

개발제한구역 관리 매뉴얼 종합보고서

2004. 7

제 출 문

건설교통부장관 귀하

본 보고서를 귀 건설교통부와 계약체결한
『개발제한구역관리업무 수행지침서 연구용역』의
최종성과품으로 제출합니다.

2004. 7

한국토지공사
사장 김 진 호

목 차

제 I 장 서 론	1
제1절 연구의 배경 및 목적	1
제2절 연구의 범위 및 방법	3
제 II 장 개발제한구역 제도의 이해 및 일반현황	5
제1절 개발제한구역 제도의 이해	5
제2절 개발제한구역내 행위관련제도	8
제3절 개발제한구역 일반현황	13
제 III 장 불법행위에 대한 실태조사 · 분석	25
제1절 개발제한구역내 주요 불법행위 형태	25
제2절 지역별 불법행위 현황	26
제3절 불법행위 처분현황과 이행강제금 및 훼손부담금 납부현황	36
제 IV 장 개발제한구역 및 불법행위에 대한 주민의식 조사	49
제1절 조사개요	49
제2절 설문조사 분석결과	52
제 V 장 개발제한구역의 관리제도	65
제1절 개발제한구역의 관리계획의 수립	65
제2절 개발제한구역 관리현황	68

제3절 개발제한구역의 단속·점검(관리)방법	72
제4절 영국의 개발제한구역 관리제도	76

제VI장 개발제한구역 관리를 위한 매뉴얼 79

제I편 매뉴얼의 기본개념 79

제1절 매뉴얼의 성격 및 특성	79
제2절 매뉴얼의 구성체계	81
제3절 매뉴얼의 이용방법	82

제II편 개발제한구역 관리를 위한 총괄편 84

제1절 개발제한구역 지정	84
제2절 개발제한구역 관리계획 수립	88
제3절 개발제한구역 취락지구 지정	94
제4절 개발제한구역 건축허가	98
제5절 개발제한구역 용도변경 허가	102
제6절 개발제한구역 토지형질 변경허가	106
제7절 개발제한구역 훼손부담금 업무	109
제8절 개발제한구역 토지매수 청구	112
제9절 개발제한구역내 건축물관리대장 정정	116

제III편 불법행위 적발 및 조치편 119

행위별 대응 매뉴얼

제1절 불법건축물 적발 및 조치절차	119
제2절 불법용도변경 적발 및 조치절차	130
제3절 불법형질변경 적발 및 조치절차	136

제4절 불법물건적치 적발 및 조치절차	142
제5절 불법토지분할, 죽목의 벌채, 토석의 채취의 적발 및 조치절차	147

유형 · 시설별 대표사례 예시

제6절 주택의 불법행위 적발 및 조치절차	153
제7절 근린생활시설의 불법행위 적발 및 조치절차	161
제8절 농림수산업용시설의 불법행위 적발 및 조치절차	165

제Ⅳ편 사후관리편

171

제1절 개발제한구역 명예관리인 제도운영	171
제2절 개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령	179
제3절 개발제한구역 안내표지판 관리	195
제4절 개발제한구역 경계표석의 관리	199
제5절 개발제한구역내 항공사진 판독결과 위법사항 조치절차	202
제6절 질의회신	205

제Ⅶ장 연구종합 및 정책제언

225

제1절 연구종합	225
제2절 정책제언	228

빈 면

표 목 차

<표 II-1-1> 개발제한구역의 관련정책 변화	7
<표 II-3-1> 개발제한구역 지정현황	13
<표 II-3-2> 개발제한구역내 인구현황	15
<표 II-3-3> 개발제한구역내 가구수 현황	16
<표 II-3-4> 개발제한구역내 주택수 현황	18
<표 II-3-5> 개발제한구역내 토지이용현황	19
<표 II-3-6> 개발제한구역내 취락현황	21
<표 II-3-7> 개발제한구역내 취락지구현황	22
<표 II-3-8> 개발제한구역내 건축물 현황	24
<표 III-2-1> '03년기준 지역별·형태별 불법행위 현황	27
<표 III-2-2> '03년기준 지역별·용도별 불법행위 현황	28
<표 III-2-3> 지역별·시설용도별 불법 신·증축 행위현황	30
<표 III-2-4> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(전국)	32
<표 III-2-5> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(수도권)	32
<표 III-2-6> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(부산권)	33
<표 III-2-7> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(대구권)	33
<표 III-2-8> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(광주권)	34
<표 III-2-9> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(대전권)	34
<표 III-2-10> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(울산권)	34
<표 III-2-11> 지역별·시설용도별 불법 용도변경 현황(마창진권)	35
<표 III-3-1> 지역별·행위(유형별) 불법행위 처분현황(전국/수도권/부산권)	37
<표 III-3-2> 지역별·행위(유형별) 불법행위 처분현황(대구/광주권)	38
<표 III-3-3> 지역별·행위(유형별) 불법행위 처분현황(대전권/울산권/ 마창진권)	39

<표 III-3-4> 개발제한구역내 불법시설물 조치 및 이행강제금 현황(총괄)	41
<표 III-3-5> 개발제한구역내 훼손부담금 부과 및 납부현황(전국/수도권/대구권)	46
<표 III-3-6> 개발제한구역내 훼손부담금 부과 및 납부현황(전국/수도권/대구권)	47
<표 V-2-1> 개발제한구역내 주택현황 및 1인당 관리주택수	68
<표 V-2-2> 불법행위 발생현황 및 관리원 1인당 불법행위 처리건수	69
<표 VI-2-3-1> 개발제한구역 건축물의 건폐율 및 용적률 현황	95
<표 VI-3-1-1> 주요건축물의 기준	120
<표 VI-3-6-1> 주택(건축물)의 행위허가 및 신고사항	154
<표 VI-3-6-2> 주택의 용도변경 허가사항	155
<표 VI-3-7-1> 근린생활시설(건축물)의 행위허가 및 신고사항	162
<표 VI-3-7-2> 근린생활시설의 용도변경허가·신고사항	163
<표 VI-3-8-1> 농림수산업용 시설(건축물, 공작물)의 행위허가 및 신고사항	166
<표 VI-3-8-2> 농림수산업용 시설의 용도변경 허가사항	169
<표 VI-4-1-1> 시·도별 명예관리인 위촉대상 기준	175
<표 VI-4-2-1> 점검시기 및 체계표	179
<표 VI-4-2-2> 특별단속반 운영방안	186

그 립 목 차

<그림 II-3-1> 권역별 개발제한구역 지정면적 비율	14
<그림 II-3-2> 개발제한구역내 거주인구 비율	15
<그림 II-3-3> 개발제한구역내 가구수 비율 현황	17
<그림 II-3-4> 권역별 개발제한구역내 주택수 비율현황	18
<그림 II-3-5> 권역별 개발제한구역내 토지이용 비율	20
<그림 II-3-6> 권역별 개발제한구역내 취락현황	21
<그림 II-3-7> 권역별 개발제한구역내 취락지구 현황	22
<그림 II-3-8> 권역별 개발제한구역내 건축물 현황	24
<그림 IV-2-1> 개발제한구역의 도시확산방지 기여에 대한 주민인지도	52
<그림 IV-2-2> 개발제한구역의 자연환경보존 기여에 대한 주민인지도	53
<그림 IV-2-3> 개발제한구역 지정의 합리성에 대한 주민인지도	54
<그림 IV-2-4> 개발제한구역내 각종 행위제한에 대한 주민인지도	55
<그림 IV-2-5> 개발제한구역내 각종 행위제한의 엄격성에 대한 주민인지도	56
<그림 IV-2-6> 개발제한구역내 건축 및 개발활동 제한에 대한 주민인지도	57
<그림 IV-2-7> 개발제한구역 제도의 지속적 보전에 대한 주민인지도	58
<그림 IV-2-8> 정부의 개발제한구역 제도시행에 대한 전반적 만족도	59
<그림 IV-2-9> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 주민인지도	60
<그림 IV-2-10> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 주민만족도	60
<그림 IV-2-11> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 불만족 주민의 사유	61
<그림 IV-2-12> 정부의 개발제한구역 관리/감독에 대한 주민인지도	62
<그림 V-2-1> 관리원 1인당 개발제한구역 건축물 담당건수	69

<그림 V-2-2> 개발제한구역내 관리원 1인당 불법행위 처리현황	69
<그림 VI-2-1-1> 개발제한구역의 지정목적	84
<그림 VI-3-1-1> 대집행절차	125
<그림 VI-3-1-2> 위법행위에 대한 조치단계	125
<그림 VI-4-2-1> 개발제한구역 단속 및 점검 체계도	180

제 I 장 서 론

제1절 연구의 배경 및 목적 /1p

제2절 연구의 범위 및 방법 /3p

I 서론

1 연구의 배경 및 목적

1. 연구의 배경

우리나라는 도시의 무질서한 확산을 방지하고, 도시주변의 자연환경을 보전하는 한편, 안보상의 정책적 실천수단 등 도시성장관리수단으로서 개발제한구역(그린벨트G.B) 제도가 도입됨

개발제한구역은 1971년 7월 30일 서울을 시작으로 1977년 4월 18일 여천 지역에 이르기까지 8차에 걸쳐 대도시, 도청소재지, 공업도시와 자연환경 보전이 필요한 도시 등 14개 도시권역에 설정되어 단 한 번의 구역변경 없이 1999년 7월까지 유지되었음.

'99년 7월 22일 개발제한구역 제도개선 방안이 확정 발표된 이래 지금까지 도시확산압력이 낮은 7개 중소도시권역의 개발제한구역에 대해서는 전면적으로 해제조치하고, 나머지 7대 대도시권 개발제한구역은 구역을 존치하되, 환경적으로 보전가치가 낮은 지역은 광역도시계획으로 일부를 해제하며, 집단취락의 경우 20호 이상(호수밀도 10호/ha 이상)의 취락과 경계선 관통취락, 산업단지 및 지정목적이 소멸된 특수 목적지, 국가사업이 필요한 지역, 고속철도 역세권 지역, 국민임대주택단지 조성사업 및 지역현안사업을 위한 대상부지 등에 대해서도 해제가 완료되었거나 해제절차가 진행 중에 있음. 또 개발제한구역으로 존치되는 취락 중 10호 이상(호수밀도 10호/ha) 취락은 취락지구로 지정하여 각종 행위제한 완화와 취락정비 및 주민지원업무를 시행할 계획임.

이러한 개발제한구역 해제 및 조정과 맞물려 국민임대주택·집단취락 우선해제와 광역도시계획에 의한 구역조정에 따른 규제완화 기대심리 팽배, 불법행위에 의한 임대료 수입 등이 벌금을 상회하고 30여년 제약을 받아온 주민의 배타적 민원 및 준법의식 결여 등과 집단민원 제기시 행정조치 연기 또는 회피가 가능하다는 기저심리, 수도권지역의 교통여건과 공장 신축제한 등 물류창고의 만성적 부족에 따른 규제완화에 대한 기대 심리로 개발제한구역 내에서 불법건축물 신·증축, 불법형질변경 등의 행위가 만연하고 있음.

일 예로 개발제한구역 제도 개선방안이 발표된 이후인 2000년도부터 2003년도까지 불법건축, 불법용도변경, 불법형질변경, 불법물건의 적치 등 전국 개발제한구역내에서 총 13,324건에 달하는 불법행위를 적발하여 7,800건은 조치하였고, 나머지는 조치 중에 있음.

2003년도에는 수도권 및 대도시권 6개 지역의 개발제한구역에서 불법행위를 적발한 건수가 총 5,367건에 달하며 이중 '04년 4월말 기준 2,562건이 원상복구되었고, 나머지는 미조치 중인 상태로 사후관리 되고 있음.

2. 연구의 목적

개발제한구역관리업무 수행지침서 연구는 불법행위에 대한 관리업무 수행에 있어서 일선 지방자치단체 개발제한구역관리 담당자들의 신속하고 일관성 있는 업무처리가 필요하여, 이를 위해 중앙정부 차원의 통일된 관리매뉴얼을 제시하고, 개발제한구역 관리담당자는 동 매뉴얼에 따른 체계적인 개발제한구역 관리가 이루어질 수 있도록 하고자 함.

또한 이를 위해 개발제한구역내 주민과 일반인들을 대상으로 개발제한구역 지정제도의 취지와 필요성, 불법행위 사례에 대한 이해를 돕고 불법행위에 따른 불이익에 대한 홍보를 통해 개발제한구역내에서의 불법행위를 사전에 예방할 필요가 있어 관리업무 매뉴얼을 작성하고자 함.

2 연구의 범위 및 방법

1. 공간적 범위

개발제한구역이 존재하는 전지역

- 수도권, 대전권, 대구권, 광주권, 부산권, 울산권, 마창진권

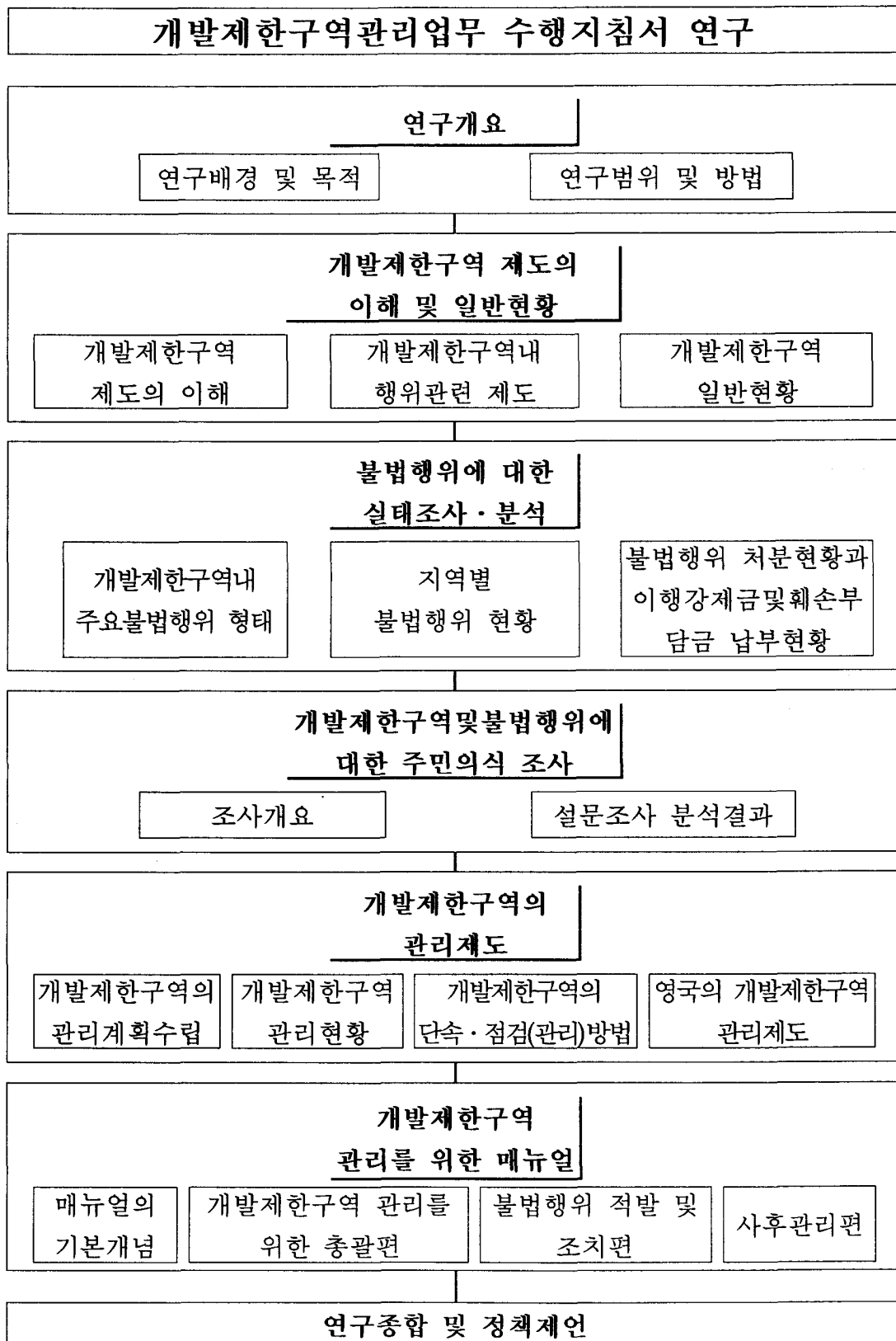
2. 내용적범위

본 연구는 크게 세 부문으로 나누어 접근하고자 한다. 하나는, 개발제한구역내에서 “개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법”을 위반한 각종 불법행위의 대한 실태분석을 통해 문제를 진단하는 것이고, 둘째는 불법행위에 대한 실태분석과 문제진단 작업을 토대로 불법행위를 사전예방하고 사후관리할 수 있는 매뉴얼을 작성 효율적인 개발제한구역 관리가 이루어질 수 있도록 제시하는 것이며, 셋째는 주민의 인지도 조사를 통해 주민의 준법 의식과 개발제한구역에 대한 인식을 파악하여 홍보책자에 반영하고자 하는 것임.

개발제한구역의 불법행위에 대한 실태분석 및 문제 진단은 우리나라의 개발제한구역에서 일어나고 있는 불법건축, 불법용도변경, 불법형질변경, 불법물건적치, 기타 불법행위 등에 대하여 각 지자체별로 조사하여 행위별, 유형별, 시설별로 유형화 하여 불법행위가 발생하는 근본원인을 파악하고 문제점을 진단하고자하며, 각 지자체의 개발제한구역 관리현황을 점검하여 애로점 및 개선사항을 찾아 일선에서 불법행위를 담당하는 관련 공무원들의 업무 효율성을 제고하고자 함.

또한, 일반 국민들이 개발제한구역에 대한 제도를 잘못 이해하여 발생할 수 있는 불법행위를 사전에 홍보하여 불법 행위에 따른 불이익을 받지 않도록 사전 예방할 수 있는 홍보체계를 수립하고, 불법행위에 대한 사후관리 방안으로서 관리 매뉴얼을 작성, 종합적·체계적 관리를 위한 제도적 장치로서 제시하고자 함. 더 나아가 개발제한구역 제도, 불법행위 발생현황, 지역주민에 대한 인지도조사 등의 결과를 기초로 개발제한구역에 대한 제도의 목적, 필요성을 주민들에게 인식시키고, 불법행위시 부과되는 불이익에 대한 내용을 충분히 홍보하여 불법행위를 사전에 방지하고자 함.

2. 과업수행 방법



제II장 개발제한구역 제도의 이해 및 일반현황

제1절 개발제한구역 제도의 이해 /5p

제2절 개발제한구역내 행위관련제도 /8p

제3절 개발제한구역 일반현황 /13p

II 개발제한구역 제도의 이해 및 일반현황

1 개발제한구역 제도의 이해

1. 개발제한구역 제도의 도입배경 및 지정목적

① 개발제한구역의 도입배경

도시를 영구적인 벨트로 보호하여 인간의 생활환경터전인 도시를 보호하여야 한다는 생각은 기원전 도시국가시대부터 있어 왔으며 현대적인 의미의 그린벨트 개념이 제도화하기 시작한 것은 1938년 영국에서 녹지법이 제정되면서부터 임.

개발제한구역은 개발행위를 극도로 제한하는 공지와 저밀도의 토지이용대를 말하며 대체로 띠 모양을 이루고 있음. 개발제한구역은 넓은 의미의 용도지역제의 한 예로서, 개발제한구역 안에서는 토지이용 및 시설물의 설치가 매우 까다롭게 규제되며 토지이용이나 시설물의 설치에서 그 정도의 차이는 있으나 대체적으로 다음과 같은 공통된 목적이 있음.

- 첫째, 도시구역의 경계를 정하여 도시의 인구가 지나치게 유입되는 것을 방지.
- 둘째, 도시가 무질서하게 확산되는 것을 방지하여 살기 좋고 규모 있는 도시를 계획적으로 발전시킴.
- 셋째, 도시주변의 훼손을 방지하여 자연환경을 보존함으로써 건전한 생활 환경을 마련.
- 넷째, 핵심 도시주변의 일정 구역 내에서 산업시설의 증가를 막고 이를 전국적으로 분산시켜 전 국토를 균형 있게 발전시키고자 함.

② 개발제한구역의 지정목적

1960년대부터 경제개발 5개년 계획에 의한 성장 주도정책에 따라 도시가 폭발적으로 확대되는 반면에 도시환경 조성을 위한 투자는 저조하여 여러 가지 도시문제가 발생함.

서울, 부산 등의 대도시는 인구의 급격한 증가로 도시의 무질서한 확산

이 가속화되었고, 이로 인해 주택·교통·상하수도 환경 등 도시문제가 심화되기 시작함. 특히 서울의 인구집중현상은 국토의 균형 개발 측면과 국가안보차원에서 심각한 문제를 안고 있어 무질서한 도시확산을 방지하고, 도시주변의 자연환경을 보전하기 위한 필요성이 가일층 대두되었음.

개발제한구역의 지정은 1971년 7월 서울 및 수도권을 필두로 부산, 대구, 광주 등 대도시, 1973년 3월 제주, 1973년 6월 대전, 춘천, 청주, 전주, 마산·창원·진해, 울산, 진주 등 도시에 지정되었으며, 개발제한구역 지정 당시 개발제한구역의 지정목적은 도시의 무질서한 확산 방지, 도시민에 대한 쾌적한 녹지환경 제공, 군사 보안상의 기능부여 등의 목적을 달성하기 위해 지정하였음.

2. 개발제한구역제도의 변천

개발제한구역제도가 도입된 후 1987년까지는 제도개선에 대한 공개적인 논의가 유보된 반면 정부의 홍보와 언론의 시각도 제도를 유지하는 데 두었음. 그러다가 도시개발용지가 부족해지면서 규제완화론이 대두되기 시작하고, 집단민원의 제기횟수가 증가하자 1990년부터 규제완화 조치가 나오기 시작함. 특히 1993년도의 제도 개선은 구역지정 이후 처음으로 개발제한구역 전역에 대한 종합적인 실태조사를 시행하는 한편 학계·언론인·주민대표·공무원으로 구성된 합동조사반이 전국 100개 주요취락을 현지 답사하여 집단취락 정비방안에 대해 주민의견청취와 실태조사를 실시하였고 수 차례의 공청회와 토론 및 간담회를 통한 여론수렴과정을 거쳐 개발제한구역내 취락정비 지침을 제정하였음.

이후 1997년 12월 대통령선거공약으로 개발제한구역의 해제에 관한 문제가 제기되었고 1998년 2월 국민의정부 100대 국정과제로 선정되어 현재까지 개발제한구역에 대한 해제 등 전면적인 조정작업이 추진되어 왔음. 1998년도에는 개발제한구역제도개선협의회구성, 실태조사실시, 영국의 그린벨트 운영 실태조사, 제도개선 연구용역실시, 제도개선시안에 대한 공청회를 개최하여 1999년 7월 제도개선안을 확정·발표하였음.

1999년 7월 제도개선안의 주요내용은 도시확산압력이 낮은 7개 중소도시권 개발제한구역에 대해서는 전면해제하고, 나머지 7개 대도시권역은 개발제한구역을 존치하면서, 광역도시계획에 조정가능지로 반영하여 2020년까지 단계적 해제를 유도하고, 대규모 취락지역 등 기 시가화된 지역은 우선해제하며, 존치지역은 엄격히 관리하되 도시민의 휴식공간으로 활용한다는 것이었음.

이 결과 전면해제권역인 7대 중소도시권은 제주(2001.8.4)를 필두로 모두 해제되었고, 나머지 7대 대도시권역은 개발제한구역 조정을 위한 광역도시계획을 수립하여 개발제한구역을 조정하고 우선해제 및 취락지구에 대한 도시관리계획을 입안하여 추진중에 있음.

<표 II-1-1> 개발제한구역의 관련정책 변화

시 기	정 책 내 용
1960년대	- 성장주도정책으로 인구와 산업기능의 도시집중 - 1963년말 서울인구가 300만명을 초과하자 수도권 집중을 막기위한 정책이 추진됨
1970년대	- 1970년 1월 대통령이 개발제한구역 지정 지시 - 1971년 영국의 그린벨트제도 및 일본의 근교지대제도를 모델로 개발제한구역제도 법제화
1980년대	- 개발제한구역에 대한 문제의식 대두 - 집단민원 제기 횟수의 급증
1990년대	- 1993년 5월 전국적인 개발제한구역 실태조사 실시와 대폭적인 규제완화 조치 - 1993년 12월 “개발제한구역내 취락정비지침” 제정 - 1997년 12월 김대중대통령 “환경영향평가 후 보존가치 없는 지역은 해제, 보존이 필요한 지역은 국가가 매입” 하겠다고 공약 - 1998년 4월 이후 전면적인 제도개선방안 착수 - 1999년 5월 개발제한구역의 관리에 관한 법률 제정(안) 입법 예고 - 1999년 7월 제도개선안 확정·발표
2000년대	- 2000년 1월 개발제한구역지정및관리에관한특별조치법 제정 - 2001년 6월 제주 춘천권 개발제한구역 전면해제결정 - 2001년 11월 경기도 559개 취락지구 우선해제 결정 - 2003년 7개 중소도시권역 전면해제 - 2004년 현재 7개 대도시권역 광역도시계획 수립에 의한 개발제한구역 조정 작업중

2 개발제한구역내 행위관련제도

1. 관련법규검토

① 개발제한구역의 지정

개발제한구역 지정에 관한 사항은 “국토의계획및이용에관한법률(법제 38조)”에 의거 “개발제한구역지정및관리에관한법률”에서 개발제한구역에 대한 제반사항에 대해 따로 정하고 있음.

건설교통부장관은 도시의 무질서한 확산을 방지하고, 도시주변의 자연환경을 보전하여, 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위해 도시의 개발을 제한할 필요가 있거나, 국방부장관의 요청이 있어 보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우에는 개발제한구역의 지정 또는 변경을 도시관리계획으로 결정할 수 있음.

개발제한구역 지정기준은 다음과 같음.(개발제한구역시행령 제2조 제1항)

- 도시의 무질서한 확산 또는 서로 인접한 도시의 시가지로의 연결을 방지하기 위하여 개발을 제한할 필요가 있는 지역
- 도시주변의 자연환경 및 생태계를 보전하고 도시민의 건전한 생활을 확보하기 위하여 개발을 제한 할 필요가 있는 지역
- 국가보안상 보안을 제한할 필요가 있는 지역
- 도시의 정체성 확보 및 적절한 성장관리를 위하여 개발을 제한할 필요가 있는 지역

② 개발제한구역의 해제

개발제한구역의 해제에 관한 사항은 “개발제한구역지정및관리에관한법률(법 제 3조 2항, 시행령 제2조 제3항)”에서 규정하고 있음.

도시의 인구·산업·교통 및 토지이용 등 경제·사회적 여건과 도시확산 추세, 기타 지형 등 자연환경여건을 종합적으로 감안하여 다음 요건에 해당하는 경우 개발제한구역을 조정 또는 해제할 수 있음.

- 개발제한구역에 대한 환경영향 평가결과 보존가치가 낮게 나타나는 곳으로서 도시용지의 적절한 공급을 위하여 필요한 지역
- 주민이 집단적으로 거주하는 취락으로서 주거환경 개선 및 취락지역

정비가 필요한 지역

- 도시의 균형적 성장을 위하여 도시기반시설의 설치 및 시가화 면적 조정 등 토지이용의 합리화를 위하여 필요한 지역
- 지정목적이 달성되어 개발제한구역으로 유지할 필요가 없게 된 지역
- 도로·철도 또는 하천개수로 등의 공공시설의 설치로 인하여 생기는 3천 제곱미터 미만의 소규모 단절 토지

2. 개발제한구역내의 행위제한

① 개발제한구역내의 행위제한 체계

개발제한구역내에서의 행위제한은 국토공간계획 위계에 따라 “개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 법률”의 상위법률인 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률”에 의해 전국 국토에 가해지는 행위제한에서 “개발제한구역 지정 및 관리에 관한 법률” 자체에서 이루어지고 있는 행위제한으로 점차 구체화하는 형태로 이루어지고 있음.

또한 동시에 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률”에서 위임한 산림법, 농지법, 군사시설보호법, 수도법, 자연공원법 등 개별법에 의한 행위제한도 중복적으로 이루어지고 있음.

개발제한구역내에서의 행위는 개발제한구역 지정목적에 위배되는 건축물의 건축 및 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목의 벌채, 토지의 분할, 물건의 적치행위와 “국토의 이용 및 관리에 관한 법률 제2조 제11호” 규정에 의한 도시계획사업의 시행을 할 수 없음. 다만 예외적으로 시장·군수·구청장의 허가를 받거나 신고로서 행할 수 있는 행위는 법, 시행령, 규칙, 규정 등에서 세부적으로 구분하여 정하고 있음.

② 개발제한구역에서의 주요행위 내용

○ 주택의 신축 및 증축(시행령별표/제3호)

개발제한구역 지정당시부터 지목이 대지인 토지(이축된 건축물이 있던 토지의 경우에는 개발제한구역 지정당시부터 당해 토지소유자와 건축물의 소유자가 다를 경우에 한함)와 개발제한구역 지정당시부터 이미 있던 주택(영제24조의 규정에 의한 개발제한구역건축물관리대장에 등재된 주택을 말함)이 있는 토지로서 별표2 제2호 가목에 맞게 허용

- 건폐율은 100분의 60이내, 용적율은 300% 이내. 다만 주택 또는 근린생활시설을 건축하는 경우에는 다음에 의함

- 건폐율을 100분의 이내로 건축하는 경우 : 높이 3층이하, 용적을 300% 이내로서 기존면적 포함 200㎡ 이하(5년이상거주자 : 232㎡ 이하, 지정당시 거주자 : 300㎡ 이하, 1회에 한하여 허용)
- 건폐율 100분의 20 이내로 건축하는 경우 : 높이 3층이하, 용적을 100% 이내

○ 음식점의 신축 및 증축(시행령별표/제4호)

휴게 및 일반음식점의 신축시 지정당시 거주자는 건축물 연면적의 300㎡ 이하까지, 5년이상 거주자는 건축물 연면적 232㎡ 까지 시행령 별표 2 제2호 가목에 맞게 허용하고, 인접한 토지를 이용하여 200㎡ 이내의 주차장 설치 허용(음식점을 다른 용도로 변경하는 경우 주차장부지를 원래지목으로 환원해야 함)

○ 도시계획시설, 대규모 건축물 및 시설(법 10조 제1항) : 관리계획 수립대상

도시계획시설의 경우 관리계획에 반영하여야 함. 연면적 3천㎡ 이상인 건축물의 건축 및 10천㎡ 이상의 토지의 형질변경(토석채취 포함) : 동일한 목적으로 수차에 걸쳐 부분적으로 또는 연접하여 위 행위를 하는 경우에는 그 전체면적을 말함

○ 토지의 형질변경(법 11조, 영제14조, 별표2의 3항)

- 면적 : 건축물의 건축면적 및 공작물의 바닥면적의 2배이내. 다만 다음의 경우 그 해당 면적
 - 축사 및 미곡종합처리장은 3배이내
 - 주택 도는 근린생활시설의 건축을 위하여 대지를 조성하는 경우에는 기존 면적을 포함하여 330㎡ 이내
 - 별표1의 건축물 및 공작물과 관련하여 영 및 다른 법령에서 토지의 형질변경을 수반하는 시설을 설치 할 것을 따로 규정하는 경우에는 그 규정에서 허용하는 범위 이내
- 위 토지의 형질변경 당시 당해 필지의 잔여토지면적이 60㎡ 미만인 되는 때는 잔여 토지를 포함하여 토지의 형질변경 가능
- 개발제한구역 안에서 시행되는 공공사업으로 인하여 대지(건축물 또는 공작물이 있는 토지를 말함)의 일부가 편입된 경우에는 그 편입된

면적만큼 새로이 대지를 조성하는데 따르는 토지의 형질변경

○ 토석의 채취(법 11조, 영제14조, 별표 2)

- 공익사업을위한토지등의보상에관한법률 제14조제1호 및 제12조의 규정에 의한 공익사업을 시행하는 경우
- 하천구역에서의 토석 및 사력의 채취와 저수지 및 수원지의 준설에 따른 골재의 채취
- 경작중인 논·밭의 환토 및 객토용 토석의 채취

· 허가시 검토사항

주변의 상황·교통 및 자연경관 등을 종합적으로 고려하여야 함.

철도, 고속도로, 국도 및 시가지와 연결되는 간선도로의 가시권안에서는 재해로 인한 응급조치가 아닌 한 토석채취 허가 불가

※ 가시권 : 철도·고속도로 => 철도·고속도로로부터 2km 이내의 지역

국도·간선도로 => 국도·간선도로로부터 1km이내 지역

○ 물건의 적치(법 11조, 영제17조, 별표 2)

- 모래·자갈·토석·석재·목재·철재·폴리비닐클라이드·컨테이너·콘크리트제품·드럼통·병과 기타 폐기물 관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 폐기물이 아닌 물건으로서 물건의 중량이 50t을 초과하거나 부피가 50m³를 초과하는 것은 허가를 받아야 함.

※ 폐기물관리법(제2조제1호)의 폐기물 : 쓰레기·연소재·오니·폐유·폐산·폐알카리·동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 산업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말함.

- 기간 : 1개월 이상 적치
- 입지조건 : 대지화되어 있는 토지에 한함
- 관리용건축물 : 물건의 적치장에 물건의 단순관리를 위한 가설건축물 연면적 20m² 이하의 범위안에서 설치할 수 있음.
- 신고를 하고 할 수 있는 행위
 - 적치기간 : 15일 이상 1월 미만 적치
 - 물건 : 중량 20t 이상 50t 이하이거나 부피가 20m³이상, 50m³ 이하

○ 용도변경(법 11조, 영제18조)

- 주택과 별표1 제4호(제조업 제외)의 규정에 의한 근린생활시설간의 용도변경
- 주택을 고아원, 양로원 또는 종교시설로 용도변경하는 행위
- 주택을 다른 용도로 변경한 건축물을 다시 주택으로 용도변경하는 행위
- 개발제한구역 안에서 공장 등 신축이 금지된 건축물을 별표 제4호의 규정에 의한 근린생활시설, 보육시설, 양로원 또는 종교시설로 용도변경하는 행위(용도변경된 건축물을 다시 별표 1 제4호의 규정에 의한 근린생활시설, 보육시설, 양로원 또는 종교시설로 용도변경하는 경우를 포함)
- 공장을 연구소, 교육원, 연수원, 화물유통촉진법 제2조제9호의 규정에 의한 창고로 용도변경하거나 공업배치및공장설립에관한법률 제28조의 규정에 의한 도시형공장으로 업종변경하기 위하여 용도변경을 하는 행위
- 폐교된 학교시설을 기존시설의 연면적 범위안에서 자연학습시설·청소년수련시설·연구소·교육원·연수원·도서관·박물관·미술관 또는 종교시설로 용도변경하는 행위
- 개발제한구역안에서 신축 또는 증축이 허용되는 범위 안에서 시설상호간 용도변경을 하는 행위(조건부 허용)

※ 조건

- 기존 건축물의 규모·위치 등이 새로운 용도에 적합하여야 함
 - 기존 시설의 확장이 필요하지 아니 하여야 함
 - 새로운 용도의 신축기준에 적합하여야 함
 - 주택 또는 근린생활시설로의 용도변경은 개발제한구역 지정당시부터 지목이 대인 토지에 개발제한구역 지정 이후에 건축물이 건축되거나 공작물이 설치되는 경우에 한함
- 휴게음식점 또는 일반음식점으로 용도변경
 - 용도변경하고자 하는 건축물의 연면적 : 300㎡ 이하
 - 신청자격

허가당일 현재 당해구역안에서 5년이상 계속하여 거주하고 있는자
 허가신청일 현재 당해 구역안에서 당해 시설을 5년 이상 계속하여 소유하면서 경영하고 있는 자
 개발제한구역 지정당시부터 당해 구역안에 거주하고 있는 자

행위허가와 관련해서는 별표1(p231)을 참조

3 개발제한구역 일반현황

1. 년도별 개발제한구역 지정면적

1999년 개발제한구역에 대한 전면적인 조정작업 이전에는 전국적으로 14개 도시권에 총 5,231km²의 면적이 지정·관리되어 왔으나, '99년 7월 개발제한구역 제도개선계획에 따라 7개 중소도시권은 친환경적인 도시계획이 수립되면서 전면해제 되었거나, 해제를 추진중에 있음. 따라서 개발제한구역은 7개 대도시권을 중심으로 유지하게 되었으며, 2003년도 말 현재 지정·관리되고 있는 개발제한구역 면적은 전국적으로 4,132km² 임.

2003년도 말을 기준으로 권역별 지정면적 비율을 보면 서울·경기·인천 3개 광역시에 지정·관리되고 있는 면적이 1,527km²로 전국 지정면적의 36.96%에 달하고 있으며, 그 다음이 광주권이 13.21%, 대구권이 13%의 비율을 보이고 있으며, 그 외 대전권 10.60%, 부산권 10.17%, 마·창·진권 9.31%, 울산권 6.75%의 분포비율을 보이고 있음.

현재 개발제한구역은 집단취락, 국가사업 등의 목적으로 지속적으로 해제되고 있어 해제면적은 계속 감소되어질 것으로 보임.

<표 II-3-1> 개발제한구역 지정 현황

(단위: km², %)

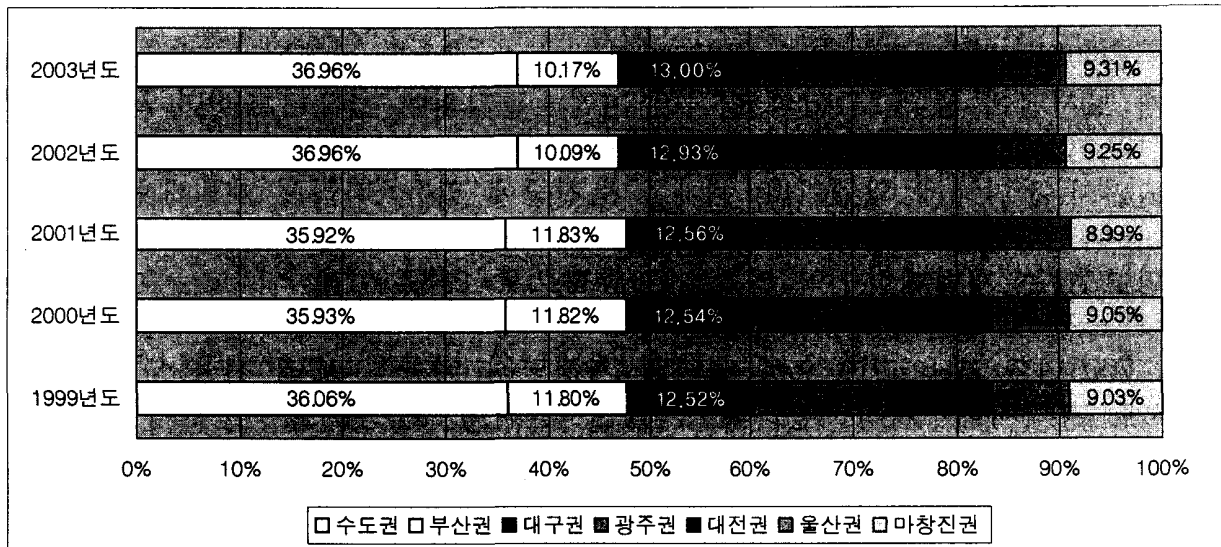
권역	1999년도		2000년도		2001년도		2002년도		2003년도	
	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율	면적	비율
전국	4,298	100	4,289	100	4,284	100	4,161	100	4,132	100
수도권	1,550	36.06	1,541	35.93	1,539	35.92	1,538	36.96	1,527	36.96
부산권	507	11.80	507	11.82	507	11.83	420	10.09	420	10.17
대구권	538	12.52	538	12.54	538	12.56	538	12.93	537	13.00
광주권	555	12.91	555	12.94	555	12.96	555	13.34	546	13.21
대전권	441	10.26	441	10.28	441	10.29	441	10.60	438	10.60
울산권	319	7.42	319	7.44	319	7.45	284	6.83	279	6.75
마창진권	388	9.03	388	9.05	385	8.99	385	9.25	385	9.31

※주: 1. 김해시는 부산권과 마·창·진권으로 구분되어 있으나, 동 보고서

에서는 마·창·진권에 일괄 반영하였음.

2. 개발제한구역 면적은 지속되는 조정작업시 변경될 수 있음.

<그림 II-3-1> 권역별 개발제한구역 지정면적 비율



2. 년도별 개발제한구역내 인구현황

개발제한구역을 지정·관리하고 있는 13개 광역자치단체로부터 1999년도부터 2003년도까지 각 년도말 기준으로 개발제한구역내 거주하는 인구수 자료를 받아 집계한 결과 1999년도말 기준 738천명, 2000년도 말 기준 713천명, 2001년도말 기준 679천명, 2002년도 말 기준 646천명, 2003년말 기준으로 577천명으로 나타났다.

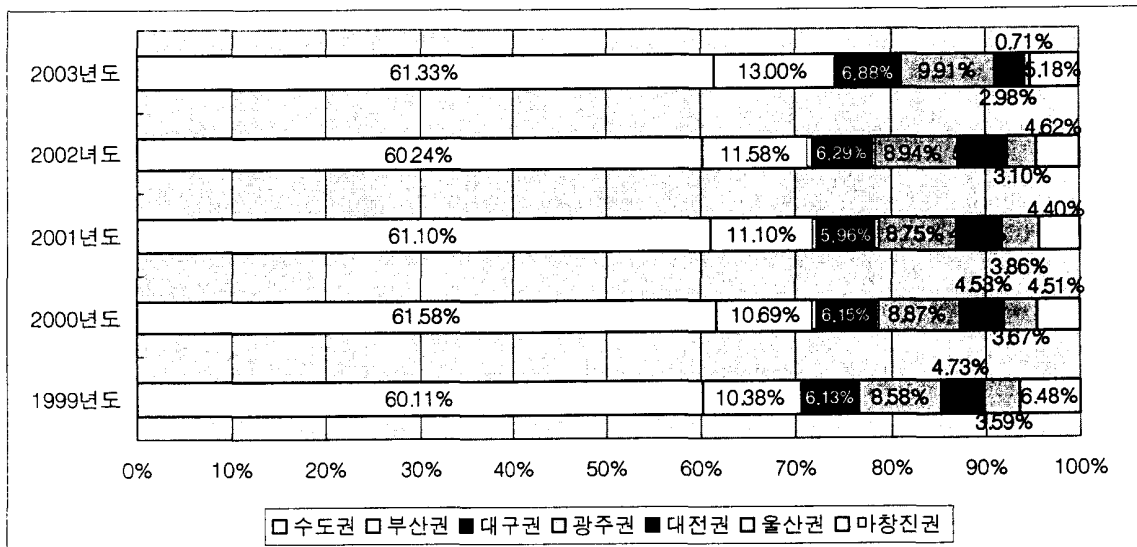
개발제한구역내 거주 인구수가 감소하는 것은 개발제한구역내 거주인구의 절대 수가 감소한 것이 아니라 1999년도 이후 개발제한구역의 전면적인 조정작업에 따라 대규모 집단취락의 해제, 경계선 관통취락해제, 20호 이상 집단취락의 해제 등에 의해 개발제한구역 면적이 계속 감소한데 그 원인이 있을 것임. 현재 지정·관리되고 있는 개발제한구역을 기준으로 볼 때 수도권 지역 인구수가 년도별로 차지하는 비율은 1999년 60.11%에서, 2003년도 61.33%로 수도권 지역 개발제한구역내 인구수가 전국 개발제한구역내 거주인구수의 약 3분의2 수준을 차지하고 있음. 그 다음으로 높은 비율을 차지하는 권역이 부산권, 광주권, 대구권 순서로 나타남.

<표 II-3-2> 개발제한구역내 인구 현황

(단위: 명, %)

권역	1999년도		2000년도		2001년도		2002년도		2003년도	
	인구	비율	인구	비율	인구	비율	인구	비율	인구	비율
전국	737,744	100%	712,506	100%	678,732	100%	646,293	100%	577,241	100%
수도권	443,459	60.11	438,766	61.58	414,690	61.10	389,339	60.24	354,025	61.33
부산권	76,596	10.38	76,189	10.69	75,315	11.10	74,847	11.58	75,067	13.00
대구권	45,200	6.13	43,784	6.15	40,480	5.96	40,657	6.29	39,723	6.88
광주권	63,299	8.58	63,187	8.87	59,368	8.75	57,777	8.94	57,200	9.91
대전권	34,927	4.73	32,278	4.53	32,840	4.84	33,804	5.23	17,221	2.98
울산권	26,489	3.59	26,155	3.67	26,170	3.86	20,012	3.10	4,089	0.71
마창진권	47,774	6.48	32,147	4.51	29,869	4.40	29,857	4.62	29,919	5.18

<그림 II-3-2> 개발제한구역내 거주인구 비율



3. 년도별 가구 및 주택 현황

① 가구현황

13개 광역 자치단체에서 제출한 1999년도부터 2003년도까지 개발제한구역내 거주하고 있는 각 년도말 가구현황 자료를 기초로 추정한 자료에 의하면 1999년도 말 기준 전국개발제한구역내 거주가구의 수는 총 252천세대에서 2003년도 말에는 201천세대가 거주하는 것으로 집계되어 세대수 기준으로 약 20%의 가구수가 감소하였음. 이러한 거주세대 감소는 대규모 집단취락해제, 경계선 관통취락해제, 취락수 20호 이상(10호/ha)의 집단취락지구에 대한 개발제한구역 해제 등에 따라 가구수가 감소한 것으로 보임.

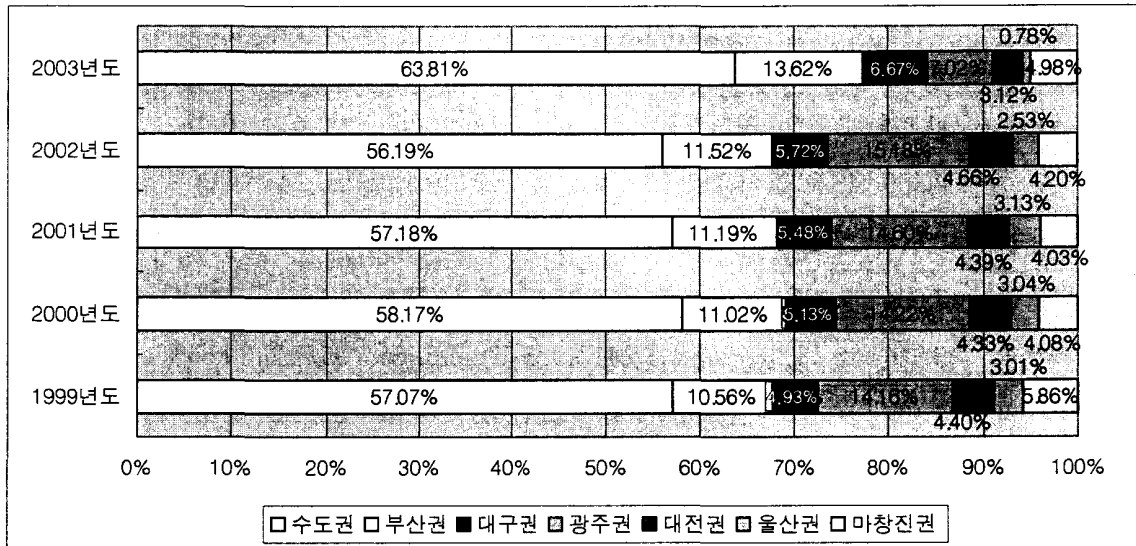
이러한 개발제한구역내 가구수의 감소는 개발제한구역에 대한 관리 측면에서 효율적이고 집중적인 관리를 할 수 있는 기회가 될 수 있을 것임. 2003년도 말 기준 각 권역별 거주 가구수 비율을 보면 수도권(서울·경기·인천)의 가구수가 전국 거주 가구수의 63.81%를 차지하고 있음.

<표 II-3-3> 개발제한구역내 가구수 현황

(단위: 세대, %)

권역	1999년도		2000년도		2001년도		2002년도		2003년도	
	세대	비율	세대	비율	세대	비율	세대	비율	세대	비율
전국	252,480	100%	251,351	100%	244,776	100%	235,285	100%	201,355	100%
수도권	144,102	57.07%	146,210	58.17%	139,966	57.18%	132,196	56.19%	128,492	63.81%
부산권	26,674	10.56%	27,708	11.02%	27,401	11.19%	27,113	11.52%	27,424	13.62%
대구권	12,438	4.93%	12,906	5.13%	13,425	5.48%	13,448	5.72%	13,423	6.67%
광주권	35,740	14.16%	35,740	14.22%	35,729	14.60%	35,722	15.18%	14,131	7.02%
대전권	11,119	4.40%	10,892	4.33%	10,736	4.39%	10,968	4.66%	6,287	3.12%
울산권	7,610	3.01%	7,640	3.04%	7,651	3.13%	5,951	2.53%	1,567	0.78%
마창진권	14,797	5.86%	10,255	4.08%	9,868	4.03%	9,887	4.20%	10,031	4.98%

<그림 II-3-3> 개발제한구역내 가구수 비율 현황



② 주택현황

개발제한구역내 주택수는 1999년 233천동에서 2003년도 200천동으로 약 33천동이 감소하였으나 이 또한 개발제한구역 조정에 따라 구역내 주택수 집계가 감소한 것으로 추정됨.

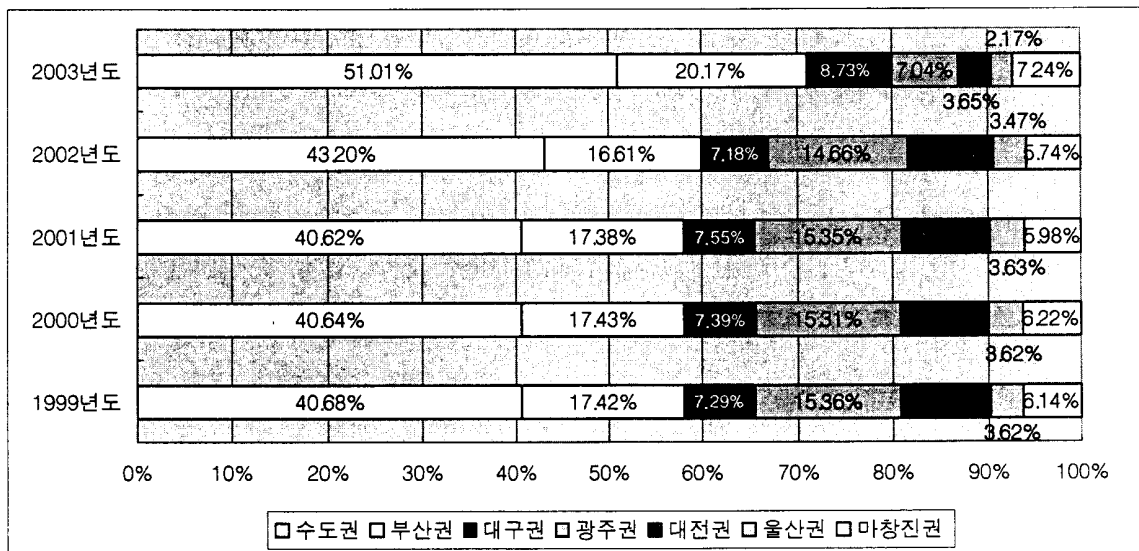
년도별로 수도권이 차지하는 비율은 1999년도에 40.68%에서 2003년도 51.01%를 차지하며 수도권 비율이 점차 높아 지는 것으로 집계 되었으며, 기타 지방권은 부산권 20.17%, 대구권 8.73%, 마창진권 7.24%, 광주권 7.04%, 대전권 3.65%, 울산권 2.17%로 집계되었음. 주택수의 감소는 각 자치단체별로 불법행위를 단속하는 관련공무원들로는 과거에 비해 보다 효율적인 관리가 이루어질 수 있도록 하여 불법행위에 대한 예방이 한층 강화될 것으로 보임.

<표 II-3-4> 개발제한구역내 주택수 현황

(단위: 세대, %)

권역	1999년도		2000년도		2001년도		2002년도		2003년도	
	동	비율	동	비율	동	비율	동	비율	동	비율
전국	233,149	100%	233,375	100%	232,776	100%	243,610	100%	200,707	100%
수도권	94,855	40.68%	94,843	40.64%	94,559	40.62%	105,243	43.20%	102,372	51.01%
부산권	40,614	17.42%	40,688	17.43%	40,447	17.38%	40,465	16.61%	40,475	20.17%
대구권	17,004	7.29%	17,241	7.39%	17,585	7.55%	17,501	7.18%	17,515	8.73%
광주권	35,816	15.36%	35,740	15.31%	35,729	15.35%	35,722	14.66%	14,131	7.04%
대전권	22,107	9.48%	21,892	9.38%	22,072	9.48%	22,250	9.13%	7,319	3.65%
울산권	8,437	3.62%	8,458	3.62%	8,460	3.63%	8,457	3.47%	4,354	2.17%
마창진권	14,316	6.14%	14,513	6.22%	13,924	5.98%	13,972	5.74%	14,541	7.24%

<그림 II-3-4> 권역별 개발제한구역내 주택수 비율현황



4. 토지이용 현황(2004년 4월말 기준)

13개 광역자치단체에서 제출한 자료를 기초로 추계한 개발제한구역의 지목별 토지이용현황을 살펴보면 전국적으로 볼 때 임야가 47.83%로 가장 높은 비중을 차지하고 있으며 그 다음으로 높은 비중을 차지하고 있는 지목으로는 과수원, 전, 답 등이었음.

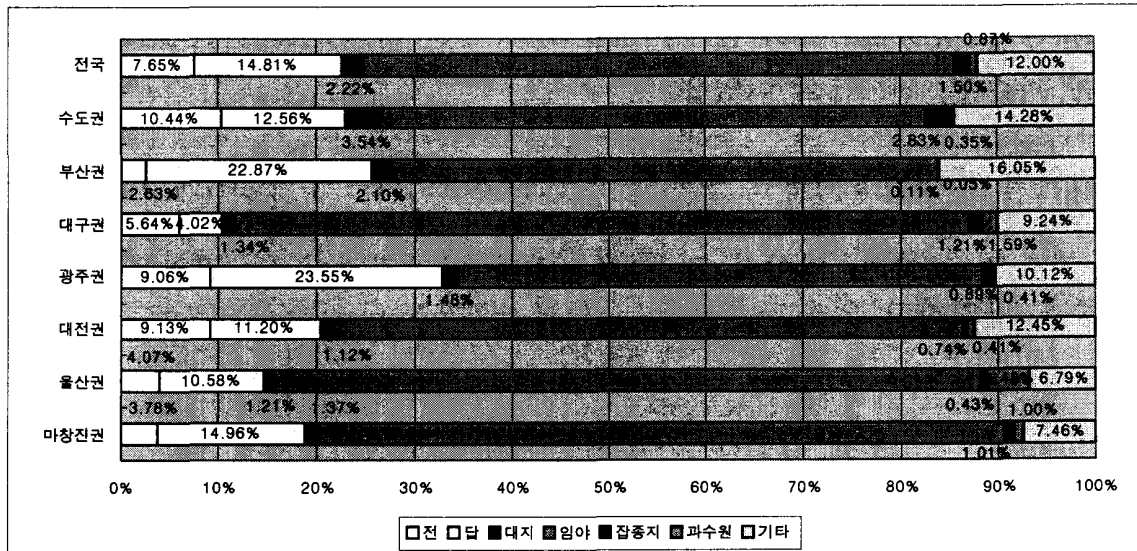
권역별 토지이용현황을 비교해 보면 수도권 지역이 전,답,대지로 이용하는 비중이 타 권역에 비해 높게 나타나고 있어 개발행위 등이 활발하게 나타나는 것으로 보이며, 임야의 경우 울산권과 마창진권이 타 권역에 비해 높은 비중을 차지하고 있음.

<표 II-3-5> 개발제한구역내 토지이용현황

(단위: km², %)

구 분		합계	전	답	대지	임야	잡종지	과수원	기타
전 국	면적	4,131.97	316.18	611.85	91.62	2518.75	61.81	35.89	495.87
	비율	100	7.65	14.81	2.22	60.95	1.50	0.87	12.00
수도권	면적	1,527.12	159.47	191.88	54.00	855.19	43.16	5.32	218.10
	비율	100	10.44	12.56	3.54	56.00	2.83	0.35	14.28
부산권	면적	419.97	11.04	96.06	8.82	235.97	0.46	0.2	67.42
	비율	100	2.63	22.87	2.10	56.19	0.11	0.05	16.05
대구권	면적	537.36	30.31	59.22	7.18	375.96	6.49	8.54	49.66
	비율	100	5.64	11.02	1.34	69.96	1.21	1.59	9.24
광주권	면적	545.92	49.44	128.56	8.1	294.22	4.87	2.21	58.52
	비율	100	9.06	23.55	1.48	53.89	0.89	0.41	10.12
대전권	면적	437.85	39.99	49.04	4.89	284.36	1.79	3.25	54.53
	비율	100	9.13	11.20	1.12	64.95	0.41	0.74	12.45
울산권	면적	278.71	11.36	29.49	3.36	201.89	1.20	12.49	18.92
	비율	100	4.07	10.58	1.21	72.44	0.43	4.48	6.79
마창진권	면적	385.04	14.56	57.60	5.28	271.16	3.83	3.88	28.73
	비율	100	3.78	14.96	1.37	70.42	1.00	1.01	7.46

<그림 II-3-5> 권역별 개발제한구역내 토지이용비율



5. 취락현황(2004년 4월말 기준)

2004년 4월말 현재 개발제한구역내 자연부락의 취락은 총 3,084개소로 집계되었으며, 이중 '04년 4월말 기준 각 지자체별로 개발제한구역 조정작업의 진행정도를 보면, 해제작업을 진행중인 20호 이상(호수밀도 10호/ha이상)의 우선 해제 대상 취락수는 1,699개소이고, 권역별로는 수도권 647개소, 부산권 181개소, 대구권 187개소, 광주권이 412개소 등이 분포되어 있고 이 중 수도권이 3분의1 이상을 차지하고 있음.

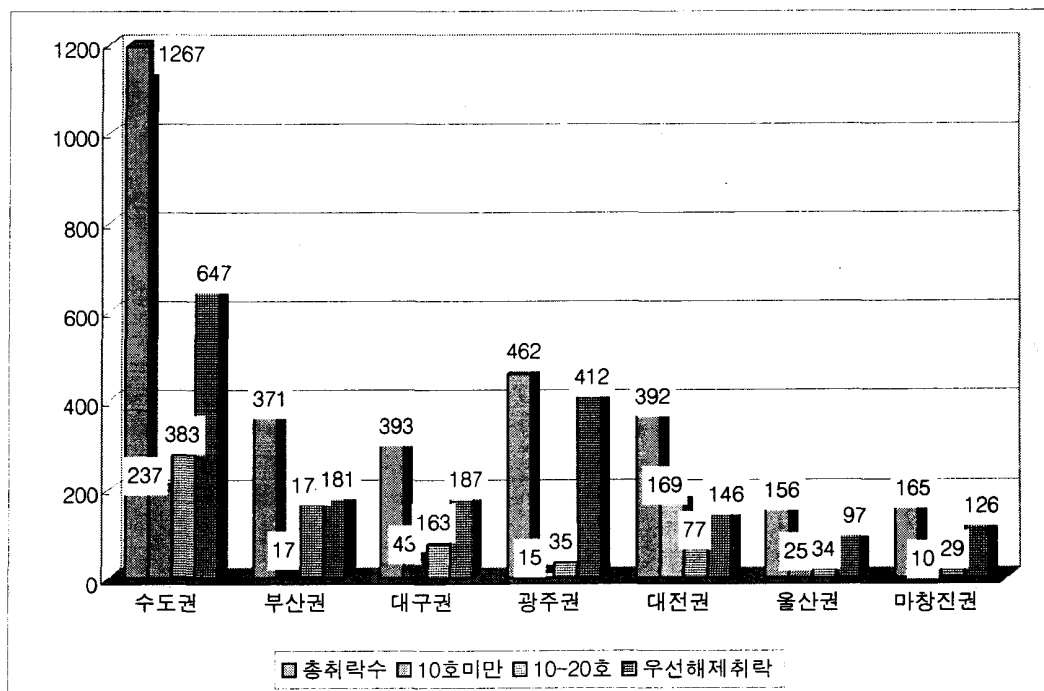
개발제한구역으로 존치하되, 용적률 등 각종 행위제한을 완화하고 취락지구 정비계획에 의한 취락정비사업과 도시기반사업을 지원할 대상인 10호 이상의 취락지구 대상지는 총 894개소이며, 수도권이 383개소, 지방대도시권이 511개소가 입지하고 있고, 지속적으로 개발제한구역내 자연부락으로 남아있는 10호 미만의 취락 또한 491개소에 달하고 있음.

<표 II-3-6> 개발제한구역내 취락현황

(단위: 개소)

구 분	총취락수	잔여취락		우선해제 취락수
		10호미만	10-20호	
전 국	3,084	491	894	1,699
수도권	1,267	237	383	647
부산권	371	17	173	181
대구권	393	43	163	187
광주권	462	15	35	412
대전권	392	169	77	146
울산권	156	25	34	97
마창진권	165	10	29	126

<그림 II-3-6> 권역별 개발제한구역내 취락현황



6. 취락지구 현황(2004년 4월말 기준)

2004년도 4월말 현재 취락지구 대상 총 취락수는 894개소(취락지구 결정이 안된 시·군·구는 현재 계획안대로 집계한 것임)에 29,200 가구, 57,454

명이 거주하고 있으며 총면적은 23.56km²로 집계되었음.

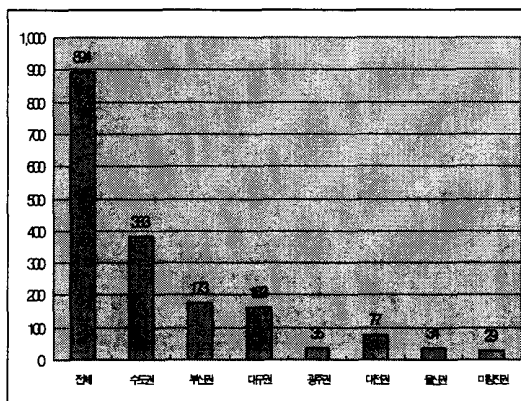
권역별로 보면 취락수에 있어서는 수도권이 가장 취락수가 많고, 가구수를 기준으로 보면 부산권이 가장 많았으며, 인구수와 면적에서도 수도권이 가장 많은 비중을 차지하고 있음.

<표 II-3-7> 개발제한구역내 취락지구현황

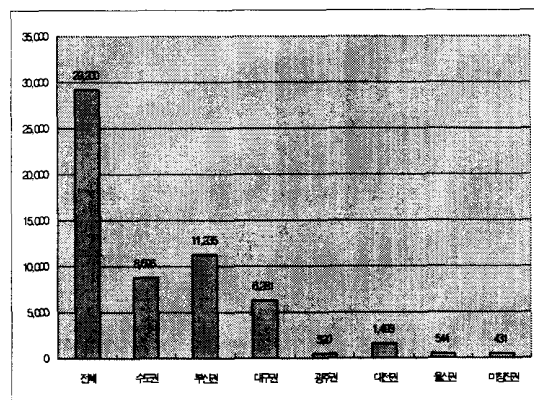
구분	취락수	가구수	인구수	면적(km ²)
전국	894	29,200	57,454	23.56
수도권	383	8,696	27,161	9.11
부산권	173	11,235	4,397	10.07
대구권	163	6,281	18,752	1.97
광주권	35	520	1,127	0.49
대전권	77	1,493	3,252	0.8
울산권	34	544	1,441	0.58
마창진권	29	431	1,324	0.54

<그림 II-3-7> 권역별 개발제한구역내 취락지구현황

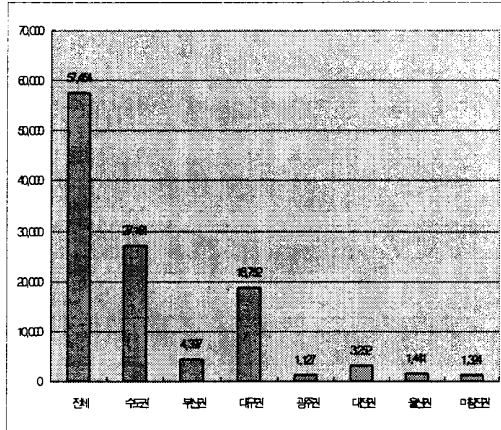
<취락수>



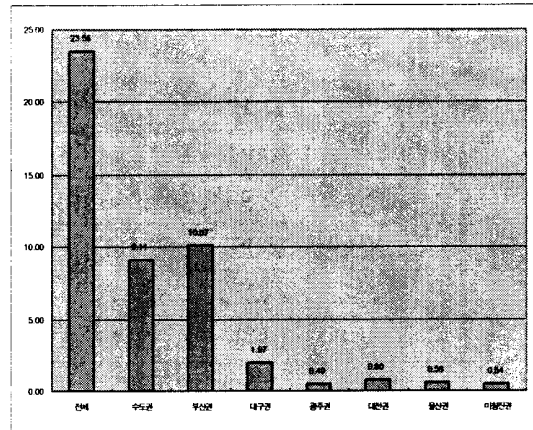
<가구수>



<인구수>



<면적>



7. 건축물 현황

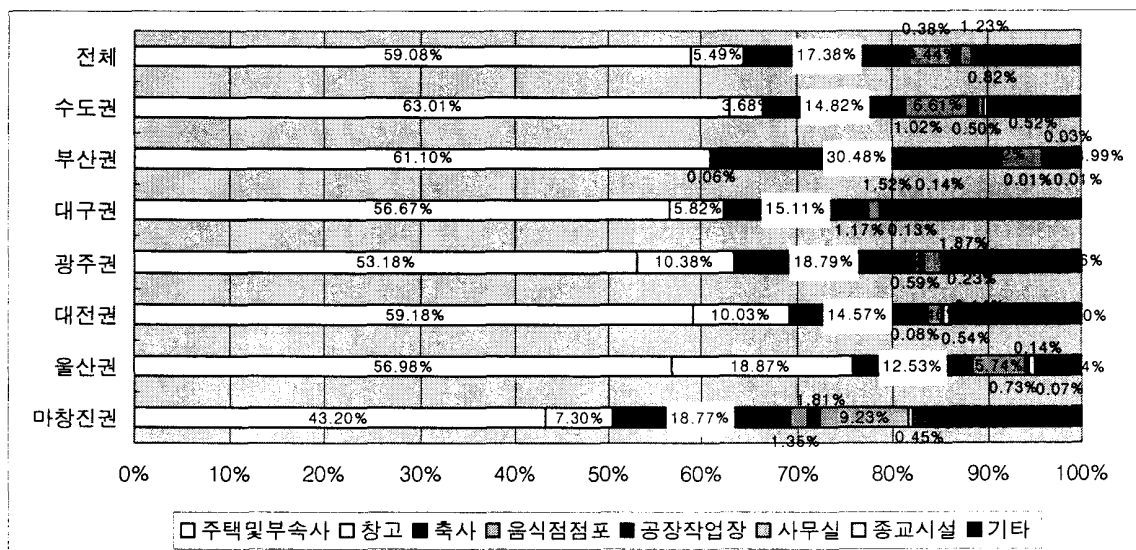
2003년도 말 기준 개발제한구역내 건축물은 약 331천 동의 건물이 있으며 전국 개발제한구역을 기준으로 보면 주택 및 부속사로 사용되는 비중이 59%에 달하고 있고, 창고가 약 18천동, 축사가 약 58천동, 공장이 약 3천동, 사무실이 약 4천동, 종교시설이 약 1천동, 기타용도로 사용되는 것이 37천여 동인 것으로 집계되었음.

권역별로 보면 7개 권역에서 주택 및 부속사로 사용하는 경우의 비중이 가장 높은 것으로 나타났으며 부산권과 울산권의 경우 창고로 사용하는 비중이 높은 반면 기타 권역에서는 축사로 사용하는 경우의 비중이 더 높은 것으로 집계되었음.

<표 II-3-8> 개발제한구역내 건축물 현황

권역	구분	합계	주택 및 부속사	창고	축사	음식점 점포	공장작 업장	사무실	종교시설	기타
전체	건수	331,131	195,378	18,160	57,537	14,715	2,720	4,082	1,266	37,273
	비율	100%	59.00%	5.49%	17.38%	4.44%	0.82%	1.23%	0.38%	11.26%
수도권	건수	162,930	102,666	5,996	24,141	10,772	1,657	842	807	16,049
	비율	100%	63.01%	3.68%	14.82%	6.61%	1.02%	0.52%	0.50%	9.85%
부산권	건수	40,230	28,581	24	12,262	1,737	5	10	6	1,605
	비율	100%	61.10%	0.06%	30.48%	4.32%	0.01%	0.03%	0.01%	3.99%
대구권	건수	33,341	18,895	1,939	5,036	390	507	46	45	6,483
	비율	100%	56.67%	5.82%	15.11%	1.17%	1.52%	0.14%	0.13%	19.44%
광주권	건수	34,968	18,594	3,630	6,572	208	140	654	80	5,090
	비율	100%	53.18%	10.38%	18.79%	0.59%	0.40%	1.87%	0.23%	14.56%
대전권	건수	17,521	10,369	1,758	2,553	255	24	14	95	2,453
	비율	100%	59.18%	10.03%	14.57%	1.46%	0.14%	0.08%	0.54%	14.00%
울산권	건수	15,003	8,548	2,831	1,880	861	21	11	110	741
	비율	100%	56.98%	18.87%	12.53%	5.74%	0.14%	0.07%	0.73%	4.94%
마창진권	건수	27,138	11,725	1,982	5,093	492	366	2,505	123	4,852
	비율	100%	43.20%	7.30%	18.77%	1.81%	1.35%	9.23%	0.45%	17.23%

<그림 II-3-8> 권역별 개발제한구역내 건축물 현황



제Ⅲ장 불법행위에 대한 실태조사·분석

제1절 개발제한구역내 주요 불법행위 형태 /25p

제2절 지역별 불법행위 현황 /26p

제3절 불법행위 처분현황과 이행강제금
및 훼손부담금 납부현황 /36p

Ⅲ

불법행위에 대한 실태조사·분석

1

개발제한구역내 주요 불법행위 형태

본 연구에서는 개발제한구역 내에서 발생하고 있는 주요 불법행위에 대해 해당 광역 및 기초단체로부터 입수한 2003년도 한해동안 개발제한구역내에서 발생한 불법행위 발생현황 자료를 토대로 각 권역별, 광역자치단체별, 행태별 불법행위 발생추이를 분석한 결과, 다음과 같은 위법행위들이 중점, 단속되고 있는 것으로 집계됨.

1. 무허가 건축 : 법령을 위반하여 허가나 신고 없이 건축한 행위
예) 고급주택·별장·음식점·대규모건축물 등의 불법건축 행위
2. 위법시공 : 허가(신고)받은 대로 시공하지 않고 임의적으로 면적을 증가하는 등 법령을 위반한 행위
예) 건축물내에 계단을 설치하여 복층으로 시공 등
3. 무단용도변경 : 적법한 용도변경절차를 거치지 아니하고 임의적으로 용도를 바꾸어 사용하는 행위
예) 농림수산업용 시설인 축사, 버섯재배장 등을 물류창고 또는 공장 등으로 사용하는 행위
4. 무단형질변경 : 허가(신고)없이 임의적으로 형질변경하여 사용함으로써 법령에 위배되는 행위
예) 임야나 농지를 훼손하여 음식점 주차장으로 사용하는 행위
※ 토지형질변경 : 절토·성토·정지·포장 등의 방법으로 토지의 형상을 변경하는 행위와 공유수면의 매립행위(국토의계획및이용에관한법률시행령 제51조제3호)
5. 무단물건의 적치 : 허가(신고)없이 임의적으로 물건을 적치함으로써 법령에 위배되는 행위
6. 무단토석의 채취 등 : 허가(신고)없이 흙·모래·자갈·바위 등의 토석을 채취하는 행위등 위 분류에 해당하지 않은 불법행위

2 지역별 불법행위 현황

1. 전체 불법행위 지역별 · 형태별 현황 (2003년, 권역별)

각 광역자치단체로부터 2003년도 한해 동안 관할구역 내에서 발생한 개발제한구역내 불법행위 발생자료를 받아 집계한 결과, 전국의 7개 권역별로 불법행위 건수를 보면, 서울, 경기, 인천을 포함한 수도권에서 발생하는 불법행위가 총 4,641건으로 전국의 불법행위 5,367건 중 86.5%를 차지하고 있어서 전국 대부분의 개발제한구역에서 발생하는 각종 불법행위가 수도권에 집중되어 발생하고 있음을 알 수 있음.

특히 수도권내에서도 경기도 내 불법행위가 4,060건으로 수도권 전체 불법행위 건수의 87.5%를 차지하고 있어서 전국 대부분의 개발제한구역에서 발생하는 불법행위가 사실상 경기도에 집중되어 발생하고 있고 이러한 사실은 개발제한구역내 불법행위 문제가 수도권이 가장 심각하며, 개발제한구역 유지관리 문제는 곧 수도권에서의 개발제한구역 관리가 관건임을 알 수 있음.

전국 7개 권역에서의 불법행위 건수를 그 형태별로 구분해서 보면, 전체 불법행위 5,367건 중 불법 용도변경이 51.6%로 가장 많은 비중을 점하고 있으며, 그 다음으로 불법 신·증축 및 불법 형질변경이 각각 19.8% 및 13.1%를 차지하고 있음.

위와 같이 전국적으로 개발제한구역 내에서 가장 많이 발생하는 불법행위 형태가 용도변경으로 나타나고 있는 것은 수도권, 특히 경기도내 개발제한구역에서 가장 빈번히 발생하는 불법행위가 바로 용도변경이기 때문일 것으로 추정됨.

반면, 수도권 이외의 다른 6개 권역들에서는 불법 용도변경보다는 오히려 불법 신·증축이 각 권역별 총 불법행위 형태 중 가장 많은 비중을 점하고 있는 것을 확인할 수 있음.

또한 시설별로 보면, 창고에 대한 불법행위가 2,181건으로 전체 중 40.6%에 해당하여 가장 많은 것으로 집계되었으며, 광역시별로는 경기도가 1,871건으로 가장 많이 불법행위가 발생하는 것으로 확인됨.

<표 III-2-1> '03년 기준 지역별, 형태별 불법행위 현황

(단위: 건, %)

구	분	전체	신,증축	용도변경	형질변경	물건적치	기타
전 국		5,367	1,064	2,771	703	78	751
%		100	19.8	51.6	13.1	1.4	14.0
수도권	서울	225	30	58	15	0	122
	%	100	13.4	25.7	6.7	0.0	54.2
	경기	4,060	713	2,496	516	0	335
	%	100	17.6	61.5	12.7	0.0	8.3
	인천	356	61	54	56	8	177
	%	100	17.1	15.2	15.7	2.2	49.8
	소계	4,641	805	2,607	587	8	634
	%	100	17.3	56.2	12.6	0.2	13.7
부산권	부산권	277	88	109	17	11	52
	%	100	31.7	39.4	6.1	4.1	18.6
대구권	대구	114	25	36	20	10	23
	%	100	21.7	31.8	17.5	8.6	20.4
	경북	22	6	2	6	8	0
	%	100	25.2	11.2	27.3	36.4	0.0
	소계	136	30	39	26	18	23
	%	100	22.2	28.5	19.1	13.1	17.1
광주권	광주	55	33	4	9	5	4
	%	100	60.4	6.9	16.4	9.4	7.0
	전남	69	35	1	8	8	17
	%	100	50.8	1.3	11.6	11.0	25.2
	소계	124	68	5	17	13	21
	%	100	55.1	3.8	13.7	10.3	17.1
대전권	대전	39	16	2	3	14	4
	%	100	41.8	4.4	7.7	35.3	10.9
	충북	28	11	5	3	0	9
	%	100	39.0	18.2	10.7	0.0	32.1
	충남	17	9	1	3	4	0
	%	100	51.5	7.4	17.6	23.5	0.0
	소계	84	36	8	9	18	13
	%	100	42.8	9.6	10.7	21.1	15.8
울산권	울산권	63	25	1	27	10	0
	%	100	39.9	1.4	42.9	15.9	0.0
마창진권	마창진권	42	12	2	20	0	8
	%	100	29.0	4.3	47.6	0.0	19.0

* 부산권 자료는 건교부의 <개발제한구역내 불법행위 현황: 2000~2003> 자료를 기초로 추정된 것임.

<표 III-2-2> '03년 기준 지역별, 시설별 불법행위 현황

(단위: 건, %)

구 분		계	주택, 부속사	창고	축사	공장, 작업장	음식점 , 점포	형질 변경	종교 시설	기타
시도명	적발, 조치									
합 계	적발	5,367	280	2,181	45	882	422	703	25	829
	조치	1,614	118	480	30	71	115	333	17	450
서 울	적발	225	21	55	-	-	11	15	1	122
	조치	203	17	47	-	-	11	12	1	115
부 산	적발	277	28	75	6	56	20	17	12	63
	조치	74	9	7	3	11	11	5	7	21
대 구	적발	114	12	30	3	10	6	20	-	33
	조치	69	8	16	1	4	5	13	-	22
인 천	적발	356	22	39	14	18	21	56	1	185
	조치	214	19	13	9	3	8	36	1	125
광 주	적발	55	4	30	3	-	-	9	-	9
	조치	55	4	30	3	-	-	9	-	9
대 전	적발	39	1	13	2	-	1	3	1	18
	조치	35	-	13	2	-	1	3	1	15
울 산	적발	63	3	22	-	-	1	27	-	10
	조치	49	2	19	-	-	-	21	-	7
경 기	적발	4,060	180	1,871	2	798	351	516	7	335
	조치	771	54	297	-	53	73	199	5	90
충 북	적발	28	-	7	4	-	4	3	1	9
	조치	23	-	7	3	-	3	3	-	7
충 남	적발	17	1	3	1	-	4	3	1	4
	조치	10	-	3	1	-	2	-	1	3
전 남	적발	69	3	24	9	-	-	8	-	25
	조치	56	2	16	8	-	-	6	-	24
경 북	적발	22	3	1	1	-	3	6	-	8
	조치	14	1	1	-	-	1	6	-	5
경 남	적발	42	2	11	-	-	-	20	1	8
	조치	41	2	11	-	-	-	20	1	7

2. 불법 신·증축 행위 현황 (2003년, 권역별)

2003년도 한해 동안 발생한 불법 신·증축 행위는 전국적으로 총 1,064건이 발생하였고 시설용도별로 보면 주택이 240건, 근린생활시설이 33건, 창고가 191건, 축사 14건, 공장 38건, 점포 158건, 비닐하우스 3건, 기타가 388건임.

불법행위 발생빈도를 보면 전국 7개 권역에서의 불법 신·증축행위를 그 시설용도별로 구분해서 보면, 주택이나 창고, 점포가 가장 불법행위가 많이 발생하고, 같은 용도시설보다는 그 밖의 다양한 용도시설의 기타가 차지하는 비중이 36.3%로 높게 나타나고 있어 타 시설들도 무차별적으로 불법행위가 발생하는 것으로 판단됨.

권역별로 보면, 수도권에서도 특히 경기도에서 대부분의 불법행위가 발생되고 있는 것을 알 수 있으며, 반면 수도권을 제외한 다른 6개 권역 또는 그 권역내 주요 지역에서 불법적으로 신축, 증축되고 있는 주요 용도시설은 매우 다양하게 나타나고 있음. 예컨대, 부산권이나 대구권, 광주권의 경우 불법적으로 신·증축되고 있는 가장 주요한 용도시설은 창고인데 반해서, 대전권 내의 대전시는 주택, 충북은 점포, 그리고 충남은 창고 등이 가장 빈번하게 불법 신·증축되고 있는 용도시설임.

<표 III-2-3> 지역별, 시설용도별 불법 신·증축 행위 현황

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐 하우스	기타
전 국		1,064	240	33	191	14	38	158	3	388
%		100	22.60	3.10	17.90	1.30	3.60	14.70	0.30	36.30
수도권	서울	42	14	14	0	0	0	14	0	0
	%	100	33.30	33.30	0.00	0.00	0.00	33.30	0.00	0.00
	경기	679	120	0	64	1	25	87	0	383
	%	100	17.60	0.00	9.40	0.10	3.70	12.80	0.00	56.40
	인천	51	14	1	2	2	3	26	1	2
	%	100	27.80	1.90	3.70	3.70	5.60	51.90	1.90	3.70
	소계	772	148	15	66	3	28	127	1	385
	%	100	19.10	1.90	8.50	0.40	3.60	16.50	0.10	49.90
부산권	부산권	52	14	5	19	2	10	2	1	0
	%	100	26.80	8.90	35.70	3.60	19.60	3.60	1.80	0.00
대구권	대구	30	0	13	15	1	0	1	0	0
	%	100	0.00	43.80	50.00	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00
	경북	8	0	0	0	0	0	6	0	2
	%	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	25.00
	소계	38	0	13	15	1	0	7	0	2
	%	100	0.00	34.10	39.00	2.40	0.00	17.10	0.00	7.40
광주권	광주	32	8	0	24	0	0	0	0	0
	%	100	23.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	전남	34	3	0	24	7	0	0	0	0
	%	100	8.10	0.00	70.30	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	소계	66	10	0	48	7	0	0	0	0
	%	71	11.00	0.00	52.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
대전권	대전	69	54	0	9	0	0	6	0	0
	%	100	78.40	0.00	13.50	0.00	0.00	8.10	0.00	0.00
	충북	14	1	0	4	1	0	7	0	1
	%	100	6.70	0.00	26.70	6.70	0.00	53.30	0.00	6.70
	충남	7	1	0	4	0	0	2	0	0
	%	100	14.30	0.00	57.10	0.00	0.00	28.60	0.00	0.00
	소계	90	56	0	17	1	0	15	0	1
	%	100	62.50	0.00	18.80	1.00	0.00	16.70	0.00	1.00
울산권	울산권	27	5	0	17	0	0	6	0	0
	%	100	17.20	0.00	62.10	0.00	0.00	20.70	0.00	0.00
마창진권	마창진권	19	8	0	10	0	0	1	1	0
	%	100	40.00	0.00	50.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00

* 부산권 자료는 건교부의 <개발제한구역내 불법행위 현황: 2000 ~ 2003> 자료를 기초로 추정된 것임.

3. 불법 용도변경 현황 (2003년, 권역별)

2003년 한해동안 개발제한구역내에서 총 2,771건의 불법용도변경 행위가 발생 하였음.

전국 7개 권역의 개발제한구역 내에서 불법적으로 가장 빈번하게 용도변경되는 경우는 당초용도가 축사인 건축물을 불법적으로 창고나 공장으로 용도변경하는 것이며, 이는 수도권에서 특히 경기도에서 불법적으로 가장 많이 발생하고 있음. 따라서 이 부분에 대한 불법행위가 발생되지 않도록 관리와 단속이 집중적으로 이루어져야 할 것임.

전국적인 집계로 시설·용도별 불법행위 발생건수를 보면 주택을 점포로 용도변경한 경우가 34건이고, 창고의 경우 주택13건, 창고 24건, 점포 11건 등 다양한 형태로 불법용도변경 되고 있으며,

특히 축사의 경우 총 2,542건에 달하는 불법용도변경행위가 발생하였고, 축사를 주택으로 용도변경한 경우가 53건, 창고로 용도변경 한 경우가 1,706건, 공장으로 이용하는 경우가 772건에 달하고 있음.

권역별로 보면 수도권에서 총 2,672건의 불법용도변경행위가 발생하여 전국 총 불법용도변경행위의 97%에 달하고 있어 수도권에서 불법용도변경 행위가 집중적으로 이루어 지고 있음을 단적으로 보여 주고 있음.

특히 축사를 불법용도변경한 경우가 총 2,521건이 발생하였고 이중 창고로 이용하는 경우가 1,701건에 달하고, 공장으로 이용하는 경우가 862건으로 이 부분에 대한 불법행위를 집중적으로 관리·단속 대책을 수립하여야 할 것임. 불법용도변경 행위는 부산권 12건, 대구권 50건, 광주권 5건, 대전권 16건, 울산권 1건, 마창진권 3건으로 수도권에 비해 상대적으로 불법행위 발생빈도가 적으며, 대체적으로 축사로 인허가를 받아 창고나 공장으로 사용되는 경우가 많아 수도권과 유사한 불법행위 행태를 보여주고 있음.

<표 III-2-4> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (전국)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		2771	68	0	1782	36	799	55	0	32
%		100.0	2.4	0.0	64.3	1.3	28.8	2.0	0.0	1.2
전국	주 택	48	0	0	2	0	5	34	0	7
	%	100.0	0	0	4.2	0	10.4	70.8	0	14.6
	창 고	45	13	0	4	0	3	11	0	14
	%	100.0	28.9	0	8.9	0	6.7	24.4	0	31.1
	축 사	2564	54	0	1718	0	779	8	0	5
	%	100.0	2.1	0	67	0	30.4	0.3	0	0.2
	점 포	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	%	100.0	100	0	0	0	0	0	0	0
	비닐하우스	112	0	0	58	36	11	1	0	6
	%	100.0	0	0	51.8	31.8	10	0.9	0	5.5
	기 타	1	0	0	0	0	0	1	0	0
	%	100.0	0	0	0	0	0	100	0	0

<표 III-2-5> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (수도권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		2608	54	0	1716	11	762	41	0	24
%		100.0	2.1	0.0	65.8	0.4	29.2	1.6	0.0	0.9
수도권	주 택	44	0	0	2	0	5	33	0	4
	%	100.0	0	0	4.4	0	11.1	75.6	0	8.9
	창 고	21	2	0	0	0	3	6	0	11
	%	100.0	9.1	0	0	0	13.6	27.3	0	50
	축 사	2460	52	0	1658	0	743	2	0	5
	%	100.0	2.1	0	67.4	0	30.2	0.1	0	0.2
	비닐하우스	83	0	0	56	11	11	0	0	5
	%	100.0	0	0	67.8	13.1	13.1	0	0	6

<표 III-2-6> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (부산권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		109	34	17	1	0	8	20	0	28
%		100.0	31.3	16.0	0.9	0.0	7.2	18.7	0.0	25.9
부산권	주 택	11	0	2	0	0	2	8	0	0
	%	100.0	0	14.3	0	0	14.3	71.4	0	0
	창 고	47	5	0	0	0	6	13	0	24
	%	100.0	10	0	0	0	13.3	26.7	0	50
	축 사	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	%	100.0	0	0	100	0	0	0	0	0
	공 장	41	28	8	0	0	0	0	0	5
	%	100.0	69.3	19.2	0	0	0	0	0	11.5
	점 포	8	0	8	0	0	0	0	0	0
	%	100.0	0	100	0	0	0	0	0	0
	비닐하우스	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	%	100.0	100	0	0	0	0	0	0	0

* 부산권 자료는 건교부의 <개발제한구역내 불법행위 현황: 2000 ~ 2003> 자료를 기초로 추정된 것임.

<표 III-2-7> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (대구권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		38	7	0	3	17	7	3	0	0
%		100.0	19.7	0.0	7.7	45.3	19.3	7.9	0.0	0.0
대구권	창 고	9	7	0	0	0	0	2	0	0
	%	100.0	83.3	0	0	0	0	16.7	0	0
	축 사	11	0	0	3	0	7	1	0	0
	%	100.0	0	0	26.7	0	66.6	6.7	0	0
	비닐하우스	18	0	0	0	17	0	1	0	0
	%	100.0	0	0	0	95.7	0	4.3	0	0

<표 III-2-8> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (광주권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		5	0	0	0	1	0	3	0	1
%		100.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	60.0	0.0	20.0
광주권	창 고	4	0	0	0	0	0	3	0	1
	%	100.0	0	0	0	0	0	75	0	25
	비닐하우스	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	%	100.0	0	0	0	100	0	0	0	0

<표 III-2-9> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (대전권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		8	1	0	2	1	0	2	0	2
%		100.0	17.5	0.0	25.0	12.5	0.0	20.0	0.0	25.0
대전권	주 택	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	100.0	0	0	0	0	0	0	0	100
	창 고	3	0	0	2	0	0	0	0	1
	%	100.0	0	0	66.7	0	0	0	0	33.3
	축 사	2	0	0	0	0	0	2	0	0
	%	100.0	20	0	0	0	0	80	0	0
	점 포	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	%	100.0	100	0	0	0	0	0	0	0
	비닐하우스	1	0	0	0	1	0	0	0	0
	%	100.0	0	0	0	100	0	0	0	0
	기 타	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0

<표 III-2-10> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (울산권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		1	0	0	0	0	0	0	0	1
%		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
울산권	비닐하우스	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	100.0	0	0	0	0	0	0	0	100

<표 III-2-11> 지역별, 시설용도별 불법용도변경 현황 (마창진권)

(단위: 건, %)

구 분		전체	주택	근린	창고	축사	공장	점포	비닐하우스	기타
전 체		2	1	0	0	0	0	0	0	1
%		100.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.0
마창 진권	주 택	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	%	100.0	0	0	0	0	0	0	0	100
	창 고	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	%	100.0	100	0	0	0	0	0	0	0

3 불법행위 처분현황과 이행강제금 및 훼손부담금 납부현황

1. 불법행위 처분현황 (2003년, 권역별)

전국 7개 권역의 개발제한구역 내에서 적발된 각종 불법행위들에 대한 처분 현황을 보면, 전체 적발 건수 5,367건 중 조치완료된 건수가 1,614건으로 그 조치율이 평균 30.1%에 그치고 있으며, 그 외의 적발된 불법행위들은 그 처리가 지연되고 있음을 알 수 있음.

전국 7개 권역 중 수도권의 조치율이 25.6%로 가장 낮은 것으로 나타나 있는데, 그것은 수도권 내에서 가장 많이 빈번하게 불법행위가 발생하고 있는 경기도의 조치율이 19.0%로 대단히 낮기 때문인 것으로 판단됨.

이러한 현상을 볼 때 수도권 개발제한구역 담당자의 인력보강, 예산증액과 조치성과에 대한 동기부여 등 수도권지역에서 적발 불법행위 조치에 대해 집중지원과 독려가 필요한 것으로 보임.

전국 7개 권역의 개발제한구역 내에서 적발된 각종 불법행위들을 그 형태를 중심으로 보면, 그 조치율이 상대적으로 가장 높은 경우는 불법물건적치 형태로서 평균 83.0%에 이르고 있으며, 그 다음으로 불법형질변경 및 불법건축이 각각 47.4% 및 45.9%로 높게 나타나고 있음. 반면 가장 낮은 조치율을 보이는 것은 불법용도변경으로 조치율이 12.4%에 불과함.

<표 III-3-1> 지역별, 행위(유형별) 불법행위 처분현황 (전국/수도권/부산권)

(단위: 건, %)

구 분		적 발	조치완료	조치중	조치율	
전 국	불법건축	1,064	488	576	45.9	
	불법용도변경	2,771	343	2,428	12.4	
	불법형질변경	703	333	370	47.4	
	불법물건적치	78	65	13	83.3	
	기 타	751	385	366	51.3	
	소 계	5,367	1,614	3,753	30.1	
수도권	서울	불법건축	30	26	4	86.7
		불법용도변경	58	50	8	86.2
		불법형질변경	15	12	3	80.0
		불법물건적치	0	0	0	0
		기 타	122	115	7	94.3
		소 계	225	203	22	90.2
	경기	불법건축	713	263	450	36.9
		불법용도변경	2,496	219	2,277	8.8
		불법형질변경	516	199	317	38.6
		불법물건적치	0	0	0	0
		기 타	335	90	245	26.9
		소 계	4,060	771	3,289	19.0
	인천	불법건축	61	34	27	55.7
		불법용도변경	54	19	35	35.2
		불법형질변경	56	36	20	64.3
		불법물건적치	8	6	2	75.0
		기 타	177	119	58	67.2
		소 계	356	214	142	60.1
	합 계		4,641	1,188	3,453	25.6
부산권*	불법건축	88	28	60	31.8	
	불법용도변경	109	20	89	18.3	
	불법형질변경	17	5	12	29.4	
	불법물건적치	11	7	4	63.6	
	기 타	52	14	38	26.9	
	소 계	277	74	203	26.7	

* 부산권 자료는 건교부의 <개발제한구역내 불법행위 현황: 2000 ~ 2003> 자료를 기초로 추정된 것임.

<표 III-3-2> 지역별, 행위(유형별) 불법행위 처분현황 (대구권 / 광주권)

(단위: 건, %)

구 분			적 발	조치완료	조치중	조치율
대구권	대구	불법건축	25	15	10	60.0
		불법용도변경	36	19	17	52.8
		불법형질변경	20	13	7	65.0
		불법물건적치	10	10	0	100.0
		기 타	23	12	11	52.2
		소 계	114	69	45	60.5
	경북	불법건축	6	2	4	33.3
		불법용도변경	2	1	1	50.0
		불법형질변경	6	6	0	100.0
		불법물건적치	8	5	3	62.5
		기 타	0	0	0	0.0
		소 계	22	14	8	63.6
	합계		136	109	51	80.1
광주권	광주	불법건축	33	33	0	100.0
		불법용도변경	4	4	0	100.0
		불법형질변경	9	9	0	100.0
		불법물건적치	5	5	0	100.0
		기 타	4	4	0	100.0
		소 계	55	55	0	100.0
	전남	불법건축	35	25	10	71.4
		불법용도변경	1	1	0	100.0
		불법형질변경	8	6	2	75.0
		불법물건적치	8	8	0	100.0
		기 타	17	16	1	94.1
		소 계	69	56	13	81.2
	합 계		124	111	26	89.5

<표 III-3-3> 지역별, 행위(유형)별 불법행위 처분 현황 (대전권/울산권 /마창진권)

(단위: 건, %)

구 분			적 발	조치완료	조치중	조치율
대전권	대전	불법건축	16	16	0	100.0
		불법용도변경	2	1	1	50.0
		불법형질변경	3	3	8	100.0
		불법물건적치	14	14	0	100.0
		기 타	4	1	3	25.0
		소 계	39	35	4	89.7
	충북	불법건축	11	8	3	72.7
		불법용도변경	5	5	0	100.0
		불법형질변경	3	3	0	100.0
		불법물건적치	0	0	0	0.0
		기 타	9	7	2	77.8
		소 계	28	23	5	82.1
	충남	불법건축	9	6	3	66.7
		불법용도변경	1	1	0	100.0
		불법형질변경	3	0	3	0.0
		불법물건적치	4	3	1	75.0
		기 타	0	0	0	0.0
		소 계	17	10	7	58.8
	합계		84	68	16	81.0
울산권		불법건축	25	20	5	80.0
		불법용도변경	1	1	0	100.0
		불법형질변경	27	21	6	77.8
		불법물건적치	10	7	3	70.0
		기 타	0	0	0	0.0
		소 계	63	49	14	77.8
마창진권		불법건축	12	12	0	100.0
		불법용도변경	2	2	0	100.0
		불법형질변경	20	20	0	100.0
		불법물건적치	0	0	0	0.0
		기 타	8	7	1	87.5
		소 계	42	41	1	97.6

2. 이행강제금 납부현황 (2001년 ~ 2003년, 권역별)

2001년부터 2003년까지 전국 개발제한구역내에서 불법행위 적발로 인한 이행강제금 부과는 총 4,240건이 이루어졌고, 년도별로는 2002년이 1,021건, 2002년이 1,772건, 2003년에 1,448건이 부과되었음.

이 중 경기도에서 부과한 건수가 2,483건으로 전국 총 부과건수의 50%를 상회하고 있어 경기도에서 불법행위 발생빈도가 가장 높으며 이에 대한 적발과 이행강제금 부과조치도 가장 활발하게 이루어지고 있음.

전국 7개 권역의 개발제한구역에서 불법행위로 인한 이행강제금 납부현황을 그 부과건수 대비 납부건수인 납부율을 통해 보면, 2003년 현재 전국의 평균납부율이 대략 53.4%에 이르고 있어서 이행강제금의 부과건수 중 대략 절반가량만이 납부되었고, 그 외 나머지 부과건수들은 그 납부가 지연되고 있음을 알 수 있음.

<표 III-34> 개발제한구역내 불법시설물 조치 및 이행강제금 현황(총괄)
(2000~2003) ('03년말 현재, 단위 : 건수, 천원)

구 분		이 행 강 제 금			
		부 과		징 수	
		건 수	금 액	건 수	금 액
합계	합 계	7,854	18,771,561	3,348	6,111,802
	주택, 부속사	519	828,164	302	403,769
	창 고	2,979	8,454,191	1,078	2,123,620
	축 사	54	46,642	31	13,776
	공장, 작업장	2,997	6,867,663	1,428	2,472,417
	음식점, 점포	369	890,411	158	349,987
	비닐하우스	15	3,645	2	45
	기 타	921	1,680,845	349	748,187
서울	계	127	113,731	71	52,843
	주택, 부속사	94	63,338	62	41,068
	창 고	8	9,036	3	3,632
	축 사				
	공장, 작업장	5	7,297	4	4,743
	음식점, 점포	14	23,725	1	519
	비닐하우스				
	기 타	6	10,336	1	2,883
부산	계	5,976	11,742,014	2,288	3,125,652
	주택, 부속사	282	451,750	156	234,830
	창 고	2,472	6,225,000	780	1,315,800
	축 사	38	3,145	25	1,890
	공장, 작업장	2,323	3,872,878	1,043	1,114,992
	음식점, 점포	276	520,350	120	169,040
	비닐하우스	5	66	2	45
	기 타	580	668,825	162	289,055

(2000~2003)

('03년말 현재, 단위 : 건수, 천원)

구 분		이 행 강 제 금			
		부 과		징 수	
		건 수	금 액	건 수	금 액
대구	계	30	29,481	21	17,303
	주택, 부속사	14	14,340	12	10,635
	창 고	12	9,088	6	4,095
	축 사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포	2	4,154	1	674
	비닐하우스				
	기 타	2	1,899	2	1,899
인천	계	39	276,195	24	94,100
	주택, 부속사	9	21,205	9	21,205
	창 고	9	47,208	8	44,993
	축 사	1	3,416	1	3,416
	공장, 작업장	16	176,682	3	15,034
	음식점, 점포	2	27,242	1	9,010
	비닐하우스				
	기 타	2	442	2	442
광주	계	3	14,048	2	2,464
	주택, 부속사	1	1,264	1	1,264
	창 고				
	축 사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포	1	11,584		
	비닐하우스				
	기 타	1	1,200	1	1,200

(2000~2003)

('03년말 현재, 단위 : 건수, 천원)

구 분		이 행 강 제 금			
		부 과		징 수	
		건 수	금 액	건 수	금 액
대전	계	8	3,511	5	2,365
	주택, 부속사				
	창고	1	385		
	축사				
	공장, 작업장	1	325		
	음식점, 점포	2	773	2	773
	비닐하우스				
	기타	4	2,028	3	1,592
울산	계	3	4,649	2	296
	주택, 부속사	1	4,354		
	창고	1	106	1	106
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타	1	190	1	190
경기	계	1,667	6,583,702	934	2,812,549
	주택, 부속사	117	267,684	61	90,537
	창고	476	2,163,368	280	754,995
	축사	15	40,081	5	8,470
	공장, 작업장	652	2,810,481	378	1,337,649
	음식점, 점포	72	302,583	33	169,971
	비닐하우스	10	3,579		
	기타	325	995,926	177	450,927

(2000~2003)

('03년말 현재, 단위 : 건수, 천원)

구 분		이행강제금			
		부과		징수	
		건수	금액	건수	금액
충북	계	0	0	0	0
	주택, 부속사				
	창고				
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타				
충남	계	0	0	0	0
	주택, 부속사				
	창고				
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타				
전남	계	0	0	0	0
	주택, 부속사				
	창고				
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타				

(2000~2003)

('03년말 현재, 단위 : 건수, 천원)

구 분		이행강제금			
		부과		징수	
		건수	금액	건수	금액
경북	계	1	4,230	1	4,230
	주택, 부속사	1	4,230	1	4,230
	창고				
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타				
경남	계	0	0	0	0
	주택, 부속사				
	창고				
	축사				
	공장, 작업장				
	음식점, 점포				
	비닐하우스				
	기타				

3. 훼손부담금 납부현황 (2001년~2003년, 권역별)

전국 7개 권역에서 개발제한구역 훼손으로 인한 부담금 납부현황을 그 부과건수 대비 납부건수인 납부율을 통해 보면, 2003년 현재 평균 납부율이 99.0%로 부과건수의 거의 대부분이 납부가 되었음을 나타내 주고 있음.

<표 III-3-5> 지역별, 연도별 훼손부담금 부과 및 납부현황 (전국/수도권/대구권)

(단위: 건, 천원)

권역		연도	훼손부담금			
			부과건수	부과금액	납부건수	납부금액
전국		2001	405	106,325,489	405	106,280,949
		2002	479	57,139,676	478	74,192,995
		2003	390	80,042,666	386	78,329,546
		합계	1,274	243,507,831	1,269	258,803,490
수도권	서울	2001	23	4,152,909	23	4,152,909
		2002	37	6,480,075	37	6,480,075
		2003	25	4,650,075	25	4,650,075
		소계	85	15,283,784	85	15,283,784
	경기	2001	207	78,677,150	207	78,260,709
		2002	208	33,476,838	208	33,453,559
		2003	161	53,310,308	161	52,615,776
		소계	576	165,464,296	576	164,330,044
	인천	2001	10	2,021,981	10	2,021,981
		2002	21	1,935,241	21	1,935,241
		2003	17	2,613,918	17	2,613,918
		소계	48	6,571,140	48	6,571,140
대구권	대구	2001	24	7,135,026	24	7,135,026
		2002	28	5,016,338	28	5,016,338
		2003	23	3,080,567	21	3,029,713
		소계	75	15,231,931	73	15,181,077
	경북	2001	1	1,958	1	1,958
		2002	14	273,676	14	273,676
		2003	5	15,495	5	15,495
		소계	20	291,129	20	291,129

* 전국 현황자료는 8개 권역 중 부산권역을 제외한 나머지 7개 권역을 합계한 자료임.

<표 III-3-6> 지역별 연도별 훼손부담금 부과 및 납부현황 (광주권/대전권/울산권/마창진권)

(단위: 건, 천원)

권역		연도	훼손부담금			
			부과건수	부과금액	납부건수	납부금액
광주권	광주	2001	20	2,806,909	20	2,806,909
		2002	23	2,521,349	23	2,521,349
		2003	16	9,924,172	16	8,937,986
		합계	59	15,252,430	59	14,266,244
	전남	2001	6	3,608,326	6	3,608,326
		2002	7	36,989	7	36,989
		2003	12	434,101	12	434,101
		합계	25	4,079,416	25	4,079,416
대전권	대전	2001	35	5,178,462	35	5,178,462
		2002	40	3,423,435	39	3,317,467
		2003	36	3,459,305	36	3,459,305
		합계	111	12,061,202	110	11,955,234
	충북	2001	9	38,482	9	38,482
		2002	7	170,227	7	170,227
		2003	6	4,667	6	4,667
		합계	22	213,376	22	213,376
	충남	2001	2	25,937	2	25,937
		2002	2	8,527	2	8,527
		2003	6	79,742	6	79,742
		합계	10	114,206	10	114,206
울산권		2001	54	2,426,485	54	2,798,386
		2002	60	3,301,592	60	20,484,158
		2003	44	1,609,168	42	1,627,620
		합계	158	7,337,245	156	24,910,164
마창진권		2001	14	251,864	14	251,864
		2002	32	495,389	32	495,389
		2003	39	860,423	39	860,423
		합계	85	1,607,676	85	1,607,676

제Ⅳ장 개발제한구역 및 불법행위에 대한 주민의식 조사

제1절 조사개요 /49p

제2절 설문조사 분석결과 /52p

IV

개발제한구역 및 불법행위에 대한 주민의식 조사

1

조사 개요

1. 조사 목적

본 조사는 개발제한구역 내 거주민 및 그 인근지역 일반인의 개발제한구역 지정제도에 대한 인식 및 관련제도 이해 등을 조사하여 주민들의 개발제한구역 제도에 대한 인식정도를 파악하고, 향후 개발제한구역 제도운용의 개선 방향 제시에 도움을 줄 수 있는 기초자료를 제공하는데 그 목적이 있음.

2. 조사 내용

본 조사의 자료수집도구로는 구조화된 설문지(structured questionnaire)가 사용되었으며, 설문지에 포함된 주요 설문조사 사항들은 다음과 같음.

① 개발제한구역 지정제도에 대한 일반 인식

- 개발제한구역 지정제도의 취지 또는 그 효과에 대한 인지도
- 개발제한구역 지정의 합리성 인지도
- 개발제한구역 내 각종 행위제한에 대한 인지도
- 개발제한구역 내 건축 및 개발활동 제한에 대한 인지도
- 개발제한구역 내 각종 행위제한의 엄격성 정도
- 개발제한구역 지정제도의 지속적 보전 여부
- 개발제한구역 지정제도의 전반적 만족 수준

② 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 인지도 및 만족도

- 1999년 이후 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 인지도
- 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 만족 수준
- 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 불만족 사유

③ 정부의 개발제한구역 관리에 대한 만족도 및 향후 방안

- 개발제한구역에 대한 정부 관리/감독의 효과성

- 개발제한구역 전담 정부기구의 필요성 인식정도

④ 개발제한구역 내 거주민의 불법행위 유무 및 그 주요 행위유형

- 개발제한구역 내 거주민이 기대하는 주요 용도시설 건축물 유형
- 개발제한구역 내 각종 불법행위 위반 여부 및 그 정도
- 개발제한구역 내 주요 불법행위 유형

3. 조사 설계

본 설문조사는 아래와 같이 설계되었으며, 수집된 조사자료는 편집, 입력 과정을 거쳐 SPSS PC+ 7.5 통계처리 프로그램으로 전산처리 되었음.

구 분	개발제한구역 거주민	인근지역 일반 주민
모집단	수도권 내 개발제한구역 거주민 (20세 이상)	수도권 내 개발제한구역의 인근지역 일반 주민 (20세 이상)
조사 지역	수도권 내 3개 도시 (일산, 남양주, 하남시)	좌동
표본규모	각 도시별 35명씩 전체 105명	좌동
표본추출방법	임의추출, 즉 각 도시별 시청 담당직원 통한 20호 취락집단 수 개 지역 안내, 추천받음	좌동
자료수집도구	거주민용 별도의 구조화된 설문지	일반 주민용 별도의 구조화된 설문지
조사기간	2004년 6월5일 ~ 6월13일	

4. 표본응답자의 특성

구 분		비 율 (%)
지역별	일산	33.3
	남양주	33.3
	하남	33.3
개발제한지역 거주 유무별	개발제한구역 거주민	50.0
	인근지역 일반주민	50.0
성 별	남자	60.5
	여자	39.5
연령별	20대	11.4
	30대	27.1
	40대	25.7
	50대	17.1
	60대	14.8
	70대 이상	3.8
교육수준별	중졸이하	26.7
	고졸	35.7
	대졸	32.9
	대학원졸 이상	3.8
직업별	농/임/수산업	18.6
	자영업	21.0
	생산직	3.3
	사무관리직	19.0
	가정주부	24.3
	학생	1.0
	무직	2.9
	기타	10.0

2 설문조사 분석결과

1. 개발제한구역 지정제도에 대한 일반적 인식

① 개발제한구역 지정제도의 취지 또는 그 효과에 대한 인지도

개발제한구역 지정제도의 취지 내지 그 효과와 관련해서는 도시의 무질서한 확산 방지 및 자연환경의 보존 등 두 가지 측면에서 질문되었음.

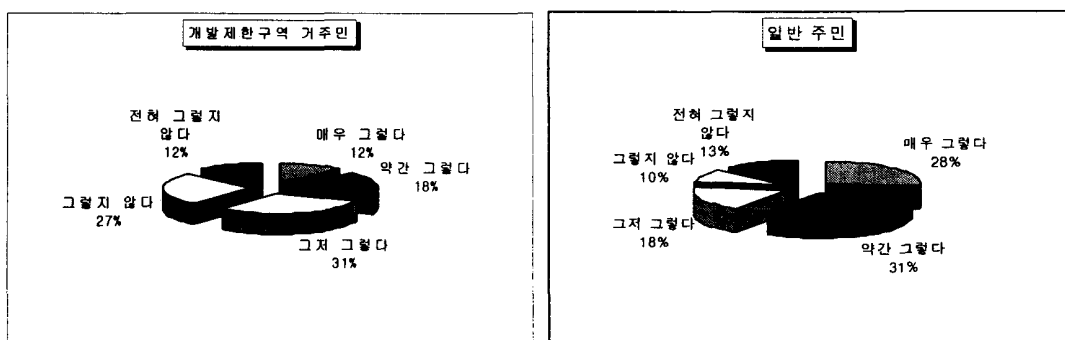
- 도시의 무질서한 확산 방지에 대한 개발제한구역 지정제도의 효과

개발제한구역 내 거주민의 경우, 개발제한구역 지정제도가 도시의 무질서한 확산 방지에 기여하였다고 긍정적으로 응답한 경우가 30%("매우 그렇다"고 응답한 12%와 "약간 그렇다"고 응답한 18%의 합산치)로서 부정적으로 응답한 39%("전혀 그렇지 않다"고 응답한 12%와 "그렇지 않다"고 응답한 27%의 합산치)에 비해 상대적으로 적은 것으로 나타났다.

반면 인근지역의 일반 주민의 경우, 개발제한구역 지정제도가 도시의 무질서한 확산 방지에 기여하였다고 긍정적으로 응답한 경우가 59%로서 부정적으로 응답한 23%에 비해서 매우 높게 나타나고 있음.

따라서 도시의 무질서한 확산 방지에 대한 개발제한구역 지정제도의 효과에 대해 개발제한구역 내 거주민과 인근지역 일반 주민들 간에 커다란 인식차이가 나타나고 있음을 알 수 있음.

<그림 IV-2-1> 개발제한구역의 도시확산 방지 기여에 대한 주민인지도



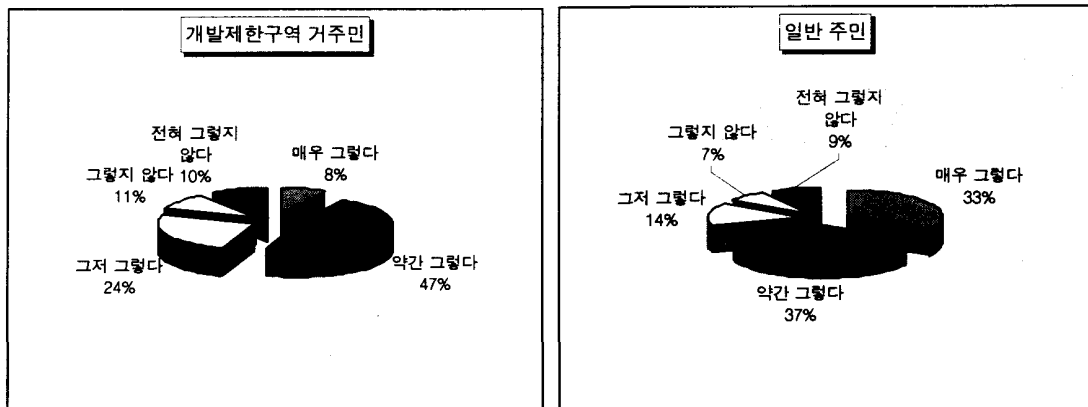
- 자연환경 보존에 대한 개발제한구역 지정제도의 효과

개발제한구역 내 거주민의 경우, 개발제한구역 지정제도가 자연환경의 보존에 기여하였다고 긍정적으로 응답한 경우가 55%로서 부정적으로 응답한 21%에 비해 매우 높은 것으로 나타나고 있음.

인근지역 일반 주민의 경우, 개발제한구역 지정제도가 자연환경의 보존에 기여하였다고 긍정적으로 응답한 경우가 70%에 이르고 있는 반면, 부정적으로 응답한 16%에 비해 대단히 높은 것으로 있음.

요컨대, 자연환경 보존에 대한 개발제한구역 지정제도의 효과에 대해서는 개발제한구역 내 거주민이나 비개발제한구역의 일반 주민 모두가 전반적으로 높게 평가하고 있으며, 특히 일반 주민이 개발제한구역 거주민에 비해 그 효과를 더욱 높이 평가하고 있음을 알 수 있음.

<그림 IV-2-2> 개발제한구역의 자연환경 보존 기여에 대한 주민 인지도



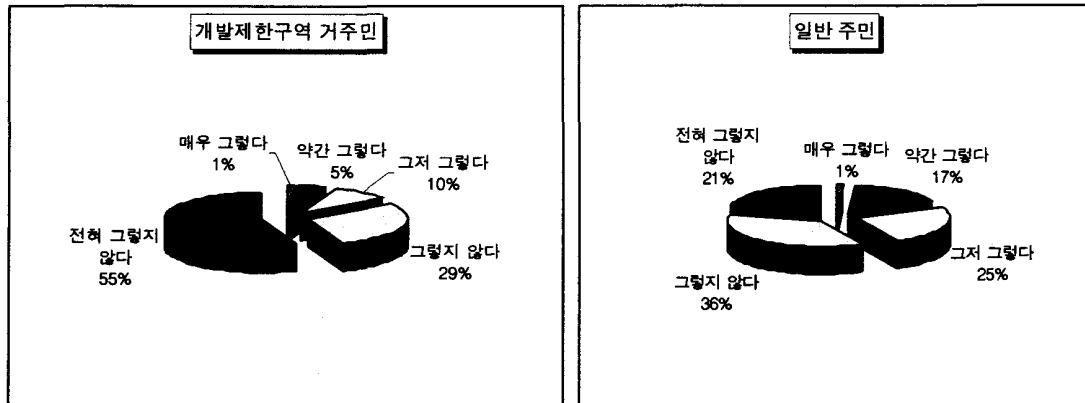
② 개발제한구역 지정의 합리성에 대한 인지도

개발제한구역으로 지정된 지역이 개발제한구역제도 본래의 취지에 얼마나 부합하고 있으며, 또한 그 지정절차가 얼마나 합리적으로 이루어졌는가를 확인하는 질문에 대해 개발제한구역 내 거주민의 경우, 부정적으로 응답한 경우가 84%로서 긍정적으로 응답한 6%에 비해 압도적으로 높은 것으로 나타나고 있음.

또한 일반 주민들의 경우도 부정적으로 응답한 비율이 57%인 반면, 긍정적으로 응답한 비율은 18%에 머무르고 있음.

따라서 개발제한구역 내 거주민이나 인근지역 일반 주민들 모두 개발제한구역 지정이 비교적 합리적으로 이루어지지 않은 것으로 인식하고 있으며, 특히 일반 주민에 비해 개발제한구역 거주민의 경우 그 지정이 합리적으로 이루어지지 않은 것으로 강하게 인식하고 있는 것을 알 수 있음.

<그림 IV-2-3> 개발제한구역 지정의 합리성에 대한 주민 인지도



③ 개발제한구역 내 각종 행위제한에 대한 인지도

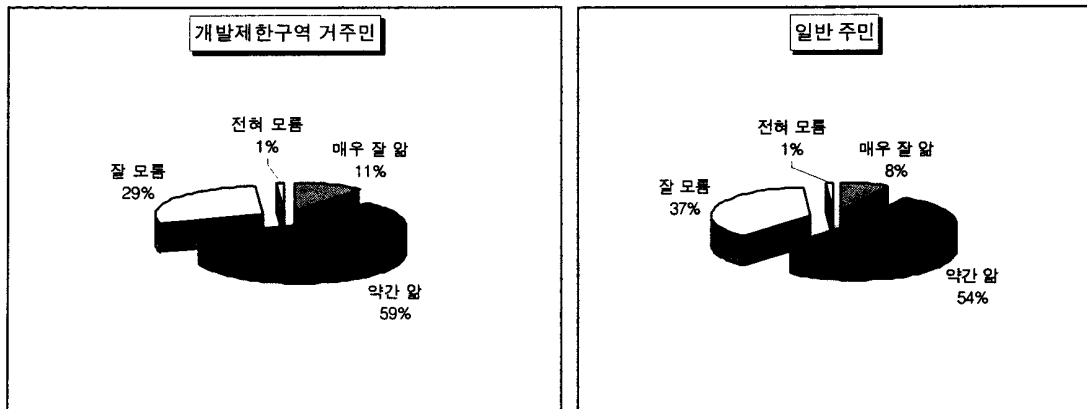
- 개발제한구역 내 각종 행위제한에 대한 전반적 인식 수준

개발제한구역 내 거주민의 경우, 개발제한구역으로 지정되면 건물이나 주택 등의 신·증축은 물론 해당 시설의 용도변경, 토지의 형질변경 등 각종 행위가 제한된다는 것 등에 대해 70%가 이미 어느 정도 이상으로는 잘 알고 있으며, 그렇지 않은 비율은 30%에 불과한 것으로 나타남.

인근지역의 일반 주민의 경우도 해당 설문문항에 대해 긍정적으로 답한 비율이 62%에 이르고 있고, 잘 모르겠다고 응답한 비율은 38%에 해당되고 있음.

일반적으로 개발제한구역 내에서 각종 행위제한이 이루어진다는 것에 대해 개발제한구역 내 거주민이나 일반 주민의 60% 내지 70% 정도가 잘 인지하고 있으며, 그렇지 않은 비율이 대략 30~40%라고 판단됨.

<그림 IV-2-4> 개발제한구역 내 각종 행위제한에 대한 주민 인지도



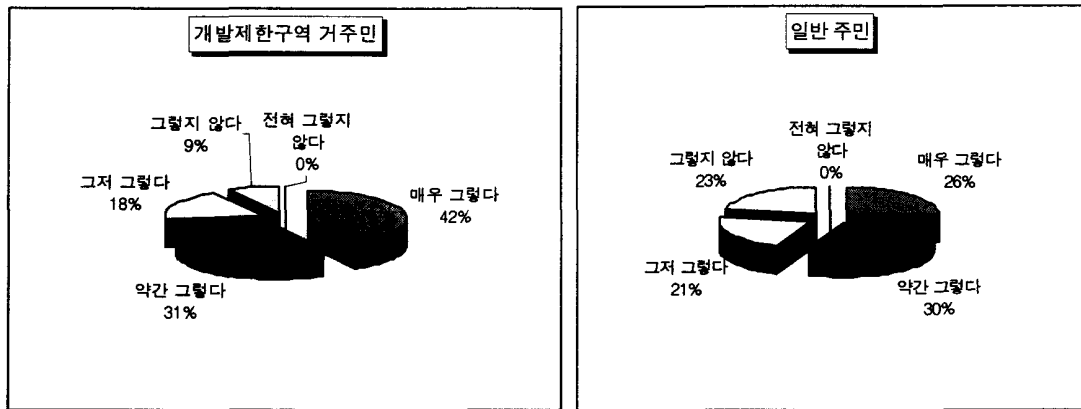
- 개발제한구역 내 각종 행위제한에 대한 엄격성

개발제한구역 내 거주민의 경우, 해당 지역에서 각종 행위제한이 매우 엄격하다고 응답한 비율이 73%인 반면, 그렇지 않다고 응답한 비율이 9%에 불과한 것으로 나타나고 있어, 개발제한구역 내 거주민 대다수가 해당 지역에서 각종 행위제한이 대단히 엄격하다고 인지하고 있음.

인근지역의 일반 주민의 경우도 개발제한구역 내 각종 행위제한이 비교적 엄격하다고 인식하고 있는 비율이 56%인 반면, 그렇지 않다고 인식하고 있는 비율은 23% 수준에 머물고 있음.

요컨대, 개발제한구역 내 거주민이나 일반 주민 모두 일반적으로 개발제한구역 내 각종 행위제한이 매우 엄격한 것으로 인지하고 있으며, 특히 실제 개발제한구역 내 거주민이 그에 대한 불만도가 매우 높은 것으로 나타나고 있음.

<그림 IV-2-5> 개발제한구역 내 각종 행위제한 엄격성에 대한 주민 인지도



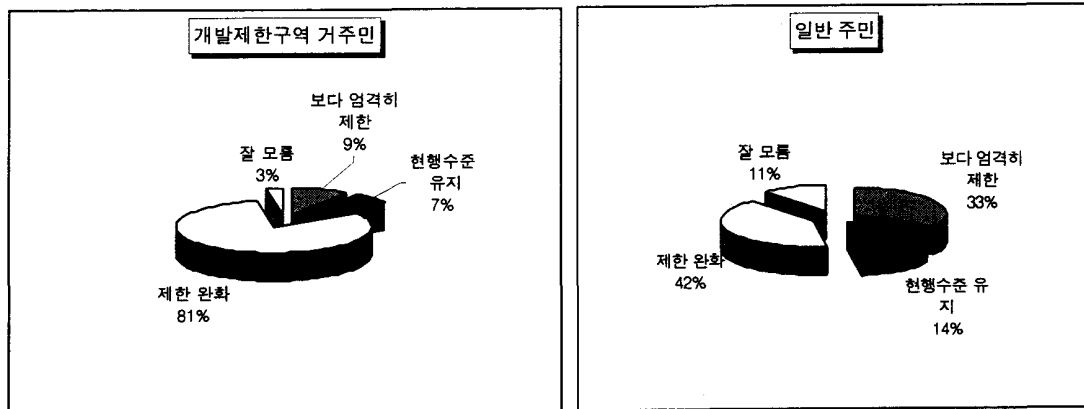
- 개발제한구역 내 각종 건축 및 개발활동 제한에 대한 향후 관리방향

개발제한구역 내 거주민의 경우, 현재까지에 비해 각종 건축 및 개발 활동 제한을 보다 완화해야 한다는 의견이 81%인 반면, 현행 제한수준을 그대로 유지하거나 또는 지금보다 더욱 엄격히 제한하여야 한다는 의견이 각각 7% 및 9% 정도에 불과한 것으로 나타나고 있어, 개발제한구역 내 거주민의 거의 대다수가 해당 지역 내 각종 건축 및 개발활동의 제한을 완화하여 줄 것을 간절히 바라고 있는 것으로 나타남.

이에 반해 일반 주민의 경우, 개발제한구역 내 각종 건축 및 개발활동 제한을 완화하여야 한다는 의견이 42% 정도 개선된 반면, 지금보다 더욱 엄격히 그를 제한하여야 한다는 의견도 33%로 나타나고 있음.

개발제한구역 내 각종 건축 및 개발활동 제한 완화에 대해 해당 지역 거주민과 일반주민 간에 어느 정도 현격한 인식차이가 존재하고 있는 것을 알 수 있음.

<그림 IV-2-6> 개발제한구역 내 건축 및 개발활동 제한에 대한 주민 인지도



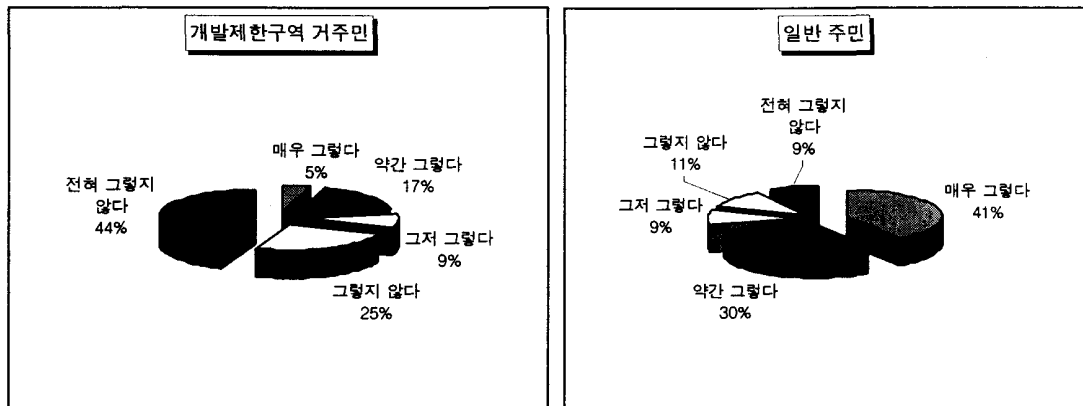
④ 현행 개발제한구역 지정제도의 지속적 유지 내지 보전에 대한 인식도

개발제한구역 거주민의 경우, 현행 제도가 앞으로도 계속해서 보전되어야 한다고 생각하는 비율이 22% 정도에 불과한 반면, 그에 대해 부정적으로 응답한 비율이 69%에 이르고 있어서, 개발제한구역 거주민의 다수가 현행 개발제한구역 지정이 지속적으로 유지되지 않기를 바라고 있음을 알 수 있음.

이와는 대조적으로 인근지역 일반 주민의 경우, 개발제한구역 지정이 계속해서 보전되어야 한다고 응답한 비율이 71%인 반면, 그에 대해 부정적으로 응답한 비율이 20%에 불과하고 있어서 개발제한구역 이외의 지역에 거주하는 일반 주민 대다수는 개발제한구역이 앞으로도 계속해서 보전되기를 기대하고 있음을 알 수 있음.

현행 개발제한구역으로 지정된 지역의 보전 여부와 관련해서는 해당 지역의 거주민과 일반 주민들간에 극단적인 입장 차이가 존재하고 있음을 본 결과 나타나고 있음.

<그림 IV-2-7> 개발제한구역제도의 지속적 보전에 대한 주민 인지도



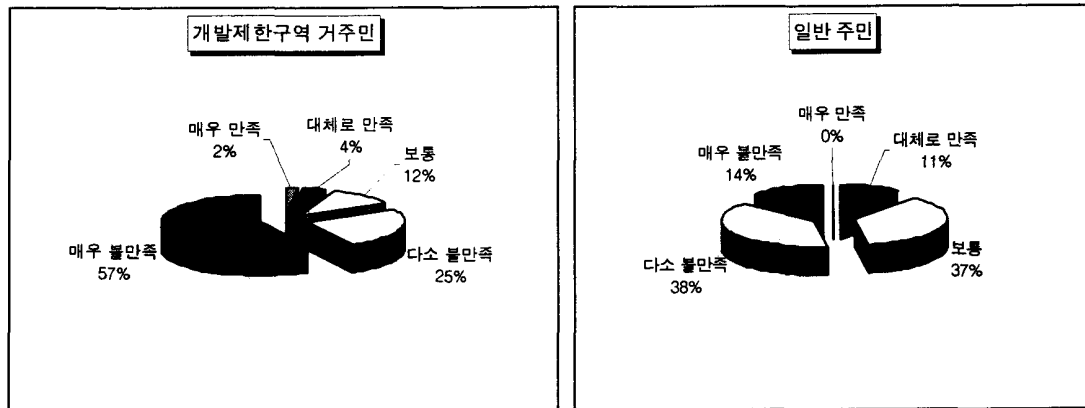
⑤ 개발제한구역 지정제도에 대한 전반적 만족도 수준

개발제한구역 거주민의 경우, 정부의 개발제한구역 지정제도 전반에 대해 불만족하게 인지하고 있는 비율이 82%인 반면, 만족하게 인지하고 있는 비율이 6%에 불과하고 있어서, 해당 지역 거주민의 거의 대다수가 개발제한구역 지정제도에 대해 강한 불만을 가지고 있음을 알 수 있음.

일반 주민의 경우도 개발제한구역 지정제도에 대해 불만족하게 인지하고 있는 비율이 52%로 절반에 이르고 있고, 대체로 만족해하는 비율은 11%에 불과하고 있음.

개발제한구역 지정제도에 대해 개발제한구역 거주민은 당연히 일반 주민에 비해 대단히 불만족한 비율이 대단히 높게 나타나고 있고, 또한 일반 주민들 또한 개발제한구역 지정제도에 대해 불만족한 비율이 적지 않은 것으로 나타나고 있음. 그러나 개발제한구역 거주민의 개발제한구역 지정제도에 대한 불만과, 일반 주민들의 불만과는 내용상의 차이가 존재하고 있는 것으로 추정됨.

<그림 IV-2-8> 정부의 개발제한구역 제도시행에 대한 전반적 만족도



2. 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 인지도, 만족도

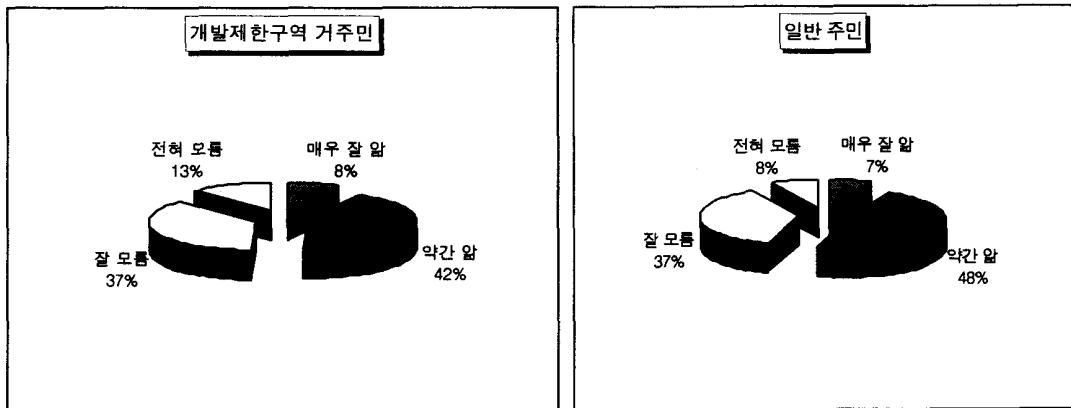
① 정부의 1999년 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 인지도

개발제한구역 거주민의 경우, 1999년 7월에 발표된 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 이미 어느 정도 이상으로 알고 있다고 응답한 비율이 50%이며, 또한 잘 알고 있지 못하다고 응답한 비율 또한 50%에 이르고 있는 것으로 나타나고 있음.

인근지역의 일반 주민들 또한 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 이미 어느 정도 알고 있다고 응답한 비율이 55%이고 그렇지 않은 비율이 45%에 이르는 것으로 나타나고 있음.

일반주민은 물론 개발제한구역 내 거주민들조차도 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 잘 알고 있지 못한 비율이 절반에 이르고 있어서, 향후 정부의 제도개선(안)에 대한 적극적인 홍보가 절실히 요구되고 있음.

<그림 IV-2-9> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 주민 인지도

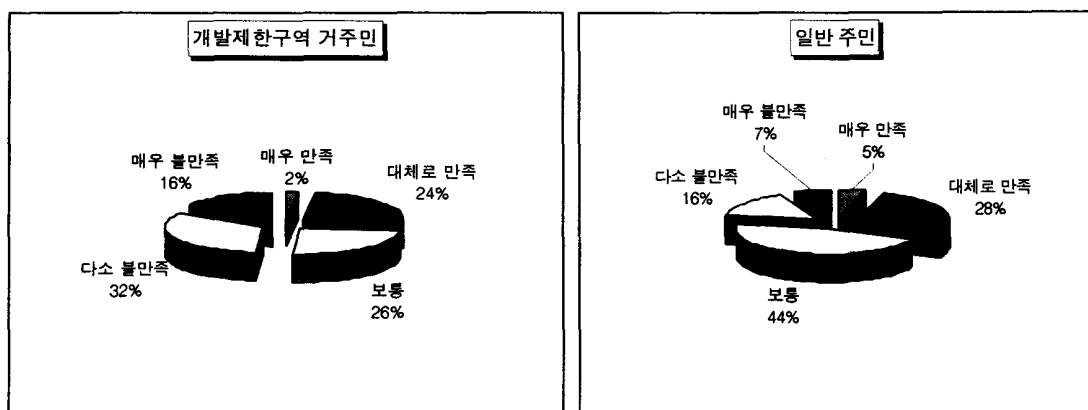


② 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 주민 만족도

개발제한구역 거주민의 경우, 정부의 제도개선(안)에 대해 불만족하다고 응답한 비율은 48%, 만족하다고 응답한 비율은 그 절반인 24% 정도에 이르고 있어서, 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 다수의 거주민이 비교적 만족해하지 않는 것으로 판단됨.

인근지역의 일반 주민의 경우, 정부의 제도개선(안)에 대해 불만족하다고 응답한 23%에 비해 만족하다고 응답한 비율이 33%로 약간 높은 것으로 나타나고 있음.

<그림 IV-2-10> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 주민 만족도



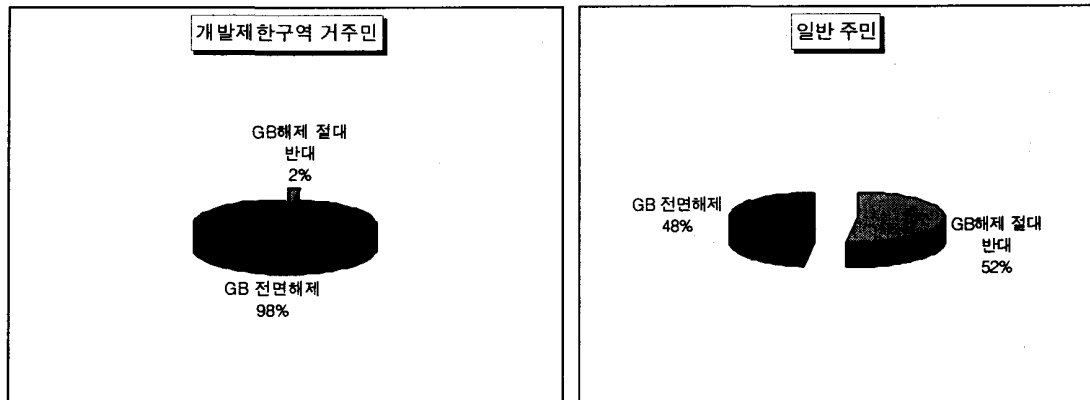
③ 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 불만족 주민들의 사유

정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 불만족하다고 응답한 주민들

을 대상으로 별도로 그 불만족한 이유가 무엇인가에 대해 질문한 결과, 개발제한구역 거주민의 경우 개발제한구역이 전면 해제되어야 한다는 의견이 98%에 이르고 있는 것으로 나타난 반면, 일반 주민의 경우는 개발제한구역을 전면 해제하여야 한다는 의견과 개발제한구역을 절대로 해제하여서는 안된다는 의견이 각각 48% 및 52%로 나타나고 있음.

이와 같은 설문조사결과는 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대해 개발제한구역 거주민과 일반 주민 양자가 각기 불만족해하는 이유가 극단적으로 상이하다는 것을 나타내 주고 있음. 따라서 이상의 설문조사결과를 종합하여 본다면, 정부의 개발제한구역 제도개선(안)이 기존의 개발제한구역 내 각종 행위제한을 완화하는 것만으로는 개발제한구역 거주자는 물론 개발제한구역 이외의 지역에 거주하는 일반 주민 모두에게 결코 만족한 상황을 도출해낼 수 없다는 것을 의미하며, 나아가서 이들 양자의 이해 내지 이익을 공동으로 이끌어낼 수 있는 새로운 정책방안이 필요할 수도 있음을 반영하여 주는 것으로 판단됨.

<그림 IV-2-11> 정부의 개발제한구역 제도개선(안)에 대한 불만족 주민의 사유



3. 개발제한구역에 대한 정부의 관리

① 정부의 개발제한구역 관리/감독

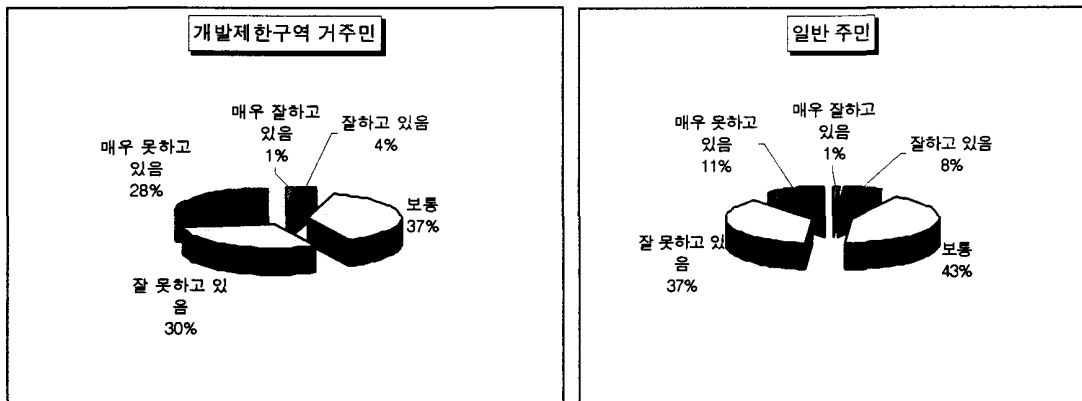
개발제한구역 거주자의 경우, 정부가 개발제한구역을 제대로 관리하고 있다는 의견이 5%에 불과한 반면, 그렇지 않다고 응답한 비율이 58%에 이르고 있음.

또한 일반 주민의 경우도 정부가 개발제한구역을 잘 관리하고 있다고 응답한 비율이 9%에 불과한 반면, 그렇지 않다고 응답한 비율이 48%에

이르고 있음.

개발제한구역 거주자나 일반 주민 대다수는 정부의 개발제한구역 관리가 제대로 이루어지고 있지 못한 것으로 인지하고 있음.

<그림 IV-2-12> 정부의 개발제한구역 관리/감독에 대한 주민 인지도

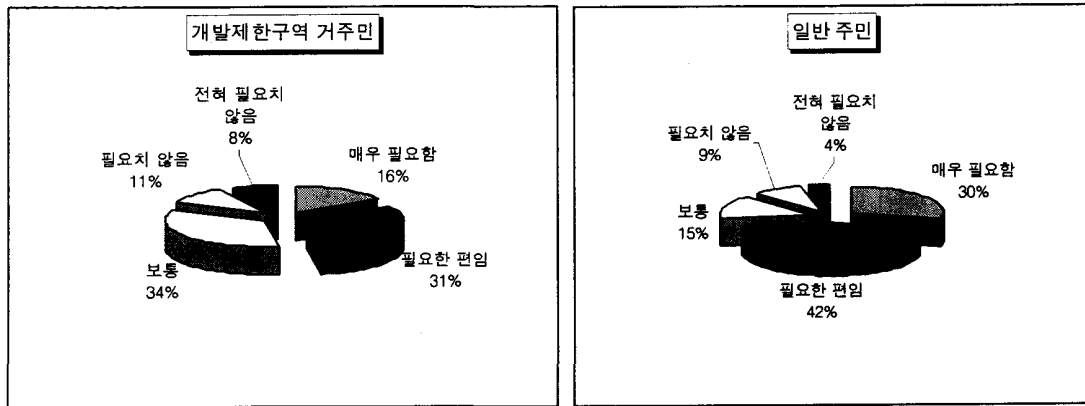


② 개발제한구역 전담관리 정부기구의 필요성

개발제한구역을 전담해서 관리/운영할 정부기구의 필요성에 대해 개발제한구역 거주민의 경우 긍정적으로 응답한 비율이 47%이고, 부정적으로 응답한 비율이 19% 정도인 것으로 나타나, 개발제한구역 거주민들의 다수는 개발제한구역을 전담으로 관리할 정부기구가 필요한 것으로 인지하고 있는 것으로 나타남.

일반 주민의 경우 또한 개발제한구역 전담관리 정부기구가 필요하다고 긍정적으로 응답한 비율이 72%인 반면, 그에 대해 부정적으로 응답한 비율은 13%에 불과해 개발제한구역 외에 거주하는 일반 주민들 또한 개발제한구역 전담관리 정부기구의 필요성을 절감하고 있는 것으로 판단됨.

<그림 IV-2-13> 개발제한구역 전담관리 정부기구의 필요성에 대한 주민인지도

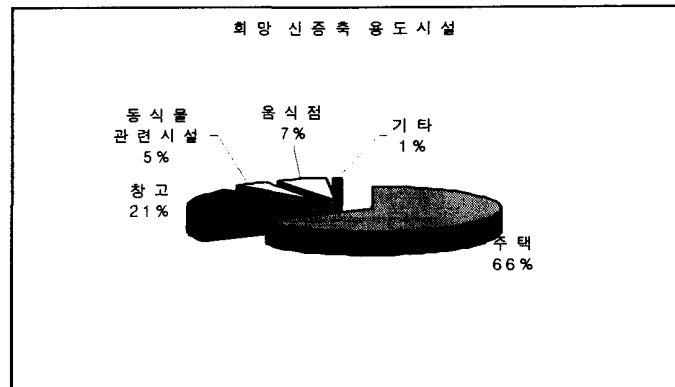


4. 개발제한구역 거주민의 불법행위 위반 유무 및 그 주요 행위유형

① 개발제한구역 거주민의 희망 신·증축 용도시설 인지도

개발제한구역 거주민이 주로 희망하는 신·증축 용도시설로는 주택이 66%로 그 대다수를 점하고 있으며, 창고 및 음식점, 그리고 동식물 관련 시설 등이 각기 21%, 7%, 그리고 5% 등으로 나타나고 있음.

<그림 IV-2-14> 개발제한구역 거주민의 희망 신·증축 용도시설 인지도



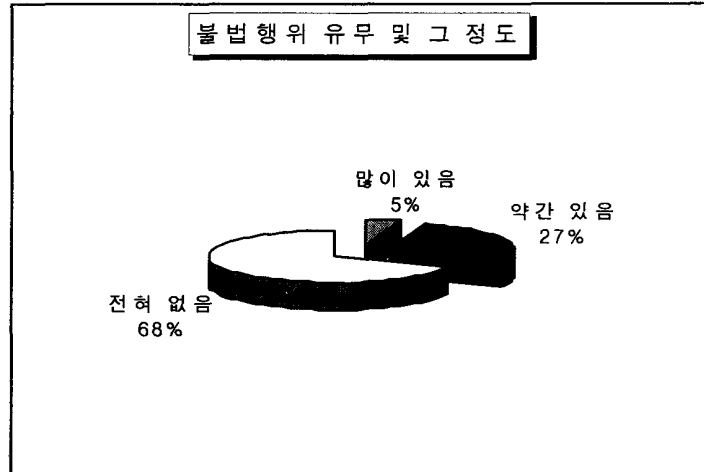
② 개발제한구역 거주민의 불법행위 위반 유무 및 그 정도

설문조사에 응답한 개발제한구역 거주민 중 개발제한구역 관련 불법행위 위반 경험자는 전체 응답자의 33%에 이르고 있으며, 이들 중 여러 번의 불법행위를 경험한 응답자는 전체 응답자의 5%에 이르고 있음.

반면, 개발제한구역 거주자 중 어떠한 불법행위를 시도하지 않은 응답

자는 전체 응답자의 68%에 이르고 있음.

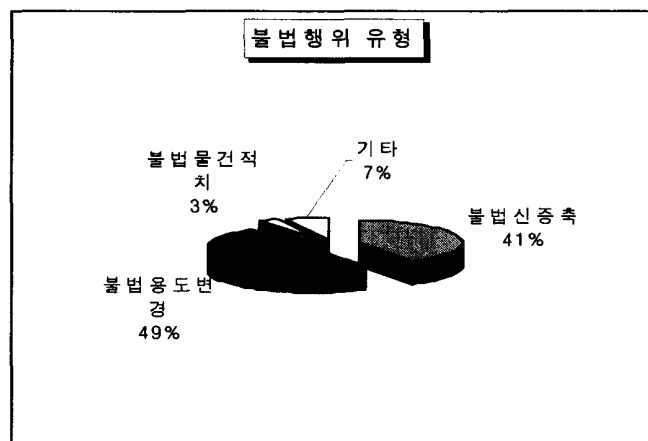
<그림 IV-2-15> 개발제한구역 거주민의 불법행위 유무 및 그 정도



③ 개발제한구역 거주자에 의한 주요 불법행위 유형

개발제한구역 거주자 중 불법행위 경험이 있는 설문응답자들의 경우, 그들이 주로 시도하였던 불법행위 유형으로는 불법 용도변경과 불법 신·증축이 각기 49%와 41%로 가장 많으며, 그 외 불법 물건적치나 형질변경, 그리고 토석의 채취, 죽목벌채 등의 경우는 그 발생비율이 상대적으로 매우 낮은 것으로 나타나고 있음.

<그림 IV-2-16> 개발제한구역 내 불법행위 거주민의 불법행위 유형



제 V 장 개발제한구역의 관리제도

제1절 개발제한구역의 관리계획 수립 /65p

제2절 개발제한구역 관리현황 /68p

제3절 개발제한구역의 단속·점검(관리)방법 /72p

제4절 영국의 개발제한구역 관리제도 /76p

V

개발제한구역의 관리제도

1

개발제한구역의 관리계획 수립

1. 개발제한구역 관리의 현실

- 우리나라의 그린벨트에 대한 행위규제 내용은 과거 도시계획법 등에서 규제내용을 자세히 규정하고 있었으나, 2000년 1월 28일에 “개발제한구역의 지정 및 관리에관한특별조치법”이 제정 공포되면서 그린벨트 관리는 새로운 국면을 맞고 있음.
- 개발제한구역내에서 행위제한 대상으로는 지정목적에 위배되는 건축물의 건축, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지의 분할 및 국토의계획및이용에관한법률 제2조 11호에 규정에 의한 도시계획사업의 시행을 금지하나, 구역지정 목적에 지장이 없는 건축물과 공작물의 설치, 토지형질변경, 토지분할 등은 허용하고 있음.
- 행위제한 방법으로는 허용행위 열거방식을 채택하고, 허용행위의 종류, 규모 등을 “개발제한구역의지정 및 관리에관한특별조치법” 시행령에 구체적으로 명시하고 열거되지 않은 행위는 금지하고 있음. 행위 허용절차로는 시장·군수가 허가하거나 시장·군수에게 신고하고, 공공시설 등 대규모 시설 및 주민생활과 무관한 시설은 건교부장관 또는 도지사의 사전승인을 받아야 하며, 서울 및 부산권의 대규모 시설은 국무회의 심의 후 시장·군수가 허가하는 등의 시스템이 적용되고 있음.
- 이러한 관리체제로 인하여 시대의 변화에 따른 주민의 다양한 욕구를 제때에 수용하지 못함으로써 필요한 시설을 적기에 설치하지 못하는 불편을 겪은 것이 사실이며, 개발제한구역 관리정책이 주민의 생활수준 향상이나 불편 해소보다는 보전 위주로 시행되어 왔기 때문에 허용되는 행위라도 가급적 억제하도록 입지규제를 강화함으로써 실질적으로는 허가를 받아내기가 어려웠음. 또한 주민이 설치하는 시설도 사전에 건교부장관 또는 도지사의 승인을 받도록 되어 있어 허가에 오랜 시간이 소요되었음.
- 특히, 개발제한구역내 행위 허가를 법으로 정한 도시계획법 시행규칙은 처음 제정된 1977년 8월부터 2000년 4월까지 무려 48차례나 개정됨으로써

여러 가지 긍정적 부정적 측면을 노정하였음. 정부는 그린벨트내 주민들의 민원을 들어준다는 명분을 내세워 선거철마다 정부·여당의 선심용으로 조금씩 개발제한구역 규제를 완화하였고, 이 과정에서 개발제한구역 규제완화로 인한 혜택은 개발제한구역 주민에게 크게 돌아가지 못하였음.

- 개발제한구역 지정 이후에 개발제한구역 내 주민은 엄격하게 개발행위를 제한받아 왔지만 정부와 일부 고소득층은 개발제한구역을 훼손해왔음.

2. 관리계획의 의의

- 도시의 무질서한 확산방지라는 개발제한구역의 지정목적을 효과적으로 수행하기 위한 관리의 기본방향과 목표의 설정
- 개발제한구역을 친환경적으로 관리하여 도시민의 여가공간으로서 활용가치를 제고하기 위한 관리체계 구축
- 체계적이고 종합적인 관리계획을 통해 개발제한구역을 안정적으로 관리하고 구역훼손을 최소화함으로써 구역의 지정목적을 보다 충실하게 추구
- 개발제한구역의 조정에 따라 설정될 조정가능지역에 대한 잠정적인 관리대책을 마련함으로써 불법행위 발생을 사전에 차단
- 기타 개발제한구역 관리에 필요한 사항을 규정
- 국토의계획및이용에관한법률상 도시계획은 아니며 개발제한구역의 체계적인 관리를 도모하고 개발제한구역내 행위허가의 준거로서 역할하는 행정계획

3. 관리계획의 수립 범위

- 계획기간 : 5년을 단위로 하여 목표년도 끝자리는 1 또는 6으로 하되 최초의 관리계획 목표연도는 2006년으로 함
- 공간적인 범위 : 각 시·도가 관할하는 개발제한구역을 대상으로 함

4. 주요관리계획 내용

- 개발제한구역 관리의 기본방향과 목표
- 개발제한구역 현황 및 실태조사
- 토지의 이용 및 보전에 관한 사항
- 도시계획시설의 설치계획
- 대규모 건축물 및 시설의 설치계획
- 취락지구의 지정 및 정비의 원칙
- 구역주민을 위한 지원사업의 원칙

- 위법행위의 지도단속 및 항공사진 촬영
- 조정가능지역 관리방안
- 개발제한구역의 관리를 위한 시설·인원·장비에 관한 사항
- 구역관리의 전산화에 관한 사항
- 재원조달에 관한 사항

5. 관리계획 수립 기본 원칙

- 관리계획은 시·도의 행정구역 단위로 수립하되, 효율적인 관리를 위하여 필요한 경우에는 시도지사 공동 또는 시·군단위로 수립 할 수 있음.
- 개발제한구역외에 도시권 전체의 현황 및 특성을 고려하여, 제한구역이 도시의 성장관리 및 인접도시간 연담화방지에 기여할 수 있도록 계획
- 국토종합계획, 광역권계획, 도종합계획, 광역도시계획, 도시기본계획, 도시관리계획 등 상위계획 또는 유관계획의 내용을 고려
- 개발제한구역 환경보전을 위한 대책을 포함하여 계획
- 계획의 입안시 시·도지사는 유관 시장·군수 또는 구청장의 의견을 듣도록 하며, 시장·군수 또는 구청장은 주민의견을 수렴하여 의견을 제출
- 관리계획에 개발제한구역의 지정·변경에 관한 내용은 포함하지 않음.
- 관리계획은 주민불편해소와 구역의 친환경적 관리를 위한 기본방향과 원칙을 제시하는 계획으로서 토지이용계획도와 같은 구체적인 도면은 작성하지 않음.
- 개발제한구역의 안정적인 관리를 위하여 관리계획은 원칙적으로 변경하지 않으며, 매 5년마다 계획의 타당성을 재검토 함. 다만 국가적인 행사개최 등 시급한 경우나 법령이 제·개정되어 구역안에 새로이 설치가 가능한 경우 불가피하게 변경 할 수 있음.

관리계획의 수립절차는 제6장의제2편 제2절 관리계획 수립(p88)에 의한다.

2 개발제한구역 관리현황

1. 개발제한구역 불법행위 관리현황

2003년도 말 기준으로 집계된 자료에 의하면 개발제한구역을 관리하는 공무원(청원경찰포함)은 전국적으로 총 614명이며, 이중 수도권에서 관리업무를 담당하고 있는 공무원이 295명으로 약 반을 차지하고 있음. 공무원 1인당 권역 내에 관리해야 하는 건축물을 비교하면 대구권이 1인당 877건으로 다소 많은 것으로 판단되고, 수도권이 1인당 552건, 부산권이 592건, 광주권이 535건, 대구권이 447건 순임.

2003년도 한해동안 발생한 불법행위만을 고려 할 때 전국적으로 보면 관리 담당공무원 1인당 8건의 불법행위가 발생하였으며, 수도권에서는 1인당 평균 15건이 발생하여 불법행위의 1인당 발생빈도가 1~5건인 타 지역에 비해 수도권이 압도적으로 많음.

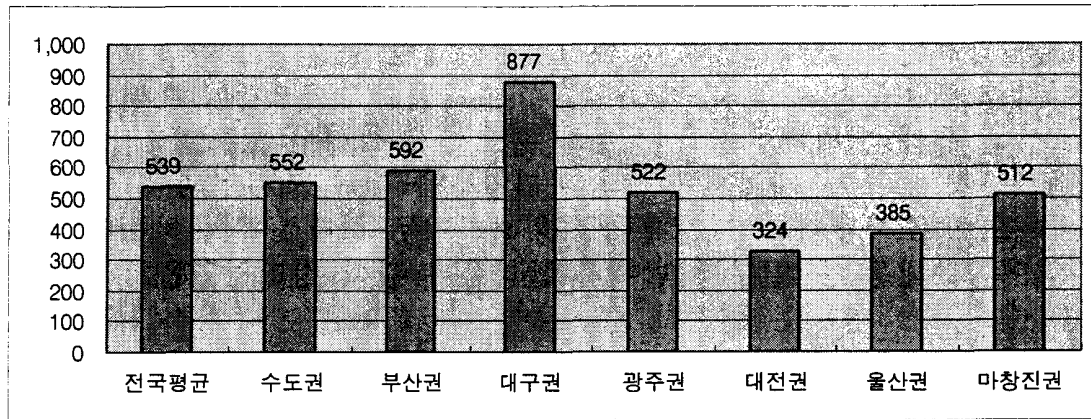
이는 2003년도 한해동안 발생한 불법행위를 기준으로 비교 한 것으로 매년 발생하여 조치되지 않은 불법행위 건수를 고려하면 수도권내 개발제한구역 관리 담당자가 처리해야 할 불법행위는 기하급수적으로 증가할 것으로 보이며, 이러한 결과는 수도권 지역 개발제한구역 관리 담당 공무원의 업무가 상대적으로 어려움을 간접적으로 보여주는 것이라고 할 수 있음.

<표 V-2-1> 개발제한구역내 건축물현황 및 1인당 관리건축물 수

구 분	전국	수도권	부산권	대구권	광주권	대전권	울산권	마창진권
관리원수	614	295	68	38	67	54	39	53
건축물수	331,131	162,930	40,230	33,341	34,968	17,521	15,003	27,138
건축물관리수(1인당)	539	552	592	877	522	324	385	512

<그림 V-2-1> 관리원 1인당 개발제한구역 건축물 담당건수

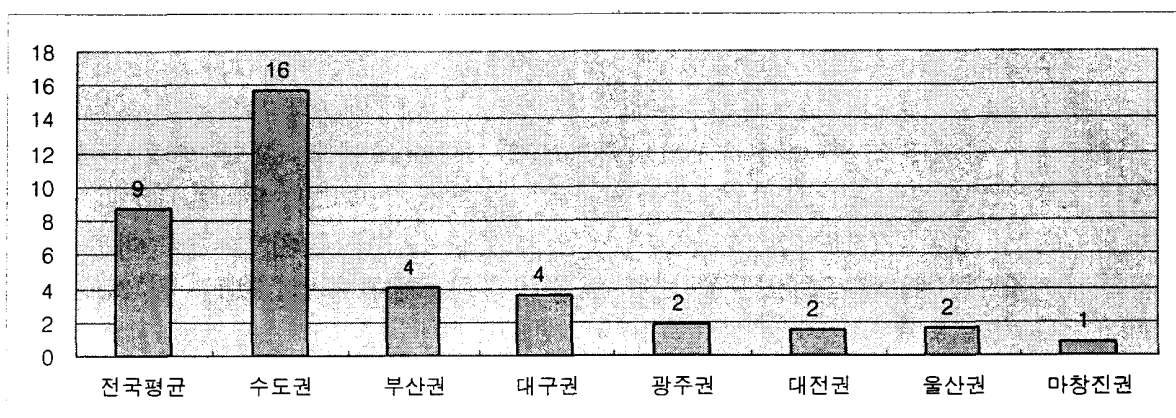
(2003년도 기준)



<표 V-2-2> 불법행위 발생 현황 및 관리원 1인당 불법행위 처리 건수

구 분	전국	수도권	부산권	대구권	광주권	대전권	울산권	마창진권
관리원수	614	295	68	38	67	54	39	53
불법행위발생수	5,367	4,641	277	136	124	84	63	42
발생불법행위관리수 (1인당)	9	16	4	4	2	2	2	1

<그림 V-2-2> 개발제한구역내 관리원 1인당 불법행위 처리 현황



2. 개발제한구역 담당 공무원 설문조사 결과 [개발제한구역 관리 정보화 방안 연구(2002.7 건설교통부)에서 일부 발췌]

건설교통부는 개발제한구역 정보화방안에 관한 연구를 시행하면서 개발제한구역 담당공무원에 대해 2002년 5월 1일부터 5월 30일까지 건설교통부 인터넷 홈페이지를 이용하여 광역자치단체 및 기초자치단체 공무원 174명을 대상으로 설문조사를 통해 개발제한구역 정보화 수요를 분석한바 있으며,

그 내용 중 일부가 개발제한구역 관리업무에 대한 업무량과 난이도에 관한 설문내용으로 조사결과가 개발제한구역 관리업무 실태를 이해하는데 시사하는 바가 있어 그 내용 중 일부를 발췌하여 다음과 같이 정리하였음.

- 개발제한구역 관리업무의 업무별 평균 담당업무량은 건축허가, 토지형질 변경 허가, 용도변경허가 등 행위허가 업무가 전체 평균 37.1%로 가장 많고, 다음으로 각종 불법행위 지도단속 및 조치업무가 평균 30.3%로 수위를 차지함.
- 지자체별로 개발제한구역 관리업무의 업무별 평균 담당 업무를 구분해 보면 광역자치단체의 경우 개발제한구역 지정 및 해제에 관한 업무가 39.5%로 가장 많았으며, 다음으로 취락지구지정을 포함한 개발제한구역 관리계획 수립업무가 21.7%를 차지하였고, 각 종 불법행위 단속 및 조치 업무가 21.9%를 차지함.
- 기초 자치단체의 경우는 건축허가, 토지형질변경 허가, 용도변경 허가 등 행위허가 업무가 39.1%로 업무량이 가장 많으며, 각 종 불법행위 지도단속 및 조치업무가 32.7%로 응답하였음.
- 직종 및 직급에 따라 구분해도 역시 행위허가 업무가 가장 업무량이 많은 것으로 응답하였으며, 그 다음이 불법행위지도단속 및 조치업무가 업무량이 많은 것으로 나타남.
- 개발제한구역에 대한 난이도를 지정 및 해제업무, 관리계획 수립, 행위허가, 훼손부담금 부과 징수, 건축물 관리대장 관리 등 총 10개 항목에 대해서 설문 조사한 결과 불법행위 지도단속 및 조치업무에 대한 난이도를 가장 높게 평가하였으며 그 다음이 개발제한구역 지정 및 해제업무, 행위허가 업무 순이었음.
- 소속 구분별로 광역자치단체 담당자들은 불법행위 지도단속 및 조치 업무가 가장 어렵다고 응답한 반면 기초 자치단체 담당자들은 개발제한구

역 지정 및 해제업무가 가장 난이도가 높다고 응답하였음.

- 수도권 지역 업무 담당자들은 개발제한구역 지정 및 해제업무를 가장 어려운 업무로 응답하였으며, 비수도권지역 담당자들은 불법행위 지도단속 및 조치업무를 가장 난이도가 높은 업무라고 응답하였음.
- 직급별로 업무 난이도에 대한 응답 결과를 구분해 보면 6급이상 담당자들은 개발제한구역 지정 및 해제업무를, 7급이상 담당자들은 불법행위 지도단속 및 조치업무를 가장 어려운 업무라고 응답하였고 8급 이하 담당자들은 행위허가 업무가 가장 어려운 업무라고 응답하여 각 직급별 권한과 책임소재에 따라 난이도를 다르게 느끼는 것으로 나타남.

3 개발제한구역의 단속·점검(관리) 방법

1. 단속·점검

개발제한구역내 관리업무 중 불법행위에 대한 관리에는 아래와 같이 정부 및 광역·지초자치단체의 단속·점검계획에 의해 개발제한구역에 대한 불법행위에 대해 적발 및 조치뿐만 아니라, 불법행위가 발생되지 않도록 주민 제도를 통해 사전예방을 강조하고 있음.

① 시·군·구 일상점검 및 특별점검

시장·군수 또는 구청장은 개발제한구역안에서의 법령에 위반되는 행위를 예방하기 위하여 수시로 관할 개발제한구역에 대한 순찰·점검을 실시하는 한편, 3개월마다 특별단속반을 편성하여 관할 개발제한구역을 순찰·점검하여야 함(개발제한구역 관리규정 제4조 ①항)

② 광역자치단체 관리실태 점검

시·도지사는 6개월마다 1회 이상 관할 개발제한구역에 대한 시장·군수 또는 구청장의 행위허가 및 단속 등 개발제한구역의 관리실태에 대하여 점검하여야 함(개발제한구역 관리규정 제4조 ②항)

③ 항공사진 촬영에 의한 관리

시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 개발제한구역의 무허가 개발행위를 단속하기 위하여 매년 1회 이상 항공사진을 촬영하여 그 성과에 의하여 이를 단속하여야 함(개발제한구역 관리규정 제3조)

※ 지자체마다 2년에 1회 실시하는 경우가 대부분임.

④ 건설교통부 특별 관리실태 점검

건설교통부장관은 특별단속반을 편성하여 통상 년 2회 이상(상반기 1회, 하반기 1회) 개발제한구역내 무허가개발행위를 시·도간 합동교체방법으로 단속하고 있음.

2. 위법행위에 대한 처벌

① 위법행위가 법제29조의 규정에 해당하여 행정처분을 하는 경우

- 위반행위가 법제29조에 해당하는 경우, 그 위반행위자로 하여금 ○○일 이내(상당한 이행기간)에 자진철거 및 원상복구토록 제고함.
단, 그 위반상태·위반동기·위반 횟수 등 기타사정을 감안하여 필요하다고 인정될 경우에는 제고기간이 만료된 후 10일 이내의 범위안에서 자진철거 및 원상복구를 하도록 다시 제고할 수 있음.
- 제고기간내에 자진철거 및 원상회복명령이 이행되지 않았을 경우 법제 31조 규정에 의하여 그 위반행위자를 고발하여야 함.
(법제31조 : 법제29조 제1항의 규정에 의한 명령 또는 처분을 이행하지 아니 한 자는 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처함.)
- 위반행위가 건축법제69조 및 83조의 규정에 해당하는 경우, 전기·전화·수도의 공급자, 도시가스사업자 또는 관계기관의 장에게 전기·전화·수도·도시가스 공급의 중지와 영업의 허가를 하지 아니하도록 요청을 병행하여야 함
- 위반행위가 건축법 제69조제1항의 규정에 해당하는 경우 이행강제금 부과를 병행하여야 함

☞ 개발제한구역지정및관리에관한법률제29조

- ① 시장·군수 또는 구청장은 제11조 각호외의 부분 단서·제2항 또는 12조의 규정에 의하여 허가를 받거나 신고를 한자가 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그 허가를 취소하거나 공사의 중지, 건축물·공작물등의 개축 또는 이전 기타의 조치를 할 것을 명할 수 있다.
 1. 제11조 제1항 각 호외의 부분 단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가의 내용에 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지의 분할, 물건을 쌓아 놓은 행위, 죽목의 벌채 또는 도시계획사업의 시행을 한 경우
 2. 사위 기타 부정한 방법으로 제11조제1호 각호외의 부분 단서 또는 제12조의 규정에 의하여 허가를 받은 경우
 3. 제11조제2항의 규정에 의한 신고를 하지 아니하고 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지의 분할, 물건을 쌓아 놓은 행위, 죽목의 벌채 또는 도시계획사업의 시행을 한 경우
- ② 제1항의 규정에 의하여 허가를 취소하고자 하는 경우, 청문을 실시하여야 한다.

☞ 건축법 제69조(위반건축물에 대한 조치 등)

- ① 허가권자는 대지 또는 건축물이 이 법 또는 이 법의 규정에 의한 명령이나 처분을 위반하는 경우에는 이 법의 규정에 의한 허가 등 승인을 취소하거나 그 건축물의 건축주·공사시공

- 자·현장관리인·소유자·관리자 또는 점유자(이하 건축자라 함)에 대하여 그 공사의 중지를 명하거나 상당한 기간을 정하여 그 건축물의 철거·개축·건축·증축·수선·용도변경·사용금지·사용제한 기타 필요한 조치를 명할 수 있다.
- ② 허가권자는 제 1항의 규정에 의하여 허가 또는 승인이 취소된 건축물 또는 제1항의 규정에 의한 시정명령을 이행하지 아니한 건축물에 대하여는 전기·전화·수도의 공급자·도시가스 공급자 또는 관계행정기관의 장에게 전기·전화·수도·또는 도시가스 공급시설의 설치 또는 공사의 중지를 요청하거나 당해 건축물을 사용하여 행한 다른 법령에 의한 영업 기타 행위의 허가를 하지 아니 할 수 있도록 요청할 수 있다. 다만, 허가권자가 기간을 정하여 그 사용 또는 영업 기타 행위를 허용한 주택과 대통령령이 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
- ③ 제2항의 규정에 의하여 요청을 받은자는 특별한 이유가 없는 한 이에 응해야 한다.

☞ 건축법 83조(이행강제금)

- ① 허가권자는 제69조 제1항의 규정에 의하여 시정명령을 받은 후 시정기간내에 당해 시정명령의 이행을 하지 아니한 건축주 등에 대하여는 당해시정명령의 이행에 필요한 상당한 이행기간을 정하여 그 기간까지 시정명령을 이행하지 아니하는 경우에는 다음 각 호의 이행강제금을 부과한다. 다만, 연면적 85제곱미터 이하의 주거용 건축물인 경우와 제2호중 주거용 건축물로서 대통령령이 정하는 경우에는 다음 각호의 1에 해당하는 금액의 2분의 1 범위안에서 당해 지방자치단체의 조례가 정하는 금액을 부과한다.
1. 건축물이 제47조 및 48조의 규정에 의한 건폐율 또는 용적율을 초과하여 건축된 경우에는 지방세법의 의하여 해당건축물에 적용되는 1제곱미터당 시가표준액의 100분의 50에 상당하는 금액에 위반면적을 곱한 금액 이하
 2. 건축물이 제1호 외의 위반건축물에 해당하는 경우에는 지방세법에 의하여 당해 건축물에 적용되는 시가표준액에 상당하는 금액의 100분의 10의 범위 안에서 그 위반 내용에 따라 대통령령이 정하는 금액

☞ 건축법 시행령 121조(이행강제금 부과)

- ① 법 제83조 제1항 단서에서 “대통령령이 정하는 경우”라 함은 다음 각호의 경우를 말한다.
1. 법제18조 규정에 의한 사용승인을 얻지 아니하고 건축물을 사용한 경우
 2. 법 제 26 조 규정에 의한 건축물의 유지·관리의무 사항 중 조경의무면적을 위반한 경우
 3. 법 제 51조의 규정에 의한 건축물의 높이제한에 위반 한 경우
 4. 법 제 53조 규정에 의한 일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이제한에 위반한 경우
 5. 기타 법 또는 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 경우
- ② 위반행위가 법 제30조의 규정에 해당하는 경우 : 다음 각호의 1에 해당하는 자는 3년 이하의 징역 또는 3천만원이하의 벌금에 처함.
- 제11조 제1항 각 호의 부분 단서 또는 제12조 규정에 의하여 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용을 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 축목의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓은 행위 또는 도시계획사업을 시행한 자
 - 허위 기타 부정한 방법으로 제11조 제1항 각호외의 부분 또는 12조의 규정에 의하여 허가를 받은 자

- ③ 법인의 대표자나 법인 또는 대리인·사용인 기타 종업원이 제30조 또는 제31조의 위반행위를 한때는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대하여도 각 해당 조문의 벌금형을 가함

영국의 개발제한구역 관리제도

1. 영국의 관리제도 도입

우리나라 개발제한구역 제도는 영국의 그린벨트(Green Belt) 제도 및 이를 도입하여 자신의 형태로 발전시킨 일본의 도시근교 제도를 모델로 하여 도시계획법을 통해 도입되었음. 따라서 우리나라 개발제한구역 관리방식의 근간이 되는 영국의개발제한구역 관리제도를 살펴보면,

영국에서는 도시 및 지역계획법(Town and Olanning Act)을 1947년도에 제정하여 실질적인 개발규제법을 행사 할 수 있는 법적근거를 마련하였으며 현재까지 기본원칙이 유지되고 있음. 이 법에 의해 모든 토지에 대한 개발권을 국유화함으로써 보상 없이 계획입안을 할 수 있었음.

이 법 시행을 위해 마련된 일반지침(MHLG. 1955)은 전국적으로 대규모 녹지의 확보에 필요한 법률적 근거를 제시함으로써 오늘날 세계 여러나라가 채택하고 있는 그린벨트 제도의 시초가 됨. 이때 중앙정부는 도시확산방지, 도시주변 녹지보존을 통한 도시민의 복리 증진효과 등 그린벨트의 역할을 인정하여 그린벨트 제도를 중앙정부의 공식정책으로 채택하고 지방정부에게 그린벨트 계획을 수립하도록 권유함으로써 그린벨트 법제화와 전국적인 확장이 이루어졌음. 현재, 영국의 그린벨트는 영국전체 면적의 12%에 달하는 1,556ha가 지정되어 있으며 12개 지역에 걸쳐 분포되어 있음.

2. 행위제한

영국의 그린벨트내 행위제한은 건물의 재활용, 기존 병원부지의 재활용에 대한 정책이 도입되었으나 1955년이래 기본적인 내용이 바뀌지 않았음.

그린벨트 내에서 신규건축물의 건축이나 용도변경은 금지되는 것이 원칙이나 특별한 상황에서 원래 건물의 규모를 훨씬 초과하여 기형적으로 확장되지 않는다면 그린벨트내에서 기존주택의 확장 변경, 대체는 허가 할 수 있음.

취락지역의 확장은 원칙적으로 금지되나 도시계획 수립시 특별한 사유가 제시되는 경우에는 예외적으로 허용되며, 이 경우 마을이 갖는 특성에 영향을 주어서는 안되며 확장 개발될 지역의 경계선을 설정하도록 하고 있음.

상업, 산업 혹은 레크레이션 용도로 기존 농업용 건물을 재활용하는 것은 농촌지역에서 새로운 건물에 대한 수용을 감소시키고 새로운 용도로 도입할 수 있으며, 농부들의 이익을 지원 할 수 있고, 그린벨트 내 토지의 지속적인 관리를 가능하게 함으로 허용하고 있음.

건물들의 형태, 규모, 전체적인 설계가 건물주변과 조화되는 조건이라면 새로운 용도를 위한 농업용건물의 재활용이나 개수를 금지할 이유가 없으며, 또한 그 지역 건물의 양식과 재료를 활용한다면 기존 건물의 개조를 위한 계획은 더욱 긍정적으로 수용 될 수 있음.

농촌지역에서 새로운 주택조성은 엄격히 규제됨. 농업용 건물의 주거용으로의 용도변경은 농촌풍경에 그다지 기여하지 못할 뿐만 아니라 역사적 가치가있는 농장건축물의 구조와 특성에 결정적인 영향을 끼칠 수 있으므로 지방 계획국은 신중하게 대처해야하며 가능한 개발규모와 기준에 대한 지침을 제공해야 함.

환승주차장은 도시지역의 오염감소를 포함하여 지속 가능한 개발을 위한 정책에 중요한 역할을 한, 지방계획국은 가능하면 그린벨트 내 부지를 피하도록 하지만, 기존도시 내에 적당한 부지가 없다면 그린벨트 내 적절한 지역을 고려하도록 함.

기존에 사용되고 있는 공장, 탄광, 발전소, 군부대, 민간비행장, 병원, 대학 등과 같은 대규모 시설부지에 대한 기존사용권이 있다면, 지방당국은 동일한 용도를 위한 재개발에 대해 거부 할 수 없음.

광산은 그 속성상 발견된 곳에서만 작업이 가능함으로, 고도, 환경기준이 유지되고 그 부지를 원래대로 회복하는 것을 조건으로 그린벨트내 광산의 채굴을 허가 할 수 있음.

3. 관리 및 이용

그린벨트 지정 및 관리에 관해 중앙정부와 지방정부간에 이견이 있을 경우 이를 중재하는 비공식기구인 중재자 제도가 일부 지역에 있음. 그린벨트가 지정된 지역에서는 조정자를 임명하며 조정자는 위원회의 구성원이 되고, 그린벨트 경관보전 및 향상, 레크레이션을 위한 접근성 개선, 야생동물 및 자연자원의 보호, 도시 및 기타 개발압력으로부터 농림업의 보호, 농촌 활동에 대한 이해 및 지지제고, 커뮤니티에 바탕을 둔 공익과 사익의 조화 등의 역할을 하게 됨. 또한 조정자는 그린벨트 이용과 관리에 대한 많은 권한들의 행사에서도 갈등과 분쟁의 해결을 해주고 있음.

그린벨트의 이용은 일반적인 원칙하에서 각 지방정부별로 개별적으로 관리하고 있으며 중앙정부가 제시한 지침은 지방정부의 관리지침이 되고 지방 정부는 지침을 기초로 광범위한 재량권을 가짐.

그린벨트의 이용과 관련해서 농경지는 대표적인 토지이용 형태로서 가장 적절한 그린벨트의 이용대상으로 있고, 광물생산도 환경보호론자들의 반대가 있기는 하나 받아들여지고 있음. 그린벨트는 대부분 사유지인 농지로 구성되어 있음.

그린벨트의 이용은 개발억제보다 도시민에게 쾌적한 생활환경을 조성해주

기 위한 공간에 비중을 두고 레크레이션적 이용이 활성화 되어 있음. 극장관람, 박물관관람, 음악회, 전시장과 축구, 야구, 골프, 스키, 산책, 드라이브, 야영, 하이킹, 자연학습장으로 활용하고 있음. 문화유적, 건축물 등을 방치하지 않고 경제적인 이용방법으로 주말 관광명소로 개발하기도 함. 광산, 채석장 등은 개발이 끝난 후 생긴 웅덩이를 쓰레기 처리장이나 경우에 따라 낙시터, 보트장 등의 스포츠 활용을 위해 사용하기도 함.

제VI장 개발제한구역 관리를 위한 매뉴얼

제1편 매뉴얼의 기본개념 /79p

제2편 개발제한구역 관리를 위한 총괄편 /84p

제3편 불법행위 적발 및 조치편 /119p

제4편 사후관리편 /171p

VI 개발제한구역 관리를 위한 매뉴얼

제 I 편 매뉴얼의 기본개념

1 매뉴얼의 성격 및 특성

본 매뉴얼은 각 지방자치단체에서 개발제한구역을 담당하는 관련 공무원 및 청원경찰에게 개발제한구역의 효율적인 이해와 절차를 제시함으로써 업무의 능률화를 도모할 뿐만 아니라, 개발제한구역을 관리하면서 발생할 수 있는 행위허가, 불법행위 예방 및 단속, 사후관리를 위한 방법 및 방향 등을 효율적으로 제시해주는데 그 목적을 가지고 작성하고자 하였다.

또한 본 매뉴얼은 어떤 특정계층을 대상으로 만든 것이 아니라 대다수 사람들이 개발제한구역에 대해 쉽게 이해할 수 있도록 대중적인 측면을 고려하였으며, 내용 또한 간결하고, 명확하게 제시하고자 노력하였다. 따라서 본 “개발제한구역관리업무 매뉴얼”은 다음과 같은 사항을 고려하여 작성하였다.

1. 주요내용 및 상세정도

본 매뉴얼은 주요 불법행위에 대한 단속과 불법행위가 사전에 발생되지 않도록 예방 및 사후관리를 할 수 있도록 단속 담당자들이 이해하기 쉽게 설명하고자 하였으며, 상세정도 면에서는 동일한 내용에 대하여 여러가지 방법으로 반복적으로 설명하고, 구체적인 항목, 실제사례를 많이 제시함으로써 단속자의 편의를 도모하고자 하였다.

그러나 다른 한편으로는 필요한 내용을 보기에 편리하도록 내용을 간명하게 표현하는 것이 매뉴얼이 갖추어야 할 또 다른 중요 요소임에 따라 본 매뉴얼을 지나치게 세부적인 내용을 지양하고 불법행위에 대한 단속 및 조치 절차를 중점적으로 작성하였고, 그 외 내용들에 대해서는 개발제한구역 관리업무를 맡고 있는 일선 담당자들의 편의의 제공을 위한 지침서 수준의 매뉴얼을 작성하고자 노력하였다.

2. 사례 및 참고자료 제시

매뉴얼은 일선 담당자들의 이해를 돕기 위해 근거법률 등을 명확히 제시하고, 불법행위의 적발 및 조치와 관련해서는 다양한 사례를 열거하여 제시하는 방식으로 접근하고자 하였다.

3. 내용 및 구성의 다양성

본 매뉴얼은 기본틀을 제시하되 융통성과 다양성을 가미하여 작성하고자 하였으며, 형태는 모든 항목들과 작성방법을 일률적으로 선택함으로써 일선 담당자들이 매뉴얼을 가지고 절차서에서 제시된 방법에 따라 시스템적으로 관리할 수 있는 방식이 가능하도록 내용을 구성하고자 하였다.

4. 교육자료로서의 활용가치 제고

개발제한구역을 관리하는 관계 공무원, 불법행위를 단속·점검하는 단속반원, 민간으로 구성되어 개발제한구역의 불법행위를 감시하는 명예관리인 등에 대한 교육자료로 활용될 수 있도록 체계적이고, 보편적인 내용을 담아 교육자료로서의 활용가치를 제고하고자 하였다.

2 매뉴얼의 구성체계

매뉴얼의 구성은 총 4편으로 하고자 하였다. 제Ⅰ편은 매뉴얼의 기본개념, 제Ⅱ편은 개발제한구역 총괄편, 제Ⅲ편은 불법행위 적발 및 조치편, 제Ⅳ편은 사후관리편으로 구성하였다.

제Ⅰ편은 본 매뉴얼의 구성에 대한 특성과 어떻게 이용할 것인가에 대한 방법 등을 제시하고자 하였다.

제Ⅱ편은 개발제한구역내 관리업무 전반에 대한 절차 및 행위허가사항 등에 대해 총괄적인 내용을 포함하여 설명함으로써 일선 담당자들과 개발제한구역내 행위허가에 관심있는 주민들에게 개발제한구역 제도에 대한 이해를 돕는 내용들을 포함하였다.

제Ⅲ편은 개발제한구역에서 발생될 수 있는 불법행위를 사전에 예방할 수 있는 절차서의 작성과 불법행위를 적발, 조치계획을 수립할 수 있는 절차를 제시하고, 불법행위 적발 및 조치에 대한 사례를 유형별로 정리하고자 하며, 불법행위에 대한 단속 및 조치시 유의할 사항들에 대한 점검내용을 포함하였다.

제Ⅳ편은 개발제한구역과 관련 사후관리 방안에 대한 절차를 작성코자 하였으며, 특히 개발제한구역에 대한 감시기능의 역할에 민간부문을 참여시킴으로써 보다 효율적인 관리가 이루어질 수 있도록 명예관리인 제도의 운영절차를 명시하고, 개발제한구역내의 관리시설과 점검방법 등에 대하여 구체적인 기준을 제시하고자 하였다.

본 매뉴얼에 대한 형식 및 내용은 행위별 설명을 통해 절차를 서술하고 이를 절차도로 표현하여 시각적으로 간단 명료하게 표현하고자 하였으며, 서식 및 표 등에 대해서는 일괄하여 정리하되, 매 절차 내용의 하단마다 서식 및 표명과 수록위치를 표시하여 이용하는데 편리성을 제공하고자 하였다.

덧붙여 개발제한구역 관리를 위한 법률 및 관련규정을 별지로 수록하여 개발제한구역업무를 담당하는 관련 공무원들이 본 관리매뉴얼만으로도 업무에 어려움이 없도록 하고자 하였다.

3

매뉴얼의 이용방법

- ☐ 매뉴얼 중 제Ⅰ편 매뉴얼의 기본개념 부분을 제외하고, 제Ⅱ편 개발제한구역 총괄편, 제Ⅲ편 불법행위 적발 및 조치절차, 제Ⅳ편 개발제한구역 사후관리에 대해서는 찾고자하는 내용에 대해 “매뉴얼 구성목차”에서 확인 후 페이지로 이동하여 이용할 수 있도록 하였다.
- ☐ 각 편, 각 장의 구성은 “절차에 대한 설명 → 서식 위치표 → 절차도”로 구성하고자 하였다.
- ☐ 서식 위치표는 각 장에서 설명하는 표의 서식번호 및 위치를 기재하여 사용자가 쉽게 접근할 수 있도록 하였다.

ex)

연번	서식 및 표명	위치
서식 1	개발제한구역 건축물관리대장	p262

연번 서식 1은 서식 및 별표의 연번이고, 서식 및 표명은 개발제한구역 건축물관리대장이며, 수록위치는 p262에 있음.

매뉴얼 구성목차

제 6 장 관 리 매 뉴 얼

제Ⅱ편

개발제한구역 총괄편

- 개발제한구역내 관리업무 전반에 대한 절차 및 행위허가 사항 등 총괄적인 내용설명
- 일선 담당자들과 주민들에게 개발제한구역 제도에 대한 이해를 돕는 내용을 제시

1. 개발제한구역 지정 - 84 -
2. 개발제한구역 관리계획 수립 - 88 -
3. 개발제한구역 취락지구 지정 - 94 -
4. 개발제한구역 건축허가 - 98 -
5. 개발제한구역 용도변경허가 - 102 -
6. 개발제한구역 토지형질변경허가 - 106 -
7. 개발제한구역 훼손부담금 업무 - 109 -
8. 개발제한구역 토지매수 청구 - 112 -
9. 개발제한구역내 건축물관리대장 정정 - 116 -

제Ⅲ편

불법행위 적발 및 조치편

- 불법행위를 사전에 예방할 수 있는 절차서의 작성
- 불법행위를 적발하고 그에 대한 조치계획을 수립할 수 있는 절차를 제시
- 불법행위의 적발 및 조치에 대한 사례와 유의할 사항 제시

□ 행위별 대응 매뉴얼

1. 불법건축물 적발 및 조치절차 - 119 -
2. 불법용도변경 적발 및 조치절차 - 130 -
3. 불법형질변경 적발 및 조치절차 - 136 -
4. 불법물건적치 적발 및 조치절차 - 142 -
5. 불법토지분할, 죽목의 벌채, 토석의 채취의 적발 및 조치절차 - 147 -

□ 유형·시설별 대표사례 예시

6. 주택 - 153 -
7. 근린생활시설 - 161 -
8. 농림수산업용 시설 - 165 -

제Ⅳ편

사 후 관 리 편

- 개발제한구역과 관련 사후관리 방안에 대한 절차를 제시
- 명예관리인 제도의 운영을 통해 감시기능에 민간부문을 참여
- 개발제한구역내 관리시설과 점검방법 등에 대한 기준제시

1. 개발제한구역 명예관리인 운영 - 171 -
2. 개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령 - 179 -
3. 개발제한구역 안내표지판 관리 - 195 -
4. 개발제한구역 경계표석의 관리 - 199 -
5. 개발제한구역내 항공사진 판독결과 위법사항 조치절차 - 202 -
6. 질의회신 - 205 -

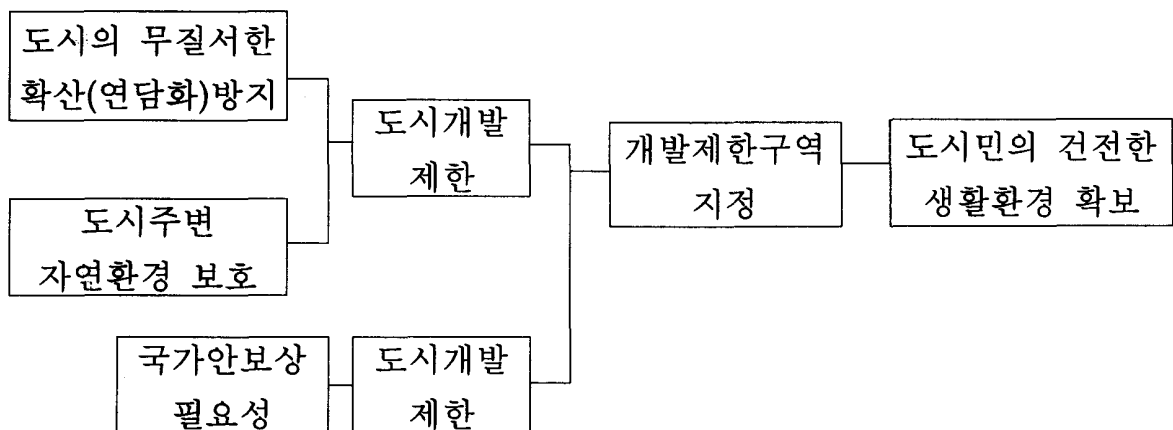
제Ⅱ편 개발제한구역 관리를 위한 총괄편

1 개발제한구역 지정

1. 목적

개발제한구역은 ①도시의 무질서한 확산을 방지하여 도시주변의 자연환경을 보전하고, 도시민의 건전한 생활환경 확보와 ②보안상 도시의 개발을 제한할 필요가 있다고 인정되는 경우에 도시관리계획으로 결정 및 해제할 수 있음.

<그림 VI-2-1-1> 개발제한구역의 지정목적



2. 법적근거

국토의계획및이용에관한법률 제38조에 의거 “개발제한구역지정및관리에 관한특별조치법”에서 개발제한구역에 대한 제반사항에 대해 따로 정하고 있음.

3. 개발제한구역 지정절차

① 기초조사 (법제5조, 령제3조)

특별시장·광역시장·시장·또는 군수는 인구·경제·사회·문화·교통·환경·토지이용·기후·지형·자원 및 생태 등 자연적 여건, 국토의

계획및이용에관한법률 제2조 제6호의 규정에 의한 도시기반시설 및 주거 수준의 현황과 전망, 풍수해·지진 기타 재해의 발생현황 및 추이, 도시 관리계획과 관련된 다른 계획 및 사업의 내용, 기타 도시관리계획의 수립에 필요한 사항에 대해 조사해야 함.

※ 다른 법령의 규정에 의하여 조사·측량한 자료가 있는 경우에는 이를 활용할 수 있음.

② 도시관리계획의 입안 (법제4조)

- 입안권자

- 특별시장·광역시장·시장 또는 군수
- 건설교통부장관 : 국가계획과 관련이 있을시 또는 국가계획과 관련 관계중앙행정기관의 장의 요청이 있을시
- 도지사 : 광역도시계획과 관련된 경우

- 입안 기본원칙

- 광역도시계획 또는 도시기본계획에 부합되도록 입안

③ 주민 및 지방의회 의견청취 (법제6조, 령제4~5조)

- 의견청취자 : 건설교통부 장관·특별시장·광역시장·시장 또는 군수가 도시관리계획수립시
- 공고방법 : 관할자치단체를 주된 보급으로 하는 2개 이상의 일간신문
- 공람기간 : 14일 이상
- 공람결과 : 공람기일 종료된 날로부터 60일 이내 제출된 의견에 대한 반영여부를 검토하여 그 결과를 의견제출자에게 통보
- ※ 의견청취생략 : 국방상 기밀을 요하는 사항, 면적 산정의 착오를 정정하기 위한 변경결정
- 지방의회 의견청취 : 건설교통부 장관·특별시장·광역시장·시장 또는 군수가 도시관리계획을 입안시

④ 시·군·구 도시계획위원회 자문

- 지방자치단체에 설치된 지방도시계획위원회의 자문을 받을 수 있음.
- 자문을 받은 경우는 그 내용을 첨부하여 신청할 수 있음.

⑤ 승인신청

- 특별시장·광역시장·시장·군수는 개발제한구역지정에 대한 도시계획 변경을 시·도지사를 경유하여 신청

⑥ 개발제한구역의 지정승인(법제7조)

- 지정권자 : 건설교통부 장관
- 건설교통부 장관은 개발제한구역의 지정승인시 관계중앙행정기관의 장과 협의해야 하며, 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 지정·승인해야 함.

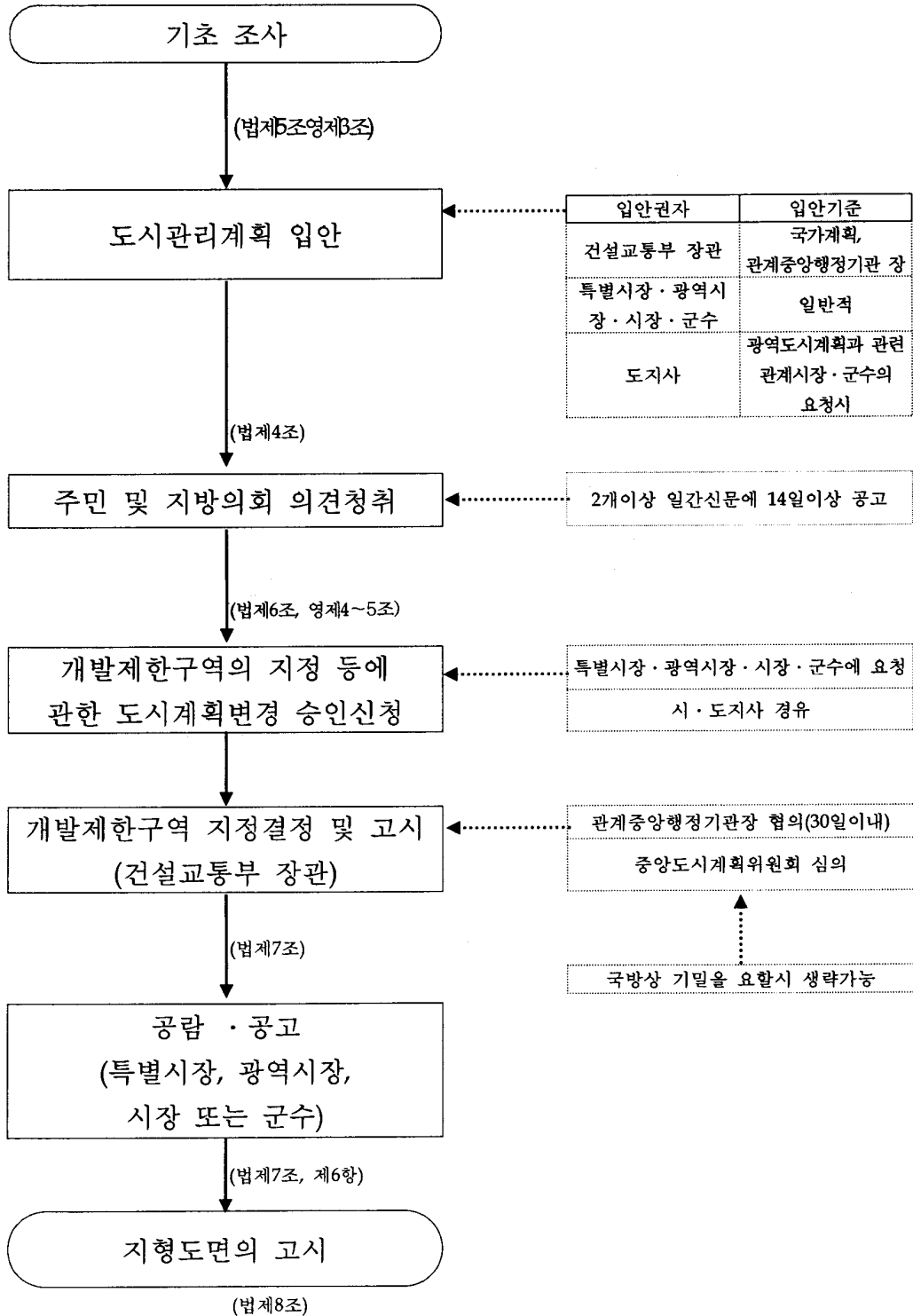
⑦ 고시 및 공람·공고(법제7조 제6항)

- 건설교통부 장관은 도시관리계획을 결정한 때에는 이를 고시하고, 특별시장·광역시장·시장 또는 군수에게 관계서류를 송부하여 이를 일반이 공람할 수 있도록 함.

⑧ 지형도면의 고시

- 특별시장·광역시장·시장 또는 군수가 도시관리계획 결정고시가 있을 시 지적이 표시된 지형도(지형도면)에 도시관리계획 사항을 명시하여 고시
- 시장 또는 군수는 지형도면을 작성시 도지사의 승인 필요

개발제한구역 지정 절차도



2 개발제한구역 관리계획 수립

1. 목적

개발제한구역 관리계획은 “개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법”에 의하여 지정된 개발제한구역을 효과적으로 관리하기 위한 종합계획으로서,

도시의 무질서한 확산방지를 통한 건전한 생활환경의 확보라는 구역지정 목적을 효과적으로 수행하기 위한 관리의 기본방향과 목표를 제시하고,

개발제한구역의 체계적인 관리를 도모하여 개발제한구역내 행위허가의 준거가 되는 행정계획의 수립을 위해 관리체계를 마련코자 함.

2. 법적근거

- ① 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제10조
- ② 동법 시행령 제10조 내지 제12조, 별표2(제22조관련)제1호 마목등
- ③ “개발제한구역 관리계획 수립지침 【도시관리과-4101, 2004.09.20】 ”

3. 관리계획 수립기간

계획기간은 5년을 단위로 하며, 목표연도의 끝자리는 1 또는 6으로 하되 (예 : 2006년, 2011년), 최초의 관리계획 목표연도는 2006년으로 함.

4. 관리계획의 수립내용(법 제10조 제1항)

- ① 개발제한구역의 관리의 목표와 기본방향
- ② 개발제한구역의 현황 및 실태의 조사
- ③ 개발제한구역의 토지이용 및 보전
- ④ 개발제한구역안에서 “국토의 계획 및 이용에 관한 법률” 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설의 설치
- ⑤ 개발제한구역안에서 연면적 3천㎡ 이상인 건축물의 건축과 1만㎡ 이상의 토지의 형질변경(토석의 채취포함)에 대한 사항
 - ※ 동일한 목적으로 수차에 걸쳐 부분적으로 연접하여 행하는 행위는 그 전체면적을 말함.
- ⑥ 취락지구의 지정 및 정비
- ⑦ 주민지원사업

- ⑧ 개발제한구역의 관리 및 주민지원사업에 필요한 재원의 조달 및 운영
- ⑨ 도시기본계획 또는 광역도시계획에 의해 개발제한구역의 해제대상으로 설정된 지역의 관리
- ⑩ 방치된 폐기물의 수거, 훼손된 환경의 복구 등 환경정비
- ⑪ 개발제한구역관리의 전산화
- ⑫ 개발제한구역의 경계선을 표시하기 위한 표석의 설치 및 관리
- ⑬ 기타 개발제한구역의 합리적인 관리를 위해 건설교통부 장관이 정하는 사항

5. 도시관리계획의 수립절차

① 관리계획의 입안(법제10조)

- 관리계획의 입안권자는 시·도지사로 하되, 관계 시·도지사가 공동으로 관리계획을 수립하거나 협의에 의하여 그 수립할 자를 정할 수 있음.
- 시·도지사가 관리계획을 수립하고자 하는 때에는 관리계획안에 대하여 미리 관계 시장·군수 또는 구청장의 의견을 듣고, 국토의계획및이용에관한법률제113조의 규정에 의한 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐야 함.
- 관리계획을 2개 이상의 시·도가 공동입안할 경우에는 각각 해당 도시계획위원회의 심의를 받아야 함.
- 시·도지사는 관리계획의 부문별 계획과 관련하여 관리계획승인시 건설교통부장관이 관련 중앙행정기관과 협의하여야 할 사항은 미리 당해 중앙행정기관의 지방관서와 협의 필요

② 주민의견 청취(시행령제11조)

- 시장·군수 또는 구청장은 관리계획안에 대한 주민의 의견을 청취
다만, 국방상 기밀을 요하는 사항에 대하여는 주민의견청취를 생략할 수 있음.
- 공고방법 : 주된 보급지역으로 하는 일간신문에 2회이상 공고, 14일 이상 일반에게 공람
- 공고된 관리계획안 내용에 대해 의견이 있는 자는 공람기일내 시장·군수에게 의견서를 제출할 수 있으며, 시장·군수 또는 구청장이 관리

계획안에 대한 의견을 시·도지사에게 제출할 때에는 제출된 주민의 의견요지를 함께 제출

③ 관리계획의 승인신청(법제10조)

- 시·도지사는 시장·군수·구청장의 의견을 듣고 지방도시계획위원회의 심의를 거쳐 건설교통부장관에게 승인·신청함.
- 시·도지사는 건설교통부장관에게 관리계획에 대한 승인신청시에 각 부문별 계획과 관련된 중앙행정기관의 지방관서와의 협의결과를 함께 제출하여 승인시 중앙행정기관과의 협의기간을 단축할 수 있도록 함.

※ 승인신청 서류

- 관리계획승인신청 공문
- 주민의견청취 및 관계행정기관과의 협의에 대한 조치내용 각 1부
- 관리계획(안) 50부
- 참고도면(2만5천분의 1 이하의 축적을 가진 도시계획도면에 관리대상 도시계획시설 및 대규모 건축물·시설의 위치를 표시한 것.)

④ 관리계획의 승인

- 건설교통부 장관은 신청된 관리계획(안)을 관계 중앙행정기관과의 협의, 개발제한구역에 관한 전문기관(국토연구원·한국토지공사 등)의 자문 및 중앙도시계획위원회의 심의를 거쳐 승인하고 있음.
- 건설교통부장관은 승인된 관리계획을 시·도지사에게 송부
- 시·도지사는 건설교통부장관으로부터 관리계획을 승인받은 때에는 지체없이 이를 공고하고 일반인에게 공람시켜야 하며 승인된 관리계획을 토대로 동 관리계획을 보완한 후 최종 관리계획서를 색도 인쇄하여 건설교통부장관에게 제출, 제출부수(중앙행정기관 배포부수 포함)는 50부 범위내에서 승인신청시에 통보
- 최종 관리계획서 작성시에는 이를 집행할 때 좀 더 깊이 있게 이해하도록 하기 위하여 다음과 같은 사항은 추록하고자 함.

· 작성기간

관리계획입안 최초 구상에서부터 최종 관리계획서 작성시까지

- 수록내용

일시, 장소, 관계기관명, 관계자 직·성명, 회의내용, 주민의견, 각종 의견에 대한 조치결과(미조치 사유 포함), 관계법규, 지침(발췌), 질의회신(발췌) 등 당해 도시권의 관리계획수립과 관련되는 사항을 일정별 내용상의 성질별로 구분 수록

⑤ 관리계획의 공고

- 시·도지사는 건설교통부장관이 승인한 관리계획에 대하여 다음의 주요 사항을 지방자치단체가 발행하는 공보에 게재하여 일반에 공고하여야 함.

- 승인일자
- 관리계획의 주요내용
- 열람장소
- 열람기간

- 시·도지사는 관리계획을 일반인이 공람할 수 있도록 관리계획의 사본과 관련서류를 시·군·구에 송부
- 시장·군수 또는 구청장은 시·도지사로부터 송부된 관리계획서 및 관련 서류 등을 14일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 조치

6. 관리계획 변경절차

- ① 관리계획의 변경은 주요국책사업의 시행, 재난의 예방 기타 긴급한 사업의 추가 시행을 위하여 불가피한 경우에 원칙적으로 연 2회에 한하여 할 수 있음. 다만 “개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령”이 제·개정되어 개발제한구역 안에서 새로이 시설의 설치가 가능하게 된 경우에는 동 법령의 제·개정된 날부터 최초 1회에 한하여 위 관리계획을 변경할 때에 포함하여 변경할 수 있음.
- ② 관리계획의 변경 절차는 “개발제한구역 관리계획 수립지침 IV. 관리계획 수립절차”에 의해 변경
- ③ 법제10조제2항 단서 및 영제10조제4항에 의하여 경미한 변경을 하는 경우에는 주민의견수렴, 지방도시계획위원회의 심의를 생략할 수 있으며 변경 후에 지체없이 건설교통부장관에게 보고하고 법제10조제7항의 절차에 따라 공고하고 이를 일반인이 열람할 수 있도록 함. 다만, 영제10조제4항중 제2호에 해당하는 변경은 다음의 경우에 한함.

- 승인면적의 감소
- 승인면적의 10분의1 이하로서 건축연면적 1,500㎡ 이하, 토지형질변경면적 5,000㎡ 이하의 증가

◇ 법제10조 제2항 단서 및 영제10조 제4항

- 가. 개발제한구역의 현황 및 실태에 관한 조사계획의 변경
- 나. 법제10조 제1항 제4호의 규정에 의한 도시계획시설(이하 “도시계획시설”이라 함.) 또는 법제10조 제1항 제5호의 규정에 의한 사항중 건축물의 건축연면적 또는 토지의 형질변경면적의 감소 또는 10분의 1 이하의 증가
- 다. 도시계획시설중 도로·철도·궤도·공동구·급배수관로·송전선로·가스관로 등 선형 시설의 경과지 및 폭의 변경
- 라. 동일 읍·면·동 안에서의 도시계획시설, 건축물 또는 토지의 형질변경대상토지의 위치변경
- 마. 기타 제가호 내지 제라호와 유사한 것으로서 건설교통부장관이 정하는 사항

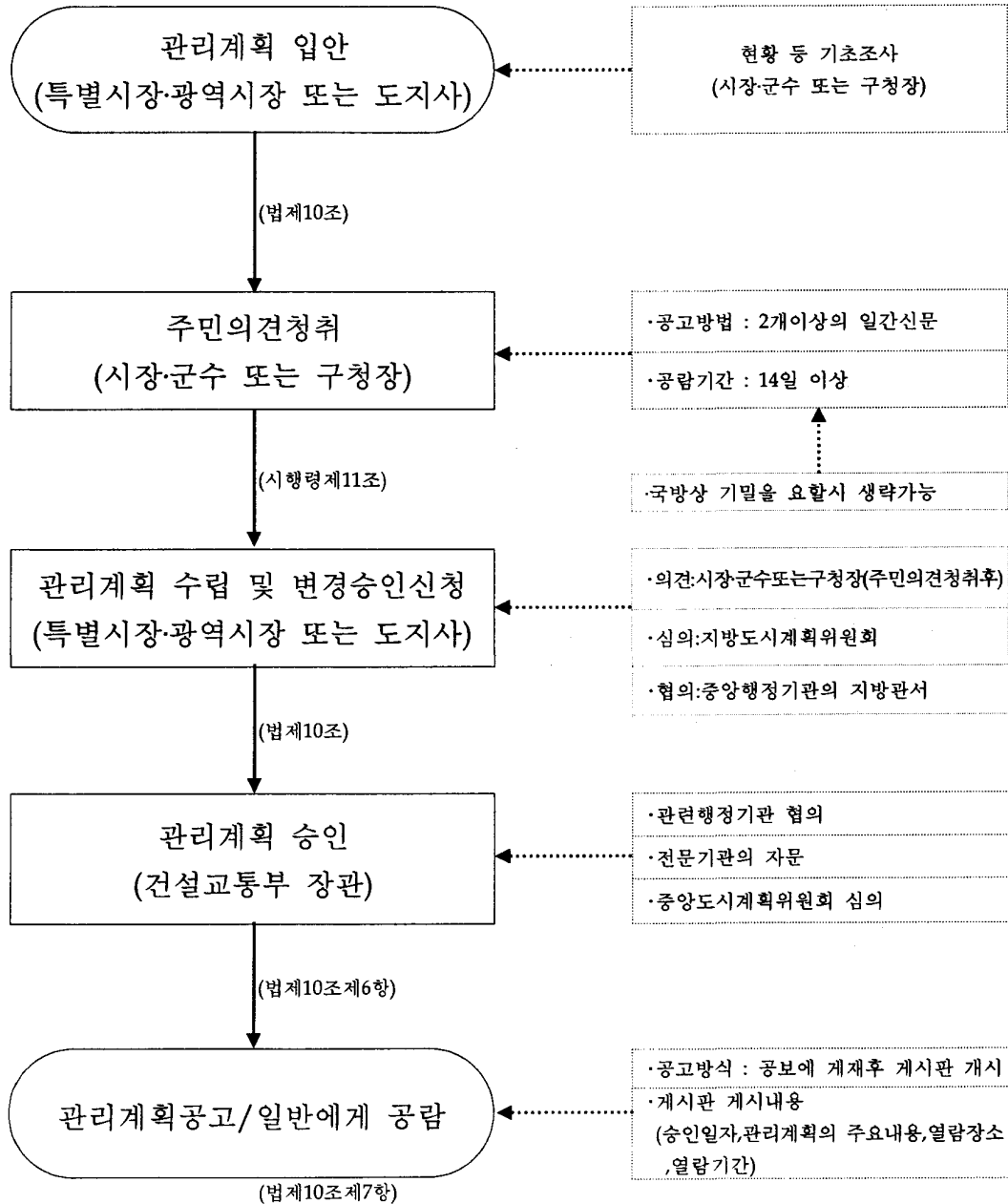
◇ 영제10조 제4항중 제2호

- 연면적 3천제곱미터 이상(동일한 목적으로 수차에 걸쳐 부분적으로 건축하거나 연결하여 건축하는 경우에는 그 전체면적을 말함.)인 건축물의 건축
- 1만제곱미터 이상(동일한 목적으로 수차에 걸쳐 부분적으로 형질변경하거나 연결하여 형질변경하는 경우에는 그 전체면적을 말함.)의 토지의 형질변경(토석의 채취를 포함. 이하 같다.)

7. 관리계획 세부사항

“개발제한구역 관리계획 수립지침 【도시관리과-4101, 2004.09.20】 ” 을 참조

개발제한구역 관리계획수립 절차도



3 개발제한구역 취락지구 지정

1. 목적

취락지구는 개발제한구역에서 행위제한으로 재산권 행사 및 취락 정비에 어려움을 겪는 주민들에게 건축규제 완화 및 주민지원사업을 통해 취락을 정비하고 생활환경을 개선 및 지역주민 불편해소를 통해 건전한 도시발전을 도모코자 함.

2. 법적 근거

- ① 국토의계획및이용에관한법률 제37조, 동시행령 제31조
- ② 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제14조, 동시행령 제25조, 제26조, 동시행규칙 제9조, 제10조
- ③ 개발제한구역내 취락지구 지정을 위한 도시계획(안) 수립지침

3. 취락지구의 기준

① 취락지구의 지정기준

- 취락지구 1만㎡당 주택의 수(호수밀도)가 10호 이상일 것

※ 상수원보호구역, 이축수요를 수용할 필요가 있는 등 지역의 특성상 필요한 경우, 시·도지사는 건설교통부장관과 협의 후 도시계획조례로 호수밀도를 5호 이상으로 할 수 있음.

- 주택호수 세부산정기준은 “개발제한구역내 취락지구 지정을 위한 도시계획(안) 수립지침” 주택호수산정기준을 참조

※ 주택호수 1호로 산정할 수 있는 경우 (주요발체내용)

- 주택, 주택으로부터 용도변경된 근린생활시설 및 사회복지시설, 개발제한구역지정 당시부터 지목이 대인 토지, 개발제한구역 지정 당시 주택지조성을 목적으로 시장 또는 군수의 허가를 받아 조성되었거나 조성 중이던 토지 등

② 취락지구의 지정면적 산정기준

- 취락지구로 지정할 수 있는 면적 = 기본면적 + 경계선의 정형화를 위하여 기본면적의 30%의 범위 안에서 가산하는 면적

※ 기본면적(m²) = 취락을 구성하는 주택의 수(호) ÷ 호수밀도
(호/10,000) + 도시계획시설 부지면적(m²)

※ “도시계획시설 부지면적”은 취락 안에 설치되었거나 설치될 예정인 도시계획시설의 부지면적을 말함.

③ 취락지구에서의 행위완화

- 시행령 별표1 제3호와 제4호의 규정에 의해 주택 및 근린생활시설을 건축하는 경우와 주택 또는 공장 등 신축이 금지된 건축물을 제1,2종 근린생활시설(안마시술소 및 단란주점 제외), 취사용가스판매장, 세차장, 병원, 치과병원, 한방병원으로 용도 변경하는 경우
 - 건폐율 60/100 이내로 건축하는 경우 : 높이 3층이하, 용적률 300% 이내로서 기존 면적을 포함 연면적 300m²이하로 건축
 - 건폐율 40/100 이내로 건축하는 경우 : 높이 3층이하, 용적률 100% 이내
- 취락지구정비사업 시행시 주거 및 편익시설에 대해서 위의 완화범위 내에서 설치할 수 있음.
 - ※ 그 밖의 행위에 대해서는 취락지구 밖의 개발제한구역과 동일하게 적용

<표 VI-2-3-1> 개발제한구역 건축물의 건폐율 및 용적률 현황

	취락지구	비취락지구
주택신축	건폐율40~60%,용적률100~300%	건폐율20%, 용적률 100%
증,개축	300m ²	거주기간별차등(200,232,300)
용도변경	제1,2종근린시설 등	슈퍼마켓등 11종 제한
기타	취락정비사업시행시 주거및편익시설	-

4. 취락지구 지정절차

① 개발제한구역내 취락지구지정(안) 수립

특별시장·광역시장·시장·군수는 개발제한구역내 취락에 대한 취락지구지정안을 수립

② 기초조사

- 특별시장·광역시장·시장·군수는 취락지구에 대한 인구, 주택, 자연적 여건, 기반시설, 재해발생현황 등 실태조사 또는 측량을 시행

③ 도시관리계획 입안

- 특별시장·광역시장·시장·군수는 조사된 내용을 기초로 취락지구정비계획을 수립하여 입안

④ 주민 및 지방의회 의견 청취

- 취락지구지정 조정을 위해 해당 특별시장·광역시장·시장·군수는 2개 이상 일간신문에 공고 후 14일 공람을 거쳐 주민의 의견을 청취하고, 지방의회 의견도 청취해야함.

⑤ 취락지구지정 승인신청

- 특별시장·광역시장·시장·군수는 관계행정기관과 협의하고 도시계획위원회의 심의를 거쳐 시·도지사에게 취락지구 승인을 신청

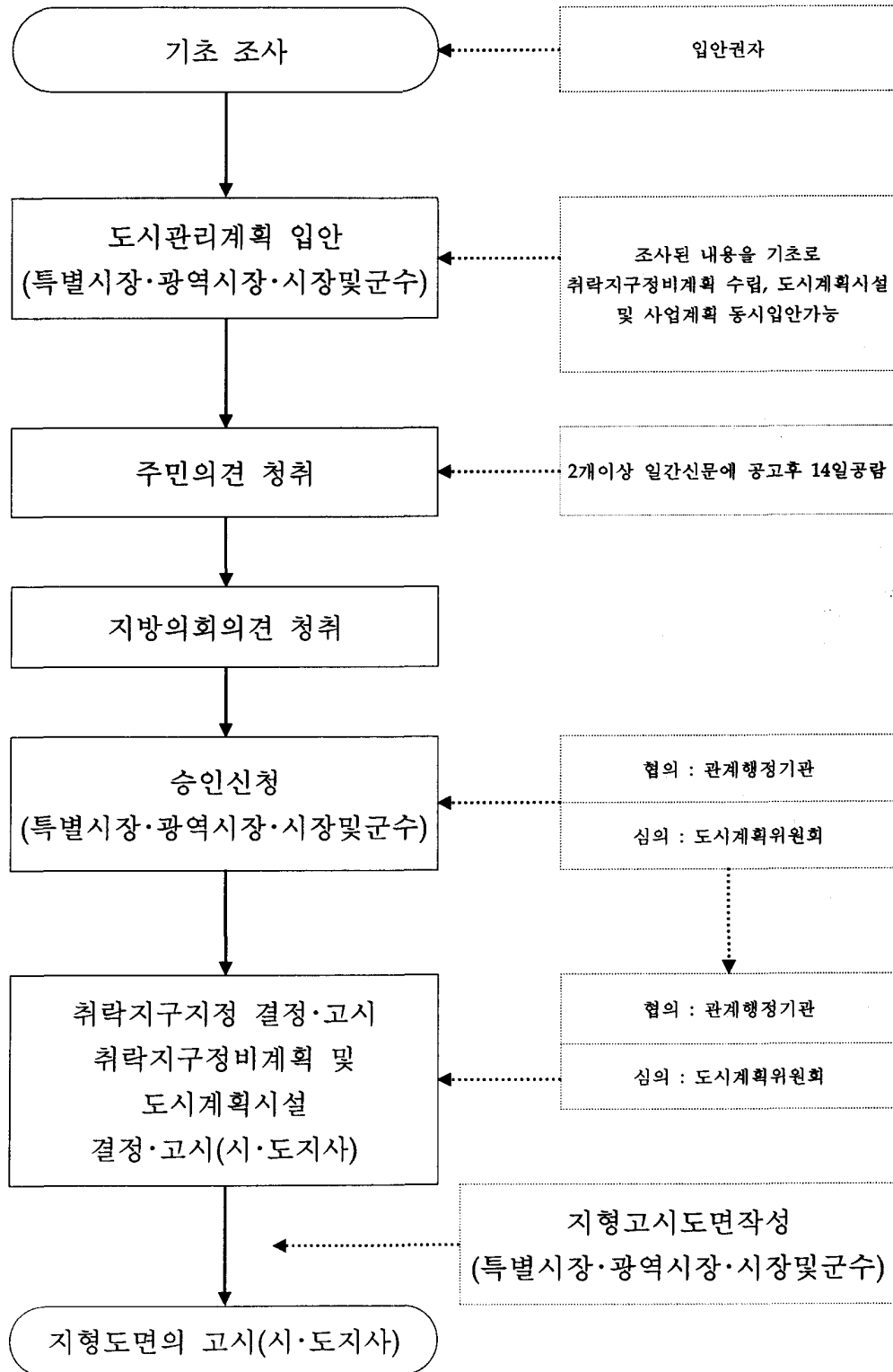
⑥ 취락지구지정 결정

- 시·도지사는 취락지구승인신청 서류를 관계행정기관과 협의하고, 도시계획위원회의 심의를 거쳐 결정·고시함.

⑦ 지형·고시 도면 작성 및 고시

- 취락지구지정결정이 되면, 특별시장·광역시장·시장·군수는 지형고시도면을 작성하고, 시·도지사가 이를 고시

개발제한구역 취락지구 지정 절차도



개발제한구역 건축허가

1. 목적

도시의 무질서한 확산 또는 개발을 방지하고 도시주변의 자연환경 및 생태계를 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 제공하기 위해 지정한 개발제한구역에 대해 건축물의 적정여부를 사전 검토하여 친환경적인 개발이 이루어질 수 있도록 하고자 함.

2. 관련법규

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법
- ② 건축법 제8조, 제9조, 제10조, 제16조, 제18조 동법 시행령 제8조, 제9조, 제11조, 제12조, 제17조 동법 시행규칙 제6조, 제7조, 제8조, 제11조, 제12조, 제14조, 제15조

3. 개발제한구역내 건축허가 처리기간

- ① 1일 : 건축관계자 변경신고, 착공신고 등
- ② 3일 : 허가사항변경 신청서
- ③ 7일 : 건축물 사용승인 신청서
- ④ 15일 : 건축허가신청 (농지전용허가, 형질변경 포함)

4. 건축허가 절차

- ① 신청서 접수
 - 민원인으로부터 개발제한구역내 건축하고자하는 사항을 접수
 - 건축허가 신청서(건축법 시행규칙 서식1) 및 첨부서류

◇ 첨부서류

- 건축할 대지의 범위와 그 대지의 소유 또는 그 사용에 관한 권리를 증명하는 서류(토지이용계획확인서, 지적(임야)도 등본, 주민등록등본, 등기부등본 등)
- 기본설계도서(건축계획서 및 사업계획서, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도)
※ 건축법 시행규칙 별표2
- 건축법 제8조 제5항 각호의 규정에 의한 허가 등을 받거나 신고하기 위하여 당해 법령에서 제출토록 의무화하고 있는 신청서 및 구비서류

② 관련부서 협의

- 접수된 서류를 검토하여 관련있는 부서(기관)에 의견을 조회(접수후 1일 이내)
- 관련부서 협의내용 및 건축법, 개발제한구역 관련 법률중 미비사항 등에 대하여 민원인에게 1차 보완(보완 내용에 따라 충분한 시간을 줌)을 통보하여 보완사항을 접수
- 1차 보완 미이행시 2차보완(7일)

③ 관련법 검토

- 보완서류, 해당부서 협의내용, 건축법, 개발제한구역의지정및관리에관한 특별조치법상 '건축물 또는 공작물의 종류와 건축 또는 설치의 범위'(별표1, p231)의 적합여부를 검토
- 개발제한구역 관리계획 수립대상인 "국토의계획및이용에관한법률" 제2조제7호의 규정에 의한 도시계획시설과 연면적 3천㎡ 이상의 건축물의 건축 및 1만㎡ 이상 토지의 형질변경(토석의 채취포함)에 대해서는 관리계획 수립여부 검토

④ 행위허가 및 불허가 통보

- 관련법 검토결과 적합할 경우 행위허가 통보
- 관련법 검토결과 부적합 및 보완사항 미비시 불허가 또는 반려통보

⑤ 착공신고서 및 각종변경신고서 접수

- 착공신고서 및 첨부서류
 - 건축관계자(감리자, 시공사등) 상호간 계약서 사본(해당사항이 있는 경우에 한함.)
 - 건축법 별표4의2 설계도서(법제8조 규정에 의하여 허가를 받은 건축물에 한함.)
 - ※ 건축법 시행규칙 별표4의2
- 허가사항 변경신고
 - 기본설계도서(건축계획 및 사업계획서, 배치도, 평면도, 입면도, 단면도 등)

- 건축법 및 관계법에 따른 구비서류를 검토하여 관련부서(기관)에 의 건조회(건축허가시 처리절차 동일 준수)후 처리
- 건축관계자 변경신고
 - 토지 등의 소유권을 증명하는 서류(토지등기부 등본, 토지대장, 토지 이용계획확인서 등)
 - 관련부서 구비서류 검토와 협의 후 처리(농지전용허가 등을 득한 경우 해당)
 - ※ 건축관계자 변경신고서 : 건축법시행규칙 서식4

⑥ 사용승인서 접수

- 민원인은 건축물 완공 후 관련서류를 첨부하여 신청
 - ※ 관련서류 : 공사감리완료보고서(감리에 해당할 경우 중간감리완료보고서 : 기초, 지붕슬라브 배근시)
- 현황도면, 구비서류와 허가조건 부합여부 확인(협의 : 하수도법 등)
 - ※ 사용승인서 : 건축법 시행규칙 서식18

⑦ 사용승인서 교부

- 사용승인신청이 허가사항에 적합할 경우 민원인에게 건축물사용승인서를 교부

⑧ 개발제한구역 건축물 관리대장 작성

- 사용승인내용에 의거 '개발제한구역 건축물관리대장'(서식1, p262) 작성 (작성사항에 대해서는 과장이 최종확인 후 날인)

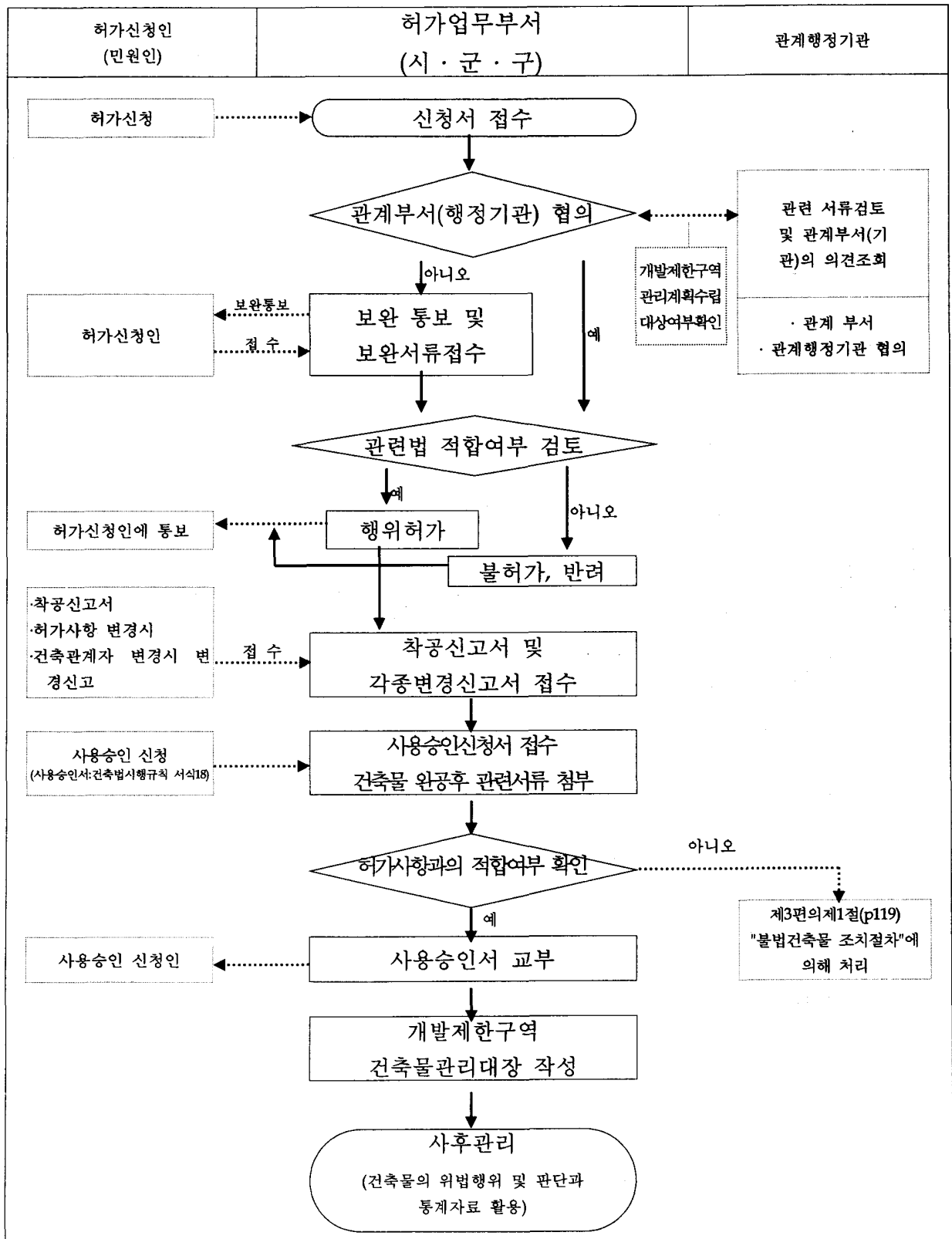
⑨ 사후관리

- 건축물의 위법행위 확인 판단과 통계자료로 활용

5. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
별표 1	건축물 또는 공작물의 종류와 건축 또는 설치의 범위	p231	서식 1	개발제한구역 건축물관리대장	p262

개발제한구역 건축허가 절차



5 개발제한구역 용도변경 허가

1. 목적

개발제한구역내 건축시설물에 대한 불법용도변경을 사전에 예방하여 주민의 생활환경을 쾌적하게 유지하고, 도시주변의 자연환경 및 생태계를 보전하고자 함.

2. 관련법규

- ① 개발제한구역지정및관리에관한특별조치법 제11조, 동법시행령 제18조, 동법시행규칙 제7조

3. 용도변경허가 절차

① 신청서 접수

- 인·허가 부서에서는 민원인으로부터 개발제한구역내 용도변경하고자 하는 사항을 접수
- 개발제한구역내 용도변경 신청서 첨부서류

◇ 첨부서류

- 사업계획 평면도
- 토지를 사용할 수 있음을 증명하는 서류(토지이용계획확인서, 지적(임야)도 등본, 토지대장, 토지등기부 등본)
- 개발제한구역내에서 5년이상 거주한 사실을 증명하는 서류 및 동일 업종을 5년이상 종사한 사실을 증명하는 서류
- 정화조 관련서류 및 농지사업계획 변경에 따른 관계서류 등

② 관련부서 협의

- 접수된 서류를 검토하여 관련있는 부서(기관)에 의견을 조회(접수후 1일 이내)
- 관련부서 협의내용 및 개발제한구역 관련법률 중 미비사항 등이 있으면, 민원인에게 1차보완(보완내용에 따른 충분한 기간을 줌.)을 통보하여 보완 사항을 접수

- 1차보완 미이행시 2차보완(7일)

③ 관련법 검토

- 해당부서 협의내용 및 개발제한구역 관련 법률 '용도변경가능행위'(별표 2, p252)의 적합여부를 검토

④ 행위허가 및 불허가 통보

- 관련법 검토결과 적합할 경우 행위허가 통보(과장결재)
- 관련법 검토결과 부적합 및 보완사항 미비시 불허가 또는 반려통보(과장, 국장 결재)
 - ※ 과장 : 2회에 걸쳐 보완 미이행시, 국장 : 법령상 위배될 때

⑤ 준공서류 접수

- 민원인은 행위허가 사업을 완료 후 관련서류를 첨부하여 신청

※ 관련서류

- 정화조 준공필증 서류
- 건축물대장 정리 및 관리

⑥ 허가사항과의 적합여부 확인

- 인·허가 담당자는 준공신청된 사항이 허가사항과의 부합여부를 확인
 - ※ 서류 및 현장확인을 병행

⑦ 준공 및 준공검사필증 교부

- 준공검사신청이 허가사항에 적합할 경우 준공처리 후 민원인에게 준공 검사필증을 교부

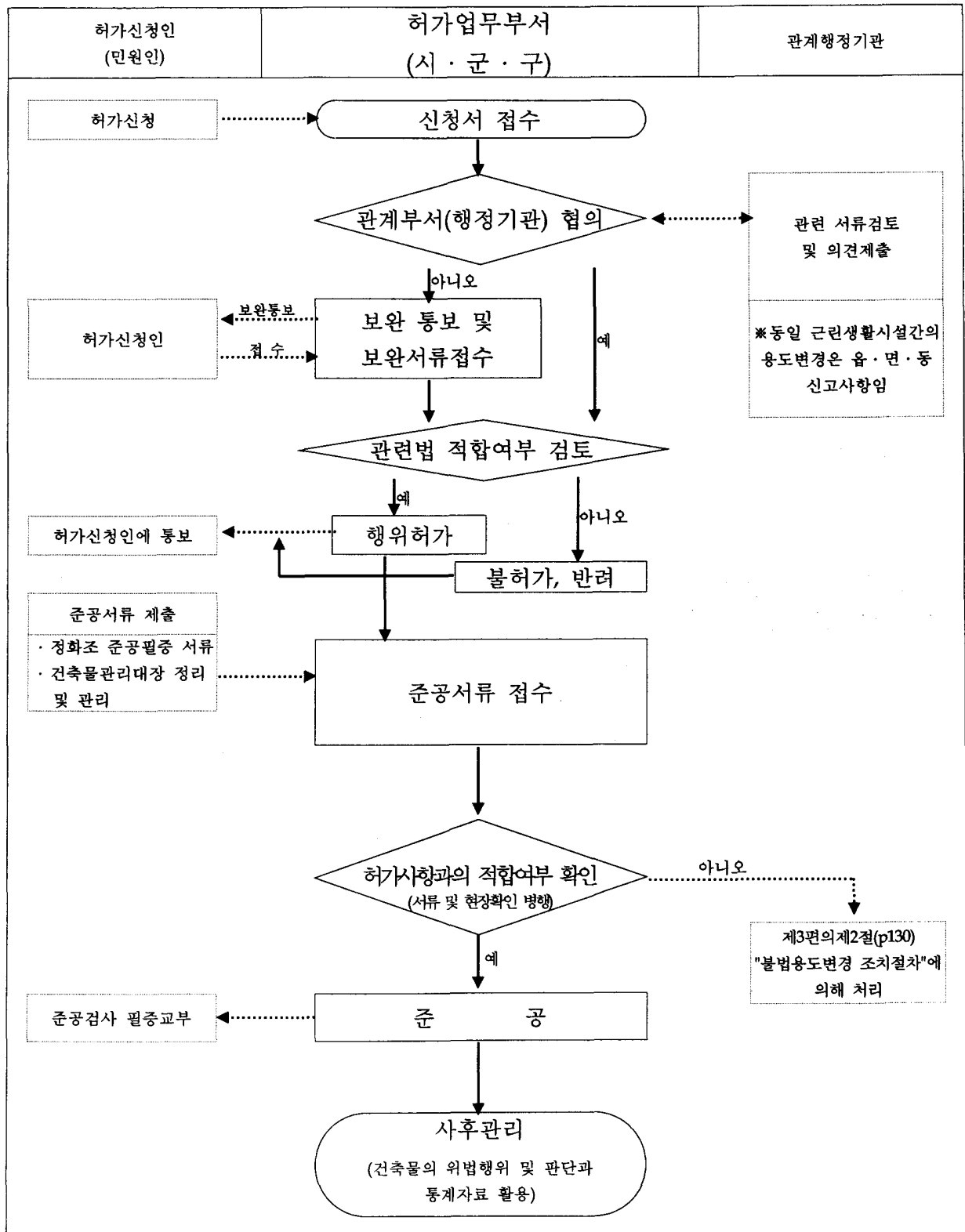
⑧ 사후관리

- 건물의 위법행위 확인판단과 통계자료로 활용

4. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치			
별표 2	용도변경가능행위	p252			

개발제한구역 용도변경허가 절차



6 개발제한구역 토지형질변경 허가

1. 목적

도시의 무질서한 개발을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하고 토지형질변경에 대한 적법여부를 판단하여 친환경적인 개발을 할 수 있도록 하고자 함.

2. 관련법규

① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법

3. 토지형질변경허가 절차

① 신청서 접수

- 인·허가 부서는 민원인으로부터 개발제한구역내 토지의 형질을 변경하고자 하는 사항을 접수
- 행위허가 신청시 및 첨부서류
 - '행위허가신청서'(서식2, p264)

◇ 첨부서류

- 사업계획 평면도
- 토지를 사용할 수 있음을 증명하는 서류(토지이용계획확인서, 토지대장, 토지등기부 등본, 주민등록등본 등)
- 위해방지·환경오염방지·조경들을 위한 설계도서

② 관련부서 협의

- 접수된 서류를 검토하여 관련있는 부서(기관)에 의견을 조회
- 관련부서협의내용 및 개발제한구역 관련법률 중 미비사항이 있는 경우 등에 대해서는 민원인에게 보완을 통보하여 보완사항을 접수

③ 관련법 검토

- 해당부서 협의내용 및 개발제한구역 관련 법률 '토지형질변경가능행위'(별표3, p254)의 적합여부를 검토

- 1만㎡ 이하의 토지형질변경은 개발제한구역 관리계획 수립대상에 제외되므로 관리계획 수립여부 확인

④ 행위허가 및 불허가 통보

- 관련법 검토결과 적합할 경우 행위허가 통보
- 관련법 검토결과 부적합 및 보완사항 미비시 불허가 또는 반려통보

⑤ 준공서류 접수

- 민원인은 행위허가 사업을 완료 후 관련서류를 첨부하여 신청
- 행위허가 준공검사 신청서

◇ 첨부서류

- 준공사진
- 지적측량 성과도(토지를 분할하는 경우와 임야를 형질변경하는 경우로서 지적법 제16조의 규정에 의해 등록전환신청이 수반되는 경우에 한함).

⑥ 허가사항과 적합여부 확인

- 인·허가 담당자는 준공신청된 사항이 허가사항과의 부합여부 확인

⑦ 준공 및 준공검사필증 교부

- 인·허가 부서에서는 준공검사 신청이 허가사항에 적합할 경우 민원인에게 준공검사필증을 교부

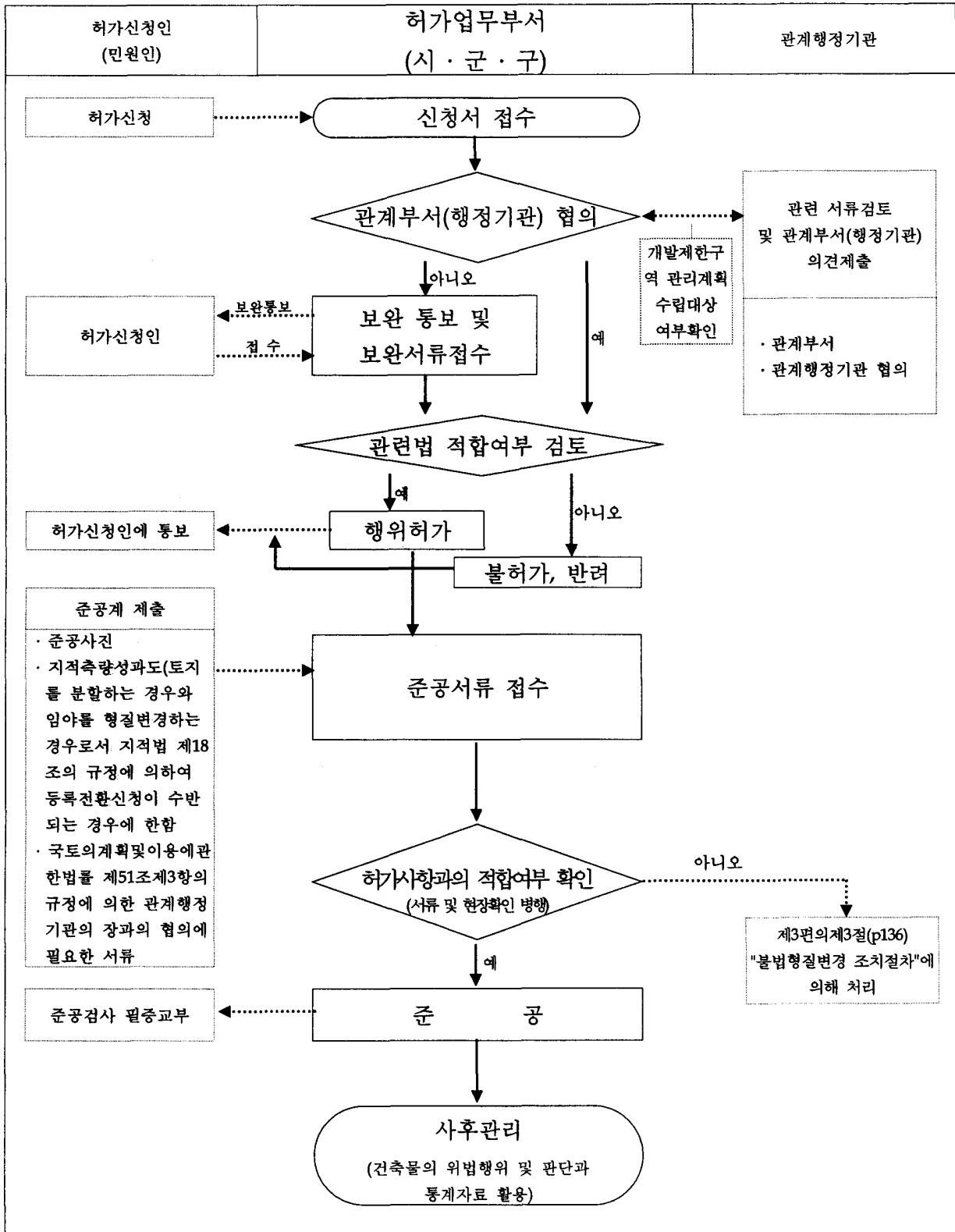
⑧ 사후관리

- 토지의 위법행위 판단과 통계자료에 활용

4. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
서식 2	행위허가신청서	p264	별표 3	토지형질변경 가능행위	p254

개발제한구역 토지형질변경 절차



7 개발제한구역 훼손부담금 업무

1. 목적

개발제한구역내에 입지하는 시설 등의 토지형질변경에 대하여 구역내·외의 토지가격의 차액에 상당하는 경제적 부담을 부과함으로써 개발제한구역내 입지선호를 제거하여 개발제한구역의 훼손을 억제하고,

개발제한구역내 토지의 사용이 불가능하게 되어 국가에 매수청구된 토지의 매수 및 개발제한구역내 주민지원사업의 시행 등 개발제한구역의 관리를 위한 재원을 확보하기 위함.

2. 법적근거 및 성격

① 법적근거

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제20조 내지 제26조
- 동법 시행령 제34조 내지 제40조
- 동법 시행규칙 제13조 내지 제21조

3. 훼손부담금 부과·징수요령

- 건교부에서 제시한 훼손부담금 부과·징수요령 참조

4. 훼손부담금 부과·징수절차

① 행위허가 서류접수 및 검토

- 민원인의 개발제한구역내 건축허가(토지형질변경포함) 및 토지형질변경허가 신청을 접수받고, 행위허가신청내용을 검토하여 건축허가(토지형질변경허가)가능여부 확인 및 훼손부담금 부과대상을 확인

② 행위허가

- 인·허가 업무부서에서는 관계 법령에 적합할 시 민원사무처리 전결 규정에 따라 결재를 받고 건축허가를 내줌.
- 허가내용에 대해서는 신청인에게 통지하고, 부담금 부과업무 담당부서에

이를 통보

- 인·허가 담당부서에서는 훼손부담금 부과대상인 건축허가된 사항을 매 월 시·도지사를 경유, 건설교통부장관에게 보고(월보사용)

③ 훼손부담금 부과·징수

- 부담금부과업무 담당부서에서는 훼손부담금 부과대상인 경우 부과액을 산정하여 징수결의서를 받아 훼손부담금을 부과·징수함.
- 신청인은 부담금 납부통지서를 받은 날로부터 15일 이내에 물납허가를 신청할 수 있으며, 담당부서에서는 물납허가 여부를 검토하여 물납신청서를 받은 날로부터 물납허가 여부를 신청인에게 통지해야 함.

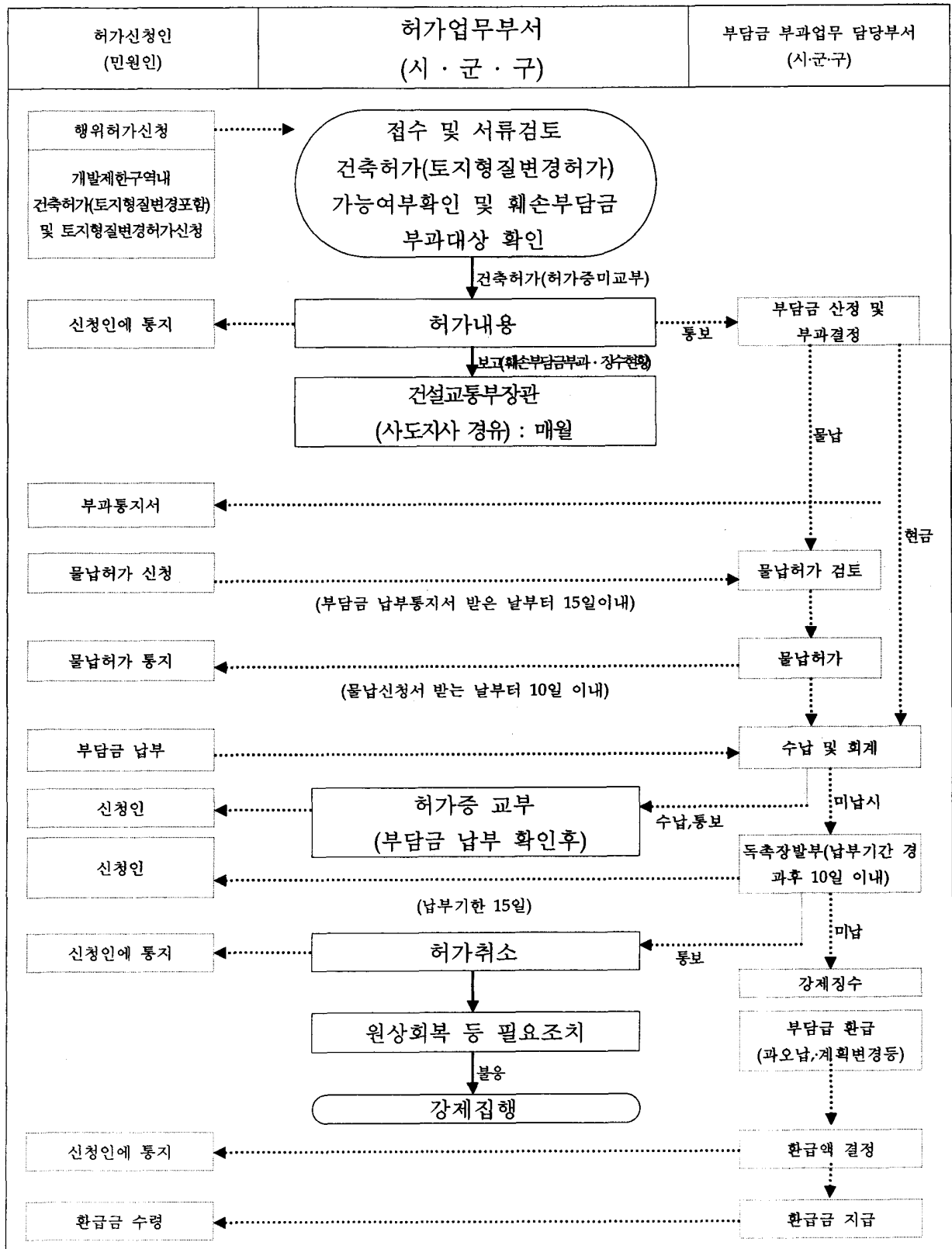
④ 부과금 수납

- 부담금 부과업무 담당부서에서는 수납 후 인·허가업무부서에 통보하고 인·허가 담당부서에서는 부담금 납부를 확인후 신청인에게 허가증을 교부해 줌.

⑤ 부과금 미납시

- 부담금 부과업무담당부서에서는 부담금 미납시 납부기간 경과후 10일 이내에 납부기한을 15일로 하는 독촉장을 발부
- 독촉장을 받고 지정된 기한까지 부담금, 가산금을 납부하지 아니한 경우에는 건축허가 취소 및 국세채납처분의 예에 따라 부담금 및 가산금을 부과·징수함.
- 인·허가 담당부서에서는 허가취소시 원상회복 등 필요조치를 시행해야 하며, 불응시 강제집행함.

개발제한구역 훼손부담금 업무



개발제한구역 토지매수 청구

1. 목적

개발제한구역의 지정으로 인해 개발제한구역안의 토지를 종래의 용도로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지나, 당해 토지의 사용 및 수익이 사실상 불가능한 토지에 대해 정부에서 매입·관리함으로서 토지소유자의 재산권 행사 제한에 대한 불이익을 완화하고자 함.

2. 관련법규

개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제16조 내지 제19조, 동법 시행령 제28조 내지 제33조, 동법 시행규칙 제11조, 제12조

3. 토지매수청구 요령

① 매수청구자 요건

- 개발제한구역의 지정당시부터 당해토지를 계속 소유한 자
- 토지의 사용·수익이 사실상 불가능하게 되기 전에 당해 토지를 취득하여 계속 소유한 자
- 위의 자들로부터 당해 토지를 상속받아 계속 소유한 자

② 매수대상 판정기준

- 종래의 용도대로 사용할 수 없어 그 효용이 현저히 감소된 토지
 - 개발제한구역 지정 이전의 지목대로 사용할 수 없음.
 - 매수청구일 현재 당해 토지의 개별지가가 그 토지가 소재하는 읍·면·동안의 개발제한구역내 동일한 지목의 개별공시지가의 평균치의 50%미만일 것
- 사용·수익이 사실상 불가능한 토지
 - 법제11조, 법제12조의 규정에 의한 행위제한으로 인해 토지의 사용·수익이 불가능할 것
 - ※ 매수청구를 받은 토지가 위의 ①, ②의 요건에 해당되는 경우 이

를 매수할 수 있음.

③ 매수기한

- 매수청구인에게 매수대상토지로 통보한 날로부터 3년을 말함.

④ 매수가격의 산정시기 및 방법

- 매수가격은 매수청구 당시의 공시지가에다 공시기준일부터 매수청구인에게 지급하고자 하는 날까지 기간동안 토지의 이용상황, 지가변동률 및 생산자물가상승률을 감안하여 2인의 감정평가업자가 평가한 금액의 산술평균치로 가격을 산정

4. 토지매수청구 절차

① 청구서 접수

- 매수를 청구하고자 하는 자는 '토지매수청구서'(서식3, p265)를 작성하여 토지매수 위탁 기관인 한국토지공사에 제출하고, 한국토지공사는 이를 접수

② 매수여부 판단 및 매수예상가격 통보

- 매수토지에 대해 매수청구자 요건, 매수대상판정기준에 부합되는지의 여부를 판단하여 매수대상여부 및 매수대상가격을 매수청구를 받은 날부터 2월 이내에 매수청구인에게 통보
※ 매수예상가격은 매수청구당시 개별공시지가로 함.

③ 매수가격 결정 통보

- 한국토지공사는 매수청구인에게 매수예상가격을 통보한 때에는 매수청구인에게 1월전까지 그 사실을 통보하고, 감정평가업자에게 감정평가를 의뢰하여 매수가격을 결정하여 매수청구인에게 통보
※ 감정평가비용은 건교부가 납부하되 매수청구인이 청구취소시 매수청구인에게 납부토록 함.(서식 4 : '감정평가비용 납부고지서', p266)

④ 매수 및 실적보고

- 한국토지공사는 매수청구인으로부터 매수청구토지를 매수하고, 분기종료 익월 10일까지 건설교통부장관에게 실적보고를 함.
- 매수토지는 국가균형발전특별법에 의한 국가균형발전특별회계의 재산으로 귀속

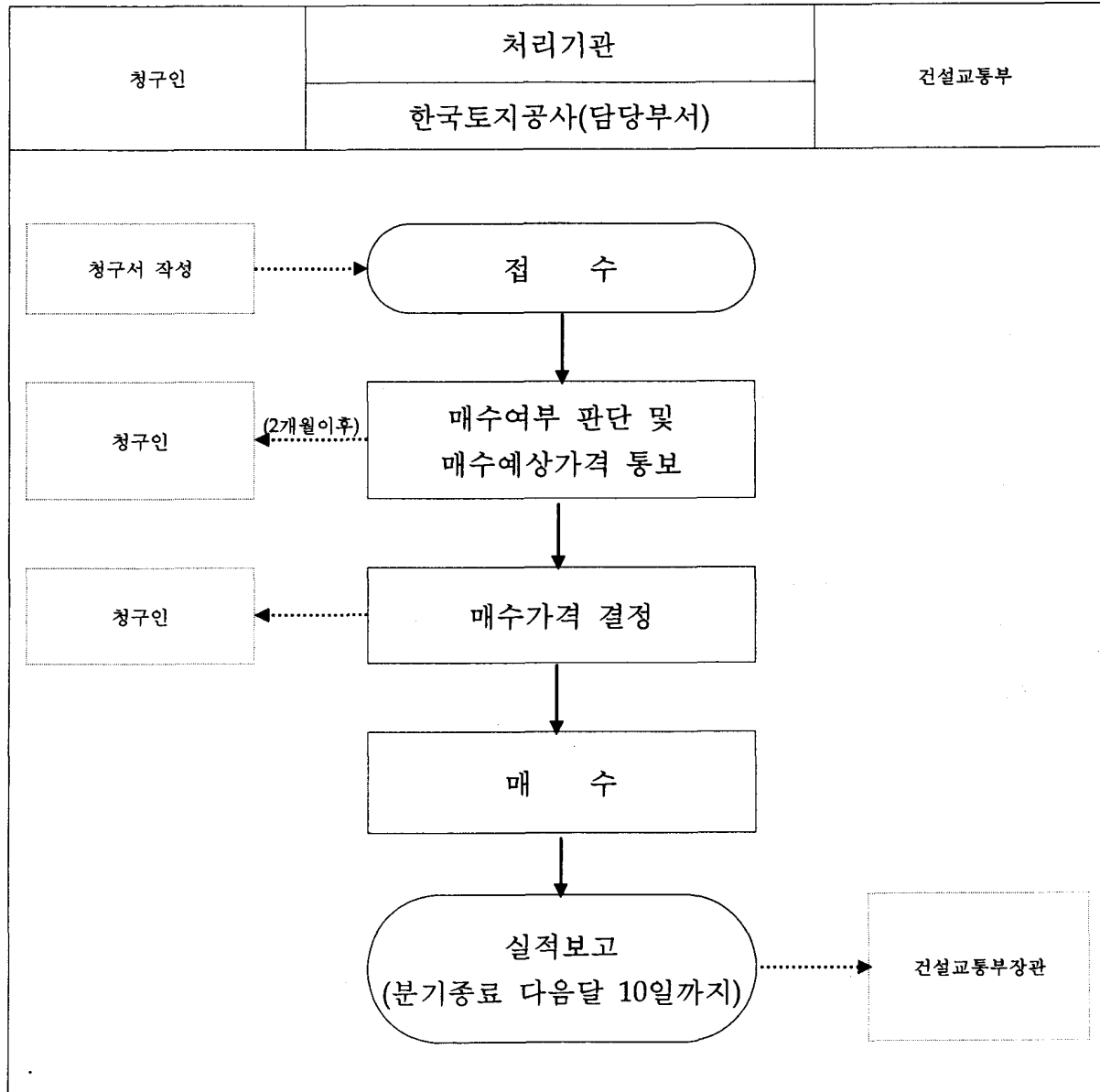
※ 협의에 의한 토지매수(법제19조)

- 건설교통부 장관은 개발제한구역의 지정목적은 달성하기 위해 필요한 경우 토지소유자와 협의, 토지를 매수할 수 있음.
- 토지협의 매수시 가격·방법·기준은 “공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률” 제67조 1항, 제70조, 제71조, 제74조 내지 제77조, 제78조 5항 내지 7항을 준용

5. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
서식 3	토지매수청구서	p265	서식 4	감정평가비용 납부고지서	p266

개발제한구역 토지매수 청구절차



9

개발제한구역내 건축물관리대장 정정

1. 목적

개발제한구역안의 건축물의 소유, 이용상태를 확인하거나 건축허가 등 개발제한구역을 관리하기 위한 기초자료로 활용하기 위하여 개발제한구역 건축물관리대장을 유지·관리함.

2. 관련법규

개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법, 동법시행령 제24조, 동법시행규칙 제8조

3. 건축물관리대장 정정 절차

① 건축물관리대장 정정신청서 접수

- 시·군 또는 구의 개발제한구역관리담당자는 민원인으로부터 개발제한구역내 건축물관리대장에 대해 정정하고자 하는 사항을 접수받음.

- 건축물관리대장 정정신청서 첨부서류

· 건축물 소유자임을 확인할 수 있음을 증명하는 서류(소유자 정정시에 한함)

※ 건축물 등기부 등본

· 건축물 위치를 확인할 수 있는 현황측량도(지번 정정시에 한함)

· 개발제한구역지정 이전부터 각각 독립된 건축물임이 명백함을 입증할 수 있는 근거서류(개발제한구역내 건축물관리대장 분리 작성시에 한함.)

※ 1. 소유자가 각각 독립된 건축물등기부 등본

2. 건축물 등기부 등본이 개발제한구역지정 이전부터 각각 독립되었다는 구분(소유자 이전관계)이 나타나지 않을 경우 가옥과세대장(읍·면·동장에게 확인 필요시 제출요구)

② 사실관계를 확인할 수 있는 근거서류 검토

- 시장·군수 또는 구청장은 관리대장을 작성하거나 그 기재사항을 변경 또는 정정하고자 하는 때에는 그 사실관계를 확인한 후 이를 작성·변경 또는 정정하여야 함.
- 사실관계를 확인할 수 있는 근거서류 검토
 - 시장은 관리대장을 작성하거나 그 기재사항을 변경 또는 정정하고자 하는 때에는 그 사실관계를 확인한 후 이를 작성·변경 또는 정정하여야 함.
 - 개발제한구역내 건축물관리대장 정정신청서를 읍·면·동장으로 하여금 사실관계를 확인하게 하거나 관리대장의 작성 등을 위한 근거서류를 제출하게 할 수 있음.

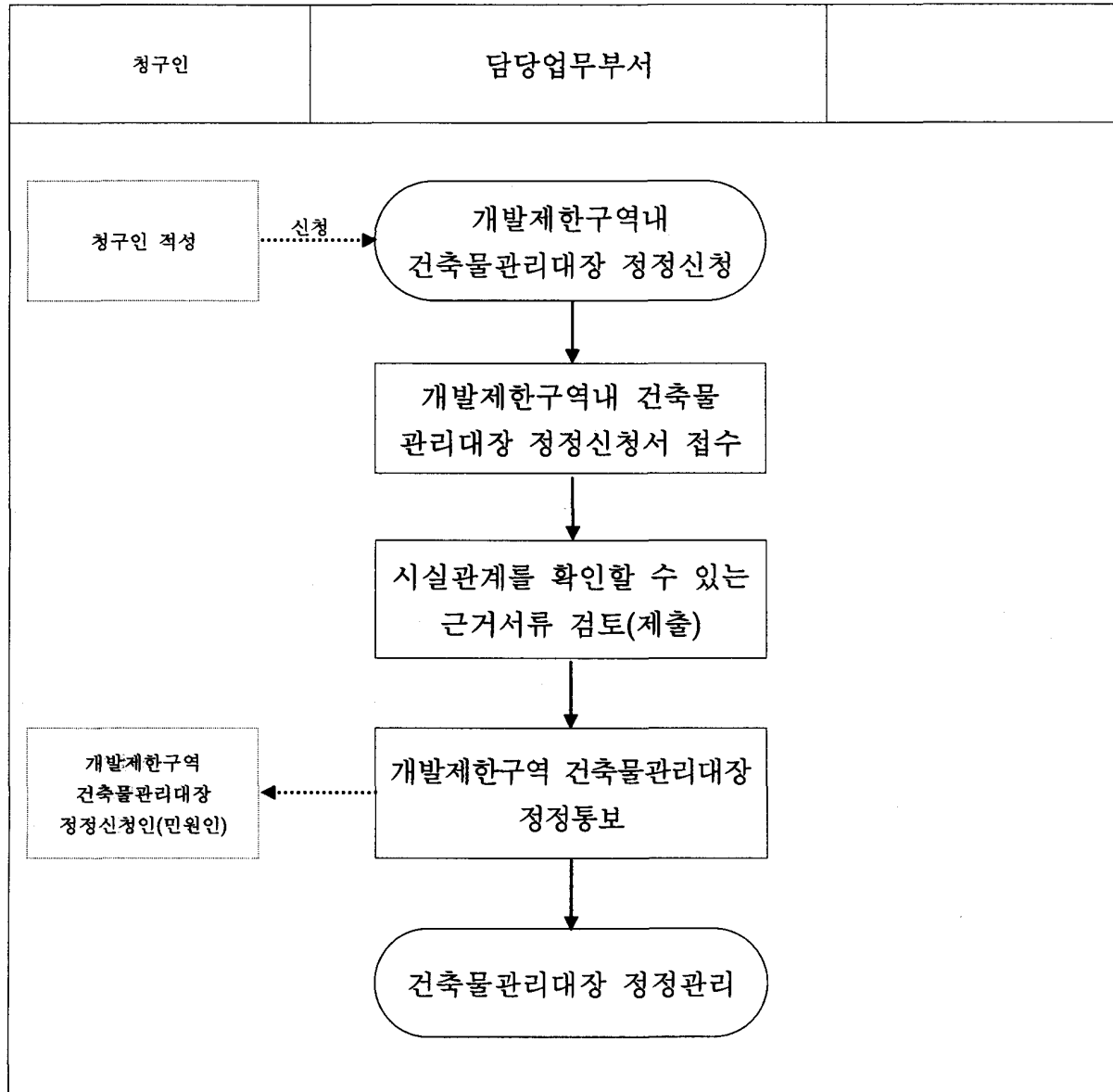
③ 개발제한구역 관리대장 정정 통보

- 개발제한구역관리담당자는 사실관계 검토결과 적합할 경우 개발제한구역내 건축물관리대장을 정정하여 신청인에게 우편통보

④ 건축물관리대장 정정관리

- 개발제한구역안의 건축물의 소유·이용상태를 확인하거나 기초자료로 활용

개발제한구역내 건축물관리대장 정정절차



제Ⅲ편 불법행위 적발 및 조치편

행위별 대응 매뉴얼

1 불법건축물 적발 및 조치절차

1. 목적

개발제한구역내에 불법적으로 건설되는 건축물에 대해 효율적인 관리와 불법건축물에 대한 적발 및 신속한 처리가 이루어질 수 있도록 표준화된 매뉴얼을 작성하여 단속 공무원(청원경찰) 등이 단속업무시 효과적으로 사용될 수 있도록 하고자 함.

2. 법적근거

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조, 동법시행령 제13조 및 별표1
- ② 개발제한구역관리규정
- ③ 건축법 제69조(위반건축물 등에 대한 조치 등), 제83조(이행강제금)

3. 불법건축물 적발 및 조치절차

① 단속·점검

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령"에 의거 일상점검, 특별점검, 합동점검을 실시해야 함.

② 불법건축물 적발 및 현장조치

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179)을 숙지하고, 점검시 필요한 사전준비물을 갖추어 현장점검하되, 점검대상지역에 대하여 구체적이고 정밀하게 점검을 실시해야 함.
- 중점점검사항
 - 행위허가를 받지 않고 건축물을 신·증축하는 행위
 - 고급주택, 별장, 음식점, 대규모 건축물 등의 불법건축 및 불법시공행위

- 행위허가를 받았으나 허가내용에 위반하여 건축하는 행위
- 건축물 내부에 층수를 무단으로 설치·사용하는 행위 등

- 불법여부 판단기준

- '공작물의 종류 및 설치범위'(별표1, p231)를 위반하는 행위 여부를 판단하여 적발여부를 판단함.

<표 VI-3-1-1> 주요 건축물의 기준

구분	고급주택	별장	음식점	도시계획시설, 대규모 건축물
근거	지방세법 시행령 제 84조의3	지방세법 시행령 제 84조의3	개발제한구역특별조치법 별표1제4호나목	개발제한구역특별조치법 제10조제1장
기준	- 단독주택 · 대지면적 662㎡ 초과(과세시가표 준액:2,500만원초과) · 건축물연면적(주차장제외)331㎡ 초과(과세시가표준액:2,500만원초과) - 공동주택 · 건축물 연면적 245㎡(공유면적제외)초과(복층형은 274㎡초과) · 승강기·에스컬레이터·67㎡이상 풀장시설중 1개이상 설치	상시주거용이 아니며, 휴양·피서 또는 위락용으로 사용하는 건축물과 부속토지(규모에 상관없음.)	- 지정당시 거주자: 건축물 연면적 300㎡이하 - 5년이상 거주자: 건축물 연면적 232㎡이하까지 영별표2제2호가목의 규정에 맞게 허용	- 도시계획시설 · 개발제한구역관리계획수립지침 III.3.라목 참조 - 연면적 3,000㎡이상인 건축물의 건축 및 10,000㎡이상 토지형질변경(토석채취포함) ※동일한 목적으로 연결시 그 전체면적

- 적발된 건축물에 대해서는 사진촬영 등 충분한 대응자료를 수집해야 하며, 추후 행정절차 이행시 근거자료로 확보
- 적발된 시설물에 대해서는 현장내에서 조치가 가능할 시 조치처리하고, 현장조치가 불가능한 사안에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정조치 및 계고 조치함.

- 단속·점검 결과에 대해서는 제4편의제2절(p181) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"에 의거 점검결과를 보고토록 함.

③ 시정지시 및 1차계고

- 적발된 불법건축물에 대하여 현장조치가 이루어지지 않은 경우 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정 조치 및 계고 조치함.
- 시정지시는 위법법률 및 위반행위를 적시하여 건축법 제69조 제1항의 규정에 의해 자진철거 및 원상복구토록 하고, 시정기간은 위법행위의 경·중을 판단, 상당한 이행기간(송달일부터 20일을 기준으로 경·중을 판단, 가감)을 두고 송부, 또한 이 기간까지 시정명령을 이행하지 아니하는 경우 이행강제금을 부과·징수한다는 뜻을 함께 송부
- 계고는 위법법률 및 위법행위를 적시하여 행정대집행법 제3조 제1항의 규정에 의하여 상당한 이행기간(20일을 기준으로 경·중을 판단, 가감)을 정하여 그 기한까지 이행되지 아니할 때에는 대집행을 한다는 뜻을 미리 문서로서 계고하고, 처분에 관한 불복이 있을 때 행정심판법 제18조 및 제19조의 규정에 의해 처분이 있음을 인정한 날부터 90일 이내 행정심판을 제기할 수 있음을 의무자에게 '계고서'(서식5, p267)와 함께 통지

④ 2차계고

- 1차 계고기한이 만료된 날로부터 10일의 범위 안에서 자진철거 및 원상복구하도록 다시 계고할 수 있음.
- ※ 1차계고 기한만료된 날로부터 10일안에 현장확인하여 이행여부점검 후 미이행시 2차계고 시행

⑤ 고발 및 이행강제금 부과

- 시장·군수·구청장은 위반행위자에게 자진철거 및 원상복구토록 1,2차 계고서를 통지한 후 동 계고기간내에 명한 내용이 이행되지 않은 경우에는 관할 경찰서에 '고발장'(서식6, p268), '진술조서'(서식7, p269), 기타 고발에 참고될 수 있는 (ex : 건축물대장, 토지이용계획확인서, '위법행위조사서'(서식8, p270) 등) 서류 등을 첨부하여 고발하고, 이행강제금을 부과

※ 참고사항

: 고발조치는 중한 불법사항 및 습관적 불법행위자에 대해서는 시정지시 및 계고와 함께 시행할 수 있음.

⑥ 행정조치(위법조치)

- 위반행위자에 대한 행정처분(법제29조)

- 제11조제1항 각 호외의 부분단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가의 내용을 위반한 경우
- 사위 기타 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
- 신고를 하지 아니하고 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시계획사업을 시행한 경우
=> 허가취소·공사의 중지·개축 또는 이전 기타의 조치를 명할 수 있음.
- => 제29조 제1항의 규정에 의한 명령 또는 처분을 이행하지 아니한 자 : 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금

- 벌칙(법제30조)

- 제11조제1항 각 호외의 부분단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용에 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위, 죽목의 벌채 또는 도시계획사업의 시행을 한 경우
- 사위, 기타 부정한 방법으로 허가를 받은 경우
=> 3년 이하 징역 또는 3천만원 이하 벌금

- 양벌규정(법제32조)

- 법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인·사용인 기타 종업원이 그 법인이나 개인의 업무에 관하여 제30조 또는 제31조의 위반행위를 한 때에는 행위자를 벌하는 외에 그 법인 또는 개인에 대해서도 각 해당조의 벌금형을 과함.

- 과태료(법제33조)

- '고발 및 과태료 대상 불법행위'(별표4, p255)와 같이 위반하여 신고를 하지 아니하고 경미한 행위를 한 자에 대하여 500만원 이하의 과태료에 처함.

⑦ 이행강제금 부과

- 시장·군수·구청장은 건축법 제69조의 규정에 의거 자진하여 원상복구 및 철거토록 시정명령 하였으나, 이를 이행하지 않을 경우 이행강제금을 부과함. 이행강제금 부과금액은 '이행강제금 부과결정금액'(별표5, p256)을 참고하여 산정하고, 그 결과는 '이행강제금(과태료)부과·징수대장'(서식9, p271)에 기록·관리함.

- 과태료 및 이행강제금 부과절차

㉠ 현지확인 및 위반적발

- 순찰 또는 현장점검, 명예관리인 또는 진정서, 주민신고 등으로 건축물에 대한 위반부분을 조사하여 보고

㉡ 위반사항에 대한 시정지시

- 위반사항에 대해 건축주에게 시정지시 및 미시정시 과태료 또는 이행강제금 부과를 예고

㉢ 부과 및 고지서 발부

- 이행강제금 금액, 부과사유, 산출근거, 납입기한, 납부기관과 이의 제기 방법 등을 명시한 문서를 위반한 자에게 발송하고 세무과 통보

㉣ 일시납이 어려울 경우 징수유예(분납) 신청

- 납입기한 이내에 지방세 징수유예(분납) 신청이 있을 시에는 '지방세징수유예신청서'(서식10, p272)를 작성하여 제출시 지방세법 규정의 범위에서 분납허용

㉤ 과태료 및 이행강제금 납부촉구

- 납입기한 종료일 이내에 자진납부를 하지 않았을 경우 재산압류를 예

고하는 공문발송

㉠ 이의제기시 비송재판 의뢰

- 위반건축물의 소유자가 '이행강제금 부과처분 이의신청'(서식11, p273)을 한 경우 비송사건절차법 기준에 따라 과태료 재판의뢰 및 부과금액을 감액조치

㉡ 채납자에 대한 재산압류 및 압류해제

- 이의제기 등이 없이 이행강제금 및 과태료를 납부하지 않는 채납자는 채납자의 재산을 파악하여 압류조치하고 완납시 압류해제

㉢ 사후관리

- 미조치시는 년 2회에 한해서 시정될 때까지 지속적으로 부과하고 매월 세무과로 징수실적을 통보(편철보관)
 - ※ 이행강제금을 부과 후 시정한 경우에도 이행강제금 부과는 유효
- 이행강제금 미납시 지방세 채납처분의 예에 의거 강제징수

⑧ 행정대집행

- 행정대집행은 충분한 계고기간이 지나고, 방치할 경우 공중의 위해를 끼칠 우려가 있는 불법행위에 대하여 실시하고, 그 절차는 행정대집행 절차에 의함.
- 대집행 절차

㉠ 대집행 뜻 계고

- 불법(무허가)건축행위에 대한 처분시 원상복구 이행지시 및 이행되지 아니할 때 대집행의 뜻을 문서로 계고해야 함.

㉡ 대집행영장 통지

- 계고를 받고 지정기한까지 그 의무를 이행하지 아니할 때는 '행정대집행영장'(서식12, p274), 대집행을 할 시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보

㉔ 대집행시행

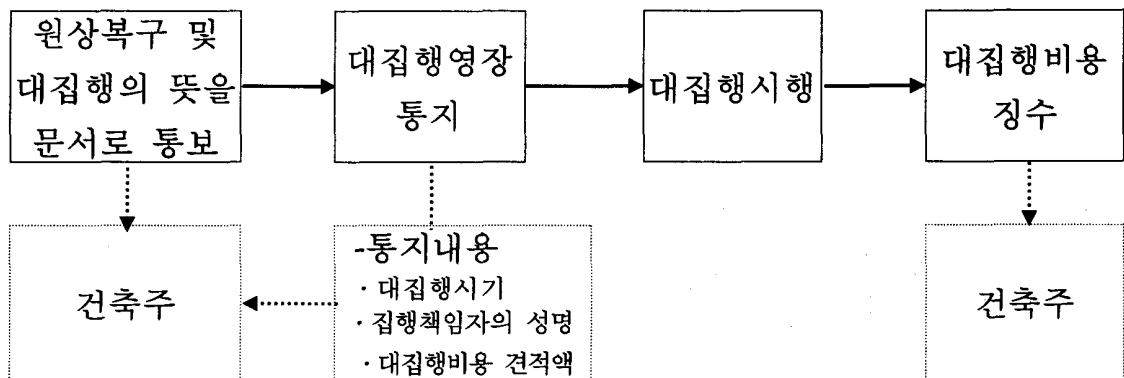
- 대집행을 하기 위해 현장에 파견되는 집행책임자는 그가 집행책임자임을 표시한 증표를 휴대하여 대집행시에 이해관계인에게 제시

㉕ 대집행비용 징수

- 대집행 비용의 징수에 있어서는 실제비용액과 그 납기일을 정하여 의무자에게 문서로서 그 납부를 명해야 함. 그리고 대집행비용은 “국세징수법”의 예에 의해 징수할 수 있음.

※ 기타 필요절차 및 서식들은 “행정대집행법”을 참조

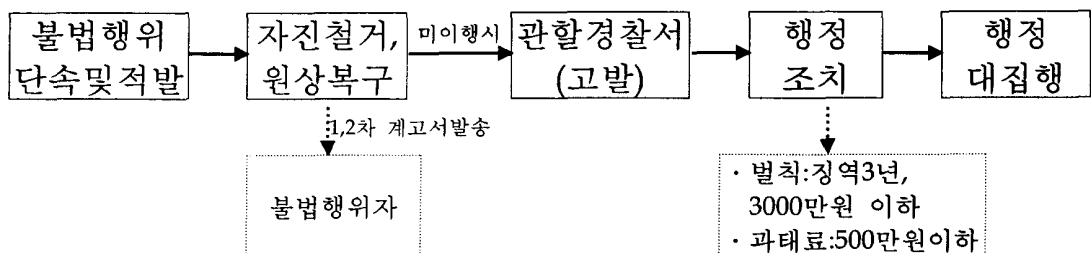
<그림 VI-3-1-1> 대집행 절차



⑨ 사후관리

- 위반건축물은 ‘불법행위관리대장’(서식13, p275)을 작성하여 시정완료시까지 관리
- 이행강제금 및 과태료 부과시는 ‘이행강제금(과태료)부과·징수대장’(서식 9, p271)에 의거 기록유지
- 미시정 건축물은 시정시까지 이행강제금 부과 또는 행정대집행할 수 있음.
- 이행강제금 미납시 지방세 체납처분의 예에 의거 강제징수
- 정확한 관리를 위하여 통계를 작성

<그림 VI-3-1-2> 위법행위에 대한 조치단계



4. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
별표 1	건축물·공작물의 종류 및 설치범위	p231	서식 5	계고서	p267
서식 6	고발장	p268	서식 7	진술조서	p269
서식 8	위법행위조사서	p270	별표 4	고발 및 과태료 대상 불법행위	p255
별표 5	이행강제금 부과결정금액	p256	서식 9	이행강제금(과태료) 부과·징수대장	p271
서식 10	지방세 징수유예 신청서	p272	서식 11	이행강제금 부과처분 이의신청서	p273
서식 12	행정대집행 영장	p274	서식 13	불법행위 관리대장	p275

불법건축물 적발 및 조치 절차도

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
사전준비	불법행위 단속 및 점검요령 확인 (제4편의제2절, p179)	- 점검시 필요한 사전준비를 점검 - 점검시 필요한 행동요령 숙지 - 점검후 사후보고체계 숙지	
불법행위 점검	현장확인 (소재지·지번)	- 지형도(1/25,000~1/50,000) - 지적도(개발제한구역 지적고시 도면)	
	허가·신고한 건물인가? 예 → 적법건축물 아니오	- 공작물의 종류 및 설치범위 확인 - 일반 및 개발제한구역 건축물관리대장 - 이축적지 확인 - 나대지 확인 등	【별표 1 : 공작물의 종류 및 설치범위 /231p】
	현장조치가 가능한가? 예 → 조치완료 아니오	- 적발 건축물에 대한 사진촬영 등 근거자료 확보	
	위법행위 보고	- 매뉴얼 제4편의제2절 (p179) “불법행위단속 및 점검요령확인”	
불법행위 조치	시정지시 및 1차계고	- 위반건축물은 시정완료 시까지 관리	【서식 5 : 계고서 /267p】 【서식 13 : 불법행위 관리대장/275p】
	동시시행가능 ② ③ 원상복구여부확인 예 → 보고 ① 아니오	- 청원경찰 및 관련 공무원 직접확인	

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
불법행위 조치	<pre> graph TD 1((1)) --> 2차계고[2차계고] 2차계고 -.-> 고발[고 발] 고발 --> 행정조치[행정조치] 2차계고 --> 과태료[과태료] 2차계고 --> 이행강제금[이행강제금] 2차계고 --> 부과[부과 및 고지서 발부] </pre>	- 고발은 시정지시 및 1차계고와 동시시행가능 ※ 동시시행가능 요건 - 개발제한구역특별법 제29조(행정처분), 제30조(벌칙), 제32조(양벌규정), 제33조(과태료)	【서식 6 : 고발장/268p】 【서식 7 : 진술조서/269p】 【서식 8 : 위법행위조사서/270p】 【별표 4 : 고발 및 과태료대상 불법행위/255p】
과태료 및 이행강제 금 부과	<pre> graph TD 부과[부과 및 고지서 발부] --> 징수유예[징수유예(분납)신청 및 허용 (불법행위자↔시·군·구청)] 징수유예 --> 납부{납 부} 납부 -- 예 --> 징수실적[징수실적편철보관 (세무과)] 납부 -- 아니오 --> 이의신청{이의신청} 이의신청 -- 예 --> 비송사건[비송사건처리 (관할 시·군·구 관할법원)] 이의신청 -- 아니오(거부) --> 압류[지방세채납에 의한 압류절차 이행] </pre>	- 금액, 부과사유, 산출근거, 납입기한, 납부기간, 이의제기방법을 명시한 문서발송 - 세무과 통보 - 이행강제금 년2회 - 지방세법 규정범위에서 분납허용 - 납입종료시 자진납부하지 않을시 재산압류 예고문서 발송 - 첨부서류 · 이의신청서 사본 · 이행강제금 부과통보서 사본 · 관련서류 사본	【별표 5 : 이행강제금 부과결정금액/256p】 【서식 9 : 이행강제금(과태료)부과·징수대장/271p】 【서식 10 : 지방세징수유예신청서/272p】 【서식 11 : 이행강제금부과처분 이의신청서/273p】

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
과태료 및 이행강제 금 부과	④ ↓ ⑤ 이행강제금감액요청 (담당부서→세무과)		
행정대 집행법	대집행영장 통지 (관할 시·군·구→불법행위자)	- 대집행시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보	【서식 12 : 행정대집행 영장/274p】
	↓ 대집행 시행	- 집행책임자 표시증표 휴대	
	↓ 대집행비용 징수 예 ↓ 절차완료		
	아니오 ↓ 국세징수법에 의해 징수		

2 불법용도변경 적발 및 조치절차

1. 목적

개발제한구역내에 불법적으로 이행되고 있는 각종 불법용도변경에 대하여 신속한 적발 및 처리가 이루어질 수 있도록 표준화된 매뉴얼을 작성, 단속공무원(청원경찰) 등이 단속업무시 효과적으로 사용될 수 있도록 하여 효율적인 개발제한구역 관리가 이루어지게 함에 있음.

2. 근거법률

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조 제1항 8호, 동법시행령 제18조

3. 불법용도변경 적발 및 조치절차

① 단속점검

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령"에 의거 일상점검, 특별점검, 합동점검을 실시

② 불법용도변경 적발 및 현장조치

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179)을 숙지하고, 점검시 필요한 사전준비물을 갖추어 현장점검하되, 점검대상지역에 대하여 구체적이고 정밀하게 점검을 실시해야 함.

※중점단속할 불법용도변경 행위

- 허가내용에 위반하여 용도변경하는 행위
- 농업용 비닐하우스를 주거용 등으로 무단용도변경 사용하는 행위
- 동·식물관련시설인 축사·콩나물재배사·버섯재배사와 농수산물보관창고 등을 공장·물류창고·작업장·사무실·주택 등으로 무단용도변경하여 사용하는 행위

- 불법여부 판단기준

· '용도변경가능행위'(별표2, p252)를 위반하는 행위여부인가를 판단하여

적발여부를 판단

- 적발된 불법용도변경 행위에 대해서는 점검상 문제점 도출시 현황파악 및 사진촬영하여 근거자료 확보
- 적발된 불법용도변경 행위에 대해서는 현장 내에서 조치가 가능할 시 즉각 조치처리하고, 현장조치가 불가능한 사안에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정조치 및 계고 조치
- 단속·점검 결과에 대해서는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"에 의거 점검결과를 보고토록 함.

③ 시정지시 및 1차계고

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ③에 준해서 처리

④ 2차계고

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ④에 준해서 처리

⑤ 고발 및 이행강제금 부과

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑤에 준해서 처리

⑥ 행정조치(위법조치)

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑥에 준해서 처리

⑦ 이행강제금 부과

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑦에 준해서 처리

⑧ 행정대집행

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑧에 준해서 처리

⑨ 사후관리

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑨에 준해서 처리 하되, 농업용 시설에 대한 불법용도변경에 대해서는 '개발제한구역내 농업용시설 불법용도 변경현황'(서식14, p276)에 의거 별도관리

4. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
별표 2	용도변경 가능행위	p252	서식 14	개발제한구역내 농업용시설 불법용도 변경현황	p276

불법용도변경 적발 및 조치 절차도

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
사전준비	불법행위 단속 및 점검요령 확인 (제4편의제2절, p179)	- 점검시 필요한 사전준비물을 점검 - 점검시 필요한 행동요령 숙지 - 점검후 사후보고체계 숙지	
불법행위 점검	현장확인 (소재지·지번)	- 지형도(1/25,000~1/50,000) - 지적도(개발제한구역 지적고시 도면)	
	허가·신고한 건물인가? 예 → 적법건축물 아니오 →	- 공작물의 종류 및 설치범위 확인 - 일반 및 개발제한구역 건축물관리대장	【별표 2 : 용도변경 가능행위/252p】
	현장조치가 가능한가? 예 → 조치완료 아니오 →		
	위법행위 보고	- 매뉴얼 제4편의제2절 (p179) “불법행위단속 및 점검요령확인”	
불법행위 조치	시정지시 및 1차계고		【서식 5 : 계고서 /267p】
	동시시행가능 ② ③ 원상복구여부확인 예 → 보고 ① 아니오	- 청원경찰 및 관련 공무원 직접확인	

< 뒷면 계속 >

구 분	단속 · 점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
불법행위 조치		- 고발은 시정지시 및 1차계고와 동시시행가능 ※ 동시시행가능 요건 - 개발제한구역특별법 제29조(행정처분), 제30조(벌칙), 제32조(양벌규정), 제33조(과태료)	【별표 4 : 고발 및 과태료대상 불법행위/255p】
과태료 및 이행강제 금 부과		- 금액, 부과사유, 산출근거, 납입기한, 납부기간, 이의제기방법을 명시한 문서발송 - 세무과 통보 - 이행강제금 년2회	【서식 10 : 지방세징수 유예신청서/272p】

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
과태료 및 이행강제 금 부과	④ ↓ ⑤ 이행강제금감액요청 (담당부서→세무과)		
행정대 집행법	대집행영장 통지 (관할 시·군·구→불법행위자)	- 대집행시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보	【서식 12 : 행정대집행 영장/274p】
	대집행 시행	- 집행책임자 표시증표 휴대	
	대집행비용 징수 예 절차완료		
	아니오 국세징수법에 의해 징수		

3 불법형질변경 적발 및 조치절차

1. 목적

개발제한구역내 불법형질변경에 따른 도시의 무질서한 개발을 방지하고 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위해 건전하고 친환경적인 개발을 할 수 있도록 하고자 함.

2. 관련법규

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조, 동법시행령 제14조

3. 불법형질변경 적발 및 조치절차

① 단속·점검

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령"에 의거 일상점검, 특별점검, 합동점검을 실시해야 함.

② 불법형질변경 적발 및 현장조치

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179)을 숙지하고, 점검시 필요한 사전준비물을 갖추 현장점검하되, 점검대상지역에 대하여 구체적이고 정밀하게 점검을 실시해야 하며, 아래의 불법형질변경에 대해 중점적으로 관리·감시해야 함.

※중점단속할 불법형질변경 행위

- 성토·절토·야적장의 조성 등 자연환경을 훼손하는 토지의 무단형질변경행위
- 음식점의 부설 주차장 확보를 위한 무단 토지형질변경행위
- 허가내용에 위반하여 형질변경하는 행위

- 불법여부 판단기준

· '토지형질변경가능행위'(별표3, p254)에 의한 행위 허가외의 불법형질변경

- 적발된 불법형질변경 행위에 대해서는 점검상 문제점 도출시 현황과악 및 사진촬영하여 근거자료 확보

- 적발된 불법형질변경 행위에 대해서는 현장 내에서 조치가 가능할 시 즉각 조치처리하고, 현장조치가 불가능한 사안에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정조치 및 계고 조치함.
- 단속·점검 결과에 대해서는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"에 의거 점검결과를 보고토록 함.

③ 시정지시 및 1차계고

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ③에 준해서 처리

④ 2차계고

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ④에 준해서 처리

⑤ 고발 조치

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑤에 준해서 처리

⑥ 행정조치(위법조치)

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑥에 준해서 처리

⑦ 과태료 부과

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑦에 준해서 처리

⑧ 행정대집행

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑧에 준해서 처리

⑨ 사후관리

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑨에 준해서 처리

4. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
별표 3	토지형질 변경 가능행위	p254			

불법형질변경 적발 및 조치 절차도

구 분	단속 · 점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
사전준비	불법행위 단속 및 점검요령 확인 (제4편의제2절, p179)	- 점검시 필요한 사전준비물을 점검 - 점검시 필요한 행동요령 숙지 - 점검후 사후보고체계 숙지	
불법행위 점검	현장확인 (소재지 · 지번)	- 지형도(1/25,000 ~ 1/50,000) - 지적도(개발제한구역 지적고시 도면)	
	허가 · 신고한 사항인가? 예 → 적법행위 아니오 →		【별표 3 : 토지형질변경 가능행위/254p】
	현장조치가 가능한가? 예 → 조치완료 아니오 →		
	위법행위 보고	- 매뉴얼 제4편의제2절 (p179) “불법행위단속 및 점검요령확인”	
불법행위 조치	시정지시 및 1차계고 (20일)		【서식 5 : 계고서 /267p】
	동시시행가능 ② ③ 원상복구여부확인 예 → 보고 ① 아니오 →	- 청원경찰 및 관련 공무원 직접확인	

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
불법행위 조치	<pre> graph TD 1[①] --> 고발[고 발] 1 --> 2차계고[2차계고] 2차계고 -.-> 고발 고발 --> 행정조치[행정조치] 3[③] --> 과태료[과태료] </pre>	- 고발은 시정지시 및 1차계고와 동시시행가능 ※ 동시시행가능 요건 - 개발제한구역특별법 제29조(행정처분), 제30조(벌칙), 제32조(양벌규정), 제33조(과태료)	【별표 4 : 고발 및 과태료대상 불법행위/255p】
과태료 부과	<pre> graph TD 과태료[과태료] --> 부과[부과 및 고지서 발부] 부과 --> 징수유예[징수유예(분납)신청 및 허용 (불법행위자→시·군·구청)] 징수유예 --> 납부{납 부} 납부 -- 예 --> 징수실적[징수실적편철보관 (세무과)] 납부 -- 아니오 --> 이의신청{이의신청} 이의신청 -- 예 --> 비송사건[비송사건처리 (관할 시·군·구 관할법원)] 이의신청 -- 아니오 (거부) --> 압류[지방세채납에 의한 압류절차 이행] </pre>	- 금액, 부과사유, 납입기한, 납부기간, 이의제기방법을 명시한 문서 발송 - 세무과 통보 - 이행강제금 년2회 - 지방세법 규정범위에서 분납허용	【서식 10 : 지방세징수유예신청서/272p】

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
행정대 집행법	④ 대집행영장 통지 (관할 시·군·구→불법행위자)	- 대집행시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보	【서식 12 : 행정대집행 영장/274p】
	대집행 시행	- 집행책임자 표시증표 휴대	
	대집행비용 징수 예 절차완료		
	아니오 국세징수법에 의해 징수		

4 불법물건적치 적발 및 조치절차

1. 목적

개발제한구역내 불법물건적치에 따른 미관저해 및 개발제한구역 지정목적에 위배되고 생활환경악화가 예상됨에 따라 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 제공하며, 개발제한구역 지정목적 달성을 위하여 불법물건적치에 대한 적발 및 조치절차를 마련코자 함.

2. 법적 근거

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조, 동법시행령 제17조, 제19조 5호

3. 불법물건적치 적발 및 조치절차

① 단속·점검

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령"에 의거 일상점검, 특별점검, 합동점검을 실시해야 함.

② 불법물건적치 적발 및 현장조치

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179)을 숙지하고, 점검시 필요한 사전준비물을 갖추어 현장점검하되, 점검대상지역에 대하여 구체적이고 정밀하게 점검을 실시해야 하며, 아래의 불법물건적치행위에 대해 중점적으로 관리·감시해야 함.

※중점단속할 불법물건적치행위

- 행위허가를 받지 않고 물건을 쌓아놓는 행위
- 아래의 허가·신고행위 외의 불법물건적치행위
 - 모래·자갈·토석·석재·목재·철재·폴리비닐콜로라이드·컨테이너·콘크리트제품·드럼통·병과·기타 폐기물관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 폐기물이 아닌 물건으로서 물건의 중량이 50톤을 초과하거나 부피가 50m³을 초과하여 1개월 이상 적치허가를 받은 것.
 - 위의 허가사항의 물건에 대해 15일 이상 1월 미만의 적치나, 중량이 20톤 이상 50톤 이하, 부피가 20m³ 이상 50m³ 이하로서 15일 이상 적치신고를 한 것

- 적발된 불법물건적치 행위에 대해서는 점검상 문제점 도출시 현황파악 및 사진촬영하여 근거자료 확보
- 적발된 불법물건적치 행위에 대해서는 현장 내에서 조치가 가능할 시 즉각 조치처리하고, 현장조치가 불가능한 사안에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정조치 및 계고 조치
- 단속·점검 결과에 대해서는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"에 의거 점검결과를 보고토록 함.

③ 시정지시 및 1차계고

- 제3편의제3절(p136) "불법형질변경 적발 및 조치절차" 의 ③에 준해서 처리

④ 2차계고

- 제3편의제3절(p136) "불법형질변경 적발 및 조치절차" 의 ④에 준해서 처리

⑤ 고발 조치

- 제3편의제3절(p136) "불법형질변경 적발 및 조치절차" 의 ⑤에 준해서 처리

⑥ 행정조치(위법조치)

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑥에 준해서 처리

⑦ 과태료 부과

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑦에 준해서 처리

⑧ 행정대집행

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑧에 준해서 처리

⑨ 사후관리

- 제3편의제1절(p119) "불법건축물 적발 및 조치절차" 의 ⑨에 준해서 처리

불법물건적치 적발 및 조치 절차도

구 분	단속 · 점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
사전준비	불법행위 단속 및 점검요령 확인 (제4편의제2절, p179)	- 점검시 필요한 사전준비물을 점검 - 점검시 필요한 행동요령 숙지 - 점검후 사후보고체계 숙지	
불법행위 점검	현장확인 (소재지 · 지번)	- 지형도(1/25,000 ~ 1/50,000) - 지적도(개발제한구역 지적고시 도면)	
	허가 · 신고한 건물인가? 예 → 적법건축물 아니오 →	- 공작물의 종류 및 설치 범위 확인 - 일반 및 개발제한구역 건축물관리대장 확인	
	현장조치가 가능한가? 예 → 조치완료 아니오 →		
	위법행위 보고	- 매뉴얼 제4편의제2절 (p179) “불법행위단속 및 점검요령확인”	
불법행위 조치	시정지시 및 1차계고 (20일)		【서식 5 : 계고서 /267p】
	동시시행가능 원상복구여부확인 예 → 보고 아니오 → ① ② ③	- 청원경찰 및 관련 공무원 직접확인	

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
불법행위 조치	<pre> graph TD 1((1)) --> 고발[고 발] 1 --> 2차계고[2차계고] 2차계고 -.-> 고발 고발 --> 행정조치[행정조치] </pre>	- 고발은 시정지시 및 1차계고와 동시시행가능 ※ 동시시행가능 요건	
	행정조치	- 개발제한구역특별법 제29조(행정처분), 제30조(벌칙), 제32조(양벌규정), 제33조(과태료)	【별표 4 : 고발 및 과태료대상 불법행위/255p】
과태료 부과	<pre> graph TD 1((1)) --> 과태료[과태료] 과태료 --> 부과[부과 및 고지서 발부] 부과 --> 징수유예[징수유예(분납)신청 및 허용 (불법행위자←시·군·구청)] 징수유예 --> 납부{납 부} 납부 -- 예 --> 징수실적[징수실적편철보관 (세무과)] 납부 -- 아니오 --> 이의신청{이의신청} 이의신청 -- 예 --> 비송사건[비송사건처리 (관할 시·군·구 관할법원)] 이의신청 -- 아니오(거부) --> 압류[지방세체납에 의한 압류절차 이행] </pre>	- 금액, 부과사유, 납입기한, 납부기간, 이의제기방법을 명시한 문서 발송 - 세무과 통보 - 이행강제금 년2회	
	징수유예(분납)신청 및 허용 (불법행위자←시·군·구청)	- 지방세법 규정범위에서 분납허용	【서식 10 : 지방세징수 유예신청서/272p】
	납 부		
	이의신청		
	비송사건처리 (관할 시·군·구 관할법원)		
	지방세체납에 의한 압류절차 이행		

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
행정대 집행법	④ 대집행영장 통지 (관할 시·군·구→불법행위자)	- 대집행시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보	【서식 12 : 행정대집행 영장/274p】
	대집행 시행	- 집행책임자 표시증표 휴대	
	대집행비용 징수 예 → 절차완료		
	아니오 ↓ 국세징수법에 의해 징수		

5 불법토지분할, 죽목의 벌채, 토석의 채취 적발 및 조치절차

1. 목적

개발제한구역내 불법행위에 따른 도시의 무질서한 개발을 방지하고, 도시 주변의 자연환경을 보전하여 도시민의 건전한 생활환경을 확보하기 위함.

2. 관련법규

- ① 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조, 동시행령 제15조, 제16조

3. 불법행위의 적발 및 조치절차

① 단속·점검

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"에 의거 일상점검, 특별점검, 합동점검을 실시해야 함.

② 적발 및 현장조치

- 단속·점검자는 제4편의제2절(p179)을 숙지하고, 점검이 필요한 사전준비물을 갖춰 현장점검하되, 점검대상지역에 대하여 구체적이고 정밀하게 점검을 실시해야 함.

- 불법여부 판단기준

- ㉠ 행위허가를 받지 않고 토지분할, 죽목의 벌채, 불법토석의 채취를 하는 경우

- ㉡ 아래의 허가·신고사항 외는 불법행위임

- 벌채면적이 500㎡ 또는 벌채수량 5㎥ 이상 행위시 허가
- 분할된 후 각 필지의 면적이 200㎡ 이상(지목이 대인 토지를 주택 또는 근린생활시설의 건축을 위해 분할시 330㎡ 이상)을 분할시 허가 받아야 함.

※ 예외규정 (위 분할면적 미만으로 분할가능한 경우)

- △ 공익사업 시행을 위한 경우
- △ 인접토지와 합병을 위한 경우
- △ 사도법상의 사도, 농로, 임도, 기타 건축물 진입로를 설치시
- △ 별표2 제3호 가목의 토지형질변경을 위한 경우(분할 후 60m' 미만인 경우는 그러하지 아니함.)

· 벌채면적이 300m'~500m' 미만 또는 벌채수량 3m'~5m' 미만의 죽목의 벌채의 신고

- 적발된 불법물건 적치행위에 대해서는 점검상 문제점 도출시 현황파악 및 사진촬영하여 근거자료 확보
- 적발된 불법행위에 대해서는 현장 내에서 조치가 가능할 시 즉각 조치처리하고, 현장조치가 불가능한 사안에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정조치 및 계고 조치함.
- 단속·점검 결과에 대해서는 제4편의제2절(p179) “개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령”에 의거 점검결과를 보고토록 함.

③ 시정지시 및 1차계고

- 제3편의제3절(p136) “불법형질변경 적발 및 조치절차” 의 ③에 준해서 처리

④ 2차계고

- 제3편의제3절(p136) “불법형질변경 적발 및 조치절차” 의 ④에 준해서 처리

⑤ 고발 조치

- 제3편의제3절(p136) “불법형질변경 적발 및 조치절차” 의 ⑤에 준해서 처리

⑥ 행정조치(위법조치)

- 제3편의제1절(p119) “불법건축물 적발 및 조치절차” 의 ⑥에 준해서 처리

⑦ 과태료 부과

- 제3편의제1절(p119) “불법건축물 적발 및 조치절차” 의 ⑦에 준해서 처리

⑧ 행정대집행

- 제3편의제1절(p119) “불법건축물 적발 및 조치절차” 의 ⑧에 준해서 처리

⑨ 사후관리

- 제3편의제1절(p119) “불법건축물 적발 및 조치절차” 의 ⑨에 준해서 처리

불법토지분할, 죽목의 벌채, 토석의 채취 적발 및 조치절차도

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
사전준비	불법행위 단속 및 점검요령 확인 (제4편의제2절, p179)	- 점검시 필요한 사전준비를 점검 - 점검시 필요한 행동요령 숙지 - 점검후 사후보고체계 숙지	
불법행위 점검	현장확인 (소재지·지번)	- 지형도(1/25,000 ~ 1/50,000) - 지적도(개발제한구역 지적고시 도면)	
	허가·신고한 사항인가? 예 → 적법행위 아니오 →	- 공작물의 종류 및 설치범위 확인 - 일반 및 개발제한구역 건축물관리대장 확인	
	현장조치가 가능한가? 예 → 조치완료 아니오 →		
	위법행위 보고	- 매뉴얼 제4편의제2절 (p179) “불법행위단속 및 점검요령확인”	
불법행위 조치	시정지시 및 1차계고 (20일)		【서식 5 : 계고서 /267p】
	동시시행가능 원상복구여부확인 예 → 보고 아니오 → ① ② ③	- 청원경찰 및 관련 공무원 직접확인	

< 뒷면 계속 >

구 분	단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
불법행위 조치	<pre> graph TD 1[① 2차계고] --> 2[고발] 1 --> 3[행정조치] 2 --> 3 3 --> 4[과태료] </pre>	- 고발은 시정지시 및 1차계고와 동시시행가능 ※동시시행가능 요건 - 개발제한구역특별법 제29조(행정처분), 제30조(벌칙), 제32조(양벌규정), 제33조(과태료)	【별표 4 : 고발 및 과태료대상 불법행위/255p】
과태료 부과	<pre> graph TD 4[과태료] --> 5[부과 및 고지서 발부] 5 --> 6[징수유예(분납)신청 및 허용 (불법행위자→시·군·구청)] 6 --> 7{납부} 7 -- 예 --> 8[징수실적편철보관 (세무과)] 7 -- 아니오 --> 9{이의신청} 9 -- 예 --> 10[비송사건처리 (관할 시·군·구 관할법원)] 9 -- 아니오(거부) --> 11[지방세체납에 의한 압류절차 이행] </pre>	- 금액, 부과사유, 납입기한, 납부기간, 이의제기방법을 명시한 문서 발송 - 세무과 통보 - 이행강제금 년2회 - 지방세법 규정범위에서 분납허용	【서식 10 : 지방세징수유예신청서/272p】

< 뒷면 계속 >

구 분	단속 · 점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
행정대 집행법	④ 대집행영장 통지 (관할 시·군·구→불법행위자)	- 대집행시기, 집행책임자의 성명, 대집행에 요하는 비용견적액을 의무자에게 통보	【서식 12 : 행정대집행 영장/274p】
	↓ 대집행 시행	- 집행책임자 표시증표 휴대	
	↓ 대집행비용 징수 예 → 절차완료		
	아니오 ↓ 국세징수법에 의해 징수		

유형 · 시설별 대표사례 예시

유형 · 시설별 사례는 행위별 프로세서를 일선에서 근무하는 청원경찰 및 담당자가 쉽게 이해할 수 있도록 사례를 예시하여 적발 및 조치절차를 설명하고자 함.

6 주택의 불법행위적발 및 조치절차

1. 사례 예시

- ○○시 △△동 ××번지 김△△씨는 5,000㎡의 농사를 지으면서 “전” 토지에 본인 소유인 면적 150㎡, 구조는 판넬의 주택을 신축하여 살고 있음.

2. 단속 및 점검

- 단속 · 점검자(청원경찰 및 관련공무원)는 제4편의제2절(p179) “개발제한구역 불법행위 단속 및 점검운영”에 의거 단속에 필요한 준비물을 갖추 현장점검 시행

3. 주택의 적법확인

- ① 단속 · 점검자는 불법예상 건축물을 발견시 주택의 적법여부를 확인해야 함.
- ② 주택의 적법여부는 아래와 같은 사항들을 대조하여 확인
 - <표 III-6-1> 주택의 행위허가 및 신고사항과 <표 III-6-2> 주택의 용도변경 허가사항을 확인하여 주택의 신축 · 증축 · 개축 · 재축 · 대수선 · 용도변경 등에 적법여부를 판단
 - 주택으로 건축되거나 사용 · 승인되어 이용중에 있는 시설들에 대해 관련 서류인 개발제한구역 건축물관리대장, 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가 · 사용승인 서류, 불법행위로 적발되어 미조치된 관리대장 등과 대조하여 확인

※ 주택의 주요불법 사례

- 행위허가를 받지 않고 주택을 신 · 증축하는 행위
- 주택을 근린생활시설로 불법용도변경하여 사용하는 행위

- 건축물 내부에 층수를 무단으로 설치·사용하는 행위
- 고급주택·별장 등의 불법행위 등

<표 VI-3-6-1> 주택(건축물)의 행위허가 및 신고사항

주택(건축물)의 행위허가 및 신고사항

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 주택공통	- 단독주택의 신축의 경우 - 개발제한구역지정 당시부터 지목이 대인 토지(이축된 건축물이 있었던 토지 경우 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우)와 개발제한구역 지정당시부터 이미 있던 주택(개발제한구역건축물관리대장에 등재된 주택)이 있는 토지 - 농업·농촌기본법에 의한 농업인에 해당하는 자로서 개발제한구역안에서 주택을 소유·거주하는 자는 영농의 편의를 위하여 자기소유의 주택을 철거하고 자기소유의 농장안 또는 과수원안에 주택을 신축할 수 있음. 이 경우 생산에 직접 이용되는 면적이 1만㎡ 이상으로서 진입로의 설치를 위한 토지의 형질변경이 수반되지 아니하는 지역에 한하며, 건축 후 농림수산업을 위한 시설 외로는 용도변경을 할 수 없음. - 기존의 주택이 공익사업으로 철거되거나 재해로 인하여 거주할 수 없게 된 경우에는 당해 주택의 소유자는 철거일 또는 재해를 입게된 날 당시의 자기소유토지로서 건설교통부령이 정하는 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있음.	- 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 경우의 증축·개축 및 대수선 - 증축·개축 및 대수선되는 연면적의 합계가 85㎡ 이하인 경우	- 사용중인 방을 나누거나 합하는 경우 또는 부엌이나 목욕탕으로 개수하는 등 가옥내부를 개조 또는 수리행위 - 지붕개량이나 기둥벽의 수선 - 외장을 변경하거나 도장·미화 - 내벽 또는 외벽에 창문 설치 - 외벽 기둥에 차양달기 또는 수리 - 외벽과 담장 사이에 차양을 달아 헛간으로 사용하는 일 - 높이 2미터미만의 담장·축대(옹벽포함)설치(단, 택지조성용은 허가대상) - 우물파기, 장독대(광을 병설하는 경우는 허가)설치 - 재래식변소를 수세식변소로 개량 - 주택의 일부를 이용하여 부업의 범위내에서 상점등(구멍가게 등)으로 사용(관계법령상 허가·신고대상이 아닌 것) - 주택부속건축물을 다용도시설 및 농산물건조설(건조를 위한 공작물 설치포함)로 사용

<표 VI-3-6-2> 주택의 용도변경 허가사항

주택의 용도변경 허가사항

- 주택과 시행령 별표1 제4호 근린생활시설(제조업소 제외)간에 용도변경
- 주택을 고아원, 양로원, 종교시설로 용도변경하는 행위
- 주택을 다른 용도로 변경한 건축물을 다시 주택으로 용도변경하는 행위

4. 불법사례 적발 및 현장조치

① 주택의 적법확인 절차

- 단독주택의 신축조건 확인 => 확인결과 부적격(이유 : 지목상 “전”임)
- 김△△씨가 이촉권의 소유자로서 건축허가 여부확인 => 확인결과 부적격
※ 확인서류 : 이촉적지관리대장, 건축행위허가서
- 농업·농촌기본법에 의해 자기소유의 주택을 철거하고, 자기소유의 토지에 신축한 경우 => 면적이 10,000㎡ 이하로서 부적격
※ 확인서류 : 토지대장, 농지원부 등

② 주택의 적법확인 결과 김△△씨는 주택신축 허가·신고 대상자에 해당이 없어 허가·신고없이 주택을 불법으로 건축하였음.

③ 단속·점검자는 불법주택임을 확인한 후 불법주택의 기본현황 등을 기록하고, 사진촬영하여 근거자료를 확보함.
※ 단, 현장조치가 가능시는 현장조치할 수 있도록 함.

④ 단속·점검자는 각 자치단체 전산내에 있는 출장복명서에 ‘위법행위조사서’(서식8, p270)를 작성하여 첨부·보고하고, ‘불법행위 관리대장’(서식13, p275)에 기록으로 유지·관리함.

5. 시정지시 및 1차계고

- ① 적발된 불법주택에 대해서는 철거 및 원상복구에 소요되는 기간을 두어 건축주 스스로 자진 시정하도록 시정 및 계고조치 함. (시정 및 계고조치는 동시에 함.)
- ② 단속·점검자는 위법 건축주에게 아래 예시와 같이 위법법률 및 위반행위를 적시한 공문을 송부함.

◇ 시정 <공문예시>

- 김△△ 귀하께서 소유하고 계신 우리시(군·구) △△동 ××번지 상의 건축물(주택)은 아래와 같이 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조 규정을 위반하여 건축법 제69조 제1항에 의해 시정명령 하오니 송달일로부터 ○○일 이내 자진 원상복구 하시기 바랍니다.
- 만일 위 기일까지 시정명령을 이행하지 않을 경우에는 건축법 제83조 규정에 의한 이행강제금을 부과하게 됨은 물론 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제30조(벌칙) 및 제31조(벌칙)에 의거 고발조치함을 알려드립니다.

소재지	소유자	행위내용	구조	용도	면적	행위일시	비고
○○시△△동××번지	김△△	신축	판넬	주택	150㎡	‘○○.○.○	

- ③ 단속·점검자는 위법 건축주에게 시정명령 공문발송과 함께 아래 예시와 같이 1차계고 공문을 통지

◇ 1차 계고 <공문예시>

- 귀하께서 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조(개발제한구역안에서의 행위제한)의 규정을 위반하였기에 알려드리며, 행정대집행법 제3조(대집행절차)제1항 규정에 의거 계고하오니 송달일로부터 ○○일 이내 자진 원상복구 바랍니다.
- 만일 위 지정기간내에 시정명령을 이행하지 않을 경우에는 행정대집행법 제3조제2항 규정에 의거 강제집행할 예정임을 알려드립니다.
- 처분에 관하여 불복이 있을 때에는 행정심판법 제18조 및 제19조의 규정에 의하여 처분이 있음을 인정한 날로부터 90일 이내에 행정심판을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

붙임 : 계고서(서식5, p267) 1부

6. 2차계고

- ① 단속·점검자는 1차 계고기한이 만료된 후 10일 이내에 현장점검 후 원상복구 미이행시 10일 범위안에서 아래 예시와 같이 2차계고 할 수 있음.

◇ 2차 계고 <공문예시>

- 귀하께서는 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조(개발제한구역내에서의 행위제한)의 규정을 위반하였기에 알려드리며, 행정대집행법 제2조의 규정에 의거 계고하오니, 계고서 송달일로부터 10일 이내에 자진철거 및 원상복구 바랍니다.
- 만일 위 지정기간내에 자진철거 및 원상복구를 이행하지 않을 경우에는 행정대집행법 제2조의 규정에 의거 강제집행하게 됨은 물론 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제30조(벌칙) 및 제31조(벌칙)에 의거 고발조치 할 예정임을 알려드립니다.
- 처분에 관하여 불복이 있을 때에는 행정심판법 제18조 및 제19조의 규정에 의하여 처분이 있음을 인정한 날부터 90일 이내에 행정심판을 제기할 수 있음을 알려드립니다.

붙임 : 계고서(서식5, p267) 1부

7. 고발 및 이행강제금 부과

- ① 시장·군수·구청장은 위반행위자에게 자진철거 및 원상복구토록 1,2차 계고서를 통지한 후 시정되지 않을 경우 아래 예시와 같이 관할경찰서에 고발조치

◇ 고발 <공문예시>

- ○○시 △△동 ××번지에 거주하는 김△△이 개발제한구역인 우리시 동번지 상에서 불임과 같은 위법행위를 자행하여 고발조치하오니 처리하여 주시기 바랍니다.
- 처리결과에 대해서는 우리시도 회신하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 고발장(서식6, p268) 1부
 2. 진술조서(서식7, p269) 1부
 3. 위법행위조사서(서식8, p270) 1부
 4. 기타 고발에 참고될 수 있는 각종 서류

- ② 위법행위자가 시정명령을 했음에도 불구하고, 자진철거 및 원상복구가 안

될 경우 아래 예시와 같이 이행강제금 부과예고를 거쳐 부과
※ 이행강제금 부과예고는 2차계고 문서 송달시 동시에 시행

◇ 이행강제금 부과예고 <공문예시>

- 귀하께서 소유하고 계신 아래 주택은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조(개발제한구역내에서의 행위제한) 규정을 위반하여 건축법 제69조의 규정에 의하여 시정명령하오니, 송달일로부터 10일 이내에 자진철거 및 원상복구 후 증빙사진 각 1매(전, 측, 후)를 제출하여 주시기 바랍니다.
- 만일 위 기일까지 시정명령을 이행하지 않을 경우에는 건축법 제83조의 규정에 의거 이행강제금을 부과할 예정임을 알려드리며, 이행강제금을 1년에 2회의 한도내에서 원상복구시까지 매년 부과하게 됨을 알려드립니다.

위치	소유자	위법유형	구조	용도	규모(㎡)	부과예정액	비고
△△동××번지	김△△	신축	판넬	주택	150㎡	○○○원	

◇ 이행강제금 부과공문 예시

- 귀하께서 소유하신 주택은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조의 규정을 위반하여, 건축법 제69조의 규정에 의거 자진하여 원상복구 및 철거토록 시정명령하였으나, 아직까지 이를 이행하지 않고 있어, 불임과 같이 건축법 제83조의 규정에 의하여 이행강제금을 부과하오니 '○○년 ○월○일 한 관내금융기관 및 전국 우체국에 납부하여 주시기 바랍니다.
- 이행강제금 부과처분에 불복이 있을 경우에는 건축법 제83조 제3항의 규정에 의하여 부과통지를 받은 날로부터 30일 이내에 이의를 제기할 수 있으며, 이의를 제기한 때에는 관할 법원에서 비송사건절차법에 의하여 과태료 재판을 받게 됩니다.
- 아울러 이행강제금은 1년에 2회의 한도내에서 원상복구시까지 매년 부과됨을 알려드립니다.

- 붙임 : 1. 이행강제금 부과통지서 1부
 2. 이행강제금 산출조서 1부
 3. 이행강제금 납부고지서 1부
 4. 이행강제금 부과처분에 대한 이의신청서(서식11, p273) 1부

- ③ 위법행위자가 이행강제금 부과처분에 대한 이의신청시 비송사건절차법 기준에 따라 과태료 재판을 아래 예시공문과 같이 의뢰하고, 부과금액을 감액조치하여 세무과에 통보

※ 이의신청시 위법행위자 및 그의 변호사에게 처리결과를 공문을 통해 알려줌.

◇ 비송사건절차법에 의한 과태료 재판청원 <공문예시>

- ○○시 △△동 ××번지에 거주하는 김△△씨로부터 개발제한구역의 지정및관리에관한특별조치법 제11조의 규정을 위반하여 건축법 제83조의 규정에 의한 이행강제금 부과처분에 대한 이의신청이 있어, 건축법 제82조 제4항의 규정에 의하여 붙임과 같이 통보하오니, 비송사건절차법에 의거 과태료 재판을 하여 주시기 바랍니다.

- 붙임 : 1. 이의신청서 사본 1부
 2. 이행강제금 부과통지서 사본 1부
 3. 관련서류 사본 1부

8. 행정대집행

- ① 행정대집행은 충분한 계고기간(1,2차)이 지나고, 방치할 경우, 공중의 위해를 끼칠 우려가 있는 불법행위에 대하여 실시하고, 불법행위자에게 행정대집행 영장을 발행할 것을 아래 예시문서와 같이 통보

◇ 불법행위에 대한 행정대집행 영장발부 통보 <공문예시>

- 귀하께서 우리시(군·구) △△동 ××번지 상에 행한 불법행위는 개발제한구역의 지정및관리에관한특별조치법 제11조 규정을 위반한 사항으로 행정대집행법 제3조 제2항의 규정에 의거 아래와 같이 행정대집행을 알려 드리오니 귀하의 신분상, 재산상의 피해가 없도록 필히 자진 원상복구하시기 바랍니다.

장 소	행정대집행 일시	철거 대상	규 모(m ²)
△△동 ××번지	‘○○년○월○일 (○○시○○분이후)	주택	150 m ²

붙임 : 행정대집행 영장(서식12, p274) 1부

- ② 행정대집행을 완료 후 대집행비용의 실제비용액과 납기일을 정하여 김△△씨에게 문서로서 그 납부를 명해야 함.

기타 세부적인 사항 및 절차도는 제3편의제1절(p119) “불법건축물 적발 및 조치절차”를 참조

9. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
서식 5	계고서	p267	서식 6	고발장	p268
서식 7	진술조서	p269	서식 8	위법행위조사서	p270
서식 11	이행강제금 부과처분의신청서	p273	서식 12	행정대집행 영장	p274
서식 13	불법행위 관리대장	p275			

7 근린생활시설의 불법행위적발 및 조치절차

1. 사례 예시

- ○○시 △△동 ××번지 김△△씨 소유인 “대”(개발제한구역 지정당시부터 지목이 대인 토지) 인 토지에 1995년 근린생활시설인 면적 150㎡, 구조는 조적식의 상가건물을 신축하여 영업하던 중 '04년 100㎡를 증축하여 이용하고 있음.

2. 단속 및 점검

- 단속·점검자(청원경찰 및 관련공무원)는 제4편의제2절(p179) “개발제한구역 불법행위 단속 및 점검운영”에 의거 단속에 필요한 준비물을 갖춰 현장점검 시행

3. 근린생활시설의 적법확인

- ① 단속·점검자는 불법예상 건축물을 발견시 근린생활시설의 적법여부를 확인해야 함.
- ② 근린생활시설의 적법여부는 아래와 같은 사항들을 대조하여 확인
 - <표 III-7-1> 근린생활시설의 행위허가 및 신고사항과 <표 III-7-2> 근린생활시설의 용도변경 허가사항을 확인하여 근린생활시설의 신축·증축·개축·재축·대수선·용도변경 등에 적법여부를 판단
 - 근린생활시설로 건축되거나 사용·승인되어 이용중에 있는 시설들에 대해 관련서류인 개발제한구역 건축물관리대장, 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가·사용승인 서류, 불법행위로 적발되어 미조치된 관리대장 등과 대조하여 확인

※ 근린생활시설의 주요불법사례

- 행위허가를 받지 않고 건축물을 신·증축하는 행위
- 건축물 내부에 층수를 무단으로 설치·사용하는 행위
- 불법적으로 용도변경하는 행위
- 허가없이 휴게 및 일반음식점으로 용도변경하는 행위

<표 VI-3-7-1> 근린생활시설(건축물)의 행위허가 및 신고사항

근린생활시설(건축물)의 행위허가 및 신고사항			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 근린생활시설 공통	- 증축 및 신축은 다음의 경우에 한함. · 증축은 주택을 용도변경한 근린생활시설 또는 1999년 6월24일 이후에 신축된 근린생활시설에 한함. · 신축은 주택의 신축이 가능한 토지에 한함. 다만, 수도법의 규정에 의한 국가하천 및 지방하천의 경계로부터 직선거리 1km 이내의 지역(하수처리구역제외)안에서는 한강수계상수원수질개선및주민지원등에관한법률의 규정에 의해 설치할 수 없는 시설을 제외함.	- 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 이하 경우의 증축·개축 및 대수선 - 증축·개축·대수선되는 연면적의 합계가 85㎡ 이하인 경우	
- 휴게음식점 및 일반음식점	- 5년이상 거주자 또는 지정당시 거주자로서 건축물의 연면적은 300㎡ 이하		
- 슈퍼마켓 및 일용품소매점	○		
- 탁구장 및 체육도장	○		
- 기원·당구장	○		
- 금융업소·사무소및부동산중개업소	○		
- 의원·치과 의원·한의원·침술원·접골원 및 조산소	○		
- 사진관·표구점·학원·장의사및동물병원	○		
- 목공소·방앗간및독서실	○		
- 세탁소	- 세탁소는 공장이 부설된 것을 제외함.		
- 제조업소 및 수리점	- 수리점에는 자동차부분정비업소, 자동차경정비업소(자동차부품의 판매 또는 간이수리를 위한 시설로서 자동차관리법 시행령 제12조 제1항의 규정에 의한 자동차정비업시설의 종류에 해당되지 아니하는 시설)를 포함함.		

<표 VI-3-7-2> 근린생활시설의 용도변경 허가·신고사항

근린생활시설의 용도변경 허가·신고사항	
허 가	신 고
- 주택을 근린생활시설로 용도변경 후 다시 주택으로 용도변경하는 행위 - 공장 등 신축이 금지된 건축물을 근린생활시설로 용도변경 후 다시 용도변경하는 경우	- 근린생활시설 상호간의 용도변경 다만, 휴게음식점·일반음식점 또는 제조업소로 용도변경하는 경우 제외

4. 불법사례 적발 및 현장조치

① 근린생활시설의 적법확인 절차

- 근린생활시설의 신축조건확인(주택의 신축조건과 같음) => 확인결과 적격
- 일반 건축물관리대장에 면적 확인 => 확인결과 증축한 것으로 판명
※ 줄자 등을 이용하여 면적산정 후 건축물관리대장과 비교
- 근린생활시설의 증축조건 확인 => 확인결과 부적격
※ 증축조건 : 주택을 용도변경한 근린생활시설 또는 '99년 6월24일 이후 신축된 근린생활시설에 한함.

② 근린생활시설의 적법확인 결과 김△△씨는 근린생활시설 증축요건에 부적합하게 증축을 하였기에 불법으로 판명됨.

③ 단속·점검자는 불법근린생활시설임을 확인한 후 불법주택의 기본현황 등을 기록하고 사진촬영하여 근거자료를 확보

④ 단속·점검자는 각 자치단체 전산내에 있는 출장복명서에 '위법행위조사서'(서식8, p270)를 작성하여 첨부·보고하고, '불법행위 관리대장'(서식13, p275)에 기록으로 유지·관리함.

- 불법단속물의 처리절차는 “유형·시설별 대표사례 예시”(p153)의 주택 부분을 참조
- 기타 세부적인 사항 및 절차도는 제3편의제1절 “불법건축물 적발 및 조치절차(p119)”를 참조

9. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
서식 8	위법행위조사서	p270	서식 13	불법행위 관리대장	p275

8 농림수산업용 시설(콩나물재배사)의 불법행위적발 및 조치절차

1. 사례 예시

- ○○시 △△동 ××번지 김△△씨 소유인 120번지 “전” 소유토지에 농림수산업용 시설인 콩나물재배사를 280㎡로 신축하여 현재는 물류창고로 임대하고 있음.

2. 단속 및 점검

- 단속·점검자(청원경찰 및 관련공무원)는 제4편의제2절(p179) “개발제한구역 불법행위 단속 및 점검운영”에 의거 단속에 필요한 준비물을 갖추 현장점검 시행

3. 농림수산업용 시설(콩나물재배사)의 적법확인

- ① 단속·점검자는 불법예상 건축물을 발견시 콩나물재배사의 적법여부를 확인해야 함.

- ② 콩나물재배사의 적법여부는 아래와 같은 사항들을 대조하여 확인

- <표 Ⅲ-8-1> 농림수산업용 시설의 행위허가 및 신고사항과 <표 Ⅲ-8-2> 농림수산업용 시설의 용도변경 허가사항을 확인하여 농림수산업용 시설의 신축·증축·개축·재축·대수선·용도변경 등에 적법여부를 판단
- 농림수산업용 시설로 건축되거나 사용·승인되어 이용중에 있는 시설들에 대해 관련서류인 개발제한구역 건축물관리대장, 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가·사용승인 서류, 불법행위로 적발되어 미조치된 관리대장 등과 대조하여 확인

※ 농림수산업용 시설의 주요불법사례

- 행위허가를 받지 않고 건축물을 신·증축하는 행위
- 건축물 내부에 층수를 무단으로 설치·사용하는 행위
- 불법적으로 용도변경하는 행위
- 허가없이 휴게 및 일반음식점으로 용도변경하는 행위
- 축사·콩나물재배사·버섯재배사·농수산물 보관창고 등을 공장, 물류창고, 작업장, 사무실, 주택 등으로 무단용도변경하여 사용하는 행위

<표 VI-3-8-1> 농림수산업용 시설의 행위허가 및 신고사항

농림수산업용 시설(건축물,공작물)의 행위허가 및 신고사항			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 농림수산업 용시설 공 통	- 개발제한구역안에서 농림업 또는 수산업에 종사하는 자가 설치하는 경우에 한함. - 개발제한구역의지정및관리에 관한특별조치법시행령에 정하는 사항외에 축사·공나물재배사·버섯재배사의 구조와 입지기준에 대하여는 시·군 또는 자치구의 조례로 정할 수 있음. - 축사·동물사육장·공나물재배사·버섯재배사는 1가구당 1개 시설만 건축할 수 있음. 다만, 개발제한구역안에서 2년 이상 계속하여 농업에 종사하고 있는 자가 이미 허가를 받아 설치한 축사·동물사육장·공나물재배사·버섯재배사를 허가받은 용도대로 사용하고 있는 경우에는 그러하지 아니함.	- 농림수산업용 건축물(관리용건축물을 제외) 또는 공작물로서 다음의 하나에 해당하는 경우의 증축·개축 및 대수선 - 증축·개축 및 대수선되는 건축면적 또는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이하인 경우 - 축사·동물사육장·공나물재배사·버섯재배사·퇴비사(발효퇴비장을 포함) 및 온실의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 200㎡ 미만인 경우 - 창고의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 미만인 경우 - 생산품의 보관을 위한 임시가설천막의 설치(기존의 공장·제조업소의 부지안에 설치하는 경우에 한함.)	- 농사를 짓기 위하여 논밭을 갈고 파는 일 - 홍수 등으로 논밭에 쌓인 흙·모래의 제거 - 경작중인 전·답이 지력증진을 위하여 환토·객토를 하는 일(영리목적의 토사채취는 허가대상) - 전을 답으로 전환 - 농경지 정리 - 죽목의 벌채없이 나무재식 - 영농을 위한 토지형질변경으로서 높이 50cm 미만인 성토 - 축사·잠실 등 기존건물에 일상생업에 필요한 물품·생산품의 일시적 저장, 새끼·가마니를 짜는 등 농가부업용 작업장으로 일시적 사용
- 동물관련 시설 (1) 축사	- 1가구당 기존면적을 포함하여 1천㎡ 이하로 함. 다만, 수도권 및 부산권의 개발제한구역안에 설치하는 축사의 규모는 상수원, 환경 등의 보호를 위하여 1천㎡ 이하의 범위안에서 건설교통부장관이 농림부장관 및 환경부장관과 협의하여 건설교통부령으로 정하는 바에 의함. - 과수원 및 초지안의 축사는 1가구당 100㎡ 이하로 함. - 초지와 사료작물재배지에 설치하는 우마사는 초지조성면적 또는 사료작물재배면적의 5/1000이하로 함.		- 축사안에 사료를 배합하기 위한 기계시설의 설치(일반인 판매용은 불가) - 기존 대지(답장안)에 15㎡ 이하의 간이축사 - 형질변경 또는 대지 등으로 지목변경하지 않는 범위내의 축사에 딸린 가축방목장 - 축사운동장에 설치하는 개방형 비닐하우스(축산분뇨 톱밥발효용)
(2) 잠실	- 뽕나무밭 조성면적 2천㎡당 또는 뽕나무 1천800주당 50㎡ 이하로 함..		- 채소·연초(건조용포함)·버섯재배·잠실(66㎡이하) 및 원예용 비닐하우스
(3) 싸이로	- 소·말 등의 사육과 낙농을 위한 경우에 한함.		
(4) 양어장	- 시설의 입지는 유지·하천·저습지 등 농업생산성이 극히 낮은 토지에 설치하여야 함.		

농림수산업용 시설(건축물,공작물)의 행위허가 및 신고사항

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(5) 동물사육장	- 펭·우렁이·달팽이·지렁이 기타 이와 유사한 것의 사육 을 위하여 임야외의 토지에 설치하는 경우로서 1가구당 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하로 함.		- 형질변경없이 한시적으로 논에 참깨·우렁이 등 사 육 및 이를 위한 울타 리·비닐하우스 설치
- 식물관련시 설 (1) 콩나물 재배사	- 1가구당 기존면적으로 포함 하여 300㎡ 이하로 함. - 콩나물재배사안에는 10㎡ 이 하의 관리실을 설치할 수 있 으며, 콩나물재배사를 다른 시설로 용도변경하는 경우에 는 관리실을 철거하여야 함.		
(2) 버섯재배 사	- 1가구당 기존면적을 포함하 여 500㎡ 이하로 함.		
(3) 퇴비사 및 발효퇴 비장	- 기존면적을 포함하여 300㎡(퇴비 사 및 발효퇴비장의 합산면적을 말함)이하로 하되, 발효퇴비장은 유가농업을 위한 경우에 한함.		
(4)종묘배양장	○		
(5) 온실	- 수경재배·시설원에 등 작물 재배를 위한 경우로서 재료 는 유리·플라스틱 기타 유 사한 것을 사용하여야 하며, 그 안에 온실의 가동에 직 접 필요한 기계설 및 관리 실을 66㎡ 이하로 설치할 수 있음.		- 농업용 비닐하우스 및 온 실에서 생산되는 화훼 등 의 판매를 위하여 벽체없 이 설치하는 화분진열시설 로서 33㎡이하 - 농업용 비닐하우스안에 탈의실, 농기구보관실 등의 용도로 설치하는 15㎡ 이 하의 임시시설
- 농수산물 보관 및 가 공관련시설 (1) 창고	- 기존면적을 포함하여 100㎡ 이하 로 한다 이 경우 당해 면적이 1만 ㎡를 초과하는 경우에는 초과면적 의 10/1000에 해당하는 면적만 큼 창고를 추가로 설치할 수 있음. - 영농조합법인 또는 농업회사 법인이 개발제한구역안의 농작업의 대행을 위하여 사 용하는 농기계의 보관을 위 한 것으로서 기존면적을 포 함하여 200㎡ 이하로 함.		- 과수원이나 경제작물 보 호를 위한 철조망 - 농업용 원두막으로서 10 ㎡ 이하 - 원예용 비닐하우스 내에 서 화훼재배와 병행하는 화분·원예용 비료등 판 매행위(화분만을 판매하 는 시설은 제외)
(2) 담배건조실	- 앞면배재면적의 5/1000 이하로 함.		
(3) 임시가설 건축물	- 농림수산업용 기자재의 보관 이나 농림수산물의 단순가 공 또는 건조처리를 위한 경우로서 1가구당 기존면적 을 포함하여 100㎡ 이하로 한다. 다만, 해태건조처리장 용도의 경우에는 200㎡ 이 하로 함.		- 농산물 수확기에 당해 농 지에 설치하는 30㎡ 이하 의 판매용 야외 좌판(그 늘막 포함)

농림수산업용 시설(건축물,공작물)의 행위허가 및 신고사항

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(4) 지역특산물 가공작업장	- 배출시설의 설치허가를 받거나 신고를 하여야 하는 것이 아닌 경우로서 지역특산물을 가공하기 위하여 1가구당 기존면적을 포함하여 100㎡ 이하로 함. ※ 설치할 수 있는 자 · 지정당시 거주자 · 5년이상 거주자로서 당해 지역에서 5년이상 지역특산물을 생산하는 자		
- 관리용 건축물	- 관리용건축물을 설치할 수 있는 경우와 그 규모는 다음과 같음. 다만, ①, ②, ④에 의하여 관리용건축물을 설치시에 는 생산에 직접 이용되는 토지 또는 양어장의 면적이 2천㎡ 이상이어야 함. ① 과수원·초지안과 유실수 · 원예·분재재배지역안에 설치하는 경우에는 생산에 직접 이용되는 토지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 함. ② 양어장안에 설치하는 경우에는 양어장 부지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 함. ③ 주말농원안에 설치하는 경우에는 임대농지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 함. ④ 영농조합법인 또는 농업회사 법인이 개발제한구역안의 농작업의 대행을 위하여 설치하는 경우에는 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 함. ⑤ 어업을 위한 경우에는 정 치망어업면허 또는 기선 선인망어업허가를 소지한 1가구당 기존면적을 포함 하여 66㎡ 이하로 함. - 농기구 및 비료 등의 보관과 관리인의 숙식 등에 필요한 용도로서 조립식 가설건축물로 설치하여야 하며, 주된 용도가 주거용이 아니어야 함.		- 농업용 분뇨장 - 가축분뇨를 이용한 분뇨장의 취사·난방용 매탄 가스발생시설 - 생산지에 설치하는 50㎡ 이하의 곡물(벼등)건조기 및 비가림시설 - 농업용 비닐하우스의 구조 · 건축법상 건축물에 해당 되지 않는 것으로서 구조상 골조부분만 목재·철제·PVC 등의 재료를 사용하고 기타부분은 비닐로 설치하여야 하며, 유리 또는 강화플라스틱(FRP)는 사용할 수 없음 · 채소·연초·원예용에 한하며 화훼직판장등 판매 전용 시설은 제외하며 녹지훼손을 수반하지 않는 농지에 설치해야함. · 영구성이 아닌 임시가설물로서 기초 및 바닥콘크리트 타설금지

농림수산업용 시설(건축물,공작물)의 행위허가 및 신고사항			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 관리용 건축물	- 관리용건축물의 건축허가 신청 대상 토지가 신청인이 소유하거나 거주하는 주택을 이용하여 관리가 가능한 곳인 경우에는 이를 허가하지 아니하여야 함. 다만 ③, ④의 경우에는 그러하지 아니하다. - 관리의 대상이 되는 시설이 폐지된 경우에는 1월 이내에 이를 철거하고 원상복구하여야 함. - 관리용건축물의 부지는 당초의 지목을 변경할 수 없음.		

<표 VI-3-8-2> 농림수산업용 시설의 용도변경 허가사항

농림수산업용 시설의 용도변경 허가사항
- 가축의 사육이 제한된 지역에 있는 기존축사를 기존시설 연면적 범위 안에서 당해지역에서 생산되는 농수산물 보관용 창고로 용도변경하는 행위

4. 불법사례 적발 및 현장조치

① 공나물재배시설의 적법확인 절차

- 동 건물의 소유자를 파악, 농림업 종사자 여부 확인
- 용도변경허가 여부 확인(허가서류 등 확인)
- 타 지역에 농림수산업용시설이 있는지 여부 확인

- ② 공나물재배사의 적법확인 결과 김△△씨는 용도변경신고 없이 불법으로 물류창고를 임대하고 있는 것으로 판명됨.
- ③ 단속·점검자는 불법 공나물재배사임을 확인한 후 기본현황 등을 기록하고, 사진촬영하여 근거자료를 확보
- ④ 단속·점검자는 각 자치단체 전산내에 있는 출장복명서에 '위법행위조사서'(서식8, p270)를 작성하여 첨부·보고하고, '불법행위 관리대장'(서식13, p275)에 기록으로 유지·관리

- 불법단속물의 처리절차는 “유형·시설별 대표사례 예시”(p153)의 주택 부분을 참조
- 기타 세부적인 사항 및 절차도는 제3편의제2절(p130) "불법용도변경 적발 및 조치절차"를 참조

9. 서식명 및 수록위치

연 번	서식 및 표명	위 치	연 번	서식 및 표명	위 치
서식 8	위법행위조사서	p270	서식 13	불법행위 관리대장	p275

제Ⅳ편 사후관리편

1 개발제한구역 명예관리인 제도 운영

1. 목적

정부 및 지방자치단체가 아닌 개발제한구역 환경보전에 관심이 있는 민간시민단체(NGO), 지역주민 등을 참여시켜 불법행위를 모니터링 할 수 있도록 명예관리인으로 위촉·운영함으로써

개발제한구역 환경보전 필요성 인식 및 민간의 환경관리 감시 참여를 통한 개발제한구역의 환경훼손 방지 및 효율적인 관리를 도모함.

2. 기본방향

- ① 민간의 자율적 감시기능을 강화하여 정부의 개발제한구역에 대한 관리 감시 기능을 보완
- ② 지역사회의 명망있고 환경에 관심이 있는 시민과, 환경보호에 앞장서는 시민단체(NGO)의 구성원을 위촉함으로써 민간주도의 개발제한구역 보전 운동이 전개되도록 분위기 확산

3. 명예관리인 제도 위촉·운영 방안

① 자격 및 대상

환경보전을 위해 봉사활동을 하고자 하는 아래에 해당하는 자

- 개발제한구역 환경보전을 위하여 자발적인 참여와 실천 의지가 있는 자
- 개발제한구역 환경보전을 위하여 주민제도 및 홍보에 적극적으로 참여할 수 있는 자
- 지역내 학교교사, 대학교수, 단·업체 임직원 및 주민대표 등 환경전문가
- 지역내 환경에 관심이 있는 시민단체(NGO)

- 종교계, 지도급 인사 등 사회저명인사
- 개발제한구역 외 인근 환경훼손 취약지역에 거주하는 주민 및 환경에 관심있는 주민
- 기타 명예환경관리인으로 활동에 적합하다고 인정되는 자 중 읍·면·동장 이상의 기관장의 추천을 받은 자

② 위촉요건

- 명예관리인 위촉을 희망하는 자는 '명예관리인 신청서'(서식15, p277)를 작성하여 주소지를 관할하는 광역자치단체(시·도청) 개발제한구역 담당부서에 제출
※ 개발제한구역이 있는 관할 시·군·구청 관리담당부서에 제출가능
- ①의 자격 기준 중 기관장 추천을 받은 자는 '추천서'(서식16, p278) 1부를 첨부하여 신청
- 광역자치단체장이 실시하는 소정의 교육을 이수하여야 함.(광역자치단체의 교육일정에 따라 년1회 이상 실시)

③ 명예관리인의 의무

- 주소지 변경신고 의무
 - 관할지역내에서 본인의 주소지나 근무지(연락처)가 변경되었을 경우 1개월 이내에 관할 광역자치단체장에게 신고하여야함.(유선신고 가능)
- 개발제한구역에 대한 불법행위에 대해 감시 및 신고해야하며, 개발제한구역 보전을 위한 주민제도 및 홍보활동 등에 노력해야함.
- 임기종료시 명예관리인증을 즉시 반납하여야함.
- 명예관리인은 어떠한 경우에도 부여된 기능이외의 활동을 할 수 없음.

④ 위촉기간

위촉기간은 2년으로 하되 연임 가능

⑤ 위촉절차

- 관할 광역자치단체에서 명예관리인 신청서 공고 및 접수(인터넷 공고 및 접수)와 해당 단체에 공문 협조
- 명예관리인 자격 및 위촉요건 확인(광역자치단체 개발제한구역 담당부서 및 담당자)
- 명예관리인 위촉(위촉장 임명식 시행/광역자치단체)
- 소정의 기본교육 실시(위촉기간 중 기본교육 실시)
- 명예관리인증 발급

⑥ 명예관리인증 발급

- 매분기별로 취합 당해 분기말에 일괄하여 발급함을 원칙으로 함.
※ (서식 17 : '명예관리인증', p279), 광역자치단체장이 발급

⑦ 재위촉

- 명예관리인 재위촉을 받고자 하는 경우 다음조건을 갖추어야 함.
 - 명예관리인의 의무를 준수한자. 의무사항을 이행하지 아니한 경우 재위촉 불가
 - 위촉기간중 소정의 교육 이수자
- 재위촉을 받고자 하는 명예관리인은 '재위촉신청서'(서식18, p280)에 활동실적을 기록하여 임기 말월 1개월전까지 광역자치단체에 신청하여야함.
- 재위촉 여부에 대한 판단은 광역자치단체장의 재량으로 실시

⑧ 위촉해제

- 사유
 - 본인이 원할 경우
 - 관리인으로서 금품수수, 공갈, 사기 등 명예관리인으로서의 품위를 손상 하였을 경우
 - 활동실적이 저조하거나 관리인으로서의 의무사항을 앎는 경우
- 절차
 - 위촉해제사유 발생시 광역자치단체장은 해촉

- “명예관리인” 위촉을 해제하였을 경우 위촉권자는 이를 본인에게 서면통보 또는 기타방법으로 공시하고 명예관리인증을 반납조치

⑨ 위촉변경 및 재발급 신청

- 명예관리인증을 분실하였을 경우 분실사유서를 제출하고 위촉권자에게 재발급 신청
- 명예관리인이 위촉권자의 관할외 지역으로 전출하였을 경우 전출대상지역이 개발제한구역을 관리하고 있는 광역시일 경우는 새로운 관할 구역 광역자치단체장에게 신고하여, 명예관리인증을 반납하고 ‘재발급 신청서’(서식19, p281)에 의거 선정할 수 있도록 함.

⑩ 위촉기간중 교육

- 광역자치단체장은 명예관리인 교육을 년1회 이상 실시해야 함.
- 명예관리인으로 위촉된 자는 개발제한구역에 대한 이해 및 불법행위 점검요령, 기타 필요한 교육을 받아야 함.
- 교육내용 및 장소 등에 대하여는 광역자치단체장의 판단에 따라 실시
 - ※ 광역자치단체 개발제한구역 담당부서에서는 교육계획 및 예산 등을 수립하여 시행하고 그 결과는 분기말까지 ‘활동실적 분기보고서’(건교부 보고용)(서식22, p284)에 의해 보고토록 함.

4. 운영

① 구성

- 개발제한구역이 있는 광역자치단체에 <표 VI-4-1-1> 시·도별 명예감시원 위촉대상 기준에 의거 각 시·도별 위촉대상인원내에서 각 광역자치단체에서 자율적으로 조정하여 위촉할 수 있음.

<표 VI-4-1-1> 시·도별 명예관리인 위촉대상 기준

시·도별	명예관리인 기준	시·도별	명예관리인 기준
서울	106人	인천	104人
경기	50人	부산	23人
대구	30人	광주	140人
대전	16人	울산	15人
충청북도	8人	충청남도	9人
전라남도	15人	경상북도	11人
경상남도	20人		

※ 경기도를 50인을 기준으로 면적대비와 관리해야할 건축물의 건수를 비교하여 비수도권에 대해 보정률을 70%로 함.

② 임무

- 개발제한구역 환경훼손 등 불법행위 발견시 신고(불법행위 발견시 광역 자치단체에 신고 → 광역자치단체에서 시·군·구에 조치통보 → 조치 후 보고)
- 개발제한구역 환경 개선 노력
- 개발제한구역 환경문제와 관련된 지역주민 의견청취 및 대정부 건의
- 정부의 개발제한구역 관리시책에 관한 사항을 지역주민이나 소속 단체·업체 구성원에게 전파
- 개발제한구역 환경보전을 위한 주민제도 및 홍보활동과 개발제한구역 환경 훼손 사전예방 활동 등 개발제한구역의 쾌적한 환경유지를 위한 노력

③ 감시방법

- 일상감시 : 일상업무를 하며, 개발제한구역내 불법행위 및 관리시설물 훼손 사례 적발
- 합동점검 : 개발제한구역 관할 시·군·구 및 광역자치단체에서 시행하는 특별점검과 건교부에서 시행하는 합동점검시 함께 참여

④ 감시결과 및 활동실적 통보 및 조치 절차

- 명예관리인은 불법행위를 발견시 '불법행위발생 신고서'(서식21, p283)를 작성하여 관할 광역자치단체 담당부서에 제출, 광역자치단체 담당부서

에서는 신고된 사항에 대해 해당 시·군·구에 조치토록 통보함.

- 해당 시·군·구 관리담당부서에서는 신고된 사항에 대해 현장확인을 거쳐 불법행위에 대해서는 조치토록 하고, 그 조치결과 및 계획을 관할 광역자치단체에 제출하는 '개발제한구역 월간보고서(시·군·구용)'(서식 23, p285)에 기록하여 보고하고, 그 처리결과를 신고한 명예관리인에게도 통보함.
- 명예관리인은 매분기 20일까지 '명예관리인 활동실적 보고서(관리인용)'(서식20, p282)를 작성하여 제출(e-mail 제출도 가능)
- 광역자치단체 담당부서에서는 명예관리인에 활동실적 및 불법행위 적발 사항을 분기마다 '명예관리인 활동실적 분기보고서(건교부 보고용)'(서식 22, p284)을 작성하여 보고

⑤ 활동지원

- 활동실적이 우수하거나 모범적인 명예관리인에 대한 포상실시
- 각종 개발제한구역, 건설교통 관련 간행물, 홍보물 등 자료 제공
- 활동에 필요한 장비(감시복, 모자, 신발) 등을 무상지원

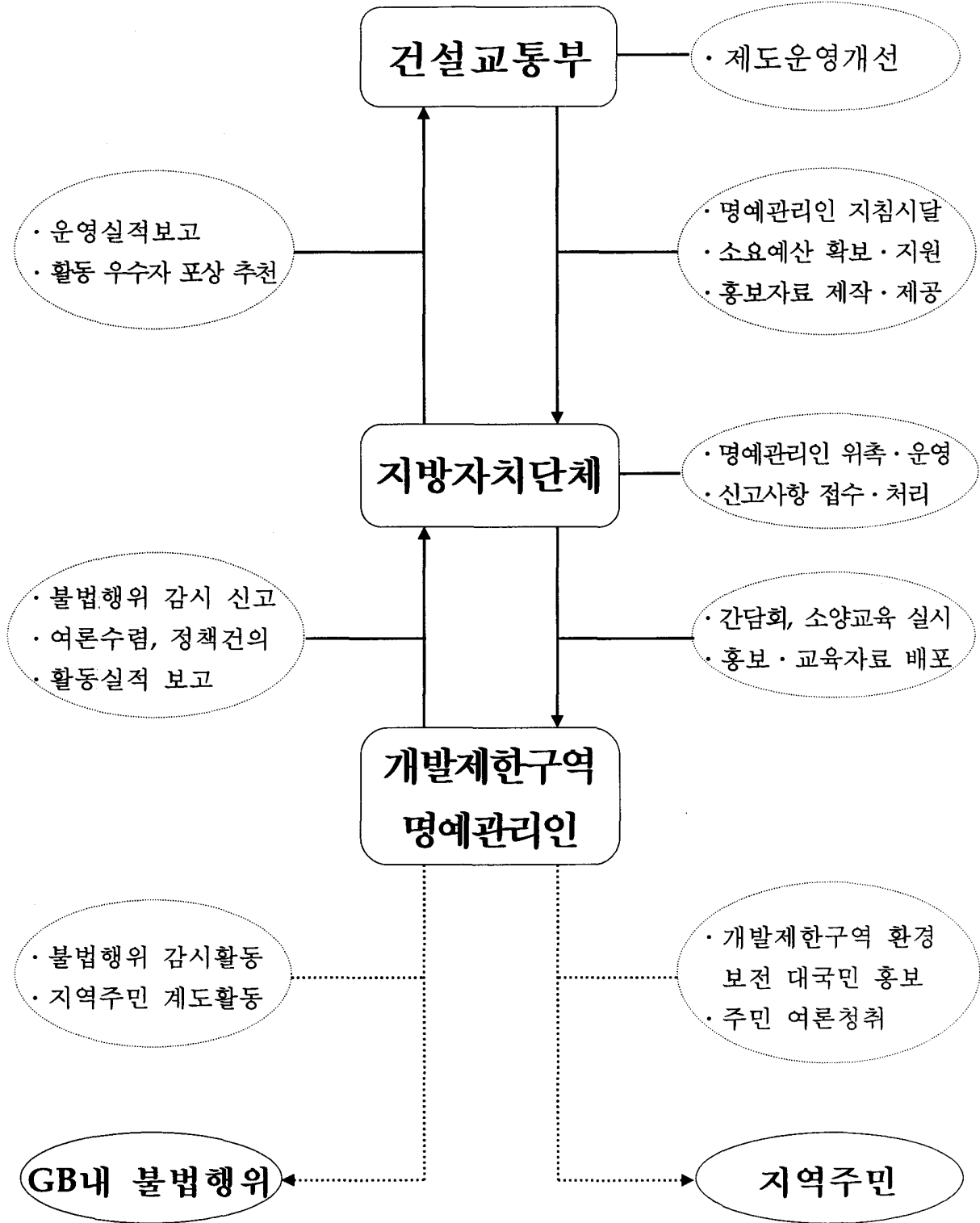
⑥ 시행 시기

- 명예관리인 제도의 시행시기는 현재 “개발제한구역의지정및관리에관한 특별조치법” 개정(안)에 명예관리인 제도를 신설 중에 있어 동 법률이 개정, 고시된 시점부터 시행
- 단, 명예관리인 제도는 시·도의 여건을 감안하여 시행시기를 결정할 수 있음.

5. 서식명 및 수록위치

서식번호	서식명	위치	서식번호	서식명	위치
서식 15	명예관리인 신청서	p277	서식 16	추천서	p278
서식 17	명예관리인증	p279	서식 18	재위촉신청서	p280
서식 19	명예관리인증 재발급신청서	p281	서식 20	명예관리인 활동실적보고서 (관리인용)	p282
서식 21	불법행위 발생신고서	p283	서식 22	명예관리인 활동실적 분기보고서 (건교부보고용)	p284
서식 23	개발제한구역 월간보고서 (시·군·구용)	p285			

개발제한구역 명예관리인 운영절차



2 개발제한구역 불법행위단속 및 점검요령

1. 목적

개발제한구역내에서 단속(순찰·점검)강화를 통해 불법행위를 사전 예방하고, 적발된 불법행위에 대해서는 원상복구 등 강력 대응을 통해 불법행위의 재발방지를 위한 사후관리를 강화하여 개발제한구역 관리에 대한 내실화 추진을 통해 모든 국민이 이용할 수 있는 친환경적인 여가 공간으로서의 활용가치를 제고하고자 함.

2. 법적근거

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조 내지 제12조, 제14조
- ② 개발제한구역관리규정

3. 단속·점검대상

개발제한구역 안에서 “개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법”령을 위반한 모든 행위

4. 단속·점검방법 및 시기

- ① 일상점검 : 매일 담당구역을 순찰·점검
- ② 특별점검 : 시·군·구(3개월마다 1회이상), 시·도(6개월마다 1회이상)
- ③ 합동점검 : 건설교통부, 시·도, 명예관리인(연 2회 이상)
※ 단, 시·도 특별점검과 합동점검은 같은 월이 겹치지 않도록 조정

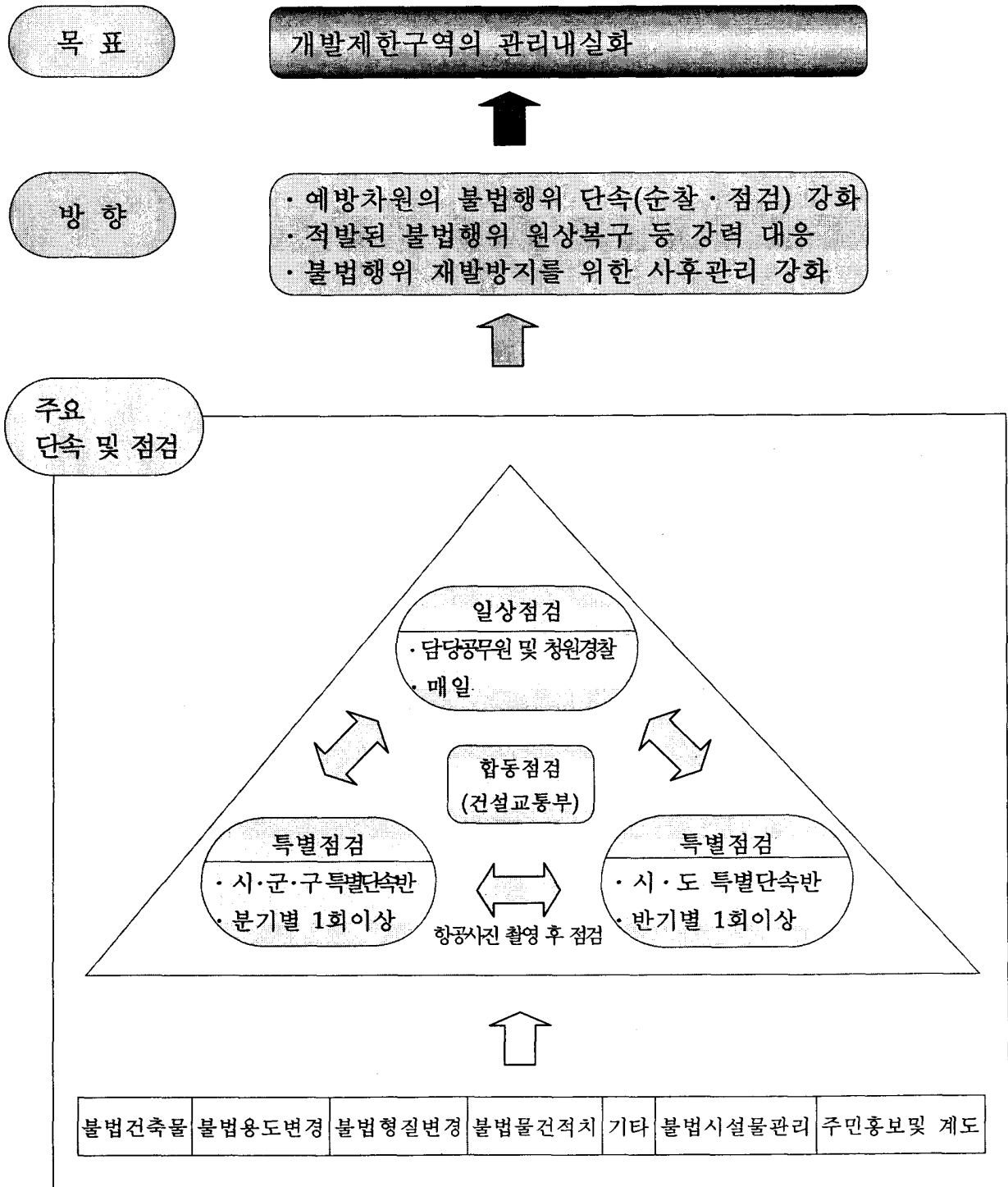
<표 VI-4-2-1> 점검시기 및 체계표

구 분	시행 시기	시·군·구	시·도	건설교통부
일상점검	매 일	관할 청경 및 공무원	-	-
특별점검	시·군·구 : 분기별 1회이상 시·도 : 반기별 1회이상	특별단속반 편성	특별단속반 편성	-
합동점검	반기별 1회, 연2회이상	업무 협조	점검반원 지원	합동점검반 편성

※ 항공사진 촬영시는 시장·군수·구청장은 위법여부확인

5. 개발제한구역 단속 및 점검 체계도

<그림 IV-4-2-1> 개발제한구역 단속 및 점검 체계도



6. 각 점검방법별 단속요령

일상점검

가. 일상점검의 목표

일상점검의 목적은 시·군·구의 담당공무원 및 청원경찰이 관할 지역 주민들에 대한 지속적인 계도활동을 통해 개발제한구역내에서의 불법행위 발생을 예방차원에서 사전에 예방하고, 불법행위 적발시 신속하고 일관성 있는 조치를 취하여 개발제한구역을 효율적으로 관리하는데 있음.

나. 점검자 및 단속시기

- ① 관할 시장·군수·구청장은 단속 담당 공무원(단속원)별로 행정구역별 관리책임자를 지정·운영해야 함.(청원경찰, 면·동 관련공무원, 시·군·구 담당공무원)
- ② 단속시기 : 매일(평일 근무시간내, 토요일, 일요일, 휴일, 기상악화 등 천재지변 제외)

다. 일상점검의 계획 수립

① 계획수립

- 시·군·구청장은 매년 1월까지 당해연도 관할 개발제한구역에 대한 일상점검계획을 수립하여 시행해야 함.

② 계획수립내용

- 일상점검(단속)의 기본방향
- 일반현황 (개발제한구역 면적, 행정구역, 개발제한구역내 토지이용현황, 관리시설 및 장비현황 등)
- 단속반 편성 및 관리책임구역 지정
- 집중단속지역 및 정기순찰노선
- 불법행위 적발시 조치계획
- 담당공무원에 대한 관리업무 담당교육 계획

라. 점검요령

① 점검시 필요한 준비물

- 도면 : 지형도(1/25,000 또는 1/50,000), 위치도(안내판 및 경계표석 위치도), 지적도(개발제한구역지적고시 도면)
- 개발제한구역내 건축물관리대장 등 관리대장
- 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가·사용승인 서류
 - ※ 건축물, 토지형질변경, 용도변경, 물건적치 등
- 불법행위로 적발되어 미 조치된 현황
- 단속장비 : 카메라, 줄자 등

② 개발제한구역 단속·점검공무원의 임무

- 청원경찰
 - 당일 '청원경찰 근무일지'(서식24, p291)를 작성하여 비치
 - 점검결과 적발된 불법행위에 대해 '위법행위조사서'(서식8, p270)로 작성하여 보고
 - 개발제한구역 관리를 위한 주민홍보 및 계도에 노력해야하며, 불법행위에 대해 시정지시가 이행되었는지의 여부를 필히 확인
- 담당공무원
 - 시·군·구 개발제한구역 담당부서에 담당팀(과)은 청원경찰에 대한 지도·단속을 철저히 이행해야 함.
 - 개발제한구역 담당공무원은 '청원경찰 근무일지'(서식24, p291)를 점검·확인해야 한다.
 - 개발제한구역 관리계획 및 단속·점검계획 등을 수립·운영
 - 불법행위에 대한 조치계획 이행 및 결과보고

③ 주요점검 대상 및 임무

- 일상점검은 불법행위 예방차원의 성격이 강하므로 다음의 사항을 중점적으로 점검
 - 건축, 용도변경 및 토지형질 변경에 대한 허가가 있을시 사용승인서 및 준공검사필증을 교부하기 전까지 위법행위에 대해 지속점검

- 비닐하우스 무단용도사용 여부
- 건축물 무단 신·증·개축 등 건축행위, 건축물 불법용도변경행위, 무단토지형질변경행위, 무단적치 등
- 불법행위 적발 후 적정 조치 여부
- 기타 개발제한구역 관리시설 등의 점검
※ 경계표석, 안내판, 초소, 입간판 등

- 점검대상의 세부점검 방법 및 내용에 대해서는 제3편(p119) “불법행위 적발 및 조치”의 각 매뉴얼 부분을 참조하여 점검방법 및 여부 확인

④ 점검시 유의사항

- 점검시는 주민들의 피해가 가지 않도록 각별히 주의
- 점검자는 일몰 전·후에는 부득이한 사정외는 출입을 자제토록 함.

⑤ 점검절차

- 담당점검자(청원경찰, 면·동 관련 공무원, 시·군·구 담당공무원) 관할지역 현장조사(출장명령부 작성)
- 위법행위발생 및 점검상 문제점 도출시 현황파악 및 사진 촬영하여 근거자료 확보(서식 8 : ‘위법행위조사서’, p270)
- 점검결과 기록유지
- 점검결과 보고(서식 8 : ‘위법행위조사서’, p270)
- 조치계획 수립 및 이행점검

⑥ 사후관리

- 점검결과 기록유지 및 보고
 - 현장 점검결과에 대해서는 ‘불법행위 관리대장’(서식13, p275)에 기록으로 유지
 - 위법행위 보고는 ‘위법행위조사서’(서식8, p270)에 의해 보고토록 함.
 - 특히, 불법용도변경중 농업용시설에 대해서는 ‘개발제한구역내 농업용시설 불법용도현황’(서식14, p276)에 의거 별도관리토록 함.
- 불법행위 및 관리물 하자에 대한 조치지시
 - 시·군·구의 관리담당부서장은 불법행위 적발 및 관리물에 하자가

있을 시 담당자에게 조치계획을 이행하도록 지시

※ 담당자는 사무의 구·읍·면·동위임조례에 의거 단속 및 조치권한이 위임되어 있는 경우 그 위임된 자

- 행정조치 및 결과보고

- 적발된 불법행위에 대하여는 시정명령, 계고, 고발, 이행강제금 부과, 행정대집행 등의 절차에 의해 처리
- 점검결과에 대해서는 1주분(전주 목요일~당해 수요일)에 대해서 당주 금요일까지 '개발제한구역 주간보고서(시·군·구용)'(서식25, p292), 1달분(전월16일~당월15일까지)에 대해서는 당월 말일까지 '개발제한구역 월간보고서(시·군·구용)'(서식23, p285)에 의해 관할 광역자치단체에 보고하고, 광역자치단체는 분기말까지 '개발제한구역 위법행위 단속상황 분기보고서(시·도 보고용)'(서식26, p297)에 의해 건교부에 보고토록 함.

일상점검 절차도

단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
관할구역 현장점검 (단속원)	- 점검에 필요한 준비물 준비 - 출장명령부 작성	
불법행위 적발	- 현장조치가 가능시 현장조치 - 현장조치불가능시 사진 촬영 및 불법행위조사서를 작성	【서식 8 : 불법행위 위조사서/270p】
점검결과 기록유지	- 청원경찰 근무일지 작성 - 불법행위 관리대장에 기록유지	【서식 24 : 청원경찰 근무일지/291p】 【서식 13 : 불법행위 위 관리대장/275p】
점검결과 보고	- 불법행위 단속자는 위법행위조사서를 작성·보고	【서식 8 : 불법행위 위조사서/270p】
불법행위 및 관리물 하자에 대한 조치지시		
조치 및 결과확인	- 시정명령, 계고, 고발, 이행강제금, 행정대집행 등의 절차에 의해 처리 - 이행여부를 현장확인 (담당자가 직접확인)	
결과 보고	- 주간보고: 당주금요일까지 - 월간보고: 당월 말일까지	【서식25 : 개발제한구역 주간보고서(시·군·구·용)/292p】 【서식23 : 개발제한구역 월간보고서(시·군·구·용)/285p】 【서식26 : 개발제한구역 위법행위 단속상황분기보고서(시·도보고용)/297p】

특별점검

가. 특별점검의 목표

일상점검에 대한 종합적 관리와 운영상태를 점검하고, 불법행위에 대한 전반적인 사전예방단속으로 개발제한구역의 내실있는 관리 도모

나. 특별단속반 운영방안

개발제한구역안에서의 법령에 위반되는 행위를 예방하기 위해 특별단속반을 편성하여 순찰·점검을 실시해야 하며, 특별단속반에는 명예관리인을 포함하여 편성하고, 그 운영방법을 <표 IV-2-2> 특별단속반 운영방안과 같이 함.

<표 VI-4-2-2> 특별단속반 운영방안

구 분		시·군·구 특별점검	광역자치단체 특별점검	비 고
점검계획작성		담당부서	담당부서	
단 속 반	점검총괄반장	각 시·군·구 담당과장	각 광역자치단체 담당과장	
	점검반원	공무원, 명예관리인(3~5인 이내)	공무원, 명예관리인(9~12인 이내)	시·군·구 특별단속시 명예관리인은 광역자치단체의 협조를 얻어 1~3인을 포함
	협 조	청원경찰, 읍·면·동 관련공무원	각 시·군·구 담당과	
점검시기		3,6,9,12월 둘째주 (분기별 1회)	4,12월 둘째주 (반기별 1회)	
점검기간		2~4일	3~6일	

다. 점검요령

① 점검계획 작성

- 각 시·군·구 및 시·도 개발제한구역 관리부서의 담당자는 관할 개발제한구역에 대한 특별점검 계획을 수립
- 점검총괄반장으로는 각 시·군·구 및 시·도 개발제한구역 관리부서 담당 과장이 함.
- 점검계획 작성시 다음의 항목이 포함되어야 함.

- 점검대상지역 및 점검반 편성
- 점검기간
- 중점점검사항 및 유의사항
- 점검방법 및 처리절차
- 조사결과 관리 및 보고

② 점검시 필요한 준비물

- 도면 : 지형도(1/25,000 또는 1/50,000), 위치도(안내판 및 경계표석위치도), 지적도(개발제한구역지적고시 도면)
- 개발제한구역내 건축물관리대장 등 관리대장
- 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가·사용승인 서류
※ 건축물, 토지형질변경, 용도변경, 물건적치 등
- 토지·가옥 과세대장(필요시)
- 항공사진 또는 약식도면
- 불법행위로 적발되어 미 조치된 현황
- 단속장비 : 카메라, 확대경, 줄자 등

③ 주요점검 대상

- 특별점검은 관할 행정구역의 개발제한구역내에 대한 종합점검으로 전반적인 사항들을 모두 점검

㉠ 행정전반

- 개발제한구역 관리실태, 단속원 책임편성 및 활동 적정 여부, 순찰일지 점검, 각종 관리대장점검
- 단속 및 정비계획 수립·이행 여부

㉡ 불법행위

- 건축물 무단 신·증·개축 등 건축행위, 건축물 불법용도변경행위,

무단토지형질변경행위, 무단적치 등

- 불법행위로 적발되어 시정된 후 재발생 행위
- 특히, 근린생활시설로의 불법용도변경, 농·축산시설의 공장, 창고, 주택 등의 이용, 비닐하우스의 주택 등의 이용 등

㉡ 시설물 관리

- 경계표석, 안내판, 초소, 입간판 등에 대한 관리실태

㉢ 사후관리

- 불법행위 적발 후 적정 조치 여부
- 재발방지 계획수립 후 재발방지를 위한 단속활동 적정여부
- 점검대상의 세부점검 방법 및 내용에 대해서는 제3편(p119) “불법행위 적발 및 조치”의 각 매뉴얼 부분을 참조하여 점검여부 확인

④ 점검시 유의사항

- 점검시는 주민들의 피해가 가지 않도록 각별히 주의
- 점검자는 일몰 전·후에는 부득이한 사정 외는 출입을 자제토록 함.

⑤ 점검절차

- 특별단속을 위한 계획수립
- 특별단속팀 관할지역 현장조사
- 위법행위발생 및 점검상 문제점 도출시 현황파악 및 사진촬영 근거자료 확보
- 조사결과 보고
- 조치계획 수립 및 이행점검

⑥ 조사결과 보고

- 현장 점검결과에 대해서는 다음의 사항을 첨부하여 ‘출장복명서’(서식 27, p305)에 점검결과서를 관할 시·도 및 시·군·구 담당부서에 제출함.
- 불법행위 점검 Check-List : (서식 28, p306)
- 불법행위조사 일람 및 집계표 : (서식 29, p308)
- 개발제한구역내 불법행위 점검조사서 : (서식 30, p309)

- 개발제한구역내 불법행위현황 및 개선대책 : (서식 31, p313)
- 서약서 : (서식 32, p315)

⑦ 조치계획 수립 및 이행점검

- 시장·군수·구청장 및 관할자치단체장은 점검결과에 대한 조치 및 이행계획을 수립하도록 관리부서장에게 지시하며, 관리부서장은 담당자에게 조치계획을 이행하도록 관리함.(미 이행 사안에 대해서는 지속적인 feedback 과정을 거쳐 이행토록 지속관리)

특별점검 절차도

단속·점검부서 절차	유의 및 확인사항	서식 및 별표
특별단속 계획수립 (담당자) ↓ 특별점검반 구성 및 관할지역 점검 ↓ 점검결과 보고 ↓ 점검결과조치 및 이행계획 수립 ↓ 점검결과 지속관리 (feed back)	- 각 시·군·구 및 광역 자치단체 담당자가 수립 - 특별점검반 구성시 명예관리인도 포함 - 문제점 도출시 근거자료 확보 - 점검결과는 출장복명서에 우측 서식 및 표에 해당하는 사항을 첨부하여 보고 - 단속반은 각 시·군·구 담당자에게 점검결과조치 및 이행계획을 수립토록 지시 - 점검결과에 대한 조치가 완료될 때까지 지속적으로 feed back 과정을 거쳐 관리토록 함.	【서식 27 : 출장복명서/305p】 【서식 28 : 불법행위 점검 Check-List/306p】 【서식 29 : 불법행위 조사일람 및 집계표/308p】 【서식 30 : 개발제한구역내 불법행위 점검조사서/309p】 【서식 31 : 개발제한구역내 불법행위현황 및 개선대책/313p】 【서식 32 : 서약서/315p】

합동점검

가. 합동점검의 목표

관할 자치단체에서 시행해온 개발제한구역내 점검을 중앙부처 및 민·관합동으로 실시하여 개발제한구역에 대한 종합적 관리와 운영 상태를 점검하고, 불법행위에 대한 전반적인 사전예방단속으로 개발제한구역의 내실있는 관리를 도모

나. 점검자 및 점검시기

- ① 건교부 관리부서(도시관리과)는 개발제한구역안에서의 법령에 위반되는 행위를 예방 및 사후관리하기 위해 합동점검반을 편성하여 개발제한구역관리실태 및 점검을 실시해야 함.
- ② 합동점검반을 편성시는 명예관리인을 선정하여 함께 점검토록 함.
- ③ 점검시기 : 반기별(6개월) 1회이상 실시, 단, 특별한 일이 없으면 5, 11월의 둘째주에 함.

다. 점검요령

① 점검계획 작성

- 건교부(도시관리과) 개발제한구역 관리부서의 담당자는 각 시·군·구의 개발제한구역에 대한 합동점검 계획을 수립
- 점검총괄반장으로는 건교부 도시관리과장(보조 : 담당 사무관)
- 점검계획 작성시 다음의 항목이 포함되어야 함.

- 점검대상지역 및 점검반 편성
- 점검기간
- 중점점검사항 및 유의사항
- 점검방법 및 처리절차
- 조사결과 관리 및 보고

② 점검시 필요한 준비물(해당 시·군·구에서 준비토록 지시)

- 도면 : 지형도(1/25,000 또는 1/50,000), 위치도(안내판 및 경계표석위치도), 지적도(개발제한구역지적고시 도면)

- 개발제한구역내 건축물관리대장 등 관리대장
- 개발제한구역내 행위허가대장 및 허가·사용승인 서류
 - ※ 건축물, 토지형질변경, 용도변경, 물건적치 등
- 토지·가옥 과세대장(필요시)
- 항공사진 또는 약식도면
- 불법행위로 적발되어 미 조치된 현황
- 개발제한구역 단속활동현황 및 각종관리대장 기록유지 등 점검
- 단속장비 : 카메라, 확대경, 줄자 등

③ 주요점검 대상

- 합동점검은 관할 행정구역의 개발제한구역내에 대한 종합점검으로 전반적인 사항들을 모두 점검

㉠ 행정전반

- 개발제한구역 관리실태, 단속원 책임편성 및 활동 적정 여부, 순찰일지 점검, 각종 관리대장점검
- 단속 및 정비계획 수립·이행 여부

㉡ 불법행위

- 건축물 무단 신·증·개축 등 건축행위, 건축물 불법용도변경행위, 무단토지형질변경행위, 무단적치 등
- 불법행위로 적발되어 시정된 후 재발생 행위
- 특히, 근린생활시설로의 불법용도변경, 농·축산시설의 공장, 창고, 주택 등의 이용, 비닐하우스의 주택 등의 이용 등

㉢ 시설물 관리

- 경계표석, 안내판, 초소, 입간판 등의 대한 관리실태

㉣ 사후관리

- 불법행위 적발 후 적정 조치 여부
- 재발방지 계획수립 후 재발방지를 위한 단속활동 적정여부
- 점검대상의 세부점검 방법 및 내용에 대해서는 제3편(p119) "불법행위

적발 및 조치”의 각 매뉴얼 부분을 참조하여 점검여부 확인

④ 점검시 유의사항

- 점검시는 주민들의 피해가 가지 않도록 각별히 주의
- 점검자는 일몰 전·후에는 부득이한 사정 외에는 출입을 자제토록 함.

⑤ 점검절차

- 합동점검을 위한 계획수립
- 합동점검팀 각 시·군·구 개발제한구역 현장점검 실시
- 위법행위발생 및 점검상 문제점 도출시 현황과악 및 사진촬영 근거자료 확보
- 조사결과 보고
- 조치계획 수립 및 이행점검

⑥ 조사결과 보고

- 현장 점검결과에 대해서는 다음의 사항을 첨부하여 ‘출장복명서’(서식 27, p305)에 점검결과서를 점검반원이 작성하여 건교부 담당부서(도시관리과)에 제출하고, 불법행위조사 일람 및 집계표와 개발제한구역내 불법행위 점검조사서는 각 지자체에도 송부

- 불법행위 점검 Check-List : (서식 28, p306)
- 불법행위조사 일람 및 집계표 : (서식 29, p308)
- 개발제한구역내 불법행위 점검조사서 : (서식 30, p309)
- 개발제한구역내 불법행위현황 및 개선대책 : (서식 31, p313)
- 서약서 : (서식 32, p315)

⑦ 조치계획 수립 및 이행점검

- 점검결과를 송부받은 시장·군수·구청장은 점검결과에 대한 조치 및 이행계획을 수립하도록 관리부서장에게 지시하며, 관리부서장은 담당자에게 조치계획을 이행하도록 관리함.(미이행 사안에 대해서는 지속적인 feedback 과정을 거쳐 이행토록 지속관리)

※ 합동점검 절차도는 특별점검 절차도를 참조.

7. 서식명 및 수록위치

서식번호	서식명	위치	서식번호	서식명	위치
서식 8	위법행위조사서	p270	서식 14	개발제한구역내 농업용시설 불법용도변경현황	p276
서식 13	불법행위 관리대장	p275	서식 24	청원경찰 근무일지	p291
서식 25	개발제한구역 주간보고서 (시·군·구용)	p292	서식 23	개발제한구역 월간보고서 (시·군·구용)	p285
서식 26	개발제한구역 위법행위단속상황 분기보고서 (시·도보고용)	p297	서식 27	출장복명서	p305
서식 28	불법행위점검 Check-List	p306	서식 29	불법행위조사 일람 및 집계표	p308
서식 30	개발제한구역내 불법행위 점검조사서	p309	서식 31	개발제한구역내 불법행위 현황 및 개선대책	p313
서식 32	서약서	p315			

3 개발제한구역 안내 표지판 관리

1. 목적

개발제한구역의 관리를 효율적으로 수행하고 국민들로 하여금 개발제한구역내 불법행위를 알려 개발제한구역의 훼손을 최소화하기 위해 행위내용 및 불법행위시 처벌규정 등을 안내하기 위한 표지판의 설치 및 관리에 대한 사항을 정하고자 함.

2. 법적근거

- ① 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법

3. 설치지역

- ① 개발제한구역내 취락(마을) 및 우선해제취락 인근
- ② 개발제한구역내 불법행위가 빈번히 일어나고 있는 지역 중 일반 통행인이 많은 통행길
- ③ 개발제한구역내에서 관리주체(정부, 지방자치단체)가 필요하다고 인정이 되는 지역

4. 설치요령

① 안내판 내용

- 안내판의 내용은 '개발제한구역 행위안내문'(별표6, p257)의 내용과 같이 한다. 다만, 관리지역 시장·군수·구청장이 특히 필요하다고 인정하는 때에는 그 내용의 일부를 변경할 수 있다. 변경시의 내용은 간결하고 명확하게 표시하도록 함.
- 위 설치지역에 대해서는 취락지구 및 우선해제취락의 경계를 나타낼 수 있는 위치도를 삽입
※ 위치도는 취락지구 및 우선해제취락을 고시한 고시도면으로 함.

② 안내판 재료, 규격, 색채 등

- 안내판의 제작에 소요되는 재료는 철재 또는 목재를 사용함.

- 안내판의 규격 및 색채는 '안내판 규격·설치기준'(별표7, p258)과 같이 하며, 견고하게 제작, 설치해야 함.

③ 안내판 설치 장소

- 안내판은 도로변 또는 일반 통행인이 용이하게 볼 수 있는 장소에 설치
※ 타인토지점용(사용)에 따른 점용료의 문제 발생이 예상됨으로 사유지 설치는 지양하되, 불가피하게 사유지를 침해시는 소유자의 동의를 득하고 설치

5. 관리방안

- ① 관할지역 시장·군수·구청장은 안내판의 사후관리에 만전을 기하여야 하며, 마모·훼손된 안내판에 대하여는 보수·수선·이전설치 등으로 그 미관을 유지 보전하여야 함.

- ② 안내판 설치 및 관리는 다음의 절차에 의함.

- 안내판 설치

- 시·군·구 개발제한구역 관리부서에서는 관내 개발제한구역에 대한 안내판 설치계획을 수립하여 설치
- 안내판 설치후 '안내판(경계표석)점검 관리대장'(서식33, p316) 및 '안내판(경계표석) 위치도'(별표8, p260)를 작성하여 관리토록 함.

- 안내판 점검

- * 점검은 제4편의제2절(p179) "개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령"을 따르되 다음과 같이 조치

- 일상점검은 시·군·구 관할구역 담당자(청원경찰 등)들이 시행하며, 매일점검이 원칙
점검결과에 대해서는 '안내판(경계표석) 점검관리대장'(서식33, p316)에 기록·유지
- 특별점검은 시·군·구 개발제한구역 관리부서 관련 공무원과(분기별 1회) 시·도 관련 공무원(반기 1회이상) 및 명예관리인이 시행하고, 점검결과에 대해서는 특별점검 결과보고 및 조치계획에 의해

처리

- 합동점검은 건교부, 관할광역자치단체, 명예관리인 등으로 구성된 합동점검팀이 시행하며, 반기별 1회, 년2회로 하고, 점검결과에 대해서는 합동점검 결과보고 및 조치계획에 의해 처리

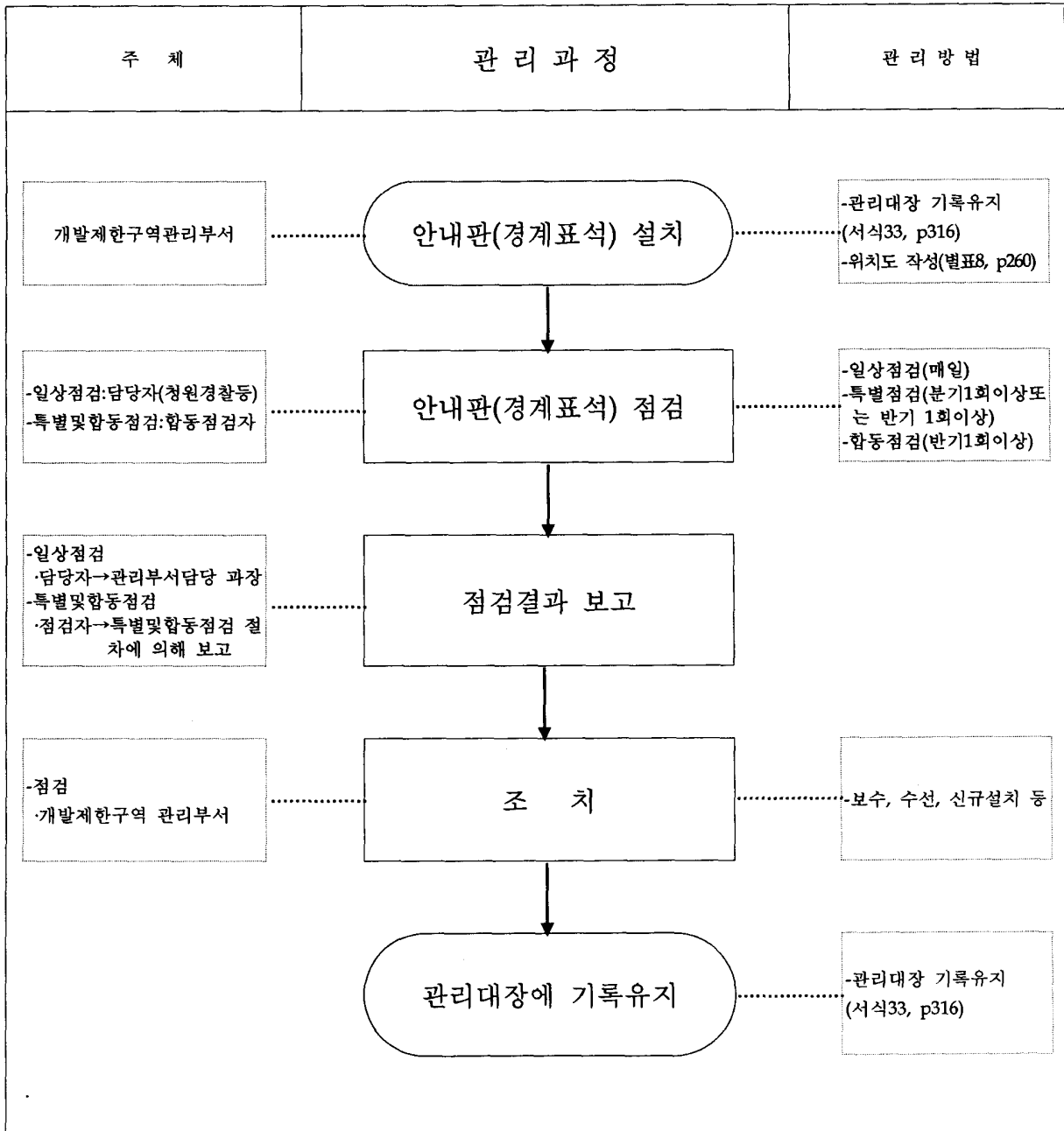
- 관리대장에 기록 유지

점검결과에 따른 조치계획이 있을시 담당부서장은 담당자에게 조치계획을 이행토록 지시하고 담당자는 보수, 수선, 신규 및 이전설치 등을 이행하여 그 결과를 '안내판(경계표석)점검 관리대장'(서식33, p316)에 기록, 유지

6. 서식명 및 수록위치

서식번호	서식명	위치	서식번호	서식명	위치
별표 6	개발제한구역 행위 안내문	p257	별표 7	안내판 규격·설치기준	p258
서식 33	안내판(경계표석) 점검 관리대장	p316	별표 8	안내판(경계표석) 위치도	p260

개발제한구역 안내판(경계표석) 관리 절차도



4 개발제한구역 경계표석의 관리

1. 목적

개발제한구역경계를 일반주민 및 개발제한구역내 주민들에게 명확한 경계를 인지시켜 불법행위를 최소화하고, 관리자들이 효율적으로 관리할 수 있도록 경계표석 설치절차 및 관리에 대한 사항을 정하고자 함.

2. 법적근거

- ① 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제10조제1항제9호,령 제10조제2항제4호, 규칙 제2조

3. 설치장소 및 방법

- ① 표석은 관할 개발제한구역과 일반지역 경계에 설치
- ② 경계선 100m 마다(경계선이 주요도로 또는 철도를 가로지르는 경우에는 그 양측변을 포함한다) 경계표석을 원칙으로 설치하되, 경계표석에는 일련번호를 부여
- ③ 단 다음에 지역에서는 200~500m 마다 경계표석을 설치할 수 있음.
 - 도로나 구거로 연속되어 이어져 있는 경우(300m이내)
 - 임야나 구릉지로 되어있어 표석설치가 어려운 지형(300~500m이내)
- ④ 주요 변곡점은 거리와 관계없이 변곡점마다 설치할 수 있음.
- ⑤ 산악지역으로 산악이 연속되어 있어 경계표석 설치가 불필요한 지역에 대해서는 미설치

4. 표석의 재료, 규격, 색채 등

- ① 표석의 재료는 증기로 양생된 철근콘크리트 또는 강화플라스틱(FRP)을 사용
- ② 표석의 규격은 '경계표석의 규격 및 설치방법'(별표9, p261)과 같이하고, 색채는 백색바탕에 흑색글씨로 하며, 콘크리트로 된 기초와 일체가 되도록 설치하여야 함.

5. 관리방안

- ① 관할 시장·군수·구청장은 표석의 설치 및 사후관리에 만전을 기하여야 하며, 마모·훼손·망실된 경계표석에 대하여는 보수·수선·신규설치 등으로 그 효용을 유지 보전하여야 함.

- ② 경계표석 설치 및 관리는 다음의 절차에 의함.

- 경계표석 설치

- 시·군·구 개발제한구역 관리부서에서는 관내 경계표석에 대해 망실 및 신규설치가 필요시 설치계획을 수립하여 설치
- 경계표석은 '경계표석(안내판) 점검 관리대장'(서식33, p316) 및 법제8조제4항 또는 동조 제5항의 규정에 의해 고시된 지형도면에 '경계표석(안내판) 위치도'(별표8, p260)를 작성하여 관리토록 함.

- 경계표석 점검

- * 시·군·구 개발제한구역 관리부서는 경계표석을 점검 유지보수를 통해 그 효용을 다할 수 있도록 함.

* 주요점검사항

- 경계표석의 퇴색, 손괴 또는 망실 여부
- 법제8조제4항 또는 동조 제5항의 규정에 의해 고시된 지형도면 또는 지형도상의 지적 경계선에 설치되어 있는지의 여부(육안 및 지형도를 보고 판단)

- * 점검은 제4편의제2절(p179) “개발제한구역 불법행위 단속 및 점검요령”을 따르되 다음과 같이 조치

- 일상점검은 시·군·구 관할구역 담당자(청원경찰 등)들이 시행하며, 매일점검이 원칙
점검결과에 대해서는 '경계표석(안내판) 점검관리대장'(서식33, p316)에 기록·유지
- 특별점검은 시·군·구 개발제한구역 관리부서 관련 공무원과(분기별 1회) 시·도 관련 공무원(반기 1회이상) 및 명예관리인이 시행하

고, 점검결과에 대해서는 특별점검 결과보고 및 조치계획에 의해 처리

- 합동점검은 건교부, 관할광역자치단체, 명예관리인 등으로 구성된 합동점검팀이 시행하며, 반기별 1회, 년2회로 하고, 점검결과에 대해서는 합동점검 결과보고 및 조치계획에 의해 처리

- 관리대장에 기록유지

점검결과에 따른 조치계획이 있을 시 담당부서장은 담당자에게 조치계획을 이행토록 지시하고, 담당자는 보수, 수선, 신규 및 이전설치 등을 이행하여 그 결과를 '경계표석(안내판)점검 관리대장'(서식33, p316)에 기록, 유지

※ 경계표석 관리 절차도는 안내판 관리 절차도를 참조.

6. 서식명 및 수록위치

서식번호	서식명	위치	서식번호	서식명	위치
서식 33	경계표석(안내판) 점검 관리대장	p316	별표 8	경계표석(안내판) 위치도	p260
별표 9	경계표석의 규격 및 설치방법	p261			

5

개발제한구역내 항공사진 판독결과 위법사항 조치절차

1. 목적

개발제한구역내 발생될 수 있는 불법행위에 대해 항공사진을 촬영하여 과거에 비해 변형된 사항을 검토, 효율적으로 관리하고 사전에 불법행위를 예방하여 개발제한구역의 지정목적이 달성되도록 이를 관리하기 위함.

2. 관련법규

개발제한구역관리규정 제3조, 제5조

3. 항공사진 판독결과 위법사항 조치결과

① 개발제한구역 항공사진 촬영

- 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 매년 1회 이상 항공사진 촬영(개발제한구역관리규정상)
- ※ 현재 현실적으로 2년마다 1회 항공사진을 촬영하고 있음.
- 항공사진을 촬영한 기관은 전년도 또는 전년도 촬영한 항공사진과 비교하여 변형된 사항(건축물, 공작물, 임목벌채, 토지의 형질변경 등)을 일련번호를 부여한 약식 현황도에 표시·작성

② 항공사진 및 약식현황도 수령

- 시장·군수·구청장은 항공사진, 현황도 2부를 항공사진을 촬영한 기관으로부터 송부 받음.

③ 항공사진 판독결과 위법사항 일제조사

- 단속담당자(읍·면·동 담당자 포함)는 항공사진 판독결과 위법사항 일제조사시 약식현황도에 표시된 도엽번호순으로 조사하고 조사 누락되는 사례가 없도록 함.
- 일제조사시 약식현황도에 표시된 위법사항과 현지 실사한 내용이 상이할 경우에는 근거자료를 첨부하여 시·도(촬영한 기관)에 재판독 의뢰를 하여야 함.

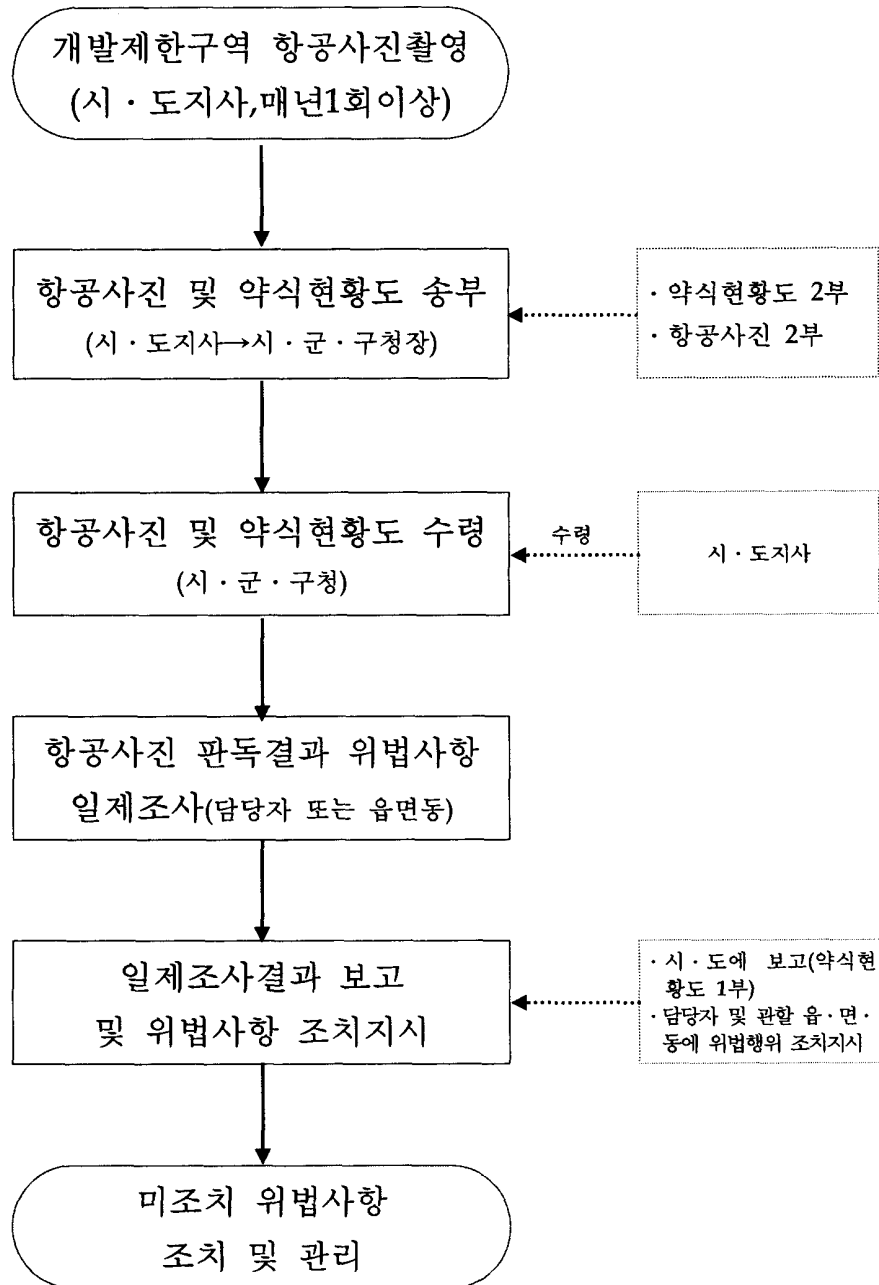
④ 일제조사 결과보고 및 위법행위 조치지시

- 항공사진 판독결과 위법행위 일제조사 결과를 위법여부를 기재한 조사 일람표를 작성하고, 이를 표시한 약식현황도 1부와 함께 시·도에 보고하며, 위법사항에 대하여는 관련법에 의거 조치해야 함.

⑤ 미조치 위법사항 조치 및 관리

- 항공사진 판독결과 미조치 위법행위에 대하여는 장기간 방치되지 않도록 성실히 조치의무를 다하여야 하며, 조속히 원상복구 될 수 있도록 관리에 철저를 기하여야 함.

개발제한구역내 항공사진 판독결과 위법사항 조치절차



6 질의 혁신

불법 건축물

1. 주택이나 근린생활시설의 건축이 허용되는 토지는 어떤 토지인가?

- 개발제한구역 지정이전부터 지목이 “대”인 나대지, 개발제한구역 지정 이
전부터 기존주택이 있는 토지, 개발제한구역지정당시 주택지조성을 목적
으로 허가를 받아 조성되었거나 조성중이던 토지를 말함.

2. 개발제한구역 지정이전부터 “대”인데 지정이후 창고를 지었다. 창고를 헐어서 주택이나 근린생활시설을 건축할 수 있나?

- 지정이전부터의 “대”에 적법하게 개발제한구역내에서 허용되는 건축물을
건축한 경우에는 이를 헐어서 주택이나 근린생활시설을 신축하거나 용도
변경할 수 있음.

3. 기존주택을 이축하고 남은 대지이다. 주택이나 근린생활시설을 건축할 수 있나?

- 이축된 건축물이 있었던 토지의 경우에는 개발제한구역 지정당시부터 당
해 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우에만 가능 (2001.9.6 개정)

4. 주택을 단독주택으로 제한한 이유는?

- 현행규정상 주택을 증축하는 경우도 다가구, 다세대주택이나 연립주택의
형태로는 허용되지 않고, 이를 허용하는 경우 기존의 단독주택도 헐어서
이러한 형태로 건축을 하게 되어 급격한 세대수의 증가가 예상되고, 이로
인하여 각종 근린생활이 추가로 필요하게 되어 개발제한구역의 훼손이 우
려되기 때문임.

5. 개발제한구역내에 컨테이너 박스를 설치할 수 있는지 여부?

- 개발제한구역에서는 그 지정목적에 위배되는 건축물의 건축 및 물건을 쌓
아놓는 행위 등을 할 수 없도록 규정하고 있는 바, 컨테이너는 건축법상
건축물(가설건축물)에 해당됨으로 개발제한구역내에서는 설치할 수 없으

나, 대지화되어 있는 토지 또는 하천부지에 60일 이내의 기간동안 설치하는 관람, 전시용 가설건축물에 대해서는 설치가 가능함.

※ 하천부지의 경우에는 시장·군수·구청장이 설치하는 경우에 한함.

6. 개발제한구역안에서 주택 또는 근린생활시설을 건축할 시 건축가능 규모는?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 시행령 제22조(별표2제2호가목)의 규정에 의하여 기존면적을 포함한 연면적 200㎡ 이하로 건축할 수 있도록 하되, 5년이상 거주자는 232㎡, 지정당시 거주자는 300㎡ 이하로 건축할 수 있음. 단, 5년이상 거주자 또는 지정당시 거주자가 허용범위까지 건축할 수 있는 경우는 1회에 한함.

7. 개발제한구역 안에서 낚시터 운영 및 관리자 신축이 가능한 지 여부?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표1 제5호차목의 규정에 의하여 개발제한구역 안에서 낚시터시설 및 그 관리용건축물」은 기존의 저수지 또는 유지를 이용하여 지방자치단체가 설치·운영하거나 마을 공동으로 설치·운영하는 경우에 한하여 가능하고, 이 경우 50제곱미터 이하의 관리실을 설치할 수 있음.

8. 개발제한구역내에서 종교시설을 신축할 수 있는지 여부?

- 개발제한구역내에서 종교시설은 신축할 수 없음.

9. 개발제한구역내 취락지구로 지정되면 취락지구의 전·답은 건축이 가능한 토지로 변하는지, 또한 이축권 없이도 주택건축이 가능한지의 여부?

- 개발제한구역내 취락지구는 건축물의 용도와 건축기준이 일부 완화되어 있으나, 그 밖에 기준은 취락지구 밖의 개발제한구역에 적용되는 건축허가 기준과 같음.
 ※ 취락지구내에서 주민지원사업을 시행하는 경우는 전·답 등도 건축이 가능한 토지로 변경, 또한 취락지구는 향후 중소규모 취락의 조정이 이루어지고 남아있는 개발제한구역 잔여 주택들이 이축할 시 취락지구 내 토지를 이용하여 이축하게 하고 있음.

10. 개발제한구역내 공익사업으로 인한 주택의 이축허가의 신청시기?

- 개발제한구역 안에서 공익사업으로 철거되는 적법한 주택은 개발제한구역

의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호 및 동법 시행령 제13조 별표1제3호(다)의 규정에 의하여 취락지구 안으로의 이축 또는 철거일 당시 자기소유의 토지로서 동법 시행규칙 제3조의3의 입지기준에 적합한 토지로의 이축을 허용하고 있음.

- 또한, 동법 시행령 제13조별표2제4호라목의 규정에 의하여 공익사업으로 철거된 건축물은 현존하지 않더라도 이축을 허용하고 있으므로 이축을 하고자 하는 토지가 위 규정에 적합하다면 허가신청 시기에 관계없이 공익사업으로 철거되는 적법한 주택은 이축허가가 가능할 것임.

11. 개발제한구역내에서 취락지구가 결정되지 않은 상태에서 이축은 어느 곳에 할 수 있는지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호의 규정에 의하여 개발제한구역 안에서 적법한 건축물은 취락지구 안으로만 이축을 허용하되 취락지구 지정에 소요되는 기간을 감안하여 취락지구가 지정되지 않았더라도 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 따라 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 건축물, 재해로 인하여 이축이 불가피한 건축물이거나 구역지정 이전부터 타인소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축할 수 없는 주택에 한하여 취락지구의 지정기준에 해당하는 취락 안으로 이축이 허용됨.

12. 개발제한구역 안에서 이축허가를 받아 건축 중에 있는 건축물에 대한 명의변경이 가능한지 여부?

- 개발제한구역 안에서 이축허가를 받아 건축 중에 있는 건축물의 건축주명의를 변경하고자 하는 경우에는 새로운 건축주가 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령에서 정하고 있는 기준(건축가능 자격 및 규모)에 적합한 경우에 한하여 건축법시행규칙 제11조에 의한 건축주변경신고절차에 따라 할 수 있도록 하고 있음.

13. 현재 개발제한구역 관련 법률에 의해서는 건축할 수 없는 건축물이 개발제한구역 지정이전부터 있었을 경우 동 시설을 다시 개축 등을 할 수 있는지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제12조 및 동법시행령 제23조의 규정에 의한 존속중인 건축물의 특례에 의하여 재축, 개축 또는 대수선은 허용하고 있음.

14. 개발제한구역지정당시부터 있던 사찰을 개축할 수 있는지 또한 연면적이 150㎡미만인 사찰을 증축하고자 할 경우 건폐율, 용적률, 증축규모는 어떻게 되는지 여부?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 제23조제2항제1호의 규정에 의하여 존속중인 대지·건축물 또는 공작물이 법령의 제정·개정 등의 사유로 인하여 동법 또는 동법 시행령의 규정에 부적합하더라도 건축물의 개축을 허용하고 있음. 종교시설의 증축은 동법시행령 별표 3 제37호의 규정에 의하여 증축되는 면적은 개발제한구역 지정 당시의 연면적만큼 증축할 수 있도록 하되, 개발제한구역 지정 당시의 연면적이 225㎡ 미만인 경우에는 기존의 연면적을 포함하여 450㎡까지 증축할 수 있으며, 이를 위한 대지는 기존면적을 포함하여 건축면적의 2배까지 조성할 수 있도록 허용하고 있다. 또한, 동법시행령 별표 2 제2호가목의 규정에 의하여 건폐율은 100분의 60 이내, 용적률은 300%까지 허용하고 있음.

15. 개발제한구역안에서 '전'인 토지에 비닐하우스를 설치하려고 할 때 신고대상인지 여부?

- 개발제한구역안에서는 그 지정목적 달성을 위하여 건축물의 건축, 토지형질변경 등의 행위가 원칙적으로 금지되며, 다만, 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령에서 정하는 일정한 행위에 한하여 시장·군수·구청장의 허가(신고)를 받아 할 수 있도록 허용하고 있음. 건축물의 건축을 수반하지 않는 토지형질변경은 동법시행령 제14조의 규정에 맞게 허가권자의 허가를 받아 가능하고, 비닐하우스의 경우, 개발제한구역관리규정 제6조 관련 별표1에서 정하는 바에 따라 농림수산업에 영위하기 위한 것으로서 채소·연초(건조용 포함)·버섯재배·원예를 위하여 설치가 가능하나 그 구조 등이 동표 제1호바목(1) 내지 (3)에 적합한 경우에 한하여 허가나 신고없이 가능함.

16. 개발제한구역내 공공사업으로 철거된 개발제한구역 지정이전 무허가주택(건축법 제정 이전)에 대하여 이축 허가 가능한지?

- 개발제한구역안에서 적법한 건축물은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호 및 동법 제14조의 규정에 의하여 시·도지사가 지정한 취락지구 안으로 이축할 수 있으며, 다만 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 건축물 등은 취락지구가 지정되지 아니한 경우에도 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의하여 취락지구 지정기준에 해당하는 취락안이나 당해 취락에 접한 토지로 이축할 수 있음. 또한, 기존의 주택이 공

익사업의 시행으로 인하여 철거되거나 재해로 인하여 거주할 수 없게 된 경우에는 당해 주택의 소유자는 동법시행령 별표1 제3호(다)의 규정에 의하여 철거일 또는 재해를 입게된 날 당시의 자기소유 토지로서 동법시행규칙 제3조의3의 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있는 바, 이는 건축법령 등 관계법령에 의한 적법한 주택에 한하며, 건축법 제정 이전에 건축된 건축물의 경우에는 건축법 제정 이전에도 시가지계획령에서 건축물의 허가를 규정하고 있었으므로, 이의 적법여부를 허가권자가 판단해야 할 것임.

17. 개발제한구역 지정당시부터 지목이 '대'인 토지에 건축물대장이 별도로 관리되어 온 건축물 2동이 있어, 그 중 1동은 증개축하고 나머지 1동은 입접지로 이축할 수 있는지?

- 질의의 2동의 건축물이 개발제한구역 지정전부터 각각의 독립된 별도의 건축물임이 공적서류에 의하여 입증되는 경우라면 개발제한구역건축물관리대장을 정정(분리)한 후 2동의 건축물 중 1동의 건축물을 이축할 수 있을 것이며, 개발제한구역안에서 건축물의 이축은 원칙적으로 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호 및 동법 제14조의 규정에 의하여 시·도지사가 지정한 취락지구 안으로 이축할 수 있음.

18. 개발제한구역 지정당시 주택과 주택이 있는 토지 소유자가 달랐으나, 매매·상속 등으로 직계존·비속이 주택과 토지를 각각 소유하고 있을 경우 주택을 이축할 수 있는지?

- 개발제한구역안의 건축물은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호의 규정에 의하여 시·도지사가 지정하는 취락지구안으로 이축이 가능하나, 개발제한구역 지정 이전부터 타인 소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축할 수 없는 주택 등의 경우에는 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의하여 취락지구가 지정되지 아니한 경우에도 취락지구의 지정기준에 해당하는 취락안이나 당해 취락에 접한 토지로 이축할 수 있는 바, 직계존·비속이 주택과 토지를 소유하는 경우 '타인 소유의 토지에 건축되어 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축할 수 없는 주택'으로 보기는 어려움으로 허가권자인 시장·군수·구청장에게 문의바람.

19. 개발제한구역 지정당시 거주자로서 공익사업의 시행으로 주택이축허가를 득한 후 건축시공 전에 이미 취득한 건축허가를 포기하고 다른 토지에 주택을 이축하여 건축할 수 있는지?

- 개발제한구역안에서 기존의 주택이 공익사업의 시행으로 철거되는 경우에는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 별표1 제3호(다)의 규정에 의하여 당해 주택의 소유자는 철거일 당시의 자기소유 토지로서 동법시행규칙 제3조의3의 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있도록 허용하고 있으므로 질의의 경우 새로운 신축허가 여부는 허가권자가 이미 이루어진 신축허가 경위와 신축허가 취소사유, 새로이 신축하려는 대상지의 현황, 위 규정을 비롯한 관련법령 등을 종합적으로 판단하여 결정할 사항임. (다만, 허가권자는 개발제한구역건축물관리대장에 1건으로 관리되고 있는 건축물은 1건, 1회에 한하여 이축(신축)할 수 있는 점을 감안)

20. 개발제한구역내에서 건축물의 이축 및 이축 범위?

- 개발제한구역안에서 적법한 건축물은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조제1항제2호 및 동법 제14조의 규정에 의하여 시·도지사가 지정한 취락지구 안으로 이축할 수 있으며, 다만 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 건축물, 재해로 인하여 이축이 불가피한 건축물, 개발제한구역 지정 이전부터 타인 소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축될 수 없는 주택의 경우에는 취락지구가 지정되지 아니한 경우에도 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의하여 취락지구 지정기준에 해당하는 취락안이나 당해 취락에 접한 토지로 이축할 수 있음. 또한, 기존의 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거되거나 재해로 인하여 거주할 수 없게 된 경우에는 당해 주택의 소유자는 동법시행령 별표1 제3호(다)의 규정에 의하여 철거일 또는 재해를 입게된 날 당시의 자기소유 토지로서 동법시행규칙 제3조의3의 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있음.

21. 개발제한구역내에서 축사신축시 그 기준은?

- 개발제한구역안에서 축사는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 제13조제1항 관련 별표1 제2호의 규정에 적합하게 허가권자의 허가를 받아 설치할 수 있으며, 이 때 토지형질변경이 가능한 면적은 축사 건축면적의 3배 이내이므로 동 범위내에서 형질변경이 이루어져야 함.

22. 개발제한구역안에서 주택의 본체는 화재로 멸실되고 이 주택의 부속건축물이 주택으로 양성화되어 1984.11.10 특정건축물 양성화 조치로 건축물대장에 주택용도로 등재되어 있고, 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법령에 의한 이축 조건을 갖춘 경우 이축이 가능한지?

- 개발제한구역안에서 적법한 건축물은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치

법 제11조제1항제2호 및 동법 제14조의 규정에 의하여 시·도지사가 지정한 취락지구 안으로 이축할 수 있으며, 다만 개발제한구역 지정 이전부터 타인소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축될 수 없는 주택 등의 경우에는 취락지구 지정되지 아니한 경우에도 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의하여 취락지구 지정기준에 해당하는 취락 안이나 당해 취락에 접한 토지로 이축할 수 있음. 따라서 주택의 부속사로 등재되었던 건축물의 주택으로 양성화되어 건축물대장, 개발제한구역건축물관리대장에 주택으로 등재되어 있다면 위 규정에 적합하게 이축할 수 있을 것임.

23. 개발제한구역안의 무허가 주택이 공익사업으로 이미 철거된 후 건축(이축 또는 신축)허가 가능한지?

- 기존의 적법한 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거되어 거주할 수 없게 된 경우에는 동법시행령 별표1 제3호(다)의 규정에 의하여 당해 주택의 소유자는 철거일 당시의 자기소유 토지로서 동법시행규칙 제3조의3의 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있음.
- 이 경우 이축(신축)할 수 있는 건축물은 적법한 건축물에 한하여 가능하나, 본 내용은 불법 건축물이므로 이에 해당되지 않음.

24. 개발제한구역내에 특수장애재활학교 신축이 가능한지?

- 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법시행령 별표1 제9호가목(가)의 규정에 의하여 개발제한구역안에서 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 특수학교는 시장·군수·구청장의 허가를 받아 설치할 수 있으나, 개발제한구역밖의 학교를 개발제한구역안으로 이전하는 경우는 설치할 수 없도록 제한하고 있음.
- 설치가 가능한 경우에도 동일학군안의 학생을 수용하는 경우로서, 사립학교는 국·공립학교의 설립계획이 없는 경우에 한하며, 사립고등학교는 임야외의 토지에 설치하여야 함.
- 또한, 개발제한구역안에서는 도시기반시설로서 건축물의 연면적이 1,500㎡ 이상이거나 토지형질변경 면적이 5,000㎡ 이상인 경우에는 도시계획시설로 설치하여야 함. 참고로, 개발제한구역안에서는 기존 사회복지관을 학교로 용도변경하는 행위는 허용되지 않고 있음.

25. 개발제한구역내 지목이 대지(16,152㎡)인 토지에 구역지정이전 창고 용도의 기존 건축물이 9동(사용승인일 1969.2, 연면적 2,905㎡, 층수 1층, 높이 7~15m)이 있어, 그 중 1동은 존치하고 8동(2,707㎡)을 철거 후, 1동은 물류센터(목적: 라면 등 가공식품보관, 10,303㎡, 층수 2층, 높이 27.5m), 1동은 창고를 관리하기 위한 사무실(1,643㎡, 지하1층 지상3층) 용도로 증축하고자 할

때 행위허가가 가능한지?

- 개발제한구역안에서 존속중인 적법한 건축물은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제12조 및 동법시행령 제23조의 규정에 의하여 법령의 제정·개정이나 동법시행령 제23조제1항 각호의 사유로 인하여 동법령의 규정에 부적합하더라도 동법 제12조의 규정에 의하여 건축물의 재축·개축 또는 대수선과 증축하고자 하는 부분이 건폐율·용적률 등 동법령의 규정에 적합한 경우의 증축(토지형질변경을 수반하는 증축은 동법시행령 별표3의 규정에 의한 시설에 한함)은 허가권자의 허가를 득하여 행할 수 있음. 따라서 기존 9동의 건축물(연면적 2,905㎡, 층수 1층, 높이 7~15m)중 8동을 철거하고 물류센터 1동(10,303㎡, 층수 2층, 높이 27.5m)과 사무실(1,643㎡, 지하1층 지상3층)을 건축하는 행위는 토지형질변경을 수반하는 증축에 해당하는 바 질의의 건축물은 동법시행령 별표3의 규정에 의한 시설에 해당되지 아니하므로 증축이 불가함.

26. 개발제한구역안의 주택이 공공사업으로 철거된 후 타인에게 명의 변경된 잔여 토지를 임대 또는 민원인 명의로 다시 명의 변경하여 주택 이축이 가능한지?

- 과거 구 도시계획법령에 의하여 인근토지나 인근마을로 개별적인 이축을 허용함에 따라 환경훼손과 개발제한구역 관리상 어려움 등의 문제가 있어 '00.7.1 시행된 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법에서는 개발제한구역안의 건축물은 취락지구안으로만 이축하도록 제한(동법 제11조제1항제2호)
- 다만, 취락지구 지정에 일정기간이 소요되는 점을 감안하여 공익사업의 시행으로 인하여 철거되는 건축물, 재해로 인하여 이축이 불가피한 건축물, 개발제한구역 지정 이전부터 타인소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축할 수 없는 주택의 경우에는 취락지구가 지정되지 아니한 경우에도 취락지구의 지정기준에 해당하는 취락안이나 당해 취락에 접한 토지로의 이축을 허용(동법시행령 부칙 제7조)
- 또한, 기존 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거되거나 재해로 인하여 거주할 수 없게 된 경우에는 당해 주택의 소유자는 철거일 또는 재해를 입게된 날 당시의 자기소유 토지로서 동법시행규칙 제3조의3에서 정하는 입지기준에 적합한 곳에 주택신축을 허용(동법시행령 별표1 제3호다목)
- 따라서 본 경우는 공익사업으로 주택이 철거되어 다른 지역에 이축을 하지 않았다면 질의의 주택은 동법 제11조제1항제2호 및 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의한 취락지구 또는 그 예정지로만 이축할 수 있음.

27. 개발제한구역지정 이전부터 1동에서 3가구가 거주(소유권은 1/3씩 각각 지분) 하던 주택이 공익사업으로 철거될 때 3가구 각각 이축이 가능한지?

- 개발제한구역안에서 적법한 건축물은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제11조제1항제2호 및 동법 제14조의 규정에 의하여 시·도지사가 지정한 취락지구 안으로 이축할 수 있으며, 기존의 적법한 주택이 공익사업의 시행으로 인하여 철거가 되는 경우에 당해 주택의 소유자는 철거일 당시 자기소유 토지로서 건설교통부령이 정하는 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있음. 다. 이 때, 개발제한구역건축물관리대장에 1건으로 관리되고 있는 건축물은 1건, 1회에 한하여 이축할 수 있음.

불법용도변경

1. 현행 규정에 의하여 주택을 음식점으로 용도변경 하였다. 이를 헐고 주택이나 다른 근린생활시설을 건축할 수 있나?

- 할 수 있다. 현행 규정에 의하면 주택을 근린생활시설로 용도변경한 경우는 이를 다시 주택으로 용도변경할 수 있도록 하였음.

2. 대지조건에 맞는 경우 누구든지 원하는 규모로 음식점을 건축할 수 있나?

- 그렇지 않다. 현행규정상 주택 등을 음식점으로 용도변경할 수 있는 경우는 개발제한구역안에 5년이상 거주한 자로 한정하고 있고, 규모도 90평(300㎡)이하로 제한하고 있으므로 신축의 경우에도 동일한 요건을 갖추어야 함.

3. 개발제한구역 안에서 제조업소를 의약품 도매점으로 용도변경이 가능한지 여부?

- 개발제한구역 안에서 건축물은 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 제18조 및 제19조의 규정에 의하여 신축 또는 증축이 허용되는 범위안에서 시설 상호간의 용도변경이 가능하나 의약품도매점은 개발제한구역 안에서 허용되지 않는 시설이므로 용도변경이 허용되지 않음을 알려드리오니 양지하시기 바람.

4. 개발제한구역안에서 구역 지정이전의 지목이 대인 토지와 지정이후의 지목이 대인 토지를 합필하여 건축물을 건축할 수 있는지의 여부?

- 개발제한구역안에서 토지를 합필하여 건축물을 건축하는 것은 허용하고 있지 않음.

※ 시행령 별표2제2호나목과 같이 2이상의 필지에 동일한 용도의 건축물

이 각각 있는 경우 당해 필지를 합필할 수 있음. 단, 주택 및 근린생활 시설은 건폐율 100분의 20 이내로 건축해야 하며, 높이 3층이하, 용적률 100%이내(취락지구내에서는 건폐율 100분의 40 이내, 높이 3층이하, 용적률 100%이내) 이어야 하고, 주택을 다세대 주택으로 하는 경우에는 기존의 주택호수를 초과하지 아니하여야 함.

5. 개발제한구역 지정전부터 지목이 “대”인 대지가 공익사업으로 인하여 대지 전부 또는 일부가 편입되었을 시 편입되는 면적만큼 대지조성이 가능한 지 여부와 편입되기전 받은 건축허가는 가능한지 여부?

- 개발제한구역안에서 공익사업으로 인한 대지가 전부 또는 일부 편입된 경우 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 시행령 제22조 별표2제3호 라목의 규정에 의거 편입된 면적만큼 새로운 대지조성이 가능하며, 또한 편입되기 전에 허용되었던 건축물의 건축은 가능함.

6. 개발제한구역내 주택을 종교시설로의 용도변경 여부와 변경가능시 종교시설의 의미와 건축규모는?

- 개발제한구역내 주택은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 시행령 제18조제1항제2호의 규정에 의하여 종교시설로 용도변경이 가능하며, 이 경우 주택에서 용도변경이 허용되는 종교시설은 건축법시행령 별표1 제4호의 규정에 의한 제2종 근린생활시설(종교집회장)을 의미함. 또한 사용승인 후 용도변경 허용 범위는 동법시행령 별표2 제2호의 규정에 의하여 개발제한구역 거주기간에 따른 규정(5년 거주자 : 232㎡, 지정당시 거주자 : 300㎡ 등, 취락지구 : 거주기간에 관계없이 300㎡)을 적용토록 되어 있음.

7. 개발제한구역안에서 근린생활시설(사무소)을 일반음식점으로 용도변경하고자 하는데, 건축주가 1979.5.31 전입하여 지금까지 생활하고 있는 경우 용도변경이 가능한지?

- 개발제한구역안에서 사무서를 휴게음식점 또는 일반음식점으로 용도변경하고자 하는 경우 휴게음식점 또는 일반음식점의 신축기준(자격요건은 5년이상 거주자 또는 개발제한구역 지정당시거주자, 건축물의 연면적은 300㎡ 이하)등에 적합하여야 하며, 이 경우 ‘5년 이상 거주자’ 라 함은 허가신청일 현재 당해 개발제한구역안에서 5년 이상 계속하여 거주하고 있는 자를 말하므로, 이에 해당하는지 여부, 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령, 건축법령 등 관계법령에 적합한지 여부 등을 면밀히 검

토하여 허가여부를 결정함.

8. '96년 구 도시계획법령에 의하여 허용되어 설치된 부산광역시 반여 농산물 도매시장의 일부를 근린생활시설(제조업소)로 용도변경이 가능한지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 제18조제1항제4호의 규정에 의하여 개발제한구역안에서 공장 등 신축이 금지된 건축물은 근린생활시설, 보육시설, 양로원 또는 종교시설로 용도변경이 가능하도록 되어 있으나, 귀질의 시설인 '부산광역시 해운대구 석대동 소재 농수산물도매시장'의 경우 구 도시계획법시행규칙(1995.3.14 공포된 건설교통부령 제12호를 말함) 제7조제1항제3호주목의 규정에 의하여 신축된 건축물이므로, '개발제한구역안에서 공장 등 신축이 금지된 건축물'에 해당되지 않아 근린생활시설(제조업소)로의 용도변경은 할 수 없음.

불법형질변경

1. 기존주택이 있는 토지에 건축을 하는 경우, 지목을 "대"로 변경할 수 있는 면적은?

- 기존주택(부속건축물 포함)건축면적의 2배 이내이다. 다만, 2배 이내가 60평 이하인 경우에는 60평까지 변경할 수 있음.

2. 개발제한구역내 답을 전으로 전환하고 싶은데 허가가 가능한지?

- 개발제한구역내 답으로 사용하다 전으로 전환할 때에는 개발제한구역의 지정및관리에관한특별조치법 제11조 규정(개발제한구역에서의 행위제한)에 의거 허가를 득한 후 사업을 시행하여 준공 후 60일 이내에 지목 변경이 가능한 사항임. 하지만 모든 농지(답)를 허가하는 사항은 아니라 주변 여건 인접 농지와 여건을 고려하여 허가하는 사항이므로 자세한 사항은 각 시·군·구에 문의 요망

3. 개발제한구역안에서 임야에 납골묘를 설치하여 기존의 분묘를 한곳에 안치하고자 할 때 가능한지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표1 제9호서목(나) 및 (다)의 규정에 의하여 기존에 적법하게 조성된 묘역내에 관계법령에 의거 적법하게 설치된(적법한 분묘로 인정받는 것 포함) 기존의 분묘를 정비하고자 하는 경우에는 가족·종중 또는 문중의 납골시설을 설치할 수

있도록 하고 있으며, 이 경우 정비된 분묘가 있던 기존 부지는 임야 등으로 원상복구하여야 함.

4. 개발제한구역안에서 기존 주택을 증·개축하기 위하여 지목이 '전'인 토지의 형질변경 및 건축행위가 가능한지?

- 개발제한구역안에서 주택 또는 근린생활시설의 건축을 위하여 대지를 조성하는 경우에는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 별표2 제3호가목(2)의 규정에 의하여 기존면적을 포함하여 330㎡ 이내로 토지의 형질변경이 가능할 것임.

5. 개발제한구역내 지목이 '답'인 토지에 물건적치 허용 및 잡종지로의 토지 지목변경이 가능한지?

- 개발제한구역안에서 물건의 적치는 동법 제11조제1항제7호, 동법시행령 제14조제14호, 제17조 및 별표2 제3호아목 규정에 의하여 대지화 되어있는 토지에 한하여 가능하며, 여기에서 대지화 되어있는 토지란 관계법령에 의한 허가 등 적법한 절차에 의하여 조성된 토지의 지목이 대·공장용지·철도용지·학교용지·수도용지·잡종지로서 건축물이나 공작물이 건축 또는 설치되어 있지 아니한 임목이 없는 토지를 말함. 따라서 지목이 '답'인 토지에 물건적치는 위의 규정에 해당되지 않아 불가하며 토지의 지목변경과 관련하여서는 동법에서 별도로 규정하고 있지 않으므로 해당법령(지적법) 담당부서인 행정자치부에 문의토록 함.

불법토지분할, 죽목의 벌채, 토석의 채취

1. 대지를 분할할 수 있는 규모는?

- 규모가 큰 대지를 분할하여 건축하고자 하는 경우 100평 이하로의 분할은 금지됨

2. 개발제한구역안에서 우량농지를 조성하기 위하여 깊이 1미터 이상 굴착이 가능한지?

- 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령 제14조제2호의 규정에 의하여 개발제한구역안에서 경작중인 논·밭의 환토·객토용 토석의 채취는 동법 제11조제1항의 규정에 의하여 허가권자의 허가를 득하여 행할 수 있으나, 개

발제한구역관리규정 제6조 관련 별표1 제1호다목의 규정에 의하여 농림수산업을 영위하기 위한 경우로서 경작중인 논·밭의 지력증진을 위하여 환토·객토를 하는 행위는 허가 또는 신고없이 할 수 있도록 되어있음.

3. 개발제한구역안에서 농지의 성토(객토)시 개발제한구역관리규정과 타법과의 관계, 높이 50cm 미만의 성토행위는 매년 반복할 수 있는지?

- 개발제한구역관리규정 제6조 관련 별표1 제1호다목의 '경작중인 논·밭의 지력증진을 위하여 환토·객토를 하는 행위', 러목의 '영농을 위하여 높이 50cm(최근 1년간에 행한 행위를 합산한 것을 말한다) 미만으로 성토하는 행위'는 개발제한구역안에서 허가 또는 신고없이 할 수 있으며, 이 때 관계법령의 규정에도 적합하여야 할 것임.
- 영농을 위하여 높이 50cm(최근 1년간에 행한 행위를 합산함) 미만으로 성토하는 행위를 1회만 하도록 제한하고 있는 것은 아니나, 최근 1년간에 성토한 높이가 50cm 미만이라고 하여 아무런 제한없이 매년 성토하는 것은 개발제한구역 관리규정에서 '허가나 신고없이 할 수 있는 행위'를 허용한 취지는 아니므로 성토의 경우에는 영농을 위해서만 이를 허용하고 있는 바, 이를 근거로 하여 개발제한구역의 행위제한 체계, 개발제한구역관리규정 제6조 별표1의 취지, 현지현황, 성토행위의 목적, 성토행위로 인한 부작용 등을 종합적으로 고려하여 개발제한구역 행위 허가권자인 시장·군수·구청장이 가능여부를 판단하여야 함.

기 타

1. 주택지조성을 목적으로 허가를 받아 조성되었거나 조성중인 토지는 어떻게 확인하는가?

- 허가서류 또는 신고서류가 있어야 함.

2. 기존주택의 범위는?

- 개발제한구역건축물관리대장에 주택으로 등재된 건축물을 말함.

3. 개발제한구역에 설치된 불법분묘를 개장하고자 할 경우 신고처리가 가능한지 여부. 만약, 신고처리가 가능할 경우 선행된 위법사항에 대하여 매장 및묘지설치신고(허가) 미이행으로 장사등에관한법률 제37조의 규정에 의한 과태료부과를 하여야 하는지, 개발제한구역의지정및관리에

관한특별조치법 위반과 관련 해당부서에 동 사실을 통보하여야 하는지 여부?

- 적법하게 매장된 시체 또는 유골을 다른 분묘로 옮기거나 화장하기 위해서는 장사등에관한법률 제8조 및 동법시행규칙 제2조의 규정에 따라 시체 또는 유골의 현존지와 개장지를 관할하는 시·군(또는 읍·면·동)에 개장신고 후 처리할 수 있으며, 질의에 나타난 개발제한구역(G.B)등 묘지의 설치가 금지된 지역에 불법 설치된 분묘를 개장하는 경우에는 현존지 개장신고 자체가 논리적으로 불가능하다고 할 수 있으나, 개장을 통한 불법 이전의 원상복구 확인 등 행정적인 필요성을 감안해 역시 개장지는 물론 현존지 관할 시·군(또는 읍·면·동)에 신고토록 안내하여야 할 것이며, 만약 개발제한구역 등 묘지설치금지지역에 불법으로 설치된 분묘에 대한 개장신고의 수리를 거부하다면 또다른 불법 묘지의 설치 또는 미신고개장을 조장하는 결과가 초래되어 행정상 실익이 없을 것으로 보이므로, 현행 장사등에관한법률 부칙 제4조(벌칙에 관한 경과 조치)에 "이 법 시행전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다"로 되어 있는 바, 현행 장사등에관한법령이 아닌 불법설치 당시의 장사관련법령 및 개발제한구역관리법령이 규정에 따라 벌칙을 적용해야 하나, 소멸시효 여부가 검토되어야 할 것이며, 또한, 불법분묘에 대한 개장신고서를 제출받은 부서에서는 동사항을 개발제한구역관리부서에 통보하여 해당 법규위반 사항의 적법조치 또는 개장 과정에서의 원상복구 필요조치(잔디 및 조경수 식재 등) 이행여부를 확인토록 요청함이 바람직하다고 하겠음.

4. 개발제한구역내에 도시계획시설을 설치하는 경우 도시계획시설의 결정 절차와 개발제한구역관리계획 수립절차의 선후관계 여부?

- 개발제한구역내에서 도시계획시설을 설치하고자 하는 경우에는 관리계획이 수립되어야 하며 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표 1 제1호 공공시설 등과 같이 도시계획시설에 한정된 경우에는 도시계획시설결정후 관리계획에 반영되어야 할 것이나, 동표 제9호 공익시설 등과 같이 도시계획시설로 설치하도록 규정한 경우에는 법령상 관리계획 반영이전에 도시계획시설결정을 반드시 선행하여야 하는 것은 아니라고 보나, 설치의 긴급성 등 특별한 사유가 없다면 도시계획시설결정절차를 선행하면서 그 규모의 적정성 및 입지불가피성과 타당성등이 검토·심의되는 것이 바람직하다고 할 것임. 특히, 관리계획은 개발제한구역 해제·조정후 남은 지역에 대한 관리를 위한 것이므로 건설교통부에서는 동 해제·조정작업이 완료되기 전까지는 도시계획시설결정 등의 절차가 마무리되어 있는 등 원칙적으로 그 전에 설치의 시급성이 인정되는 시설에 한정하여 승

인하고 있음.

5. 개발제한구역훼손부담금 부과처분 취소, 개발제한구역내 토지매수청구 부적격결정처분 취소 등을 구하는 행정심판은 어떻게 청구하며 진행절차는 어떻게 이루어지는지?

- 위 처분에 대하여 불복할 경우 위 처분 행정청을 피청구인으로 하여 위 처분이 있음을 안 날부터 90일이내에, 위 처분이 있는 날부터 180일이내에 중앙토지수용위원회에 행정심판을 청구할 수 있으며, 심판이 청구되면 위원회는 청구인에게는 보정자료 등을, 피청구인(행정청)에게는 청구내용에 대한 답변자료 등을 받고 관계법령 등을 종합검토했 후 위원회의 심리절차를 거쳐 청구인의 요구를 받아들일 것인지 여부를 결정한 후 서면으로 심판결과를 청구인에게 통보하며, 심판청구후부터 심판결과 통보까지는 통상 3개월 정도가 소요됨.
- 한편, 행정심판 청구와는 관계없이 위 처분이 있음을 안 날부터 90일 이내에, 위 처분이 있는 날부터 1년 이내에 위 처분 행정청을 피고로 하여 관할법원에 행정소송을 제기할 수 있음.

6. 개발제한구역내에 노인보건 복지시설의 설치가 가능한지?

- 개발제한구역내 병원 및 요양시설의 설치에 '개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 시행령' 제13조 제1항 규정에 의하여 노인전문요양시설을 보건소에 병설하여 건립하는 경우와 국가 또는 지방자치단체에서 치매요양병원을 설치하는 경우에 한하여 건립이 가능함.

7. 개발제한구역내에서 농림수산업용 시설의 설치요건은 무엇인지?

- 농림수산업용 시설은 개발제한구역안에서 농림업 또는 수산업에 종사하는 자가 설치하고, 축사, 동물사육장, 콩나물재배사, 버섯재배사는 1가구당 1개시설만 건축할 수 있음.
 ※ 개발제한구역안에서 2년이상 계속 농업에 종사하고 있는자가 이미 허가를 받아 설치한 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사를 허가받은 용도대로 사용하는 경우는 예외
- 농림수산업용시설의 허가 신청시 필요서류로는 건축허가신청서(기본설계도면), 소유권을 확인할 수 있는 등기서류(토지, 건물), 신청내용을 확인할 수 있는 사업계획서, 조경계획서, 농지전용협의서류, 배수설비·설치신고서, 정화조설치신고서, 현황측량도, 농지원부 등의 구비서류를 준비

8. 개발제한구역관리계획이 수립된 기존골프장의 부대시설인 “카트 도로”와 “카트 보관창고”의 증·개축행위시개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제10조제1항제5호의 규정에 의거 관리계획 승인을 받아야 하는지?

- 개발제한구역관리계획은 개발제한구역을 관할하는 특별시장·광역시장 또는 도지사가 개발제한구역을 종합적으로 관리하기 위하여 5년 단위로 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제10조제1항 각 호의 사항이 포함된 개발제한구역관리계획(이하 “관리계획”이라 한다)을 수립하여 건설교통부장관의 승인을 얻어야 함.
- 같은법 제10조제1항제4호의 규정에 의한 도시계획시설 또는 제10조제1항제5호의 규정에 의한 건축물의 건축 또는 토지의 형질변경은 관리계획의 수립대상이 되며, 같은법 제10조제2항의 단서규정 및 같은법 시행령 제10조제4항의 규정에 의한 경미한 사항은 시·도지사가 관리계획을 변경한 후 건설교통부에 그 사실을 통보하도록 하고 있는 바, 골프장이 이미 도시계획시설로서 관리계획에 반영된 경우라 하더라도 골프장 안에서의 위 시설을 변경(추가)하려면 위 규정에 적합하게 관리계획을 변경하여야 할 것으로 보임.

9. 개발제한구역에 설치된 불법분묘를 개장하고자 할 경우 신고처리가 가능한지 여부와 만약, 신고처리가 가능할 경우 선행된 위법사항에 대하여 매장및묘지설치신고(허가) 미이행으로 장사등에관한법률 제37조의 규정에 의한 과태료 부과를 하여야 하는지, 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 위반에 의한 행정조치를 받는 것인지의 여부?

- 적법하게 매장된 시체 또는 유골을 다른 분묘로 옮기거나 화장하기 이해서는 장사등에관한법률 제8조 및 동법행규칙 제2조의 규정에 따라 시체 또는 유골의 현존지와 개장지를 관할하는 시·군(또는 읍·면·동)에 개장신고 후 처리할 수 있으며,
- 개발제한구역 등 묘지의 설치가 금지된 지역에 불법설치된 분묘를 개장하는 경우에는 현존지 개장신고 자체가 논리적으로 불가능하다고 할 수 있으나, 개장을 통한 불법 이전의 원상복구 확인 등 행정적인 필요성을 감안해 역시 개장지는 물론 현존지 관할 시·군(또는 읍·면·동)에 신고토록 안내하여야 할 것이며,
- 만약 개발제한구역 등 묘지설치금지지역에 불법으로 설치된 분묘에 대한 개장신고의 수리를 거부한다면 또 다른 불법묘지의 설치 또는 미신고 개장을 조장하는 결과가 초래되어 행정상 실익이 없을 것으로 보이므로,
- 현행 장사등에관한법률 부칙 제4조(벌칙에 관한 경과조치)에 “이 법 시행

전의 행위에 대한 벌칙의 적용에 있어서는 종전의 규정에 의한다”로 되어 있는바 현행 장사등에관한법령이 아닌 불법설치 당시의 장사관련법령 및 개발제한구역관리법령의 규정에 따라 벌칙을 적용해야 하나, 소멸시효 여부가 검토되어야 할 것이며,

- 또한 불법분묘에 대한 개장신고서를 제출받은 부서에서는 동사항을 개발제한구역관리부서에 통보하여 해당 법규위반 사항의 적법조치 또는 개장과정에서의 원상복구 필요조치(잔디 및 조경수 식재 등) 이행여부를 확인토록 요청함이 바람직하다고 하겠음.

10. 개발제한구역안에서 기 개설되어 있는 비포장도로를 포장하는 경우에 개발제한구역훼손부담금 부과대상인지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제20조 및 부칙 제3조에 의하여 '00.7.1. 이후에 동법 제11조제1항각호외의 부분 단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가(토지의 형질변경허가 또는 토지의 형질변경이 수반되는 허가의 경우에 한하며, 다른 법령의 규정에 의하여 이러한 허가가 의제되는 협의를 거친 경우를 포함)를 신청하여 허가를 받은 자에 대하여는 개발제한구역훼손부담금을 부과하게 되는 것이며, 동법 시행(2000. 7. 1) 이전에 이미 적법하게 토지형질변경 허가를 받아 설치한 경우로서 동 토지형질변경허가 내용의 범위내에서 행하여지는 일상적인 관리행위인 경우에는 훼손부담금의 부과대상이 아닐 것으로 보이나 기존의 허가내용이나 목적을 벗어나 새로이 토지형질변경허가를 받은 면적에 대하여는 훼손부담금을 부과하여야 할 것으로 보임.

11. 개발제한구역지정 당시부터 개발제한구역안에 거주하였으나 거주하던 지역이 개발제한구역에서 해제되어 현재 해제된 지역에 거주하고 있거나, 해제된 후 개발제한구역 안으로 다시 이주한 자를 '지정당시거주자'로 볼 수 있는지?

- 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법령에 의한 '지정당시거주자'라 함은 동법시행령 제18조제2항제3호의 규정에 의하여 개발제한구역 지정당시부터 당해 개발제한구역안에 거주하고 있는 자(개발제한구역 지정 당시에 당해 개발제한구역안에 거주하고 있던 자로서 개발제한구역안에 주택 또는 토지를 소유하고, 생업 기타의 사유로 3년 이내의 기간동안 개발제한구역밖에 거주하였던 자를 포함하되, 세대주 또는 직계비속 등의 취학을 위하여 개발제한구역밖에서 거주한 기간은 개발제한구역안에서 거주한 기간으로 봄)를 말하는 바, 행위허가 신청인이 개발제한구역에서 해제된 지역에 거주하고 있다면(해제된 후 개발제한구역안으로 이주한 경우 포함)

이를 개발제한구역안에 거주하고 있는 것으로 볼 수 없음.

12. 개발제한구역안에서 농림수산업용 시설인 관리용건축물에서 숙식이 가능한지?

- 개발제한구역안에서 관리용건축물은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표1 제2호라목의 규정에 적합하게 건축하고 사용하여야 하며, 이 경우 관리용건축물의 용도는 농기구 및 비료 등의 보관과 관리인의 숙식 등에 필요한 용도로서 주된 용도를 주거용으로 할 수 없으며, 보다 자세한 허가 관련 내용은 해당자치단체에 문의하여 할 수 있도록 함.

13. 개발제한구역내 타인소유 토지의 주택 이축 허가 신청시 토지소유자의 주택 증·개축 부동의서를 제출할 필요가 있는지?

- 개발제한구역안의 적법한 건축물은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조제1항제2호의 규정에 의하여 시·도지사가 지정하는 취락지구안으로 이축이 가능하며, 개발제한구역 지정 이전부터 타인 소유의 토지에 건축되어 있는 주택으로서 토지소유자의 동의를 받지 못하여 증축 또는 개축할 수 없는 주택의 경우에는 동법시행령 부칙 제7조의 규정에 의하여 취락지구가 지정되지 아니한 경우에도 취락지구의 지정기준에 해당하는 취락안이나 당해 취락에 접한 토지로 이축할 수 있는 바, 이 경우 토지소유자의 동의를 받지 못한다는 사실의 입증 방법은 주택 증·개축에 부동의한다는 토지소유자의 진의에 의한 의사 표시임을 허가권자가 인정할 수 있는 서류 등이면 될 것이므로 주택소유자로서는 토지소유자의 부동의확인서를 반드시 제출하여야 하는 것은 아님.

14. 개발제한구역내 농업생산성이 낮은 답에 양어장 설치 허가는 가능한지?

- 개발제한구역안에서 양어장은 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표1 제2호가목(4)의 규정에 의하여 개발제한구역안에서 농림업 또는 수산업에 종사하는 자가 설치하는 경우에 한하며, 양어장 시설의 입지는 유지·하천·저습지 등 농업생산성이 극히 낮은 토지에 가능함.

15. 개발제한구역안에서 주유소 신청부지가 속해있는 개발제한구역의 길이가 2km 미만일 때 허가 가능한지?

- 개발제한구역안에서 주유소는 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법시행령 별표1 제5호파목의 규정에 의하여 시장·군수·구청장이 수립하는

- 배치계획에 따라 시장·군수·구청장 또는 구역지정당시거주자가 국도·지방도 등 간선도로변에 설치할 수 있으며, 주유소간의 간격은 동법시행규칙 제4조제2호의 규정에 의하여 당해 도로의 동일방향별로 2km 이상으로 하여야 하는데 이 경우 간격산정시 도로가 일반지역을 사이에 두고 양측이 개발제한구역인 경우 일반지역을 제외한 양측 개발제한구역내의 도로연장을 합하여 2km 이상이면 설치할 수 있고,(당초 '개발제한구역내 도로연장이 연속하여 2km 이상에 한하여 설치'하도록 하던 것을 '03.9.9 주유소 등의 배치계획수립기준에 관한 운영요령을 변경하여 이와같이 운영중임) 당해 도로의 동일방향은 직진을 포함하여 좌,우회전 동일방향도 포함됨.
- 따라서 허가권자인 해당 시장·군수·구청장이 당해 지역의 현황 및 여건을 감안하여 세부적인 해당 지역의 '주유소 등의 배치계획'을 작성하여 이를 기초로 허가여부를 결정하게 되니, 보다 자세한 사항은 현지현황을 잘 알고 있는 배치계획 수립권자에게 문의 필요

제Ⅶ장 연구종합 및 정책제언

제1절 연구종합 /225p

제2절 정책제언 /228p

VII

연구종합 및 정책제언

1

연구종합

건의사항은 일선 시·군·구 등에서 실제 단속·점검업무를 시행하고 있는 담당공무원 및 청원경찰 등이 일선에서 느끼는 문제점 및 애로사항을 면담조사와 13개 광역자치단체로부터 서면으로 받은 개발제한구역 관리상의 문제점 및 제도개선 사항에 대해서 공통되게 건의하는 내용을 위주로 정리하고자 함.

1. 개발제한구역 담당자에 대한 인센티브 부여 및 근무여건 개선

개발제한구역내 각종 위법 탈법행위 등 고질적인 민원은 항상 존재하고 관리업무량에 비해 관리인원은 턱없이 부족한 현실에서, 총리실, 감사원, 건설교통부, 행정자치부, 광역자치단체 등의 상급기관의 감사와 검찰, 경찰 등 수사기관의 수사자료 제출요구 등으로 주업무인 단속업무에 주력하기 어려우며,

감사 후 신분상 조치에 따른 징계등으로 급여감소, 인사시승진 누락 등 불이익 등으로 개발제한구역 담당 직원들의 사기저하와 함께 개발제한구역 담당 부서가 기피부서가 되는 실정으로 단속업무의 효율성을 높이기 위한 방안으로 포상, 근무 성적평가지 가산점부여 및 해외연수 등 다양한 혜택기회 부여가 필요.

개발제한구역내 불법행위 단속을 위한 순찰을 하는데 있어 이론차로 단속하기 어려워 대부분 직원차량으로 순찰 및 단속을 하고 있어 단속의 효율성이 떨어짐으로 단속차량 지원 및 출장여비 등 근무여건 및 조건 등이 현실에 맞게 개선 대책이 필요함.

2. 이행강제금 부여제도 개선

- 현행 제도상 이행강제금(과태료)의 가산금제가 없어 징수에 어려움이 있음으로 이행강제금 수납금액에 대해 가산금제도의 도입이 필요하며, 더불어 담당부서의 인센티브 부여제도도 검토되어야 될 것으로 보임.
- 현행 건축법 제14조에 의한 동일 시설군에 해당하는 건축물의 용도를 변

경하는 경우에는 신고 없이 용도를 변경할 수 있으며, 바닥면적 5백㎡이하인 축사 또는 재배사를 배출시설 설치를 요하지 않는 2종 근린생활시설(제조업)로 사용 할 경우 기타 시설군(1종 근린생활시설, 2종 근린생활시설, 동물 및 식물관련시설)으로 건축법상 불법용도변경에 해당되지 않음으로 이행강제금을 부과하지 못함.

토지형질변경 및 건축허가의 불법행위가 증가한 축사, 콩나물재배사, 농수산물보관창고, 버섯재배사, 양어장 등 법규정 강화를 건의함

- 입법예고에 따른 건의사항(개정법률(안) 법제31조의 2)

개정법률(안) 법제31조의 2

- ① 시장·군수·구청장은 제29조 제1항의 규정에 의하여 시정명령을 받은 후 시정기간 내에 당해 시정명령을 이행하지 아니한 행위자에 대하여는 이행 강제금을 부과한다.

이행강제금은 집행제도로써 이행강제금 부과·징수를 통해 경제적이익을 환수함으로써 위법행위를 원천적으로 방지하기 위한 것이나,

불법행위자 토지나 건축물을 임대받아 위법행위를 하는 경우가 많고 임차인 불법행위자는 이행강제금 부과시 다른 곳으로 이주하고 토지나 건축물의 소유주는 또 다른 자에게 임대함으로써 위법행위가 원천적으로 시정되지 않고 위법행위가 반복될 것이며,

이행강제금을 부과 할 경우 압류물권확보(재산추적)가 어려우며 여러사람에게 임대하였을 경우 하나의 건축물에 5~10건의 이행 강제금을 부과하고 임차인간 실질적인 사용면적에 대한 분쟁의 소지가 많아 위법건축물에 대한 체계적인 관리에 어려움이 있음.

이행강제금을 행위자에게 국한시켜 부과·징수하는 것보다 실질적으로 위법사항을 원천적으로 방지 할 수 있고 시정 할 수 있는 건축물·공작물·토지의 소유자·관리자 또는 점유자 즉 개정법률(안) 법 제29조 제1항 규정에 의한 시정명령을 받은 자에게 부과 할 수 있도록 하여야 한다고 사료됨.

※ 일반지역의 이행강제금 부과는 건축법 제69조 규정에 의거 시정명령을 받고 이를 이행하지 않는 자에게 이행강제금을 부과하고 있음 : 건축법 83조

3. 개발제한구역 관리업무 프로그램 개발

개발제한구역 관리업무는 한정된 지역에 한하여 행위허가, 불법행위, 건축물관리, 훼손부담금, 이행강제금 및 과태료 부과 등의 업무를 수행하는 것으로 현재 대부분 수작업에 의한 업무처리가 주를 이루고 있음. 개발제한구역 관리업무의 원활한 처리 및 관리를 위해 개발제한구역 관리 프로그램 개발 및 보급이 필요함.

4. 개발제한구역 관리비 배분기준 개선

현행 건교부의 개발제한구역 관리비 국고보조가 시·도별 구역면적 비율을 배분원칙으로 하고 있어, 충남과 같이 면적이 적은 시·도에서는 지원액이 매우 적어 부족 분(소요액의 약 90%)을 지방비로 충당하고 있으나,

지방비 확보과정에서 충남과 같이 중심도시(대전광역시) 외곽에 위치한 개발제한구역을 관리하는 시·도의 경우 해당 지방의회에서 “중심도시를 위한 개발제한구역으로 인하여 충남지역 주민들이 많은 희생을 감수하고 있는데 관리비까지 부담하는 것은 불합리하다”는 여론에 따라 매년 예산을 삭감시키고 있어 집행부와 의회간 마찰을 빚고 있는 실정으로,

현행 개발제한구역 관리비 배분을 시·도별 일정금액 배분과 면적비율 배분을 병행하여 면적이 적은 시·도에도 적절한 관리비가 지원될 수 있도록 배분기준 개선이 필요함.

5. 지역주민사업 확대

- 현행법상 개발제한구역내 주민의 재산권 행사가 매우 엄격하게 규정되어 있어 재산권행사 제한을 완화해 주민 소득증대 및 복지증진 도모가 필요하고,
- 지방자치단체의 열악한 재정실태 및 현재 추진중인 집단취락지구 지정일정을 감안하여 개발제한구역 관리에 따른 비용 및 집단취락지구내 도시 기반 시설 설치를 위한 주민지원사업비의 국·도비 증액지원이 필요함.

6. 기타

- 개발제한구역내 연중 점검 감사가 통상적으로 5~6회(감사원, 행정자치부, 건설교통부, 시점검 등) 실시로 개발제한구역 관리부서는 2달에 한 번 정도 수검을 받고 있어 상급기관과 협조체계를 구축하여 점검 및 감사 회수에 대한 효율적인 조정이 필요함
- 불법형질변경시 이행강제금이나, 행정대집행 등 강력한 행정처분을 위한 법적 근거가 없어 개발제한구역 관리에 어려움이 있음.
- 단속 및 행위제한 위주로 개발제한구역을 운영하기보다 지역주민과 공감할 수 있는 법령을 운영

2 정책제언

1. 연구결과의 시사점

1971년도에 처음으로 도시의 무질서한 확산방지, 도시민에 대한 쾌적한 녹지환경제공, 군사 보안상 기능부여를 목적으로 우리나라에 처음으로 도입한 개발제한구역 제도는 당초 목적대로의 중요한 순기능을 해왔음에도 불구하고 지역내 건물 및 토지소유자 등의 재산권 침해라는 지속적인 반발과 지구 내에서 행위에 대한 강력한 규제로 이를 지키지 않는 불법행위의 발생과 이에 대한 단속 및 처벌이 반복되어 왔음.

이러한 강력한 규제정책에 대한 반발은 사회적인 분위기로 인해 외부로 표출되지 않고 잠재되어오다가 1990년부터 개발제한구역에 대한 제도개선이 공론화되기 시작하게 되었음. 1998년 국민의 정부는 개발제한구역 해제를 100대 국정과제로 선정한 후 공청회 등을 거쳐 개발제한구역 전면조정작업에 착수하여 지방 7개 중소도시의 개발제한구역을 전면해제하고, 7대 대도시권은 광역도시계획으로 구역을 조정하며, 기 시가화 된 대규모 취락지역은 우선해제하되 존치지역은 엄격히 관리하겠다는 정책을 수립하여 추진하며 현재에 이르고 있음.

그러나 개발제한구역에 대한 전면조정에도 불구하고 개발제한구역 관리현황에서 살펴보았듯이 개발제한구역내 불법행위는 지속적으로 발생하고 있음. 2003년도 불법행위 발생 현황에서 살펴보았 듯이 1999년도 지방중소 도시에 대한 개발제한구역 전면해제와 더불어 개발제한구역에 대한 불법행위는 행위제한에 따른 경제적 불이익을 해소하고자 수도권을 중심으로 집중적으로 발생하고 있고 개발제한구역내 불법행위문제는 수도권내에서의 문제라고 해도 과언이 아닌 실정임.

또 이러한 불법행위에 대한 적발과 처벌은 계속되어 오며 개발제한구역내 주민은 사유재산권 행사 제약에 따른 불만과 처벌에 따른 범법행위자가 되는데 따른 불만으로 ○○시의회의 제도개선 요구 등과 같이 개발제한구역의 조정, 건물용도변경 완화, 축사에 대한 행위제한 완화, 건축물의 증·개축 완화와 개발제한구역에 대한 확실한 단속기준 설정 및 운영 등 제도 개선을 지속적으로 요구하는 사례가 있음.

불법행위에 대한 민원제기 사례에서 보듯이 개발제한구역 지구내 많은 지역주민들이 행위제한에 대한 기준의 불합리성, 애매모호한 내용, 또는 경제적인 이익 추구의 당위성을 내세워 불법행위를 저지르고 있으며 이에 대한 이행강제금 부과 고발로 지역주민들은 범법자화 되고, 또 다시 범법행위를 하는 과정이 반복되고 있음.

한편 개발제한구역 관리인원 현황에서 보듯이 개발제한구역관리를 전담하

는 공무원은 예산상의 제약 등으로 불법행위를 단속하고 관리하기에는 절대수가 부족한 가운데 감사원과 상부기관의 평균 2개월에 1회에 달하는 빈번한 감사, 검찰 등의 수시 자료요구 등으로 관리업무를 제대로 수행하지 못하고 있고, 또 개발제한구역 인허가담당 공무원은 개발제한구역 규제사항에 대한 미숙지 또는 고의로 규정에 위반된 행위를 허가하여 징계를 받는 사례가 빈번하며, 중대하지 않은 행위에 대한 관리 소홀로 인해 징계와 문책을 받는 경우가 많아 개발제한구역 관리담당부서가 기피부서화 되고 있음.

이러한 사유로 담당공무원들이 제도 개선사항으로 건의한 내용 중 가장 빈번한 사항이 담당공무원들의 사기 진작과 단속업무의 효율성을 높이기 위한 방안으로 포상, 근무성적 평가시 가산점 부여 및 해외연수 등의 기호부여 등 담당 공무원 사기 진작책을 건의하고 있음.

또, 개발제한구역 관리에 대한 문제점(애로점)과 제도개선 사항에서 살펴 보았듯이 개발제한구역내 불법행위에 대한 처벌규정이 건축법 등 다른 법에 의존하는 경우가 있고, 이행강제금 부과 제도에 대한 개선 건의에서와 같이 일부 규정의 신설이나 개정을 요구하는 등 관련법제의 정비를 건의하고 있음.

2. 관리 기본방안

그 동안 계속되어왔던 개발제한구역 관련 민원을 해소하고 지구내 주민의 생활편의를 증진하고자 불합리한 구역의 조정, 취락지구의 해제 등 개발제한구역 제도를 개선하고 있으나, 지구내에서 불법행위는 상존하고 있으며, 담당 공무원들 또한 관리에 어려움이 있음.

따라서 이행강제금 징수제도와 제도개선 건의사항과 같이 현행 개발제한구역 관리상에 어려움이 있는 제도는 현실에 맞게 개선해야 할 필요가 있음.

개발제한구역 관리측면에서는 그 동안 불합리한 구역조정, 취락지구에 대한 해제 작업을 통해 개발제한구역에 지정에 대한 불합리한 부분을 해소하였으므로 존치되는 지역에 대해서는 불법행위발생에 대한 사전예방, 불법행위적발시 조치 등을 강력히 시행하여 구역내에서 불법행위가 만연되지 않도록 조치해야 할 것임.

별표 및 서식 모음

【별표 1 : 건축물 또는 공작물의 종류와 건축 또는 설치의 범위】

주택(건축물)의 행위허가 및 신고사항

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 주택공통	- 단독주택의 신축의 경우 - 개발제한구역지정 당시부터 지목이 대인 토지(이축된 건축물이 있었던 토지 경우 토지의 소유자와 건축물의 소유자가 다른 경우)와 개발제한구역 지정당시부터 이미 있던 주택(개발제한구역건축물관리대장에 등재된 주택)이 있는 토지 - 농업·농촌기본법에 의한 농업인에 해당하는 자로서 개발제한구역안에서 주택을 소유·거주하자는 영농의 편의를 위하여 자기소유의 주택을 철거하고 자기소유의 농장안 또는 과수원안에 주택을 신축할 수 있다. 이 경우 생산에 직접 이용되는 면적이 1만㎡ 이상으로서 진입로의 설치를 위한 토지의 형질변경이 수반되지 아니하는 지역에 한하며, 건축후 농림수산업을 위한 시설외로는 용도변경을 할 수 없다. - 기존의 주택이 공익사업으로 철거되거나 재해로 인하여 거주할 수 없게 된 경우에는 당해주택의 소유자는 철거일 또는 재해를 입게된 날 당시의 자기소유 토지로서 소유자는 건설교통부령이 정하는 입지기준에 적합한 곳에 주택을 신축할 수 있다.	- 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 이하인 경우의 증축·개축 및 대수선 - 증축·개축 및 대수선되는 연면적의 합계가 85㎡ 이하인 경우 - 지반의 붕괴 기타 재해의 예방 또는 복구를 위한 축대·옹벽·사방시설 등의 설치 - 다음의 하나에 해당하는 물건의 적치 · 모래·자갈·토석·석재·목재·철재·폴리비닐콜로라이드·컨테이너·콘크리트제품·드럼통·병과·기타 폐기물관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 폐기물이 아닌 물건으로서 물건의 중량이 50톤을 초과하거나 부피가 50㎡를 초과하는 물건의 15일 이상 1월 미만의 적치 · 중량이 20톤 이상 50톤 이하이거나 부피가 20㎡ 이상 50㎡이하로서 모래·자갈·토석·석재·목재·철재·폴리비닐콜로라이드·컨테이너·콘크리트제품·드럼통·병과·기타 폐기물관리법 제2조 제1호의 규정에 의한 폐기물이 아닌 물건으로서 물건의 중량이 50톤을 초과하거나 부피가 50㎡를 초과하는 물건의 15일 이상의 적치	- 사용중인 방을 나누거나 합하는 경우 또는 부엌이나 목욕탕으로 개수하는 등 가옥내부를 개조 또는 수리행위 - 지붕개량이나 기둥벽의 수선 - 외장을 변경하거나 도장·미화 - 내벽 또는 외벽에 창문설치 - 외벽 기둥에 차양달기 또는 수리 - 외벽과 담장 사이에 차양을 달아 헛간으로 사용하는 일 - 높이 2미터미만의 담장·축대(옹벽포함)설치(단, 택지조성용은 허가대상) - 우물파기, 장독대(광을 병설하는 경우는 허가)설치 - 재래식변소를 수세식변소로 개량 - 주택의 일부를 이용하여 부업의 범위내에서 상점등(구멍가게 등)으로 사용(관계법령상 허가·신고대상이 아닌 것) - 주택부속건축물을 다용도시설 및 농산물건조실(건조를 위한 공작물 설치포함)로 사용 - 비주택용 건축물의 경우 주택의 경우와 같이 지붕개량이나 벽수선, 미화작업, 창문의 설치

주택의 용도변경 허가사항

- 주택과 시행령 별표1 제4호 근린생활시설(제조업소 제외)간에 용도변경
- 주택을 고아원, 양로원, 종교시설로 용도변경하는 행위
- 주택을 다른 용도로 변경한 건축물을 다시 주택으로 용도변경하는 행위

공공용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 공공용시설 공통	- 도시계획시설에 한한다. 다만, 방재시설, 관개 및 발전용수로 및 공중화장 실의 경우에는 그러하지 아니하다.		
- 철도	○		
- 궤도 및 삭 도	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우에 한한다.		
- 도로 및 광 장	○		
- 하천 및 운 하	○		
- 주차장	○		
- 방재시설	- 방풍설비·방수설비·방화설 비·사방설비 및 방조설비 를 말한다.		
- 관개 및 발 전용수로	○		
- 저수지 및 유수지	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우에 한한다.		
- 항만	- 항로표지시설을 말한다.		
- 수도 및 하 수도	○		
- 공공공지 및 녹지	○		
- 공항	- 항공표지시설을 말한다.		
- 공동구	○		
- 공동묘지 및 화장장	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우에 한하며, 납 골시설 및 장례식장을 포함 한다.		
- 공중화장실	○		

근린생활시설(건축물)의 행위허가 및 신고사항

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 근린생활시설 공통	- 증축 및 신축은 다음의 경우에 한한다. - 증축은 주택을 용도변경한 근린생활시설 또는 1999년 6월24일 이후에 신축된 근린생활시설에 한한다. - 신축은 주택의 신축이 가능한 토지에 한한다. 다만, 수도법의 규정에 의한 국가하천 및 지방하천의 경계로부터 직선거리 1km 이내의 지역(하수처리구역제외)안에서는 한강수계상수원수질개선및주민지원등에관한법률의 규정에 의해 설치할 수 없는 시설을 제외한다.	- 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 이하 경우의 증축·개축 및 대수선 - 증축·개축·대수선되는 연면적의 합계가 85㎡ 이하인 경우	
- 휴게음식점 및 일반음식점	- 5년이상 거주자 또는 지정당시 거주자로서 건축물의 연면적은 300㎡ 이하		
- 슈퍼마켓 및 일용품소매점	○		
- 탁구장 및 체육도장	○		
- 기원·당구장	○		
- 금융업소·사무소및부동산중개업소	○		
- 의원·치과 의원·한의원·침술원·접골원 및 조산소	○		
- 사진관·표구점·학원·장의사및동물병원	○		
- 목공소·방앗간및독서실	○		
- 세탁소	- 세탁소는 공장이 부설된 것을 제외한다.		
- 제조업소 및 수리점	- 수리점에는 자동차부분정비업소, 자동차경정비업소(자동차부품의 판매 또는 간이수리를 위한 시설로서 자동차관리법시행령 제12조제1항규정에 의한 자동차정비업시설의 종류에 해당되지 아니하는 시설)를 포함한다.		

근린생활시설의 용도변경 허가·신고사항

허 가	신 고
- 주택을 근린생활시설로 용도변경 후 다시 주택으로 용도변경하는 행위 - 공장 등 신축이 금지된 건축물을 근린생활시설로 용도변경 후 다시 용도변경하는 경우	- 근린생활시설 상호간의 용도변경 다만, 휴게음식점·일반음식점 또는 제조업소로 용도변경하는 경우 제외

농림수산업용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 농림수산업 용시설 공 통	- 개발제한구역안에서 농림업 또는 수산업에 종사하는 자가 설치하는 경우에 한한다. - 개발제한구역의지정및관리에 관한특별조치법시행령에 정하는 사항외에 축사·콩나물재배사·버섯재배사의 구조와 입지기준에 대하여는 시·군 또는 자치구의 조례로 정할 수 있다. - 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사는 1가구당 1개 시설만 건축할 수 있다. 다만, 개발제한구역안에서 2년 이상 계속하여 농업에 종사하고 있는 자가 이미 허가를 받아 설치한 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사를 허가받은 용도대로 사용하고 있는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 농림수산업용 건축물(관리용건축물을 제외) 또는 공작물로서 다음의 하나에 해당하는 경우의 증축·개축 및 대수선 · 증축·개축 및 대수선되는 건축면적 또는 바닥면적의 합계가 50㎡ 이하인 경우 · 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사·퇴비사(발효퇴비장을 포함) 및 온실의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 200㎡ 미만인 경우 · 창고의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 미만인 경우 - 생산품의 보관을 위한 임시가설천막의 설치(기존의 공장·제조업소의 부지안에 설치하는 경우에 한함)	- 농사를 짓기 위하여 논밭을 갈고 파는 일 - 홍수 등으로 논밭에 쌓인 흙·모래의 제거 - 경작중인 전·답이 지력증진을 위하여 환토·객토를 하는 일(영리목적의 토사채취는 허가대상) - 전을 답으로 전환 - 농경지 정리 - 축목의 벌채없이 나무 재식 - 영농을 위한 토지형질변경으로서 높이 50cm 미만 이 성토 - 축사·잠실 등 기존건물에 일상생업에 필요한 물품·생산물의 일시적 저장, 새끼·가마니를 짜는 등 농가부업용 작업장으로 일시적 사용
- 동물관련 시설 (1) 축사	- 1가구당 기존면적을 포함하여 1천㎡ 이하로 한다. 다만, 수도권 및 부산권의 개발제한구역안에 설치하는 축사의 규모는 상수원, 환경 등의 보호를 위하여 1천㎡ 이하의 범위안에서 건설교통부장관이 농림부장관 및 환경부장관과 협의하여 건설교통부령으로 정하는 바에 의한다. - 과수원 및 초지안의 축사는 1가구당 100㎡ 이하로 한다. - 초지와 사료작물재배지에 설치하는 우마사는 초지조성면적 또는 사료작물재배면적의 5/1000이하로 한다.		- 축사안에 사료를 배합하기 위한 기계시설의 설치(일반인 판매용은 불가) - 기존 대지(담장안)에 15㎡ 이하의 간이축사 - 형질변경 또는 대지 등으로 지목변경하지 않는 범위내의 축사에 딸린 가축방목장 - 축사운동장에 설치하는 개방형 비닐하우스(축산분뇨 톱밥발효용)
(2) 잠실	- 뽕나무밭 조성면적 2천㎡당 또는 뽕나무 1천800주당 50㎡ 이하로 한다.		- 채소·연초(건조용포함)·버섯재배·잠실(66㎡이하) 및 원예용 비닐하우스
(3) 싸이로	- 소·말 등의 사육과 낙농을 위한 경우에 한한다.		
(4) 양어장	- 시설의 입지는 유지·하천·저습지 등 농업생산성이 극히 낮은 토지에 설치하여야 한다.		

농림수산업용시설(건축물,공작물) 허가·신고 가능행위

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(5) 동물사육장	- 펭·우렁이·달팽이·지렁이 기타 이와 유사한 것의 사육 을 위하여 임야외의 토지에 설치하는 경우로서 1가구당 기존면적을 포함하여 300㎡ 이하로 한다.		- 형질변경없이 한시적으로 논에 참깨·우렁이 등 사 육 및 이를 위한 울타리 비닐하우스 설치
- 식물관련시 설 (1) 콩나물 재배사	- 1가구당 기존면적으로 포함 하여 300㎡ 이하로 한다. - 콩나물재배사안에는 10㎡ 이 하의 관리실을 설치할 수 있 으며, 콩나물재배사를 다른 시설로 용도변경하는 경우에 는 관리실을 철거하여야 한다.		
(2) 버섯재배 사	- 1가구당 기존면적을 포함하 여 500㎡ 이하로 한다.		
(3) 퇴비사 및 발효퇴 비장	- 기존면적을 포함하여 300㎡(퇴비 사 및 발효퇴비장의 합산면적을 말함)이하로 하되, 발효퇴비장은 유기농업을 위한 경우에 한한다.		
(4)종묘배양장	○		
(5) 온실	- 수정재배·시설원에 등 작물 재배를 위한 경우로서 재료 는 유리·플라스틱 기타 유 사한 것을 사용하여야 하며, 그 안에 온실의 가동에 직 접 필요한 기계실 및 관리 실을 66㎡ 이하로 설치할 수 있다.		- 농업용 비닐하우스 및 온 실에서 생산되는 화훼 등 의 판매를 위하여 벽체없 이 설치하는 화분진열시설 로서 33㎡이하 - 농업용 비닐하우스안에 탈의실, 농기구보관실 등의 용도로 설치하는 15㎡ 이 하의 임시시설
- 농수산물 보관 및 가 공관련시설 (1) 창고	- 기존면적을 포함하여 100㎡ 이하 로 한다 이 경우 당해 면적이 1만 ㎡를 초과하는 경우에는 초과면적 의 10/1000에 해당하는 면적만 큼 창고를 추가로 설치할 수 있다 - 영농조합법인 또는 농업회사 법인이 개발제한구역안의 농작업의 대행을 위하여 사 용하는 농기계의 보관을 위 한 것으로서 기존면적을 포 함하여 200㎡ 이하로 한다.		- 과수원이나 경제작물 보 호를 위한 철조망 - 농업용 원두막으로서 10 ㎡ 이하 - 원예용 비닐하우스 내에 서 화훼재배와 병행하는 화분·원예용 비료등 판 매행위(화분만을 판매하 는 시설은 제외)
(2) 담배건조실	- 앞면적 재배면적의 5/1000 이하로 한다		
(3) 임시가설 건축물	- 농림수산업용 기자재의 보관 이나 농림수산물의 단순가 공 또는 건조처리를 위한 경우로서 1가구당 기존면적 을 포함하여 100㎡ 이하로 한다. 다만, 해태건조처리장 용도의 경우에는 200㎡ 이 하로 한다.		- 농산물 수확기에 당해 농 지에 설치하는 30㎡ 이하 의 판매용 야외 좌판(그 늘막 포함)

농림수산업용시설(건축물,공작물) 허가·신고 가능행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(4) 지역특산물 가공작업장	- 수질환경보전법 및 대기환경보전법, 소음·진동규제법에 의하여 배출시설의 설치허가를 받거나 신고를 하여야 하는 것이 아닌 경우로서 지역특산물을 가공하기 위하여 1가구당 기 존면적을 포함하여 100㎡ 이하로 한다. ※ 설치할 수 있는 자 · 지정당시 거주자 · 5년이상 거주자로서 당해지역에서 5년이상 지역특산물을 생산한 자		
- 관리용 건축물	- 관리용건축물을 설치할 수 있는 경우와 그 규모는 다음과 같다. 다만, ①, ②, ④에 의하여 관리용건축물을 설치시에 생산에 직접 이용되는 토지 또는 양어장의 면적이 2천㎡ 이상이어야 한다. ① 과수원·초지안과 유실수 · 원예·분재재배지역안에 설치하는 경우에는 생산에 직접 이용되는 토지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 한다. ② 양어장안에 설치하는 경우에는 양어장 부지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 한다. ③ 주말농원안에 설치하는 경우에는 임대농지면적의 10/1000 이하로서 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 한다. ④ 영농조합법인 또는 농업회사법인이 개발제한구역안의 농작업의 대행을 위하여 설치하는 경우에는 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 한다. ⑤ 어업을 위한 경우에는 정치망어업면허 또는 기선선인망어업허가를 소지한 1가구당 기존면적을 포함하여 66㎡ 이하로 한다. - 농기구 및 비료 등의 보관과 관리인의 숙식 등에 필요한 용도로서 조립식 가설건축물로 설치하여야 하며, 주된 용도가 주거용이 아니어야 한다.		- 농업용 분뇨장 - 가축분뇨를 이용한 분뇨장의 취사·난방용 메탄가스발생시설 - 생산지에 설치하는 50㎡ 이하의 곡물(벼등)건조기 및 비가림시설 - 농업용 비닐하우스의 구조 · 건축법상 건축물에 해당되지 않는 것으로서 구조상 골조부분만 목재·철제·PVC 등의 재료를 사용하고 기타부분은 비닐로 설치하여야 하며, 유리 또는 강화플라스틱(FRP)는 사용할 수 없음 · 채소·연초·원예용에 한하며 화훼직판장등 판매전용 시설은 제외하며 녹지훼손을 수반하지 않는 농지에 설치해야함. · 영구성이 아닌 임시가설물로서 기초 및 바닥콘크리트 타설금지

농림수산업용시설(건축물,공작물) 허가·신고 가능행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 관리용 건축물	- 관리용건축물의 건축허가 신청 대상 토지가 신청인이 소유하거나 거주하는 주택을 이용하여 관리가 가능한 곳인 경우에는 이를 허가하지 아니하여야 한다. 다만 ③, ④의 경우에는 그러하지 아니하다. - 관리의 대상이 되는 시설이 폐지된 경우에는 1월 이내에 이를 철거하고 원상복구하여야 한다. - 관리용건축물의 부지는 당초의 지목을 변경할 수 없다.		

농림수산업용 시설 용도변경 허가사항

- 가축의 사육이 제한된 지역에 있는 기존축사를 기존시설 연면적 범위 안에서 당해지역에서 생산되는 농수산물 보관용 창고로 용도변경하는 행위

주민공동이용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 주민공동이용 시설	○		- 공동우물 파기, 빨래터 설치 - 마을도로(진입로 포함) 및 구거의 정비와 석축의 개보수 - 농로의 개보수 및 노폭 5미터 이하의 소로 축조(구조물 포함) - 나지 녹화사업 - 토관 매설
(1)마을진입로 · 농로 · 제방 · 저수지	- 마을공동으로 축조하는 경우에 한한다.		- 저수지 관리를 위한 단순한 준설(골재채취를 위한 경우 제외)행위
(2)마을공동목욕탕·마을공동주차장·마을공동작업장·경로당·노년복지회관·마을공동회관 및 읍·면·동복지회관	- 지방자치단체가 설치하거나 마을공동으로 설치하는 경우에 한한다. - 읍·면·동복지회관은 예식장 등 집회장, 독서실, 상담실 기타 읍·면·동 또는 마을 단위회의장 등으로 사용하는 다용도시설을 말한다.		- 새마을회관 일부를 경노당으로 사용 - 기존 종교시설 경역내(공지)의 종각, 불상 또는 석탑 - 종교시설 경역내의 일주문
(3)공동구판장 · 하치장·창고·농기계보관창고·농기계수리소·농기계유류판매소·선착장 및 물양장	- 지방자치단체 또는 농업협동조합법, 산림조합법에 의한 조합, 수산업협동조합법에 의한 수산업협동조합(어촌계를 포함)이 설치하거나 마을공동으로 설치하는 경우에 한한다. - 농기계수리소는 가설건축물 구조로서 수리용 작업장 이외의 관리실·대기실 및 화장실은 건축연면적 30제곱미터 이내로 설치할 수 있다. - 공동구판장은 지역생산물 저장·처리·단순가공·포장 및 직접판매를 위한 경우로서 건축연면적 1천제곱미터 이하로 한다.		

주민공동이용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(4)공판장	- 당해 지역에서 생산되는 농산물의 판매를 위하여 농업협동조합법에 의한 지역조합(수도권 및 광역시의 행정구역이 아닌 지역에 한함)이 설치하는 경우에 한한다.		
(5)상여보관소 · 간이휴게소 · 간이쓰레기소 · 각장 · 어린이놀이터 · 유아원	- 마을공동으로 설치하는 경우에 한한다.		
(6)간이급수용양수장	- 마을공동으로 설치하는 경우로서 17제곱미터 이하로 한다.		
(7)육묘장 및 종묘배양장	- 농업협동조합법, 산림조합법에 의한 조합이 설치하거나 마을 공동으로 설치하는 경우에 한한다.		
(8)해녀이용탈의장	- 마을공동(어촌계를 포함)으로 설치하는 경우로서 200제곱미터 이하로 한다.		
(9)퇴비장	- 유기농업을 위하여 마을공동으로 설치하는 경우로서 공장이 아닌 것에 한한다.		
(10)낚시터시설 및 그 관리용 건축물	- 기존의 저수지 또는 유지를 이용하여 지방자치단체가 설치·운영하거나 마을공동으로 설치·운영하는 경우에 한한다. 이 경우 50제곱미터 이하의 관리실을 설치할 수 있다.		
(11)미곡종합처리장	- 지역농업협동조합이 개발제한구역안에 1천헥타르 이상의 미작생산에 제공되는 농지가 있는 시·군·구에 설치하는 경우로서 건축연면적은 부대시설면적을 포함하여 2천제곱미터 이하로 한다.		
(12)일반목욕장	- 개발제한구역의 거주자를 주된 이용자로 하는 경우에 한한다.		

주민공동이용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(13) 휴게소·주유소 및 자동차용 액화석유가스충전소	- 시장·군수 또는 구청장이 수립하는 배치계획에 따라 시장·군수·구청장 또는 지정당시거주자가 국도·지방도 등 간선도로변에 설치하는 경우에 한한다. ※ 다만, 도심내 자동차가 스충전소를 이전하여 설치하는 경우에는 당해 사업자에 한하여 설치할 수 있다. - 휴게소 및 자동차용 액화석유가스충전소의 부지면적은 3천300제곱미터 이내로 주유소 부지면적은 1천500제곱미터 이내로 한다. - 휴게소는 개발제한구역안 당해 도로노선의 연장이 10킬로미터 이내인 경우에는 설치되지 아니하도록 하여야 하며, 주유소 및 자동차용액화석유가스충전소의 시설간의 간격 등 배치계획의 수립기준은 건설교통부령으로 정한다.		
(14) 버스간이승강장	- 도로변에 설치하는 경우에 한한다.		
(15) 효열비·유래비·사당·동상 및 이와 유사한 시설	○		

실외체육시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(1)등산로·산책로·어린이 놀이터·간이휴게소 및 철봉·평행봉 기타 이와 유사한 체력단련시설	- 국가·지방자치단체 또는 서울올림픽기념국민체육진흥공단이 설치하는 경우에 한한다. - 간이휴게소는 33제곱미터 이하로 설치하여야 한다.		
(2)배구장, 테니스장, 배드민턴장, 게이트볼장, 롤러스케이트장, 잔디축구장, 야외수영장 기타 이와 유사한 것으로서 건축물의 건축이 수반되지 아니하는 운동시설 및 그 부대시설	- 국가·지방자치단체 또는 서울올림픽기념국민체육진흥공단외의 자가 설치하는 경우에는 도시계획시설로 설치하여야 한다. ※ 대지화되어 있는 토지 또는 기존시설의 부지에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다. - 부대시설은 임시가설건축물로서 탈의실·세면장·화장실·운동기구보관창고 및 간이휴게소를 말하며, 국가·지방자치단체 또는 서울올림픽기념국민체육진흥공단외의 자가 설치하는 경우에는 건축연면적은 100제곱미터 이하로 하되, 시설부지면적이 2천제곱미터 이상인 경우에는 그 초과하는 면적의 1천분의 10에 해당하는 면적만큼 추가로 부대시설을 설치할 수 있다.		
(3)골프장	- 체육시설의 설치·이용에 관한 법률시행령 별표1의 골프장과 그 골프장 안에 설치하는 골프연습장을 포함한다. - 회원제골프장을 설치하는 경우에는 대중골프장 또는 간이골프장을 병설하여야 한다. - 숙박시설은 설치할 수 없다. - 훼손된 지역을 활용하는 등 자연환경을 보전할 수 있도록 건설교통부령이 정하는 입지기준에 적합하게 설치하여야 한다.		

도시민의 여가활용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 도시민의 여가 활용시설	- 도시기반시설에 해당하는 경우로서 건축물의 연면적이 1천500제곱미터 이상, 토지의 형질변경면적이 5천제곱미터 이상인 경우에는 도시계획시설로 설치하여야 한다.		
(1) 휴양림 및 수목원	- 산림법 제31조 및 동법 제34조의 규정에 의한 휴양림 및 수목원과 그 안에 설치하는 시설을 말한다.		
(2) 청소년 수련시설	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 것으로서 청소년기본법 제3조제5호의 규정에 의한 청소년 수련시설 중 청소년수련관·청소년수련원 및 청소년야영장에 한한다.		
(3) 자연공원 시설	- 자연공원안에 설치하는 자연공원법 제2조제7호의 규정에 의한 공원시설(목욕장업시설, 호텔 및 콘도미니엄 등 숙박시설을 제외한다)을 말한다.		
(4) 도시공원	- 도시공원법 제2조제1호의 규정에 의한 도시공원과 그 안에 설치하는 동조제2호의 규정에 의한 공원시설(스키장을 제외한다)을 말한다.		
(5) 잔디광장 및 피크닉장	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우로서 그 부대·보조시설(간이시설에 한한다)을 설치할 수 있다.		
(6) 문화예술 회관	- 문화예술진흥법시행령 별표1 제1호가목의 공연장중 시·도 종합문화예술회관 및 시·군·구 문화예술회관을 말한다.		

도시민의 여가활용시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(7) 박물관·미술관 및 과학관	- 박물관 및 미술관은 박물관및미술관진흥법 제2조 제1호 및 제2호의 규정에 의한 박물관 및 미술관을 말하고 과학관은 과학관육성법 제3조제1호 및 제2호의 규정에 의한 국립과학관 및 공립과학관을 말한다. 다만, 사립미술관의 신축은 문화관광부장관이 정하는 시설기준과 시장·군수 또는 구청장이 수립하는 배치계획에 적합한 경우에 한한다.		
(8) 관람·전시용 가설건축물 또는 공작물	- 대지화되어 있는 토지 또는 하천부지에 60일 이내의 기간동안 설치하는 시설에 한한다. 다만, 하천부지의 경우에는 시장·군수 또는 구청장이 설치하는 경우에 한한다.		
(9) 탑 또는 기념비	- 국가 또는 지방자치단체가 녹지조성과 병행하여 설치하는 것으로서 전적비 및 충화탑 등을 포함한다.		
(10) 자연생태에 관한 전시·교육시설 및 환경관리업무시설	- 하천에 인접하여 설치하는 자연생태에 관한 전시·교육시설 및 환경관리업무시설로서 환경부장관이 건설교통부장관과 협의하여 정하는 시설에 한한다.		

국방·군사에 관한 시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위

구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 국방·군사에 관한 시설	- 숙소는 4층 이하로서 영내에 설치하는 경우에 한한다. 다만, 부득이한 경우로서 국방부장관이 건설교통부장관과 협의하는 경우에는 5층 이상으로 영내에 설치하거나 4층 이하로 영외에 설치할 수 있다.		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
- 공익시설	- 도시기반시설에 해당하는 경우로서 건축물의 연면적이 1천500제곱미터 이상, 토지의 형질변경면적이 5천제곱미터 이상인 경우에는 도시계획시설로 설치하여야 한다.		
(1) 학교	- 신축 : 초·중등교육법 제2조의 규정에 의한 유치원·초등학교(분교장을 포함한다)·중학교·고등학교 및 특수학교로서 다음의 경우에 한하며, 개발제한구역밖의 학교를 개발제한구역 안으로 이전하는 경우를 제외한다. ① 유치원 : 개발제한구역안의 주민을 위한 경우로서 그 시설의 수는 시장·군수 또는 구청장이 개발제한구역안의 아동수를 고려하여 수립하는 배치계획에 의한다. ② 초등학교·중학교 ·고등학교 및 특수학교 : 동일학구안의 학생을 수용하는 경우로서 사립학교는 국·공립학교의 설립계획이 없는 경우에 한하며, 사립고등학교는 임야외의 토지에 설치하여야 한다.		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(1) 학교	- 증축 : 개발제한구역안 또는 2000년 7월 1일 이전에 개발제한구역의 인접지에 이미 설치된 학교로서 개발제한구역의 인접지에 증축의 여지가 없는 경우에 한한다. - 폐교된 학교시설의 동일하거나 다른 종류의 학교(고등학교법 제2조의 규정에 의한 학교를 제외한다)시설로서 변경설치 - 농업계열 학교의 교육에 직접 필요한 실습농장 및 그 부대시설		
(2) 폐기물처리시설	- 폐기물관리법 제2조제7호의 규정에 의한 시설을 말하며, 건설폐기물중간처리시설은 다음의 기준에 의한다. ① 토사,콘크리트덩이 및 아스팔트콘크리트 등의 건설폐기물을 선별·파쇄·소각처리 및 일시보관하는 시설에 한한다. ② 시장·군수 또는 구청장이 설치·운영하여야한다. 다만, 폐기물관리법 제26조의 규정에 의한 폐기물중간처리업허가를 받은 자 또는 허가를 받고자 하는 자로서 폐기물처리업 사업계획의 적합통보를 받은 자가 대지화되어있는 토지 또는 폐천부지에 설치하는 경우에는 시·군·구당 3개소 이내로서 당해 토지를 소유한 경우에 한하며, 이를 도시계획시설로 설치하여야 한다. ③ 설부지의 면적은 1만 제곱미터 이상, 관리실 및 부대시설은 건축연면적 66제곱미터 이하이어야 하며, 이와는 별도로 경비실을 조립식공작물로서 설치할 수 있다. ④ 시설을 폐지하는 경우에는 이를 철거하고 원상복구하여야 한다.		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(3) 재활용가능 자원 집하 시설	- 자원의절약과재활용촉진에관 한법률에 의한 시설로서 시·군·구당 1개소에 한하 며, 대지화되어있는 토지 또 는 기존의 쓰레기매립장 및 쓰레기적환장의 시설부지에 설치하여야 한다.		
(4) 집단에너지 공급시설	- 집단에너지사업법에 의하여 설치하는 것을 말한다.		
(5) 전기공급 시설	○		
(6) 전기통신시 설·방송시 설 및 중계 탑 시설	- 도시계획시설에 한한다. 다 만, 도시교통정보망구성계획 에 의하여 설치하는 중계탑 시설 및 바닥면적이 30㎡이 하인 이동통신용 중계탑시 설은 그러하지 아니하다.		
(7) 가스공급시 설	- 대기환경보전법에 의한 자동 차 천연가스 공급시설의 부 지면적은 3천300제곱미터 이내로 한다. 이 경우 자동 차 천연가스 공급시설안에 는 세차시설을 설치할 수 있다. - 자동차 천연가스 공급시설을 폐지하는 경우에는 이를 철 거하고 원상복구하여야 한다.		
(8) 유류저장 및 송유설비	○		
(9) 지역공공시 설	- 보건소(노인복지법 제34조의 규정에 의한 노인전문요양 시설을 병설하는 경우 이를 포함한다)·보건진료소·노 인치매요양병원(국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우에 한한다.) - 경찰파출소·소방파출소·초소 - 읍·면·동사무소·우체 국(별정우체국을 포함), 농업기술센터, 수산기술관 리소, 예비군운영에 필요 한 시설 - 도서관 및 독서진흥법 제 2조의 규정에 의한 공공 도서관 - 영유아보육법 제2조의 규 정에 의한 보육시설로서 개발제한구역안의 주민을 위한 경우에 한하며, 그 시설의 수는 시장·군 수·구청장이 개발제한구 역안의 아동수를 고려하 여 수립하는 배치계획에 의함.		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(10) 시·도 및 시·군·구단위의 공공청사	- 행정구역(경찰서의 경우에는 관할구역을 말한다)의 통합·신설·승격에 따라 필요하게 된 시청·군청·구청·경찰서·경찰청·교육청(각각 출장소를 포함한다.)과 그 부대시설에 한하며, 이 경우 시청·군청·구청·경찰서는 행정구역면적의 3분의2이상이 개발제한구역이거나 행정구역안 인구의 2분의 1이상이 개발제한구역안에 거주하는 경우에 한한다. - 다만, 타 시·군·구의 행정구역안에 건축되어 있는 시·군·구의 청사를 당해 시·군·구의 행정구역 안으로 이전하는 경우에는 그러하지 아니한다.		
(11) 국가의 안전·보안 업무의 수행을 위한 시설	○		
(12) 교정시설	- 개발제한구역안에 있는 기존의 교정시설의 이축·증축과 교도소 및 구치소의 신축을 말한다.		
(13) 경찰훈련시설	- 경찰기동대, 전투경찰대의 훈련시설을 말한다.		
(14) 문화재의 복원과 문화재관리용 건축물	- 문화재보호법에 의하여 지정된 중요무형문화재를 포함한다.	- 문화재의 조사·발굴을 위한 토지의 형질변경	
(15) 농림축산업 시험·연구시설	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우에 한하며, 증축장 및 잠종장을 포함한다.		- 임업시험장내의 육림연구·시험을 위한 임목식재 및 벌채
(16) 시·군단위의 전문체육시설	- 체육시설의 설치·이용에관한법률시행령 제3조제2항의 규정에 의한 시설로서 그 부대시설의 설치를 포함한다.		
(17) 사격장시설	- 국가 또는 지방자치단체가 설치하는 경우로서 그 부대시설을 포함한다.		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(18) 국제경기대회관련체육시설·편의시설 및 옥외광고물시설	- 체육시설은 국가 또는 지방자치단체가 유치하여 주관하는 국제경기대회를 위한 시설에 한한다. - 편의시설은 체육시설의 건축물의 내부 또는 주차장의 지하에 설치하되, 당해 시설의 설치를 위하여 토지의 형질변경이나 증축을 위한 설계변경을 할 수 없다. - 옥외광고물시설은 대회조직위원회가 당해 대회의 준비 및 운영에 필요한 비용에 충당하기 위하여 설치하는 경우에 한한다. - 체육시설·편의시설 및 옥외광고물시설의 종류와 설치범위는 건설교통부령이 정하는 바에 의한다.		
(19) 버스차고지 및 그 부대시설	- 여객자동차운수사업법시행령 제3조제1호의 규정에 의한 노선여객자동차운송사업용 버스차고지 및 그 부대시설에 한한다. 다만, 시외버스운송사업용 버스차고지 및 그 부대시설은 개발제한구역밖의 기존의 버스터미널 안이나 인근지역에 이를 확보할 수 없는 경우에 한하여 이를 설치할 수 있다. - 지방자치단체가 설치하여 임대하거나 여객자동차운수사업법 제55조의 규정에 의한 조합 또는 동법 제60조의 규정에 의한 연합회가 도시계획시설로 설치하거나 그 밖의 자가 도시계획시설로 설치하여 지방자치단체에 기부 채납하는 경우에 한한다. - 부대시설은 자동차 천연가스 공급시설을 포함하되 휴게실·대기실 및 교육훈련시설을 제외한다.		
(20) 측후시설	○		

공익시설(건축물,공작물) 허가·신고가능 행위			
구 분	허 가	신 고	허가·신고없이 가능행위
(21) 납골시설 및 장례식장	- 기존의 공동묘지안에 설치하는 경우에 한하며, 납골시설은 사찰 경내에 설치하는 것을 포함한다. - 기존 묘역안에서 기존의 분묘를 정비하거나 개발제한구역안에서 공익사업을위한 토지등의취득및보상에관한 법률 제2조제2호의 규정에 의한 공익사업의 시행으로 철거하여 이장되는 분묘를 정비하는 경우로서 가족·종중 또는 문중의 납골시설은 기존의 공동묘지 또는 사찰 경내외의 지역에도 이를 설치할 수 있다. - 위 규정에 의하여 납골시설을 설치하는 경우 정비된 분묘가 있던 기존 부지는 임야 등으로 원상복귀하여야 한다.		- 기존 묘역내의 분묘
(22) 환경오염방지시설	○		
(23) 공사용 임시가설 건축물 및 임시시설	- 공사용 임시가설건축물은 법 제11조제1항 각호의 규정에 의하여 허용되는 건축물 또는 공작물을 설치하기 위한 경우로서 2층 이하의 목조, 시멘트블록 기타 이와 유사한 구조로 설치하여야 한다. - 임시시설은 공사를 위하여 임시로 도로를 설치하는 경우와 공사에 직접 소요되는 블록·시멘트블록·쇄석·레미콘 및 아스콘 등을 생산하는 경우에 한한다. - 공사용 임시가설건축물 및 임시시설은 사용기간을 명시하여야 하며, 사용후에는 이를 철거하고 원상복구하여야 한다.		

【별표 2 : 용도변경가능행위】

구 분	용도변경가능행위	
허 가	- 근린생활시설(주택에서 용도변경되었거나 1999.6.24이후에 신축된 근린생활시설에 한함)간에 용도변경을 하는 행위 - 주택을 고아원, 양로원 또는 종교시설로 용도변경하는 행위 - 주택을 다른 용도로 변경한 건축물을 다시 주택으로 용도변경하는 행위 - 개발제한구역안에서 공장 등 신축이 금지된 건축물을 별표1 제4호의 규정에 의한 근린생활시설, 보육시설, 양로원 또는 종교시설로 용도변경하는 행위 - 공장을 연구소, 교육원, 연수원, 화물유통촉진법 제2조 제9호의 규정에 의한 창고로 용도변경하거나 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 제28조의 규정에 의한 도시형공장으로 업종변경을 하기 위하여 용도변경을 하는 행위 - 폐교된 학교시설을 기존시설의 연면적의 범위안에서 자연학습시설·청소년수련시설·연구소·교육원·연수원·도서관·박물관·미술관 또는 종교시설로 용도변경하는 행위 - 오수·분뇨및축산폐수의처리에관한법률 제34조의 규정에 의하여 가축의 사육이 제한된 지역에 있는 기존 축사를 기존시설의 연면적의 범위안에서 당해지역에서 생산되는 농수산물보관용 창고로 용도변경하는 행위 - 기존 공항의 여유시설을 활용하기 위하여 항공법 제95조제1항의 규정에 의한 공항개발사업 실시계획에 따라 기존 건축물의 연면적의 범위안에서 용도변경하는 행위 - 국제경기대회관련 체육시설중 건설교통부령이 정하는 시설을 기존시설의 연면적의 범위안에서 경륜·경정법에 의한 경륜장으로 용도변경하는 행위 - 개발제한구역안에서 신축 또는 증축이 허용되는 범위안에서 시설상호간에 용도변경을 하는 행위	
신 고	(1) 주택 및 근린생활시설	- 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 경우 - 증축·개축 및 대수선되는 연면적의 합계가 85제곱미터 이하인 경우
	(2) 농림수산업용 건축물(관리용 건축물은 제외)	- 증축·개축 및 대수선되는 건축면적 또는 바닥면적의 합계가 50제곱미터 이하인 경우 - 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사·퇴비사(발효퇴비장을 포함) 및 온실의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 200제곱미터 미만인 경우 - 창고의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100제곱미터 미만인 경우
	(3) 근린생활시설	- 근린생활시설 상호간의 용도변경
	(4) 축목의 별채	- 별채면적 300제곱미터 이상 500제곱미터 미만 또는 별채수량 3세제곱미터 이상 5세제곱미터 미만의 축목의 별채
	(5) 물건의 적치	- 제17조제1항의 규정에 의한 물건의 15일 이상 1월미만의 적치 - 중량이 20톤 이상 50톤 이하이거나 부피가 20세제곱미터 이상 50세제곱미터 이하로서 제17조제1항의 규정에서 열거한 종류의 물건의 15일 이상의 적치

구 분	용도변경가능행위
신 고	(6) 문화재의 조사·발굴을 위한 토지의 형질변경
	(7) 생산품의 보관을 위한 임시가설천막의 설치
	(8) 지반의 붕괴 기타 재해의 예방 또는 복구를 위한 축대·옹벽·사방시설 등의 설치

【별표 3 : 토지형질변경가능행위】

구 분	토지형질변경가능행위
	(1) 농림수산업을 위한 개간 또는 초지조성 ※ 이 경우 개간예정지는 경사도가 21도이하, 초지조성예정지는 경사도가 36도 이하
	(2) 경작중인 논·밭의 환토·객토용 토석의 채취, 논·밭의 환토·개답·개간(개간의 경우에는 경사도가 5도 이하로서 임목이 없는 토지에 한함)에 수반되는 골재의 채취
	(3) 농로·임도의 설치를 위한 토지의 형질변경
	(4) 논을 밭으로 변경하기 위한 토지의 형질변경
	(5) 개발제한구역안에서 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률 제2조제2호의 규정에 의한 공익사업의 시행으로 인하여 철거된 분묘의 이장을 위한 토지의 형질변경
	(6) 기존의 공동묘지를 그 묘역의 범위안에서 공설묘지로 정비하기 위한 토지의 형질변경
	(7) 농업용소류지와 농업용수공급시설의 설치를 위한 토지의 형질변경
	(8) 주택 또는 근린생활시설 및 별표1제5호의 규정에 의한 주민공동이용시설중 마을 공동목욕탕·마을공동작업장·마을공동회관·공동구판장 또는 일반목욕장의 진입로 설치를 위한 토지의 형질변경
	(9) 개발제한구역의 지정 이전부터 방치된 광업폐기물·폐석 및 광물찌꺼기의 제거를 위한 토지의 형질변경
	(10) - 지정된 취락지구를 정비하기 위한 사업의 시행에 필요한 토지의 형질변경 - 건축물이 철거된 토지 및 그 인접토지를 녹지 등으로 조성하기 위한 토지의 형질변경
	(11) 공익사업의 시행을 위한 토석의 채취
	(12) 하천구역에서의 토석 및 사력의 채취와 저수지 및 수원지의 준설에 따른 골재의 채취
	(13) 건설교통부령이 정하는 지하자원의 조사 및 개발
	(14) 대지화되어있는 토지(관계법령에 의한 허가 등 적법한 절차에 의하여 조성된 토지의 지목이대·공장용지·철도용지·학교용지·수도용지·잡종지로서 건축물이나 공작물이 건축 또는 설치되어 있지 아니한 임목이 없는 토지)에 노외주차장을 설치하기 위한 토지의 형질변경
	(15) 주차장법에 의한 건축물 부설주차장의 설치를 위한 토지의 형질변경

【별표 4 : 고발 및 과태료 대상 불법행위】

구분	대상불법행위
고발대상 불법행위	- 개발제한구역지정및관리에관한특별조치법 제11조 제1항 각 호외의 부분단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가를 받지 아니하거나 허가의 내용에 위반하여 건축물의 건축 또는 용도변경, 공작물의 설치, 토지의 형질변경, 죽목의 벌채, 토지의 분할, 물건을 쌓아놓는 행위 또는 도시계획사업을 시행한 자 - 사위 기타 부정한 방법으로 제11조 제1항 각 호외의 부분단서 또는 제12조의 규정에 의한 허가를 받은 자
과태료대상 불법행위 (500만원이하)	○ 아래사항은 경미한 사항으로 신고위반시 과태료 대상임 - 주택 및 근린생활시설로서 기존면적을 포함한 연면적 합계가 100㎡이하인 증축·개축 및 대수선인 경우 - 증축·개축 및 대수선되는 연면적의 합계가 85㎡ 이하인 경우 - 농림수산업용 건축물(관리용건축물을 제외한다.) 또는 공작물로서 증축·개축 및 대수선되는 건축면적 또는 바닥면적 합계가 50㎡이하인 경우 - 축사·동물사육장·콩나물재배사·버섯재배사·퇴비사(발효퇴비사포함) 및 온실의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 200㎡ 미만인 경우 - 창고의 기존면적을 포함한 연면적의 합계가 100㎡ 미만인 경우 - 근린생활시설 상호간의 용도변경 ※ 제외 : 휴게음식점·일반음식점 또는 제조업소로 용도변경하는 경우 - 벌채면적 300~500㎡ 미만 또는 벌채수량 3㎡~5㎡ 미만의 죽목벌채 - 모래·자갈·토석·석재·목재·철재·폴리비닐클로라이드·컨테이너·콘크리트제품·드럼통·병과 기타 폐기물 관리법 제2조 제1호의 규정에 의해 폐기물이 아닌 물건으로서 물건의 15일~1월 미만의 적치와 중량이 20~50톤 이하이거나 부피가 20㎡~50㎡이하로서 15일 이상 적치시 - 문화재의 조사·발굴을 위한 토지의 형질변경 - 생산품의 보관을 위한 임시 가설천막의 설치(기존의 공장·제조업소의 부지안에 설치하는 경우에 한함) - 지반의 붕괴 기타 재해의 예방 또는 복구를 위한 축대·옹벽·사방시설 등의 설치

【별표 5 : 이행강제금 부과 결정금액】

위 반 건 축 물	해당법조문 (건축법)	이행강제금의 금액
1. 신고하지 아니하고 용도변경을 한 건축물	법 제14조	신고를 하지 아니하고 용도변경을 한 부분의 시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
2. 사용승인을 얻지 아니하고 사용중인 건축물	법 제18조	시가표준액의 2/100에 해당하는 금액
3. 유지·관리상태가 법령 등의 기준에 적합하지 아니한 건축물	법 제26조	시가표준액(법 제32조의 규정에 위반한 경우에는 위반한 조경의무면적에 상당하는 바닥면적의 시가표준액)의 3/100에 해당하는 금액
4. 건축선에 적합하지 아니한 건축물	법 제37조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
5. 구조내력의 기준에 적합하지 아니한 건축물	법 제38조 제1항	시가표준액의 3/100에 해당하는 금액
6. 피난시설, 건축물의 용도·구조의 제한, 방화구획, 계단, 거실의 반자높이, 거실의 채광·환기와 바닥의 방습 등이 법령 등의 기준에 적합하지 아니한 건축물	법 제39조	시가표준액의 3/100에 해당하는 금액
7. 내화구조 및 방화벽이 법령 등의 기준에 적합하지 아니한 건축물	법 제40조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
8. 방화지구안에서의 건축에 관한 법령 등의 기준에 적합하지 아니한 건축물	법 제41조	시가표준액의 5/100에 해당하는 금액
9. 법령 등에 적합하지 아니한 내부 마감재료를 사용한 건축물	법 제43조	시가표준액의 3/100에 해당하는 금액
10. 국토의계획및이용에관한법률 제36조 및 제37조의 규정에 의하여 지정된 용도지역 및 용도지구안에서의 건축물의 건축금지 및 제한에 위반한 건축물	법 제45조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
11. 높이제한에 위반한 건축물	법 제51조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
12. 일조 등의 확보를 위한 높이제한에 위반한 건축물	법 제53조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
13. 건축설비의 설치·구조에 관한 기준과 그 설계 및 공사감리 관련 법령 등의 기준에 위반한 건축물	법 제55조	시가표준액의 10/100에 해당하는 금액
14. 기타 이 법 또는 이 법에 의한 명령이나 처분에 위반한 건축물	법 제15조 등	시가표준액의 3/100이하로서 위반행위의 종류에 따라 건축조례가 정하는 금액(건축조례가 제정되지 아니한 경우에는 3/100이하로 한다)

【별표 6 : 개발제한구역 행위안내문】

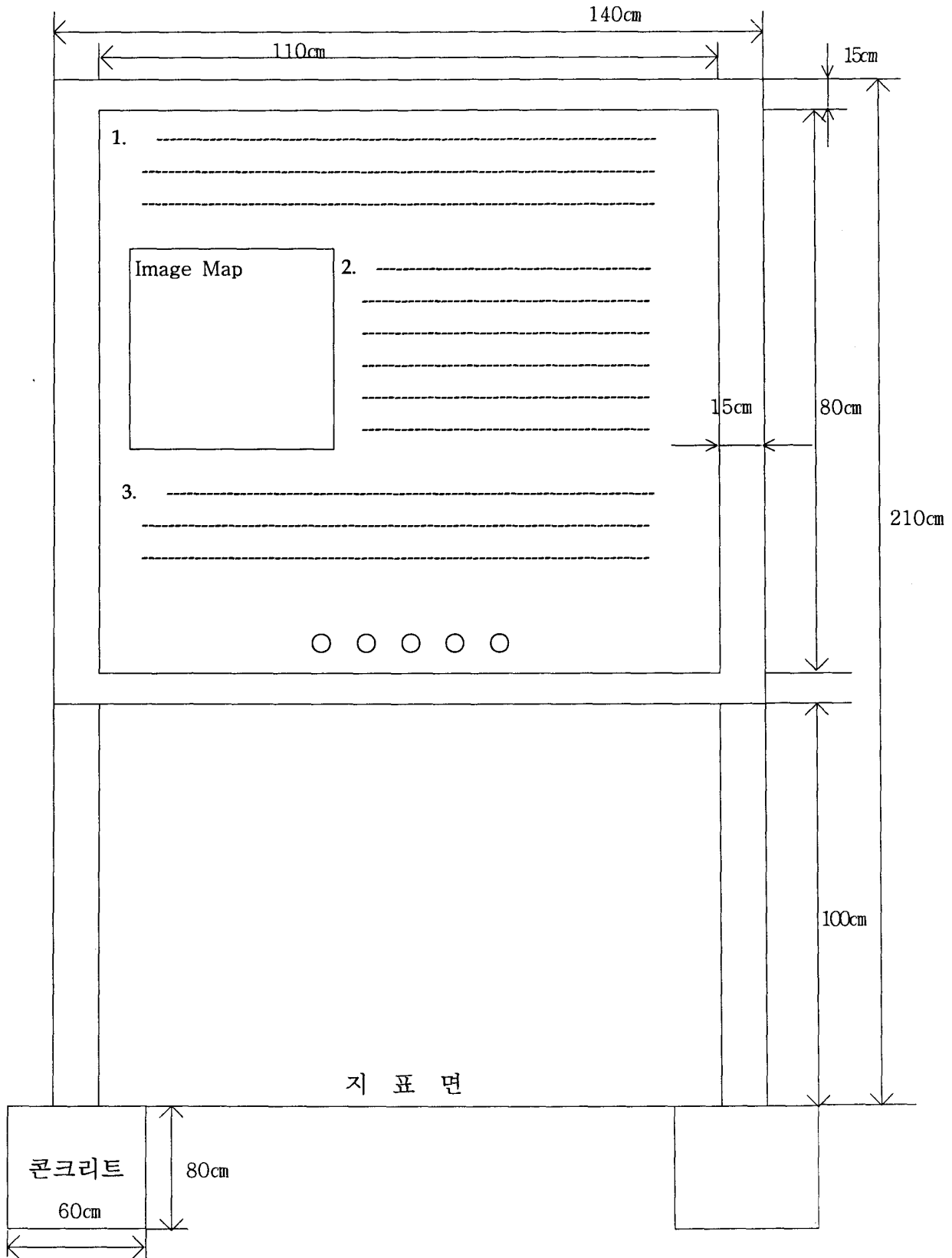
개발제한구역 행위안내

1. 개발제한구역에서는 다음에 행위를 제한한다.
 - 지정목적에 위배되는 건축물의 건축 및 용도변경
 - 공작물의 설치 ▪ 토지의 형질변경
 - 죽목의 벌채 ▪ 토지의 분할
 - 물건을 쌓아놓는 행위
 - 국토의계획및이용에관한법률 제2조제11호 규정에 의한 도시계획사업
2. 개발제한구역내 할 수 있는 행위는 “개발제한구역의지정및관리에관한 특별조치법”에 정해져 있으며, 시장·군수·구청장의 허가를 받아 이를 시행할 수 있다.
3. 불법행위시 처벌
 - 불법행위시 3,000만원 이하의 벌금 및 2년 이하의 징역에 처한다.

※ 불법행위 목격시 신고전화 : 시청 00과 000-000-0000

관 할 시 · 군 · 구 청 장

【별표 7 : 안내판 규격 · 설치기준】

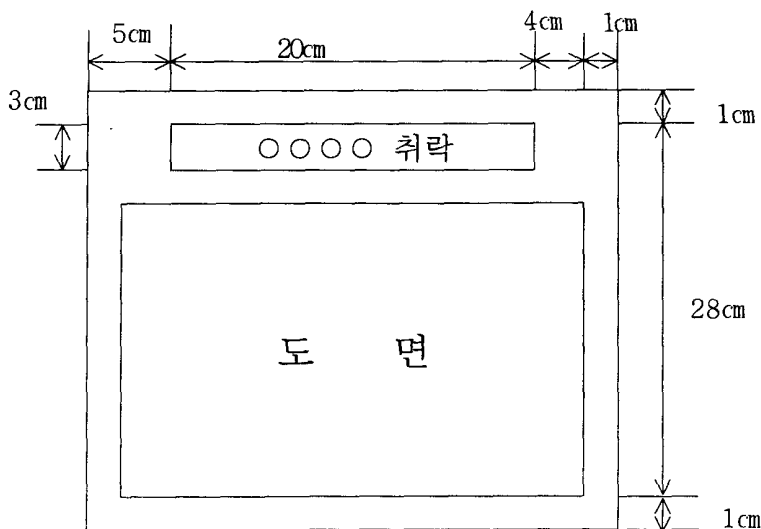


○ 안내판 기준

- 안내판의 기본색상은 백색으로 한다.
- 안내판 테두리 및 지주는 원형 및 사각 중 선택하여 사용

○ Image Map 작성기준

- Image Map은 취락지구나 중·소규모 취락의 해제지역에 설치시 취락지구경계 및 우선해제 취락경계가 나와있는 도면을 삽입하여 경계주변에서 발생될 수 있는 불법행위를 사전에 인지시켜 불법행위를 예방하고자 함.
- Image Map은 안내판 좌측 테두리에서 2cm 이격하여 하단으로부터 약 1/3부분 중심에 배치하고, 크기는 30 x 30cm로 함.
- Image Map 사용도면은 지구계 경계가 나와있는 지형지적고지도면을 원칙으로 하되, 필요에 따라서는 타 도면을 이용하여 제작할 수 있음.
※ 타 도면을 이용, 제작할지라도 지구계 경계는 표시
- 취락지구 및 우선해제취락 인근 외 지역에 설치시는 Image Map으로 전체 행정구역에 개발제한구역 현황이 나와있는 도면을 이용하여 제작
- Image Map 재원



【별표 8 : 안내판(경계표석) 위치도】

안내판 (경계표석) 위치도

○ 위치도 작성

- 1/50,000 지형도를 이용하여 연번표시

※ 경계표석 위치표시 도면은 법제8조4항 또는 동조 제5항의 규정에 의해
고시된 지형도면

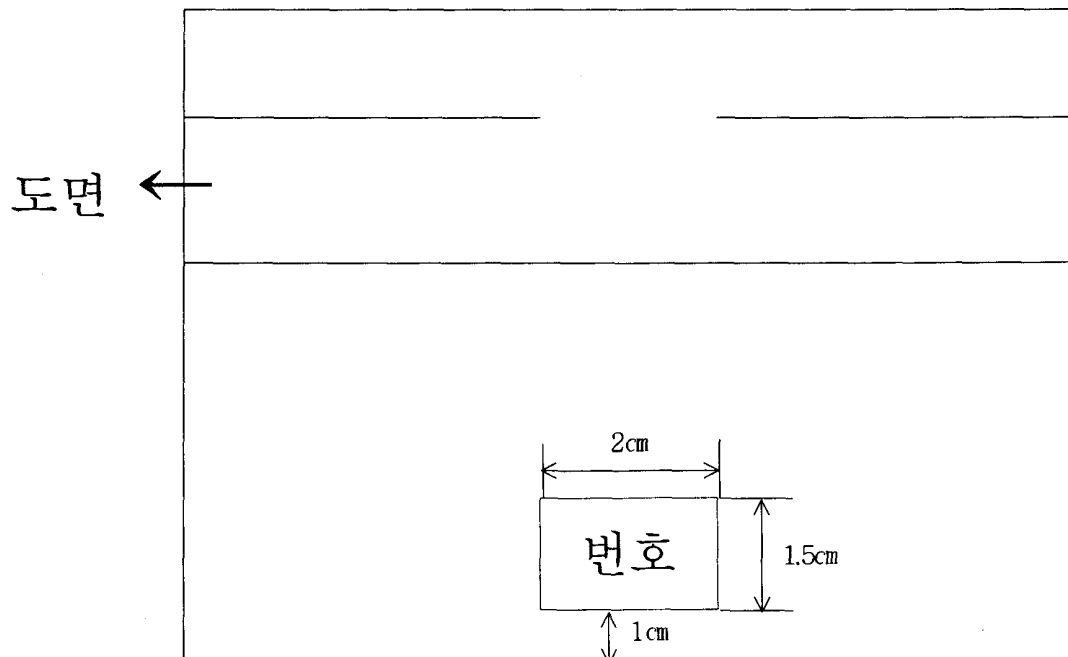
- 위치도가 여러 장일시 A4 크기로 접어 1개로 철하되, 첫 장에는 색인 목록
을, 그 뒤로는 도면 중앙 하단에 색인번호를 부착

○ 색인목록

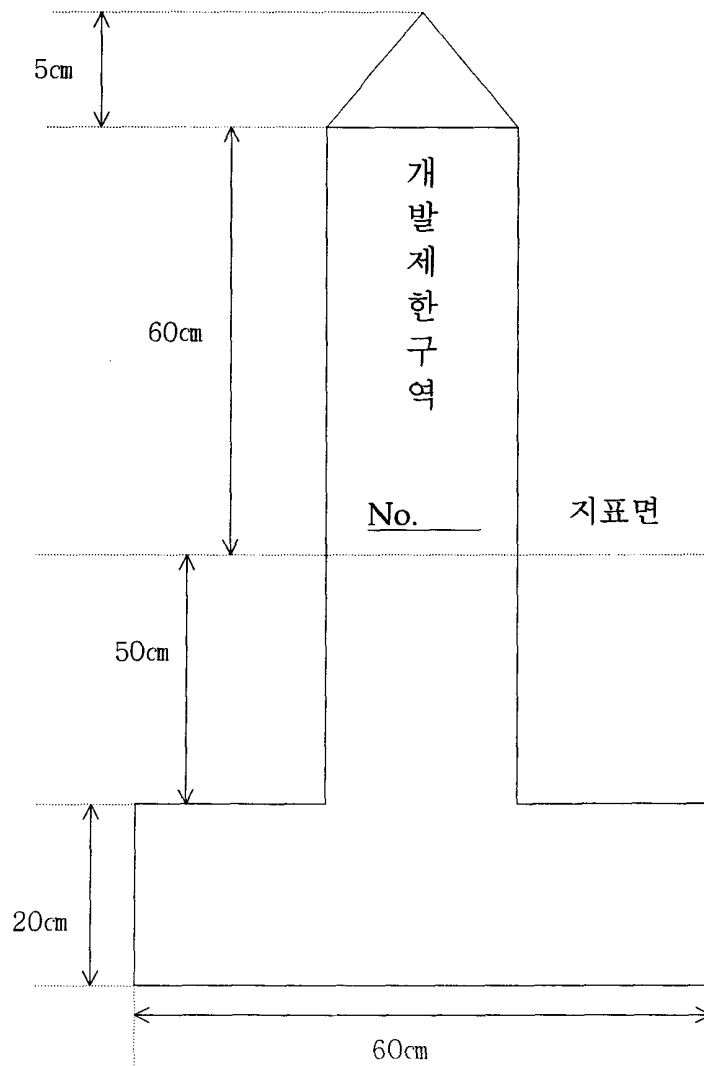
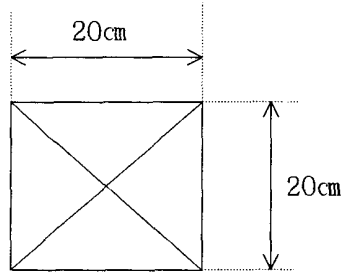
번 호	연 번
1	1 ~ 14, 23, 32
2	15 ~ 21, 27
3	
•	
•	
•	

※ 번호 : 도면번호를 연번 : 해당도면번호에 기재되어 있는 번호를 기입

○ 색인번호 부착 위치



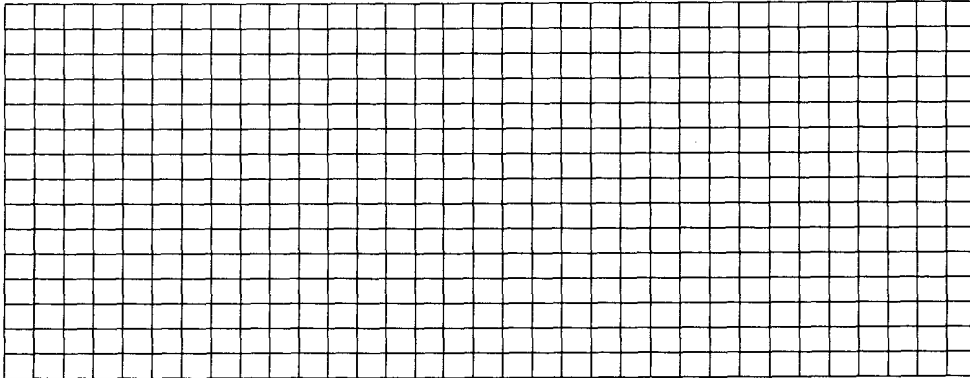
【별표 9 : 경계표석의 규격 및 설치방법】



【서식 1 : 개발제한구역 건축물관리대장】

1. 건축물 현황 : 건축시기(□ 구역지정 이전 □구역지정 이후)										①관리번호					
②위 치										③작성일자					
건축물 현황	④대지면적				⑤주용도				⑥작성사유						
	⑦건축면적				⑧구 조				⑨작성자		(서명 또는 인)				
소유자	⑩주소				⑪성 명				⑫확인자		(서명 또는 인)				
2. 소유자 변동 현황															
⑬양도·양 수 일자		⑭주 소		⑮양수 자성명		<16>확인자		<17>양도·양 수일자		<18>주 소		<19>양수자 성명		<20>확인자	
3. 건축물의 동별, 구조물 및 대지의 현황															
동 별 현 황	<21> 동별 번호	<22>용도	<23> 구조	<24>규 모(m ²)						<25>허가 (신고)일		<26>허가 (신고)번호		<27> 준공 일자	
				지하	1층	2층	3층	4층이상	소계						
구 조 물 현 황	<28> 동별 번호	<29>용도 (시설물)	<30> 구조	<31> 면적	<32> 높이	<33>허가 (신고)일	<34>허가 (신고)번호	<35>준 공일자	대 지 현 황 (m ²)	<36> 토지 면적	<37> 대지	<38> 형질 변경	<39> 농지 전용	<40> 기타	
4. 허가(신고)사항															
<41>행 위구분	<42>구조	<43> 규모 (m ²)	<44> 용도	<45>허가 (신고)일	<46>허가(신고)번호	<47>준공 일자	<48>작성자 (인)(소속,직 위,성명)	<49>확인자 (인)(소속,직 위,성명)							

<50> 배치도 현황



<51> 사진현황

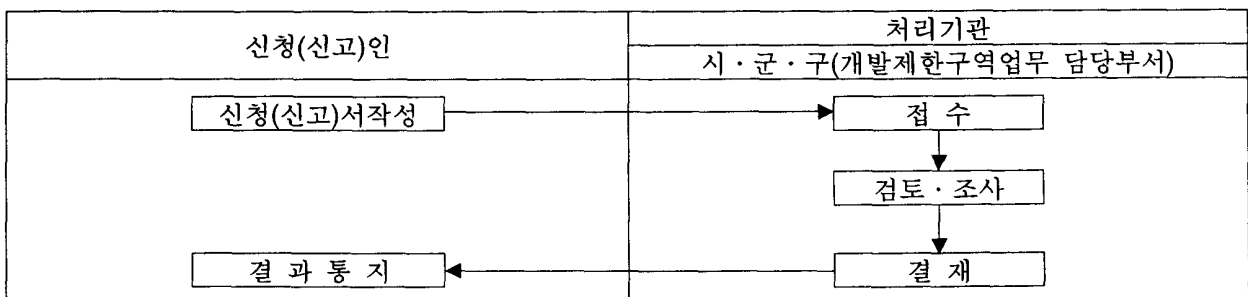
작 성 요 령

- ①란에는 읍·면·동별 단위로 일련번호(시·군·구 자체관리번호)를 기재한다.
 ③란에는 최초(구 관리대장)의 작성일자를 기재한다.
 ⑥란에는 재정비·신축·이축·정정 등의 사유를 기재한다.
 ⑨ <48>란에는 시·군(구청)담당계장의 직위·성명을 기재하고 날인한다.
 ⑫ <49>란에는 시·군(구청)과장의 직위·성명을 기재하고 날인한다.
 <16> <20>란에는 시·군(구청)과장의 직위·성명을 기재하고 날인한다.
 <21> <28>란에는 동별 일련번호를 기재한다.
 <22> <44>란에는 주택, 창고, 축사 등을 기재한다.
 <23> <30>란에는 벽돌, 슬레이트, 목조 등을 기재한다.
 <25> <33> <45>란에는 허가(신고)일자 및 공문번호를 기재한다.
 <26> <34> <46>란에는 허가(신고)번호를 기재한다.
 <27> <35> <47>란에는 준공일자 및 공문번호를 기재한다.
 <29>란에는 용도 또는 시설명을 기재한다. 이 경우 공장용도 및 근린생활시설의 건축물에 대하여는 업종 및 건축물에 대한 세부용도를 기재하여야 한다.
 <41>란에는 신축·증축·재축·용도변경 등을 구분하여 기재한다.
 <50>란에는 동별로 빠짐없이 작성하되, 건축물이 많을 경우 별지에 작성하여 첨부한다.
 <51>란에는 촬영일자를 확인할 수 있는 건축물전체의 현황사진 및 각 동별 사진을 첨부하고 시장·군수 또는 구청장의 직인으로 각인한다.
 ②, ④, ⑤, ⑦, ⑧, ⑩, ⑪, ⑬, ⑭, ⑮, <17>, <18>, <19>, <24>, <31>, <32>, <36>, <37>, <38>, <39>, <40>, <42>, <43>란에는 해당 사항을 각각 기재한다.

【서식 2 : 행위허가신청(신고)서】

행 위 허 가 신 청(신 고)서 ☐ 토지의 형질변경 ☐ 토석의 채취 ☐ 죽목의 벌채 ☐ 토지의 분할 ☐ 물건의 적치						처리기간
						15일
신청(신고)인	①성명 (법인명)	한글		②주민등록번호 (법인등록번호)		
		한자				
	③주 소		(전화:)			
신청(신고) 사항						
④위 치(지 번)					⑤지목	
신청(신고) 내용	토지의 형질변경	토지현황	⑥경사도		⑦토질	
		죽목재식현황	⑧토석 매장량			
			⑨주요수종			
			⑩임목지		⑪무임목지	
	토석의채취	⑫신청면적				
	죽목의벌채	⑬수 종	<16>면적		<17>수량	
	토지의분할	<18>종전면적		<19>분할면적		
	물건의적치	<20>중량		<21>부피		
		<22>품명		<23>평균적치량		
		<24>적치기간		년 월 일부터 년 월 일까지(개월간)		
<25>허 가 목 적						
사 업 기 간		<26>착 공	년 월 일	<27>준 공	년 월 일	
개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조 제1항, 제2항 동법 시행령 제14조 내지 제19조 의 규정에 의하여 위와 같이 신청(신고)합니다.						
신청(신고)인				(서명 또는 인)		
시 장 · 군 수 · 구 청 장 귀 하						
구비서류 : 1. 위치도 2. 사업계획도서 3. 조경계획도서(축사와 공사용 임시가설건축물 및 임시시설이 아닌 건축물의 건축 또는 공작물의 설치를 위하여 200제곱미터를 초과하는 토지의 형질변경허가를 신청하는 경우에 한합니다.) 4. 기타 신청(신고)사항을 증명하는 서류						수수료
						없 음

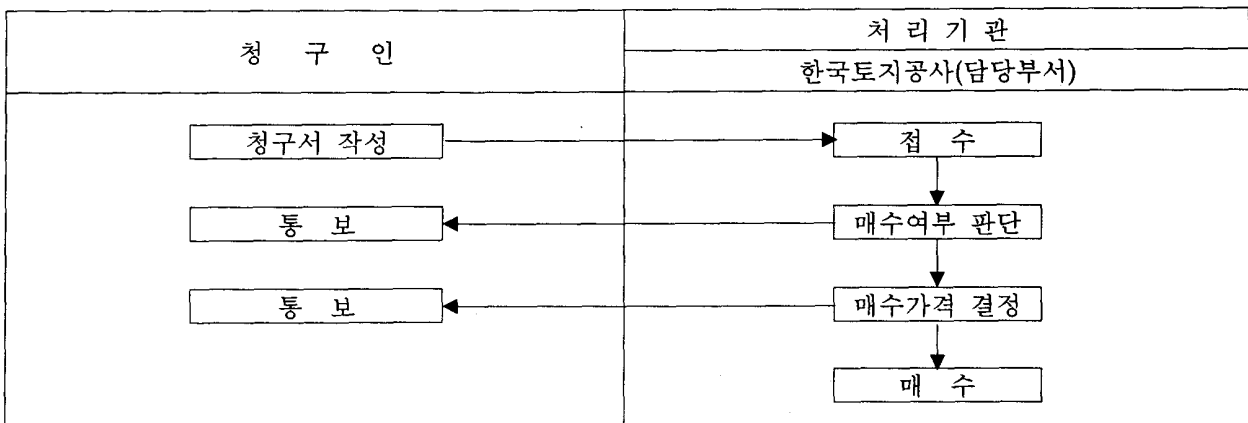
이 신청(신고)서는 다음과 같이 처리됩니다.



【서식 3 : 토지매수청구서】

토지매수청구서			처리기간 3년	접수	년 월 일
매수청구인 (토지소유자)	① 성명 (법인의 명칭)	한글			②주민등록번호 (법인등록번호)
		한자			
	⑤ 주소 (전화 :)				
매수를 청구하는 토지의 표시 및 이용현황					
⑥번호	⑦소재지	⑧지번	⑨지목	⑩면적(m ²)	⑪이용현황
1					
2					
3					
매수를 청구하는 토지에 설정된 소유권외의 권리에 관한 사항					
⑫번호	⑬권리의 종류	⑭권리의 내용		⑮권리자의 성명 및 주소	
1					
2					
3					
매수청구사유					
개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제16조제1항 및 동법시행령 제31조제1항의 규정에 의 하여 위와 같이 토지의 매수를 청구합니다.					
년 월 일 매수청구인 (서명 또는 인) 한국토지공사 사장 귀하					
구비서류 : 1. 토지대장 및 토지등기부등본 각 1부 2. 토지이용계획확인서 1부 3. 토지의 매수를 청구하는 사유를 증명할 수 있는 서류 1부					수수료 없음

이 청구서는 다음과 같이 처리됩니다.



【서식 4 : 감정평가비용납부고지서】

감정평가비용납부고지서(한국토지공사 보관용)				
관리번호				
성명(법인의 명칭)				
주소				
평가대상토지	소재지		필지수 및 면적(㎡)	
납부고지금액	금 원			
납부기한	년	월	일	
개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제18조제2항 및 동법시행령 제32조제2항의 규정에 의하여 위와같이 매수대상토지 감정평가비용의 납부를 고지합니다. 년 월 일 한국토지공사 사장 □□				
첨부서류 : 감정평가비용 산출내역서 1부				
※위 고지사항에 이의가 있는 때에는 고지일부터 20일 이내에 한국토지공사 사장에게 이의를 제기할 수 있습니다.				

감정평가비용납부고지서(한국토지공사 보관용)				
관리번호				
성명(법인의 명칭)				
주소				
평가대상토지	소재지		필지수 및 면적(㎡)	
납부고지금액	금 원			
납부기한	년	월	일	
개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제18조제2항 및 동법시행령 제32조제2항의 규정에 의하여 위와같이 매수대상토지 감정평가비용의 납부를 고지합니다. 년 월 일 한국토지공사 사장 □□				
첨부서류 : 감정평가비용 산출내역서 1부				
※위 고지사항에 이의가 있는 때에는 고지일부터 20일 이내에 한국토지공사 사장에게 이의를 제기할 수 있습니다.				

【서식 5 : 계고서】

계 고 서

주 거 : 시 도 군 구 읍 면 동 리 번지

성 명 : 귀하

◎ 귀하께서 개발제한구역인 시 읍,면,동 리 번지상에
서 행한 ()행위에 대하여 이를 방치함은 심히 공익을 해할 것으
로 인정됨으로 본 계고서 송달일로부터 ()일 이내에 철거, 자진 원상
복구 하십시오.

◎ 만약 위 지정기일내에 이행하지 아니할 경우에는 당신 스스로 이를 집행하거
나 또는 제3자로 하여금 이를 집행케 하고 그 비용을 귀하로부터 징수하겠습
니다.

개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조 제1항, 건축법 제69조와
행정대집행법 제2조 및 동법 제3조 제1항이 규정에 의하여 계고하는 바입니다.

년 월 일

시 · 도 지 사 귀 하

계고서 수령증 (차)

1. 수령일시 : 200 . . . (: 시) 2. 수령장소 :
3. 수령한 서류의 발행년월일 및 문서번호 : 계고서 제 호 (200 . . .)

상기와 같이 수령하였음.

수령자 □□ (행위자와의 관계 :)
송달자 직책 성 명 :

【서식 6 : 고발장】

고 발 장

□ 피고발인

○ 행위자

- 주 소 :

- 성 명 :

○ 소유자

- 주 소 :

- 성 명 :

상기인은 ○○도(특별시, 광역시), ○○시(군, 읍), ○○동(면, 리), ○○○번지의 개발제한구역내에서 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조(개발제한 구역안에서의 행위제한) 및 동법 제29조(법령등 위반에 대한 행정처분)을 위반한 위법행위자를 다음과 같이 고발하오니 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치 법 제30조(벌칙) 및 제31조(벌칙)에 의거 처리하여 주시고 행위자 스스로 위법행위 를 원상복구 하도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 위법행위 내역

행위위치	소유자주소	행위자주소	위법행위내역					비고
			행위유형	행위내용	행위구조	행위규모	행위일시	

○○○○년 ○ 월 ○ 일

관 할 시 · 군 · 구 청 장

【서식 7 : 진술조서】

진술서			
성명		성별	
연령		생년월일	
주거	주소		
	직장전화번호		
직업		직장	
1. 상기 본인에 대한 담당업무 기술 2. 불법행위자의 이름, 주소, 주민등록번호와 불법행위를 자세히 기술 3. 위반법률 및 행정처분 사항에 대해 기술 - 위 진술 내용은 사실과 틀림없음을 진술합니다. ○○○○년 ○○월 ○○일 위 진술인 : (인) 관할경찰서장 귀하			

【서식 8 : 위법행위조사서】

위 법 행 위 조 사 서

일련번호									
토 지 현 황									
시·군	읍면동	리	번지	지목	지적	소 유 자		적발 일시	
						주소	성명		
위 법 행 위 내 용						조 치 사 항			
행위자주소 (성명)	행위 일시	행위 내용	규모 (㎡)	구조	용도	계고	원상 복구	고발	추인
현 황 사 진									
적발자	직	성명	(인)	확인자	(인)				
	직	성명	(인)		(인)				

확인 및 조치사항

일 자	확인 및 조치내용	확 인 자		
		직	성 명	날 인

【서식 9 : 이행강제금(과태료) 부과·징수대장】

이행강제금(과태료) 부과·징수대장(○○○○년)

(○○동·면)

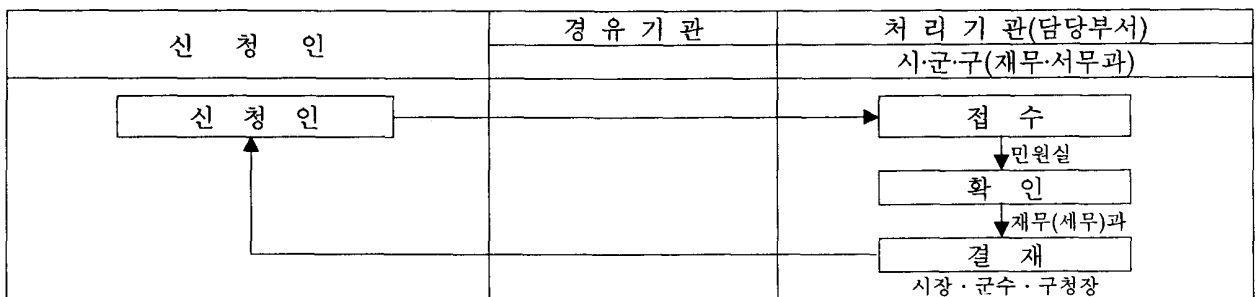
[illegible]

- ※ 1. 횡으로 작성
2. 행정구역별로 작성

【서식 10 : 지방세 징수유예 신청서】

지방세징수유예 등의 신청서								처리기간 7일
신청인 (납세자)	성명 (법인명)				주민(법인) 등록번호			
	주소							
납부할세액 (채납액)의 내용	연도	기분	세목	납부 (납입)기한	세액 본세 가산금 계			비고
징수유예 등의 구분								
징수유예 등을 받고자 하는 사유								
징수유예를 받고자 하는 금액				본세		가산금		계
징수유예를 받고자 하는 기간				년 월 일부터		년 월 일까지		
분납고지를 받고자 하는 금액	분납금액			납부(납입)예정일			비고	
	1회							
	2회							
	3회							
담보물건								
징수유예 등을 받고자 지방세법 제41조 및 동법시행령 제30조의 규정에 의하여 위와 같이 신청합니다.								
년 월 일 신청인(납세자) (서명 또는 인)								
시장·군수·구청장 귀하								
구비서류	징수유예사유를 증명하는 관계서류						수수료 없음	

이 신청은 아래와 같이 처리됩니다



【서식 11 : 이행강제금 부과처분 이의신청서】

이행강제금 부과처분 이의신청서

신청인	성명		주민등록번호	
	주소			
이행강제금 처분내역	부과관청		납부통지서 번호	
	통지일자		부과금액	
	이행강제금 부과처분사유			
이행강제금 부과처분에 대한 불복사유				
건축법 제83조 제3항 규정에 의하여 위의 이행강제금 부과 처분에 대하여 불복하므로 이의를 제기하오니, 비송사건 절차법에 의하여 법원에 과태료 재판을 받도록 하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 위 신청인 (인)				
관할 시 · 군 · 구청장 귀하				
구비서류	없 음			

【서식 12 : 행정대집행 영장】

행 정 대 집 행 영 장

제 호		대집행할 일시	서기 년 월 일 시
대 집 행 영 장	주소 : 성명 :	대집행 책임자관 성명	
	귀하(또는 귀회사, 기타)가 ○○시○○동(면) ○○번지에 ○ 건의 위법행위에 관하여 서 기 ○○○○년○○월○○일 계고서를 송달 하였던 바, 지정기일 내에 이행하지 아니하였 으므로 ○○시 스스로 이를 집행하겠습니다. 개발제한구역의지정및관리에관한특별조치법 제11조와 행정대집행법 제2조 및 동법제3조 제2항의 규정에 의하여 통지합니다.	대집행에 요하는 비용의 개산 전적액	

년 월 일

시 · 군 · 구청장

(인)

○○시 ○○동(면) ○○번지 김○○ 귀하

【서식 13 : 불법행위 관리대장】

불법행위 관리대장(○○○○년)

(○○동·면)

[illegible]

- ※ 1. 횡으로 작성
2. 행정구역별로 작성

【서식 14 : 개발제한구역내 농업용시설 불법용도변경 현황】

개발제한구역내 농업용시설 불법용도변경 현황

(○○시·군·구)

구분	일련 번호	건축물 허가사항			소유자 변동내역					불법용도변경 현황				행정(고발)조치 현황			
		위치	건축 면적 (㎡)	허가 일	성명	주민 등록 번호	주소	변동 사유	변동 일	행위 자	주소	현재 용도	적발 일시	조치 일자	조치 내역	부과 금액 (천원)	원상 복구 일
축사					○○○			보존		○○○							
					○○○			이전									
					○○○			이전									
콩나 물재 배사																	
버섯 재배 사																	
· · · · · ·																	

※ 불법용도변경 행위자의 경우 소유자 또는 임차인중 실제행위자를 기재
 횡으로 작성

【 서식 15 : 명예관리인 신청서 】

명예관리인 신청서			
①성 명		②주민등록번호	
③직업(직위)		④전화번호	(주택) (직장)
⑤주 소	(우편번호:)		
⑥학 력			
⑦경 력			
1. 위본인은 개발제한구역의 환경보전을 위하여 평소 실천을 생활화하고, 개발제한구역내 불법행위 예방을 위한 감시·신고 및 주민제도·홍보활동에 적극 참여하고자 하니 명예관리인으로 위촉하여 주시기 바랍니다. 2. 아울러, 명예관리인운영지침에 제시된 모든 준수사항에 대하여 성실히 수행할 것을 이에 서약합니다. 붙임: 사진2매, 주민등록증 사본1부.(추천서 1부) 년 월 일 신청인 (인) 시 · 도 지 사 귀 하			

※ 작성요령

⑥ 학력란은 최종학력을 기재하고 석·박사학위 소지자의 경우 학위 수여대학 명기

⑦ 경력란은 각종 전문자격증 취득사실 및 특기할 만한 경력을 기재

【 서식 16 : 추천서 】

추천서			
①성명		②주민등록번호	
③직업(직위)		④전화번호	(주택) (직장)
⑤주소	(우편번호:)		
위 사람은 평소 개발제한구역의 환경 보전을 위하여 성실히 실천하여 왔으며, 타의 모범이 되므로 명예관리인으로 위촉함이 타당하다고 판단되어 추천합니다. 년 월 일 추천기관 신청인 (인)			

시 · 도 지 사 귀 하

※ 추천기관 : 읍·면·동장 이상의 기관장, 명예환경관리인, 지역환경단체, 지역시민단체 등

【 서식 17 : 명예관리인증 】

30mm 50mm 85mm	
15mm 5mm 55mm 5mm	(000도 2004-0호) 명예관리인증 사 진 성 명 : 0 0 0 주민등록번호 : 0000000-00000000 주 소 : _____ 유효기간 : 0000년 00월 00일 ~ 0000년 00월 00일 위 사람은 개발제한구역내 불법행위에 대한 단속업무의 감시요원임을 증명함 0 0 0 0 장

<뒷 면>

1. 이 증명은 기명 본인에 한하여 사용하여야 합니다.
2. 이 증명은 필요한 때에는 관계자에게 제시하여야 합니다.
3. 이 증명을 분실하였을 때에는 곧 사유를 발행처에 보고하고 재교부 받아야 합니다.
4. 사용기간을 경과하거나 사용하지 못하게 된 때에는 즉시 발행처에 반납하여야 합니다.
5. 본 증은 양도, 대여를 하여서는 안됩니다.

※ 1. 색상 및 도면은 각 광역자치단체별로 선택하여 적용함
 2. 명예관리인증 번호 : 각자치단체명, 발행년도, 발행순서 (ex : 경기도-2004-0001호)

【 서식 18 : 재위촉신청서 】

재 위 축 신 청 서				
①성명		②주민등록번호		
③명예관리인증 번호		위촉기간		
④주소(우편번호)	(우편번호:)			
⑤활동실적	일 자	활 동 구 분	활동장소 및 내역	
	1회			
	2회			
	3회			
	4회			
	5회			
	6회			
	7회			
※ 활동구분 교육이수, 홍보활동, 불법행위 및 개발제한구역에 관리시설 훼손사례 신고 등으로 작성 위 본인은 앞으로도 명예관리인으로서 임무를 성실히 수행할 것을 서약하며 재위촉을 신청합니다. 년 월 일 명예관리인 (인) 시 · 도 지 사 귀 하				

【 서식 19 : 명예관리인증 재발급 신청서 】

명예관리인증 재발급 신청서			
①성 명		②주민등록번호	
③주 소	(우편번호:)		
④전주소	(우편번호:)		
⑤전소속기관		⑥ 명예관리인증번호	
⑦전입일자			
위와같이 주소변경(신분증 분실)으로 인하여 명예관리인증 재발급을 신청 합니다. 붙임 : 주민등록증 사본 1부. 년 월 일 소 속 : 명예관리인 : (인) 시 · 도 지 사 귀 하			

【 서식 20 : 활동실적 보고서 (명예관리인용) 】

활동실적 보고서(명예관리인용)			
①성 명		②주민등록번호	
③명예관리인증번호		④년, 분기	
⑤ 활동실적 1.			
※ 활동실적이 없는 경우 빈 칸으로 제출			
년 월 일 시 · 도 지 사 귀 하			

【 서식 21 : 불법행위발생 신고서 】

불법행위발생 신고서			
①성 명		②주민등록번호	
③명예관리인증번호			
④불법발생위치			
⑤현황설명			
⑥사 진			

※ 작성방법

- ④ 불법발생 위치 : 소재지 지번을 기재하고 위치도를 첨부할 것.
※지번을 모를시 주변현황을 나타낼 수 있는 개략약도로 대체가능
- ⑤ 현황설명 : 불법행위에 대해 간략히 기술
- ⑥ 사진 : 사진첨부 없이도 가능

【서식 22 : 명예관리인 활동실적 분기보고서(건교부보고용)】

명예관리인 활동실적 ○/○분기보고서

☐ 명예관리인 현황

총 원	전분기까지 현원	금분기 위촉위원	해임 및 탈퇴위원

☐ 교육 실시

○ 교육내용

○ 참석인원

※ 없으면 공란으로 나둠

☐ 명예관리인 활동실적

○ 불법행위 신고

(단위 : 건)

총계	불법건축행위	불법용도변경	불법형질변경	불법적치	기타

○ 기타

총계	홍보활동	관리시설물 망실행위적발	기타

☐ 명예관리인 활동 평가

【서식 23 : 개발제한구역 월간보고서(시·군·구용)】

I. 개발제한구역내 위법행위 단속상황

1. 위법행위 단속관련 사항

가. 단속인원 및 장비

○ 동원인원 (현인원)

(단위 : 명)

구 분	계	공무원	단속원(행정○ 명,청경○명)	경 찰	기 타
전월누계					
당 월					
합 계					

○ 투입장비 (현 보유장비)

(단위 : 대)

구 분	계	포크레인	덤프트럭	차 량	이륜차	기 타
전월누계						
당 월						
합 계						

※ () 단속요원 편성표에 의한 현원 및 장비보유 현황

나. 위법행위내용

○ 적발 및 조치

(단위 : 건)

구 분		불법시설 적발					불법시설 조치						계고 건수
		계	신· 증축	용도 변경	형질 변경	기타	자 진			강 제			
							계	철거	원복	계	철거	원복	
전월까지누계													
당 월	소계												
	시·군												
	도												
	감사원												
	건교부												
	검찰등												
	기타												
계													

※ 1. 재발생 시설 합산하되 ()에 별도로 기입
2. 적발 = 조치 + 계고건수

○ 용도별 현황

(단위 : 건)

구 분		계	주택	창고	공장 및 작업장	축사	종교 시설	음식점 및 점포	형질 변경	기타
전월까 지누계	적발									
	조치									
당 월	적발									
	조치									
합 계	적발									
	조치									

다. 위법행위자에 대한 조치

(단위 : 건)

구 분	계 ①+②+③	고 발①						처리중 ②	기타 (조치완료) ③
		기 처 리					수사중		
		계	구 속	불구속 입건	벌 금	기 타			
전월까 지누계									
당 월									
합 계									

※ '○○년도 위법행위자 대상으로 작성('○○년도 적발건수보다 작거나 같음)

라. 홍보·교육·회의 등

구 분	홍 보			교 육			기 타		
	횟수	인원	내 용	횟수	인원	내 용	횟수	인원	내 용
전 월 누 계									
당 월									
합 계									

2. 개발제한구역내 관리시설 정비

가. 경계표석 정비

(단위: 개)

구 분	총 표석수	정상 표석	불량표석			정비현황			비고
			계	망실	불량	계	매설	보수	
전월까지 누 계									
당 월									
합 계									

나. 초소 정비

(단위: 개)

구 분	총초소수	정상초소	정비대상 초소	보 수 현 황			비 고
				계	대수선	수 리	
전월까지 누 계							
당 월							
합 계							

다. 입간판 정비

(단위: 개)

구 분	총입간판 수	정상입간 판 수	정비대상 입간판 수	정 비 현 황			비 고
				계	재설치	보 수	
전월까지 누 계							
당 월							
합 계							

다. 안내판 현황

(단위: 개)

동·면명	계	정 상	정비대상	정 비 현 황				비 고
				계	신 규	보 수	기 타	
합 계								
○○동								
○○동								
○○면								
.								
.								

3. 위법행위 등 추진

○ 동·식물관련시설 허가

구 분	계		축 사		버섯재배사		콩나물재배사	
	건	면적(m')	건	면적(m')	건	면적(m')	건	면적(m')
전월까지 누 계								
당 월								
누 계								

○ 이행강제금 부과

구 분	계		동·식물관련시설		기 타	
	건	금액(천원)	건	금액(천원)	건	금액(천원)
전월까지 누 계						
당 월						
누 계						

4. 명예관리인 불법행위 단속현황

(단위: 건)

구분	신고건수	적발건수	조치완료	조치중	미조치
합 계					
전월까지누계					
당월누계					
누 계					

5. 기 타

구 분	내 용	비 고

※ 건의사항, 주민동향 등에 대하여 해당사항이 있을 경우 기재

Ⅱ. 개발제한구역내 미조치 위법시설 조치계획

(개발제한구역지정이후부터 ○○년○○월○○일 현재까지)

1. 용도별 현황

구 분	계	주택및 부속사	창고	축사	공장및 작업장	음식점 및 점포	형질 변경	기타
전월기준 미조치누계(A)								
당월적발건 미조치건수(B)								
당월조치건수(C)								
당월미조치누계 (D)=(A+B)-C								

2. 발생시기별 현황

(단위: 건)

계	'95이전	'96~'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04

3. 총 미조치 행정조치

(단위: 건)

계	계 고	고 발	이행강제금부과	기 타	미이행

4. 건별 추진내역

(반드시 엑셀로 작성 : 기 통보)

※ 1 ~ 3번까지 건수 일치

Ⅲ. 개발제한구역 관리공무원 문책현황

○○년도

(단위: 명)

문책내용	계	4급이상	5급	6급이하	기능직(청경)

Ⅳ. 불법주거용 비닐하우스 조치 현황

(단위: 동)

구분	불법 동수	조치 완료				조치 중					비고
		계	철거	원상 복구	기타	계	고발	이행 강제금 부과	과태료	기타	
전월까지 누 계											
당월적발											
당월조치											
미조치 계											

○ 유형별 미조치

계			농 업 용			생 계 용		
동수	가구수	인원	동수	가구수	인원	동수	가구수	인원

※ 세부내역 보고 - 별첨

【 서식 24 : 청원경찰 근무일지 】

청원경찰 근무일지

년 월 일	200 . . ()	날씨	맑음, 흐림, 비, 눈	순찰자	
근무지역					
○ 지시사항					
○ 지시받은 사항 처리					
구분	순찰지역		순찰시간	순찰코스	점검결과
	동	마을			
근 무 상 황			09:00~10:00		※ 점검결과는 불법행위 적발, 주민홍보내용, 대민 접촉사항 등을 요약하여 명시
			10:00~11:00		
			11:00~12:00		
			12:00~13:00		
			13:00~14:00		
			14:00~15:00		
			15:00~16:00		
			16:00~17:00		
			17:00~18:00		

【서식 25 : 개발제한구역 주간보고서(시·군·구용)】

○ ○ 시 개 발 제 한 구 역 관 리 실 태 주 간 보 고

(○○년○○월○○일 ~ ○○년○○월○○일)

1. 불 법 현 황

(단위: 건)

구 분 \ 년도별	계	2004	2003	2002	2001	2000	1999	98년이전
계								
○ 불법건축물								
① 작업장								
② 주 택								
③ 창 고								
④ 음식점(점포)								
⑤ 사무실								
⑥ 기 타								
○ 불법용도변경								
⑦ 축사재배사등								
→ 공 장								
→ 작업장								
→ 창 고								
→ 주 거								
→ 기 타								
⑧ 기타건축물								
○ 불법형질변경								
⑨ 자재야적								
⑩ 고물야적								
⑪ 주차장								
⑫ 대지조성								
⑬ 기 타								

2. 단 속 실 태

(단위: 건)

구분	2004년도 발생건수			조 치 건 수			미조치 (불법건수)	조치 진행 사항				비고
	전주까지	금주발생	발생누계	전주까지	금주조치	조치누계		미조치	계고	고발	이행 강제금	
계												
○ 불법건축물												
○ 불법용도변경												
○ 불법형질변경												

※ 2004년 신규 발생분만 작성, 미조치시 미조치 사유서 첨부

3. 행정조치

○ 2004년도분

(단위: 건)

구분	실적누계(전주까지 조치)			금주조치 실적			현재까지 조치누계		
	계고	고발	이행강제 금부과	계고	고발	이행강제 금부과	계고	고발	이행강제 금부과
계									
불법건축물									
불법용도변경									
불법형질변경									

○ 2004년도 이전분

(단위: 건)

구분	과년도 (불법건수)	조 치 건 수			조 치 진 행 사 항					비고
		전주까지	금주조치	조치누계	계	미조치	계 고	고 발	이행 강제금	
계										
불법건축물										
불법용도변경										
불법형질변경										

4. 언론/동향 내용 및 조치

일 자	언론/동향 (신문/TV)	주 요 내 용	확인결과 및 대응 방안

5. 금주신규불법 조치계획 (불법건별 작성)

(1) 연 번 :					
(2) 위 치					
(3) 행위자	성 명		연락처		
	주 소				
(4) 소유자	성 명		연락처		
	주 소				
【 불 법 내 용 】					
(5)유형별	(6)당초용도	(7)위법용도	(8)규모(m ²)	(9)발생시기	(10)적발일
【 행 정 조 치 등 처 리 경 과 】					
(11) 1차 계고	(12) 2차 계고	(13) 고발	(14)이행강제 금 부과	(15)원상회복	
(16) 불법사항					
(17) 문제점 및 대책					
(18) 향후 조치사항					

6. 기타 특이사항

【서식 26 : 개발제한구역 위법행위 단속상황 분기보고서(시·도 보고용)】

개발제한구역 위법행위 단속상황 보고

○○○○. ○○. ○○

○○○도 (특별시·광역시)

위법행위 단속상황 보고

1. 분기별 위법행위 적발현황

구 분	합 계	1분기	2분기	3분기	4분기	비 고
합 계						
○○ 시						
○○ 시						
○○ 군						

2. 1~4/4분기까지 위법행위 적발 및 조치현황

(단위: 건)

구 분	위법행위 적발실적				조치완료		
	합 계	건 축	형질변경	기 타	계	자진철거	강제철거
○○ 시							
○○ 시							
○○ 군							
.							
.							

3. 1~4/4분기까지 용도별 적발 및 조치현황

(단위: 건)

구 분		계	주택, 부속사	창고	축사	공장, 작업장	음식점 , 점포	형질변경	종교시설	기타
시·군·구명	적발·조치									
합 계	적발									
	조치									
○○ 시	적발									
	조치									
○○ 시	적발									
	조치									
○○ 군	적발									
	조치									
.										
.										

4. ○/4분기 위법행위자에 대한 조치현황

(단위: 건)

시·군·구명	합 계	기 처 리					처 리 중			비고
		계	구속	불구속 입건	벌금	기타	계	고발	기타	
합 계										
○○ 시										
○○ 시										
○○ 군 · ·										

5. ○/4분기 단속인원 및 장비현황

구 분	단 속 인 원 (인)					단 속 장 비 (대)				
	계	공무원	단속원	청경	기타	계	포크 레인	차량	이륜차	기타
합 계										
○○ 시										
○○ 시										
○○ 군 · ·										

6. ○/4분기 관리시설 정비현황

가. 경계표석 현황

(단위: 개)

시·군·구명	계	정상표석	불량 표석			정비 현황			비고
			계	망실	불량	계	매설	보수	
합 계									
○○ 시									
○○ 시									
○○ 군 · ·									

나. 초소 현황

(단위: 개)

시·군·구명	계	정상초소	정비대상 초소	보수 현황			비고
				계	대수선	수리	
합 계							
○○ 시							
○○ 시							
○○ 군 : .							

다. 입간판 현황

(단위: 개)

시·군·구명	계	정상정비	정비대상	보수 현황			비고
				계	대수선	수리	
합 계							
○○ 시							
○○ 시							
○○ 군 : .							

라. 안내판 현황

(단위: 개)

시·군·구명	계	정 상	정비대상	정비 현황				비고
				계	신규	보수	기타	
합 계								
○○ 시								
○○ 시								
○○ 군 : .								

7. 1~4/4분기까지 홍보·교육·회의 등 현황

구 분		홍 보		교 육		기 타		주 요 내 용 (주민동향 포함)		
시·군·구명	횃수·인원									
합 계	횃수									
	인원									
○○ 시	횃수									
	인원									
○○ 시	횃수									
	인원									
○○ 군 · ·	횃수									
	인원									

8. 1~4/4분기까지 개발제한구역 관리공무원 문책현황 (단위:건수)

시·군·구명	문책내용	계	4급이상	5급	6급이하	기능(청경)	비고
합 계	계						
	견책이상						
	경고						
	주의						
○○ 시	계						
	견책이상						
	경고						
	주의						
○○ 시	계						
	견책이상						
	경고						
	주의						
○○ 군 · ·	계						
	견책이상						
	경고						
	주의						

9. 연도별(최근 7년) 위법행위 적발현황

(단위: 건)

구 분	소 계	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
합 계								
○○ 시								
○○ 시								
○○ 군 :								

10. 구역지정이후부터 ○/4분기까지 위법행위 적발 및 조치현황

(단위: 건)

시·군·구명	적발건수	시정건수	조치중	비 고
합 계				
○○ 시				
○○ 시				
○○ 군 :				

11. 구역지정 이후 ○/4분기까지 위법행위 미조치 현황

(단위: 건)

구 분	소 계	주택, 부속사	창 고	축 사	공장, 작업장	음식점, 점포	형질변경	기 타
합 계								
○○ 시								
○○ 시								
○○ 군 :								

12. 구역지정 이후 ○/4분기까지 미조치 위법시설에 대한 조치계획

가. 용도별 미조치 현황

(단위: 건)

구 분		소 계	주택, 부속사	창 고	축 사	공장, 작업장	음식점, 점포	형질변경	기 타
시·군·구명	조치 및 미조치								
합 계	전분기 기준 미조치 누계								
	미조치에 대한 당분기 조치								
	당분기 미조치								
	당분기 기준 미조치 누계								
○○ 시	전분기 기준 미조치 누계								
	미조치에 대한 당분기 조치								
	당분기 미조치								
	당분기 기준 미조치 누계								
○○ 시	전분기 기준 미조치 누계								
	미조치에 대한 당분기 조치								
	당분기 미조치								
	당분기 기준 미조치 누계								
○○ 군 · · ·	전분기 기준 미조치 누계								
	미조치에 대한 당분기 조치								
	당분기 미조치								
	당분기 기준 미조치 누계								

나. 발생시기별 미조치 현황

(단위: 건)

시·군·구명	계	'80~'89	'90~'99	2000	2001	2002	2003	2004
합 계								
○○ 시								
○○ 시								
○○ 군 :								

13. 구역지정 이후 ○/4분기까지 불법주거용 비닐하우스 조치현황

시·군·구명	계	조치완료(철거·원상복구)			미 조 치	비 고
		소계	전분기	당분기		
합 계						
○○ 시						
○○ 시						
○○ 군 · ·						

14. 구역지정 이후 ○/4분기까지 불법 농·수산물시설 조치현황

시·군·구명	계	조치완료(철거·원상복구)			미 조 치	비 고
		소계	전분기	당분기		
합 계						
○○ 시						
○○ 시						
○○ 군 · ·						

【서식 27 : 출장복명서】

출 장 복 명 서

- ☐ 출 장 지 :
- ☐ 출장기간 :
- ☐ 출장목적 및 수행사항
- 개발제한구역안의 불법행위에 대한 단속 및 정비실태등을 사전 점검함으로서 불법행위를 미연에 방지하고, 사후관리에 철저를 기하기 위함
 - 불법행위 점검결과
 - 총 적발건수 : 건
 - 무허가 건축 :
 - 위법시공 :
 - 무단 용도변경 :
 - 무단 토지형질변경 :
 - 무단물건적치 :
 - 농업용 비닐하우스 불법주거 행위
 - 기타 :
 - 경계표석등 지적건수 : 건
 - 경계표석 :
 - 안내판 :
 - 초소 및 입간판 :
 - 기타 :

위와 같이 복명합니다.

2004. . .

붙임 불법행위 점검 check-list 1부 (별표 14)
 불법행위 조사일람 및 집계표 1부 (서식 19)
 개발제한구역내 불법행위 점검조사서 1부 (서식 20)
 개발제한구역내 불법행위 현황 및 개선대책 1부 (별표 15)
 기타 관련서류 1부. 끝.

복 명 자 :	소 속	직급	성명	(인)
	소 속	직급	성명	(인)
	소 속	직급	성명	(인)

※ 작성원칙

◇ 출장복명서 1부제출

- 출장자 : 2인~3인이 같이 작성하여 서명날인
- 불법행위 점검건수 : 불법행위점검 check list(별표14)와 일치되도록 작성

【서식 28 : 불법행위점검 Check-List】

개발제한구역 불법행위 점검(Check-List)

항목	세부점검사항	점검결과	비고
일반사항	○ 각 시·군·구의 일상점검 실태 ○ 단속반 편성 및 활동 적정여부 ○ 각종 점검대장 작성 및 비치여부 - 청원경찰 관리일지 - 안내판, 경계표석 관리대장 및 위치도 편철여부 - 개발제한구역관리를 위한 각종 관리대장에 작성, 운영여부		
불법행위	○ 법령을 위반하여 허가나 신고없이 건축하는 무허가건축 ○ 허가(신고)받은 내용대로 시공하지 않고 임의적으로 법령을 위반한 위법시공 ○ 적법한 용도가 아닌 임의적으로 용도를 바꾸는 무단용도변경행위 ○ 허가(신고)없이 임의적으로 형질변경하여 사용하는 무단형질변경행위 ○ 허가(신고)없이 임의적으로 물건적치를 함으로서 법령을 위반하는 무단물건적치행위 ○ 농업용 비닐하우스를 불법주거하는 행위 ○ 불법행위로 적발되어 시정된 후 재발생 행위 ○ 기타 위 분류에 해당하지 않는 불법행위		
시설물 관리	○ 경계표석의 설치 및 유지실태 ○ 안내판 설치 및 유지실태 ○ 초소 및 입간판 설치 및 유지실태 ○ 기타 관리가 미흡한 사항		
사후관리	○ 불법행위 적발 후 적정조치 여부 ○ 재발방지 계획수립 후 재발방지를 위한 단속활동 적정여부		

※ 작성원칙

◇ 불법행위점검 Check-List 점검결과 작성 : 1부제출

○ 일반사항

- 각 시·군·구 일상점검실태
 - 양호, 보통, 불량으로 평가
- 단속반 편성 및 활동적정여부
 - 점검원별 점검구역 편성여부(편성사본 붙임)
 - 시·군·구별로 단속인원 현황기재(총 ○○명 중 공무원 ○○명, 청원경찰 ○○명, 기타 ○○명)
 - ※ 부족인원이 있을 경우(시·군·구 담당과장 의견 첨부)
- 각종 점검대장 작성 및 비치여부
 - 청원경찰관리일지 비치여부 양·부 적요
 - 안내판·경계표석의 관리대장 및 위치도 작성 및 비치여부 양·부 적요
 - 기타 관리대장 비치여부 : ---- 대장외 ○○개

○ 불법행위

- 각 불법행위에 대해 총 적발건수 기재

○ 시설물관리

- 각 시설물에 대해 망실 ○건, 훼손 ○건으로 작성

○ 사후관리

- 불법행위 적발 후 조치 적정여부
 - 적발 ○○건 중 ○○건 조치완료, ○○건 조치중
 - ※ 조치가 미흡한 사항은 현황, 미흡사유, 조치계획 작성(당해 담당과장 의견첨부)
- 사후관리계획 수립, 단속활동 적정여부
 - 사후관리계획 수립 공문 문서번호 및 내용 간단히 요약 기재(시본 첨부)
 - 불법행위 조치내용중 현지점검을 할 때 1~2건 정도를 포함하여 확인점검

【 서식 29 : 불법행위 조사일람 및 집계표 】

불법행위 조사일람 및 집계표

□ 불법행위 조사일람표

번 호	위 치	불법행위 내용				행위자	비고
		용도	규모 (㎡)	행위 내용	행위 시기		

□ 불법행위 조사일람 집계표

구분	계	무허가 건 축	불법 시공	무단 용도변경	무단토지 형질변경	무단 물건적치	불법주거용 비닐하우스	기타
건수								
면적(㎡)								

※ 작성원칙

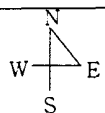
◇ 불법행위조사 일람 및 집계표 : 2부제출(1부는 본부, 1부는 각 지자체)

○ 불법행위 조사일람표는 해당점검반별로 작성하고, 집계표는 해당점검반별 누계로 작성

○ 불법행위 조사일람표는 개발제한구역내 불법행위점검조사서(서식20) 기재내용과 동일하게 반별 해당 시·군·구의 총괄 건수를 일련번호로 작성(시·군·구 통합 연번부여)

【 서식 30 : 개발제한구역내 불법행위 점검조사서 】

개발제한구역내 불법행위 점검 조사서

①일련번호:							
②위 치						⑤토지면적	⑥ 기적발여부
③소유자							
④행위자							
불 법 내 용				조 치 내 용			
⑦용도	⑧규모(m')	⑨행위내용	⑩행위시 기	⑪철 거	⑫원상복구	⑬고발	⑭확인자
⑮불법행위개요							
⑮불법행위개요						⑮배치도	
							
⑮현황사진							

⑱관 련 공 무 원 조 서

소 속	직 위	직 급	성 명	관리기간	비위내용	현근무처

⑲확 인 서

제목:

내용:

2004년 월 일
확인자 직 (인)

점검자

(인),

(인)

※ 작성원칙

◇ 개발제한구역내 불법행위 점검조사서 : 2부제출(1부는 본부, 1부는 각 지자체)

○ 새로운 불법행위가 적발된 후 당해 행정관청이 현지시정을 한 경우에도 조서를 작성 하되 현지시정 되었다는 증빙서류를 붙여 명확히 기입

① 일련 번호 : 시·도별(시·군·구 합침)로 연속번호를 부여

② 위 치 : 불법행위가 이루어진 물건의 위치를 번지까지 기입

③ 소 유 자 : 현 소유자의 주소·성명(법인인 경우 법인명 포함) 기입

④ 불법행위자 : 불법행위자의 주소·성명(법인인 경우 법인명 포함) 기입

⑤ 토지 면적 : 불법행위가 있는 토지의 전체 면적

⑥ 기적발여부 : - 시·군·구 단속시 (년·월·일)적발
 - 시·도 단속시 (년·월·일)적발
 - 건설교통부 단속시 (년·월·일)적발
 - ○○기관 단속시 (년·월·일)적발

⑦~⑩ 불법내용

⑦ 용 도 : 불법행위 적발 당시 현재 사용하고 있는 용도

⑧ 규 모 : 동수·면적을 미터법 단위로 기입(예 : ○○동 ○○㎡)

⑨ 행위 내용 : 예) -무허가 건축 (예 ; 신축, 증축, 개축 등)
 - 위법 시공(○○㎡ 면적증가 등)
 - 무단 용도변경(예 ; 축사 → 주택, 비닐하우스 → 주택 등)
 - 무단 토지형질변경(예 ; 임야 → 주차장 용지)
 - 무단 물건적치(예 ; 임야에 건축자재 적치)
 - 기타

⑩ 행위 시기 : 년·월·일 (점검시 정확히 확인하여 기록)

⑪~⑭ 조치내용 : 단속기간내 적발된 사항에 대하여 점검기간 중 현지에서 조치된 사항만 시·군·구 담당과장의 확인을 받아 기입

⑪ 철 거 : 시설물 등을 설치한 후 철거한 경우 조치일자 기입

⑫ 원상 복구 : 불법행위 사항을 원래대로 복구한 경우 조치일자 기입
 (무단 형질변경, 무단 물건적치 등 시정)

⑬ 고 발 : 불법행위자에 대한 고발 조치일자 기입

⑭ 확 인 자 : 담당과장 성명 기입후 확인·날인

⑮ 불법행위 개요 : 간단 기입

예) - 무허가인 경우 : ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지의 임야(농지)에 ○○용 건축물 ○○㎡를 무허가로 건축 불법 사용

- 위법시공인 경우 : ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지의 임야(농지)에 ○○용 건축물 ○○㎡를 허가받아 공사하던 중 ○○㎡를 불법 증축 시공

- 무단 용도변경인 경우 : ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지의 ○○용 건축물 ○○㎡중 ○○㎡를 ○○용으로 불법사용

- 무단 형질변경인 경우 : ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지의 임야(농지) ○○㎡를 무단 형질변경하여 ○○용으로 불법 사용

- 무단 물건적치인 경우 : ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지의 임야(농지) ○○㎡에 건축자재를 불법 적치 사용

⑯ 현황사진 : 천연색으로 현지 상황 및 불법사항을 잘 파악할 수 있게 촬영하여 붙임

⑰ 배치도 : 부지경계, 불법 시설물 배치현황 등을 간단히 그림

⑱ 관련공무원의 조서 : 불법행위 발생시부터 현재까지의 관리공무원

※ 비위내용은 개발제한구역 관리소홀인 경우 “관리소홀”로 기입

⑲ 확인서 : 불법행위 내용을 명확히 작성, 소관업무 담당과장이 확인 날인

예) 불법행위자 ○○○이(가) ‘○○년○○월○○일부터 ○○도 ○○시 ○○동 ○○번지 지목이 ○○인 토지 ○○㎡를 무단 형질변경하여 ○○용으로 불법 사용하고 있음에도 불구하고 이에 대한 단속을 하지 않은 사실을 확인함

※ 불법행위 조사일람 및 집계표(서식19)와 개발제한구역내 불법행위 점검조사서(서식20)는 각 2부를 작성하여 사본 1부는 해당 시·군·구에 인계할 것

【서식 31 : 개발제한구역내 불법행위 현황 및 개선대책】

개발제한구역내 불법행위 현황 및 개선대책

□ 단속현황

◦ 구역지정 이후 당 분기까지 불법행위 미조치 현황

(단위:건수)

구 분		계	주택, 부속사	창고	축사	공장, 작업장	음식점 ,점포	형질 변경	기타
시군구명	조치 및 미조치								
	①전분기까지 미조치 누계								
	②미조치에 대한 당분기 조치								
	③당분기 미조치								
	④당분기까지 미조치 누계 (①-②+③)								

◦ 구역지정 이후 당 분기까지 불법주거용 비닐하우스 미조치현황

(단위:동)

시군구명	계	조치완료(철거·원상복구)	미조치	비 고

◦ 구역지정 이후 당 분기 현재 단속인원 및 장비

시군구명	단속인원(인)					단속장비(대)				
	계	공무원	단속원	청경	기타	계	포크 레인	차량	이륜차	기타

◦ 구역지정 이후 당 분기 현재 관리시설 정비현황

(단위:개)

시군구명	합계	경계표석				초소				입간판				비고
		계	정상	정비	불량	계	정상	보수	불량	계	정상	보수	불량	

□ 점검내용

-
-
-
-
-
-

□ 문제점

-
-
-
-
-
-

□ 점검자의 개선의견

-
-
-
-
-
-

※ 작성원칙

◇ 개발제한구역내 불법행위현황 및 개선대책 : 1부제출

- 구역지정 이후 당 분기까지 불법행위 미조치현황 : 시·군·구별로 기입
 - 전 분기 기준 미조치 누계 ① : 개발제한구역지정 이후부터 전 분기까지 미조치 건수 누계
 - 미조치에 대한 당 분기 조치 건수 ② : ① 중에서 당 분기에 조치된 건수
 - 당 분기 미조치 건수 ③ : 당 분기에 적발건수 중 당 분기에 미조치 건수
 - 당 분기 기준 미조치 누계 ④ : 구역지정 이후부터 당 분기까지 미조치 건수 누계
- 구역지정 이후 현재까지 불법주거용 비닐하우스 미조치현황 : 시·군·구별로 기입
- 단속인원 및 장비 : 시·군·구별로 기입
- 관리시설 정비현황 : 시·군·구별로 기입
- 점검내용 : 각 조별로 육하원칙에 의거 시·군·구별로 작성
- 문제점 : 각 조별로 육하원칙에 의거 시·군·구별로 작성
- 점검자의 개선의견 : 각 조별로 육하원칙에 의거 시·군·구별로 작성

【서식 32 : 서약서】

서 약 서

소 속 :

직 급 :

성 명 :

본인은 '00.00.00 ~ 00.00까지(○일간) 개발제한구역내 불법행위 점검업무를 수행함에 있어 공무원으로서 품위를 지켜 말은 바 소임을 다할 것이며, 만약 단속기간 중 민폐 또는 관폐를 끼치거나 적출된 불법행위를 은폐하거나 허위로 보고를 할 때에는 국가공무원법 제78조 및 형법 제122조, 제129조 및 제227조의 규정에 의거 징계 또는 형사처벌 하여도 이의를 제기하지 않겠음을 서약합니다.

※ 형법 제122조 : 직무유기 국가공무원법 제78조 : 징계사유
제129조 : 수뢰
제227조 : 허위공문서 작성

2004년 월 일

위 서약자 : 소속

직급

성명

(인)

건 설 교 통 부 장 관 귀 하

【서식 33 : 안내판(경계표석) 점검 관리대장】

안내판(경계표석) 점검 관리대장

○ 관리대장

(○○○○년○○월1일~○○○○년○○월31일)

연번	점검일 위 치	점 검 결 과														
		1일	2일	3일	4일	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1	○○동 ○○번지															
2	○○읍 ○○면 ○○리 ○○번지															
3																
•																
•																
•																
•																
•																

※ 작성원칙

- 연번은 행정구역별로 작성
- 점검결과는 1달 간격으로 작성
- ㉠~㉡은 점검에 따른 조치내용이 있는 연번에만 적음
ex) 신규설치, 보수, 수선, 철거, 이전설치 등으로 표시
- 황으로 작성

연구진

총괄	김은종(지역균형개발 처장)
조사책임	김갑성(수석연구원)
연구책임	이용범(수석연구원)
연구수행	최재영(책임연구원) 김영환(책임연구원) 이원재(책임연구원) 하창열(책임연구원) 백재현(연구원) 문장원(연구원) 신지형(연구원) 윤창완(연구원)
외부연구진	우경(김포대학 교수) 원인성(김포대학 교수) 박종민(한국디지털대학 교수) 정승영(한국디지털대학 겸임교수)
연구자문	조건제(남양주시 건축녹지과장) 황희연(충북대학교 교수, 現중앙도시계획위원)